



**Colegio de  
Abogados  
de Córdoba**

Área Académica  
Secretaría Académica

IEJ – Sala de Derecho Societario



**Academia Nacional  
de Derecho y Ciencias  
Sociales de Córdoba**

Instituto de la Empresa

JORNADA DE —

# DERECHO SOCIETARIO

## El Anteproyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades

APORTES, ANÁLISIS Y PROPUESTAS  
PARA EL DEBATE

**DIRECTOR**

**Horacio Roitman**

CÓRDOBA · 2026

EDICIÓN DIGITAL

CIENCIA JURÍDICA · DIÁLOGO INSTITUCIONAL · COMPROMISO CON EL FUTURO

# Jornada de Derecho Societario

## *El Anteproyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades*

Libro digital de las Jornadas realizadas el 14 de agosto de 2026

Colegio de Abogados de Córdoba

|                                    |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dirección</b>                   | Horacio Roitman                                                                                                                                                                                            |
| <b>Instituciones organizadoras</b> | Colegio de Abogados de Córdoba · Área Académica /<br>Secretaría Académica · IEJ – Sala de Derecho Societario<br>· Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de<br>Córdoba / Instituto de la Empresa |
| <b>Prólogos</b>                    | Nazario Eduardo Bittar · José Fernando Márquez ·<br>Martina Masriera                                                                                                                                       |
| <b>Autores</b>                     | Francisco Junyent Bas · Juan Carlos Palmero · Julia<br>Figueroa Day · Rafael Mariano Manóvil · Daniel Roque<br>Vítolo · Alfredo L. Rovira · Horacio Roitman                                                |
| <b>Edición</b>                     | Córdoba, Argentina · 2026                                                                                                                                                                                  |

**Criterio editorial.** La presente edición unifica la estructura formal de los trabajos, conserva el contenido y las posiciones doctrinarias de sus autores y adopta criterios de presentación académica compatibles con APA 7.ª edición, respetando las particularidades de la cita jurídica y las notas de cada contribución.

## PRÓLOGO

*Dr. Nazario Eduardo Bittar · Presidente del Colegio de Abogados de Córdoba*

Entre 1968 y 1972, mientras se redactaba la ley 19.550, una comisión de juristas cordobeses contribuyó de manera decisiva a su articulación. Esa fue la primera vez que el Colegio de Abogados de Córdoba cumplió, conscientemente, una tarea que también ahora se le presenta: auxiliar con el rigor técnico de sus miembros en la formulación de las normas que han de regir la vida societaria del país.

Desde 1977, el Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba organiza el Congreso de Derecho Societario, que durante casi cinco décadas, y en sus dieciséis ediciones, ha sido el ámbito de construcción sostenida de la doctrina societaria argentina. Esa tradición académica y esa responsabilidad histórica motivaron la Jornada de Derecho Societario que el Colegio convocó el 14 de agosto de 2026, en colaboración con el Instituto de la Empresa de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, para examinar el Anteproyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades.

Los trabajos que se reúnen en este volumen —dictaminados de manera independiente por especialistas de distintas ramas del derecho— ponen de manifiesto que la reforma propuesta contiene innovaciones de mérito, pero también señalan puntos críticos que exigen corrección. Ambos aspectos están documentados en las páginas que siguen.

Lo que este Colegio solicita no es el rechazo del Anteproyecto, sino el tiempo necesario para que las academias, los colegios profesionales, las organizaciones empresarias y sindicales, y las autoridades provinciales puedan formular sus contribuciones según corresponda. La ley 19.550 fue el producto de una deliberación de esa envergadura, y es una de las razones de su permanencia durante más de medio siglo.

Este volumen se pone a disposición de los señores legisladores, de los gobiernos provinciales y de nuestros catorce mil matriculados, con la esperanza de que las correcciones que la técnica legislativa reclama se introduzcan antes de la sanción.

***Dr. Nazario Eduardo Bittar***  
***Presidente · Colegio de Abogados de Córdoba***

## PRÓLOGO

*Dr. José Fernando Márquez · Director del Instituto de la Empresa*

El 14 de agosto de 2026, el Colegio de Abogados de Córdoba y la Academia Nacional de Derecho de Córdoba convocaron, en esta ciudad, a las Jornadas de Derecho Societario destinadas a examinar el Anteproyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación. El presente volumen reúne los trabajos que desarrollan, ya en versión extendida, las disertaciones allí expuestas.

Como Director del Instituto de la Empresa de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, me cabe el honor de prologar esta obra y, antes que nada, el grato deber de agradecer. A los académicos y juristas que aceptaron la convocatoria y pusieron a disposición su tiempo, su estudio y su experiencia —el Dr. Rafael Mariano Manóvil, el Dr. Francisco Junyent Bas, el Dr. Juan Carlos Palmero, el Dr. Daniel Roque Vítolo, el Dr. Alfredo L. Rovira, el Dr. Horacio Roitman y la Dra. Julia Figueroa Day—, mi reconocimiento por haber enriquecido el debate parlamentario en curso con reflexiones de una densidad teórica y una utilidad práctica poco frecuentes. Y al Colegio de Abogados de Córdoba, coorganizador de las Jornadas, mi gratitud por el impulso, la generosidad y la eficacia con que llevó adelante una convocatoria que honra la tradición de diálogo entre la abogacía y la academia que ambas instituciones cultivan desde hace décadas.

La Ley General de Sociedades N° 19.550, sancionada en 1972, ha sido durante más de cinco décadas el eje del ordenamiento societario argentino y una de las piezas mejor logradas de nuestro derecho privado patrimonial. Su eventual reemplazo integral no es, por ello, un episodio más de técnica legislativa: compromete directamente la seguridad jurídica de la actividad empresarial, la protección de socios, administradores, acreedores y terceros, y la propia arquitectura conceptual —persona jurídica, tipicidad, responsabilidad, comunidad de riesgos— sobre la que se asienta buena parte de nuestro derecho comercial. A ello se suma la irrupción, en el texto proyectado, de figuras inéditas para nuestra tradición —la sociedad automatizada, la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), la administración asistida por inteligencia artificial— que interpelan categorías tan asentadas como las de persona jurídica, capacidad y responsabilidad. Pocas reformas legislativas recientes convocan, por ello, un interés tan transversal: al derecho societario se suman el derecho registral, el derecho internacional privado, el derecho procesal y el derecho de las nuevas tecnologías, todos ellos presentes en este volumen.

Los trabajos aquí reunidos abordan esa complejidad desde ángulos complementarios.

Rafael Mariano Manóvil examina los aspectos generales del Proyecto —su metodología, la supresión de tipos societarios y la transformación de la sociedad residual—, advirtiendo sobre los riesgos de una ruptura innecesaria con la estructura, el orden y la doctrina construidos durante más de medio siglo.

Francisco Junyent Bas ofrece un análisis comparado extenso entre la Ley 19.550 y el Proyecto, centrado en el régimen de administración societaria, los deberes fiduciarios de los administradores, la business judgment rule y la incorporación de la innovación tecnológica a la gestión orgánica.

Juan Carlos Palmero, desde la transcripción de su disertación en el Colegio de Abogados de Córdoba, reflexiona sobre las alternativas metodológicas para reformar el derecho privado codificado y sobre las nuevas figuras de la sociedad simple y de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa.

Julia Figueroa Day analiza el impacto del Proyecto sobre los Registros Públicos, situándolo en el marco de los estándares internacionales de gobierno digital y advirtiendo sobre la brecha entre las

exigencias de digitalización que impone la reforma y la madurez tecnológica real de los organismos registrales provinciales.

Daniel Roque Vítolo estudia en detalle los tres institutos en que el Proyecto aborda la inteligencia artificial y la blockchain —la sociedad automatizada, la inteligencia artificial como herramienta de gestión y la DAO— y formula una lectura crítica de sus soluciones concretas.

Alfredo L. Rovira comenta el nuevo régimen de las sociedades constituidas en el extranjero y la posibilidad de elegir el derecho aplicable a las relaciones entre socios, destacando los aciertos del texto sin ocultar sus imperfecciones, a la luz de su propia experiencia como integrante de la Comisión redactora del anteproyecto de 2019.

Horacio Roitman, finalmente, examina el régimen de las acciones societarias —impugnación de decisiones sociales, acción social de responsabilidad, acción de remoción, intervención judicial y acción individual— con la mirada puesta en el debate parlamentario, reconociendo los aciertos del Proyecto con la misma nitidez que sus defectos y proponiendo, en cada caso, una redacción alternativa.

El conjunto revela algo más que la suma de sus partes: una comunidad académica y profesional atenta, exigente y dispuesta a poner su conocimiento al servicio de una reforma que, se apruebe en estos términos o en otros, habrá de definir por años el marco jurídico de la actividad empresarial argentina. Ese es, en definitiva, el propósito que anima al Instituto de la Empresa de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba: acompañar con rigor técnico los grandes procesos de transformación de nuestro derecho privado. Confío en que estas páginas sean, para el legislador, el intérprete y el operador jurídico, una guía tan útil como lo fue, para quienes tuvimos el privilegio de asistir, la Jornada que les dio origen.

***Dr. José Fernando Márquez***  
***Director del Instituto de la Empresa***  
***Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba***

## PRÓLOGO

*Dra. Martina Masriera · Prosecretaria General del Colegio de Abogados de Córdoba*

El 14 de agosto de 2026, el Colegio de Abogados de Córdoba fue sede de una Jornada de Derecho Societario convocada para analizar el Anteproyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación (Proyecto INLEG-2026-53661873-APN-PTE, Expte. 193/2026 del Senado). El encuentro fue cumbre del análisis jurídico, y debate sobre la reforma que plantea prácticamente sustituir íntegramente un cuerpo normativo con más de cincuenta años de vigencia y de aplicación ininterrumpida en la práctica societaria argentina. Puede reconocerse, sin temor a equivocarse, que la ley vigente no es una ley perfecta, no obstante ello, a lo largo de su vigencia ha sido interpretada, aplicada, y enriquecida por la doctrina y la jurisprudencia que fueron dando respuesta a muchas de las situaciones que su texto no había previsto de manera expresa. Esa construcción acumulada a lo largo del camino recorrido también forma parte del derecho societario argentino y ha contribuido a delinear una identidad jurídica propia construida a partir de décadas de doctrina, jurisprudencia, y práctica profesional.

Para quienes estudiamos y ejercemos el derecho societario es significativo que el Colegio de Abogados de Córdoba haya sido uno de los lugares elegidos para debatir sobre el proyecto de reforma. No se trató de una elección casual, ya que se convocaron a referentes en la materia porque entendemos que la diversidad, el intercambio de ideas, y la discusión fundada enriquecen el análisis, fortalecen nuestras instituciones, y contribuyen a construir el futuro del derecho societario. Como institución que representa a la abogacía —y desde la Sala de Derecho Societario y Concursal, que tengo el honor de co-dirigir— creemos en el estudio profundo de la materia atendiendo a sus bases, su historia, el contexto actual, y los desafíos que plantea el futuro. Confiamos en el debate plural, en el intercambio de las distintas perspectivas, y en un derecho cada vez más cercano a quienes deben aplicarlo y a sus destinatarios.

Quienes ejercemos cotidianamente el derecho societario entendemos que corresponde tomar posición activa frente a una reforma de la trascendencia estructural que se proyecta, creemos que todavía es tiempo de que las observaciones técnicas lleguen a los legisladores.

Este libro nace, justamente, del deseo de que aquella Jornada compartida no quede limitada a sus asistentes, sino que su debate, aportes, y conclusiones pudieran trascenderla, y seguir generando reflexión.

El volumen reúne los trabajos de Francisco Junyent Bas, Juan Carlos Palmero, Julia Figueroa Day, Rafael Mariano Manóvil, Daniel Roque Vítolo, Alfredo L. Rovira y Horacio Roitman, cuya trayectoria en la materia excusa cualquier presentación. Cada uno abordó un frente distinto del Anteproyecto: El régimen de administradores y sus deberes fiduciarios, la metodología misma de la reforma y la figura de la sociedad simple, el impacto sobre los Registros Públicos y los estándares de gobierno digital, la supresión de tipos societarios y el lugar de la sociedad residual, la incorporación de la inteligencia artificial y el blockchain —con las sociedades automatizadas y las DAO—, el tratamiento de las sociedades constituidas en el extranjero, y el régimen de las acciones societarias, este último acompañado de una propuesta normativa concreta pensada para el debate legislativo en curso.

Luego de la lectura en conjunto, estos siete trabajos comparten la necesidad de una reforma a la ley general de sociedades. La ley actual fue pensada para una realidad económica, empresarial y tecnológica muy distinta de la que hoy atravesamos, pero justamente por eso, una reforma de esta magnitud exige identificar aquello que debe cambiar. Es necesario advertir qué nuevas dificultades pueden generarse a partir de las soluciones propuestas. Creemos que allí está uno de los principales valores de este libro: ofrecer una mirada crítica, pero también constructiva, que no parte de rechazar la reforma ni de aceptar sin objeciones, sino de aportar experiencia, reflexión y argumentos concretos a un debate que todavía está abierto.

Publicamos estos trabajos con la convicción de que la reforma del derecho societario argentino es necesaria teniendo en cuenta, también creemos que una reforma de esta envergadura exige un debate amplio y plural, capaz de recoger las distintas realidades que conviven a lo largo y a lo ancho del País, así como la enorme diversidad de empresas, negocios, y situaciones jurídicas que la ley está llamada a regular. Este libro está dirigido, entonces, tanto al legislador, que hoy tiene en sus manos el Proyecto, como al profesional que deberá aplicarlo mañana. A ambos, esperamos, les sea de utilidad.

***Dra. Martina Masriera***  
***Prosecretaria General · Colegio de Abogados de Córdoba***  
***Directora · Sala de Derecho Societario y Concursal***

# PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

## Colegio de Abogados de Córdoba - Área Académica

La edición conserva la identidad y las posiciones doctrinarias de cada autor, al tiempo que procura brindar al conjunto una estructura editorial común. El objetivo no es ofrecer una conclusión institucional única sobre el Anteproyecto, sino contribuir al estudio, al intercambio de argumentos y a la construcción de soluciones jurídicas técnicamente fundadas.

Este libro reúne y organiza los trabajos elaborados a partir de aquellas Jornadas. Su publicación procura que los aportes allí desarrollados trasciendan el ámbito del encuentro y se encuentren disponibles para legisladores, magistrados, abogados, docentes, investigadores, estudiantes y operadores del derecho.

La magnitud de la reforma propuesta, su impacto sobre instituciones centrales del derecho societario argentino y la incorporación de nuevas realidades tecnológicas justificaron la convocatoria de reconocidos especialistas, con el propósito de promover un debate académico plural, riguroso y orientado a la práctica profesional.

La presente obra nace de la Jornada de Derecho Societario realizada el 14 de agosto de 2026 en el Colegio de Abogados de Córdoba, convocada para analizar el Anteproyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades remitido al Congreso de la Nación.

*Dr Nicolás Giraudo Esquivó*

*Vicepresidente Colegio de Abogados de Córdoba*

*Dr. Ricardo Nicolás Miguel*

*Secretario Académico Colegio de Abogados de Córdoba*

*Dra. María Eugenia Jiménez*

*Prosecretaria Académica Colegio de Abogados de Córdoba*

# ÍNDICE

## PRÓLOGOS

- Prólogo — Dr. Nazario Eduardo Bittar
- Prólogo — Dr. José Fernando Márquez
- Prólogo — Dra. Martina Masriera

### 1. Francisco Junyent Bas — Reflexiones en torno al Proyecto de nueva Ley General de Sociedades

- 1.1. Introducción: necesidad, origen y alcance de la reforma
- 1.2. Autonomía estatutaria y normas imperativas de interpretación restrictiva
- 1.3. Comunidad de riesgos
- 1.4. Estructura de la tipicidad, sistemas de registración y aplicación del régimen residual
- 1.5. Organización del régimen de administración
- 1.6. Funcionamiento del órgano de administración
- 1.7. Deberes fiduciarios de los administradores
- 1.8. Reformulación del estatuto jurídico del administrador
- 1.9. Pautas de lealtad en las relaciones con la sociedad
- 1.10. Tutela de la sociedad, los socios y los terceros
- 1.11. Aprobación, extinción, ejercicio de acciones y remoción
- 1.12. Tecnología, inteligencia artificial y sociedades automatizadas
- 1.13. Grupos societarios y política grupal
- 1.14. Otras cuestiones patrimoniales, tecnológicas y transitorias
- 1.15. Conclusiones

### 2. Juan Carlos Palmero — Algunas consideraciones generales sobre el Proyecto de Ley de Sociedades, las sociedades simples y las DAO

- 2.1. Consideraciones generales o metodológicas
- 2.2. Proyección externa y sobre el derecho en general
- 2.3. Compatibilización del régimen societario con otras disciplinas
- 2.4. De la sociedad simple (arts. 175 a 180)
- 2.5. De las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO) (arts. 258 a 265)
- 2.6. Criterios para su regulación
- 2.7. Conclusiones generales

### 3. Julia Figueroa Day — El proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades y los Registros Públicos

- 3.1. Introducción

- 3.2. Los estándares del gobierno digital como pauta de diseño de los Registros Públicos
  - 3.2.1. Del gobierno electrónico al gobierno digital
  - 3.2.2. Transformación digital de los Registros Públicos en la economía digital
- 3.3. Madurez digital de los registros públicos argentinos
  - 3.3.1. Situación institucional
  - 3.3.2. La experiencia transitada: el trámite digital SAS de la Ley 27.349
- 3.4. Las tecnologías y los procesos plasmados en el Proyecto
  - 3.4.1. El Registro Nacional de Sociedades
  - 3.4.2. Art. 7° del Proyecto: la apelación judicial generalizada como contrasentido sistémico
- 3.5. Conclusiones
- 3.6. Bibliografía

#### 4. Rafael Mariano Manóvil — Aspectos generales del Proyecto de Ley General de Sociedades

- 4.1. Metodología del Proyecto. Supresión de tipos
- 4.2. La sociedad residual no es un tipo
- 4.3. La sociedad como organización jurídica
- 4.4. Autonomía de la voluntad, normas imperativas y aplicación de los principios contractuales
- 4.5. Sociedades constituidas en el extranjero y elección de la ley aplicable
- 4.6. Terminología societaria
- 4.7. Capital social y reservas legales
- 4.8. La parte general y las reglas propias de los tipos
- 4.9. La parte general y los órganos sociales
- 4.10. Vigencia y cláusulas transitorias
- 4.11. Legitimación para impugnar resoluciones
- 4.12. Participaciones recíprocas
- 4.13. Prescripción y caducidad de acciones
- 4.14. Prescripción y terceros
- 4.15. Baja de oficio por inactividad
- 4.16. Cuotas de SRL representadas en títulos
- 4.17. Resoluciones asamblearias
- 4.18. Remuneración de directores
- 4.19. SAS y aplicación de la Parte General
- 4.20. Conclusión

#### 5. Daniel Roque Vítolo — Inteligencia Artificial y Blockchain en el Proyecto de Reforma a la Ley de Sociedades 2026

- 5.1. A modo de introducción
- 5.2. La sociedad automatizada
- 5.3. La utilización de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de los administradores
- 5.4. La incorporación de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO) como tipo social
  - 5.4.1. La regulación específica de las DAO en el Proyecto
- 5.5. A modo de conclusión

## **6. Alfredo L. Rovira — Sociedades constituidas en el extranjero y elección del derecho aplicable**

- 6.1. Introducción
- 6.2. Antecedentes y contradicciones de las normas propuestas
- 6.3. La autonomía de la voluntad en la elección de la ley extranjera en contratos
- 6.4. Consideraciones finales sobre el artículo 141 y la seguridad jurídica

## **7. Horacio Roitman — Las acciones societarias en el Anteproyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades**

- 7.1. Propósito del trabajo y advertencia metodológica
- 7.2. El reclamo de 1983 y el parámetro crítico
- 7.3. El mapa: dónde están las acciones societarias en el Anteproyecto
- 7.4. El régimen de cada acción
- 7.5. Lo que el Anteproyecto acierta
- 7.6. Los puntos incorrectos
- 7.7. Divergencia de lecturas doctrinarias sobre el mismo texto
- 7.8. Conclusiones
- 7.9. Propuesta normativa
- 7.10. Anexo I: cuadros comparativos de acciones societarias
- 7.11. Anexo II: nota sobre la confección de los cuadros
- 7.12. Bibliografía citada

## CAPÍTULO 1

### REFLEXIONES EN TORNO AL PROYECTO DE NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES

**Análisis comparado de la Ley General de Sociedades N.º 19.550 y el Proyecto INLEG-2026-53661873-APN-PTE en especial en materia de administración societaria y cuestiones conexas**

Por Francisco Junyent Bas<sup>[1]</sup>

**SUMARIO:** I. INTRODUCCIÓN: NECESIDAD, ORIGEN Y ALCANCE DE LA REFORMA. I.1. La necesidad de la reforma y el nacimiento del nuevo proyecto I.2. Antecedentes y distintas visiones doctrinarias I.3. La problemática societaria desde la perspectiva del Proyecto 2026 I.4. El régimen de los administradores 1. 4. a. Hacia la flexibilización orgánica. 1. 4. b. La incorporación de la innovación tecnológica como modalidad operativa II. AUTONOMÍA ESTATUTARIA Y NORMAS IMPERATIVAS DE INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA II.1. La contextualización del régimen de los administradores II.2. La figura societaria y la organización de la actividad II.2.a. El concepto de sociedad II.2.b. Personalidad jurídica, separación patrimonial e interés social II. 3. La noción de persona jurídica y su caracterización en el derecho contemporáneo II. 3. a. Evolución normativa y conceptual de la persona jurídica II. 3. b. La técnica de la personalidad diferenciada y el fin práctico II. 3. c. La fuerza jurídica de la autonomía de la voluntad y el régimen actual III. COMUNIDAD DE RIESGOS III. 1. Derogación de las cláusulas leoninas III. 2. La adecuada convergencia con el Código Civil y Comercial III.3. La remisión a las normas contractuales y su correcta lectura III.4. Elección de jurisdicción y derecho aplicable IV. ESTRUCTURA DE LA TIPICIDAD, SISTEMAS DE REGISTRACIÓN Y APLICACIÓN DEL RÉGIMEN RESIDUAL IV.1. Tres planos que no deben confundirse IV.2. La sociedad simple, nos despierta este cuestionamiento: ¿tipo elegido o régimen residual? IV.3. La SAS frente a la nueva parte general IV.4. El “íter” constitutivo y los efectos de la inscripción IV.5. Calificación registral y control de legalidad V. ORGANIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN V.1. El régimen de la LGS vigente V.2. La sistematización proyectada y sus límites V.3. Competencia, funcionamiento y trazabilidad V.4. Gobierno corporativo, sociedades abiertas y composición del órgano VI. FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN VI.1. Los administradores VI.2. El administrador persona jurídica VI.3. Del directorio presencial a la gestión digital VI. 4. Remuneración: de los topes específicos a la regla general VI.5. Renuncia, suplentes y acefalía VII. DEBERES FIDUCIARIOS DE LOS ADMINISTRADORES VII.1. La reformulación de las pautas de conducta de los administradores VII.2. Conflicto de intereses y contratos con la sociedad VIII. LA REFORMULACIÓN DEL ESTATUTO JURÍDICO DEL ADMINISTRADOR VIII.1. Un estatuto integrado de competencias, deberes y responsabilidad VIII.2. De la responsabilidad retrospectiva a la legitimidad del proceso decisorio VIII.3. La Business Judgment Rule como pieza del estatuto VIII.4. Obligaciones de medios, deberes de resultado y prueba del cumplimiento VIII.5. Valoración de la culpa y profesionalidad VIII.6. La Business Judgment Rule: alcance y límites VIII.7. Del control del resultado al control del proceso decisorio VIII.8. El administrador de hecho VIII.9. Exención: de la protesta a la prevención VIII.10. Fiscalización interna, exención y responsabilidad por omisión IX. PAUTAS DE LEALTAD EN LAS RELACIONES CON LA SOCIEDAD X. TUTELA DE LA SOCIEDAD, LOS SOCIOS Y LOS TERCEROS X.1. Daño social, daño reflejo y acción social X.2. Acción social y legitimación de los socios X.3. La finalización anómala de la acción social X.4. Acción individual XI. APROBACIÓN, EXTINCIÓN, EJERCICIO DE ACCIONES Y REMOCIÓN XI.1. XI.1. Aprobación de estados contables y aprobación de la gestión XI.2. Extinción de responsabilidad XI.3. Ejercicio de la acción social XI.4. Remoción y coherencia interna XI.5. Algo más sobre la acción individual XII. TECNOLOGÍA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SOCIEDADES AUTOMATIZADAS XII.1. Sociedad automatizada o modalidad operativa XII.2. Inteligencia artificial en la gestión ordinaria XIII. GRUPOS SOCIETARIOS Y POLÍTICA GRUPAL XIV. OTRAS CUESTIONES PATRIMONIALES, TECNOLÓGICAS Y TRANSITORIAS XIV.1. Capital social, aportes y unidad monetaria XIV.2. Reservas legales y liberación de fondos acumulados XIV.3. Adquisición de acciones propias XIV.4. Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO) XIV.5. Forma del acto y firma electrónica XIV.6. Vigencia y transición XIV.7. Terminología, mediación y cómputo de abstenciones XIV.8. Actuación posterior a la disolución y eventuales responsabilidades XV. CONCLUSIONES

## I. INTRODUCCIÓN: NECESIDAD, ORIGEN Y ALCANCE DE LA REFORMA.

### I.1. La necesidad de la reforma y el nacimiento del nuevo proyecto

El derecho societario argentino se encuentra nuevamente “en obras”. La expresión no describe una crisis circunstancial, sino la necesidad de revisar un sistema normativo que, pese a su reconocida calidad técnica y a su notable capacidad de adaptación, fue concebido para una realidad económica, empresarial y tecnológica profundamente distinta de la actual.

La Ley General de Sociedades N.º 19.550, sancionada en 1972 y objeto de reformas relevantes en 1983 y en 2015, continúa siendo el eje del ordenamiento societario argentino. Su permanencia durante más de cinco décadas acredita la solidez de muchas de sus soluciones; pero también obliga a preguntarse si su estructura, sus categorías y sus mecanismos de tutela responden adecuadamente a la empresa contemporánea, a la sociedad unipersonal, a los grupos económicos, a la digitalización de la vida orgánica y a la utilización creciente de sistemas algorítmicos en la gestión.

La percepción de la necesidad reformadora, sin embargo, no es unívoca. Para el Poder Ejecutivo, según el Mensaje de Elevación, cuando la legislación societaria “se vuelve excesivamente rígida, costosa o desactualizada” termina desincentivando la formalización y encareciendo la actividad empresarial.

El diagnóstico pone el acento en la simplificación, la libertad de organización y la reducción de costos regulatorios; pero no resuelve por sí solo qué instituciones deben flexibilizarse, cuáles deben preservarse y qué nuevas garantías exige la ampliación de la autonomía privada.

Eduardo A. Barreira Delfino parte de una preocupación diferente. Reconoce que la Ley 19.550 fue un aporte decisivo para la vida comercial por haber combinado la concepción contractualista del contrato plurilateral de organización con la teoría organicista, construyendo un centro diferenciado de imputación y responsabilidad. Desde esa perspectiva, la reforma no debería profundizar la pérdida de centralidad del contrato y de la persona humana iniciada con la admisión de la sociedad unipersonal, sino actualizar el sistema sin desdibujar el juicio responsable que hace posible la gestión. *La empresa puede automatizar operaciones; no puede automatizar la imputación ética y jurídica de sus decisiones.*<sup>[2]</sup>

Daniel R. Vítolo, por su parte, advierte una paradoja particularmente sugestiva: mientras el Proyecto proclama modernizar el derecho societario, su nueva definición podría “civilizar” el instituto y aproximarlos al concepto de sociedad civil del Código de Vélez, apartándolo del sustrato empresarial que caracterizó a la Ley 19.550. La necesidad de reformar, por tanto, no equivale a la corrección de cualquier reforma. También es posible innovar hacia atrás, y la dirección del cambio dependerá de la calidad técnica del texto, de la preservación de sus categorías estructurales y del proceso deliberativo que lo legitime.<sup>[3]</sup>

En ese contexto, el Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso el Proyecto INLEG-2026-53661873-APN-PTE —en adelante, “Proyecto 2026”—, que propone reemplazar íntegramente la legislación vigente. La iniciativa declara perseguir un régimen más simple, flexible, previsible y moderno, apoyado en la autonomía de la voluntad, la responsabilidad, la transparencia, la eficiencia registral y la incorporación de herramientas tecnológicas. Esos objetivos responden a necesidades reales y explican que la reforma haya despertado interés inmediato en la comunidad jurídica y empresarial.

La recepción del Proyecto no puede reducirse a una “oposición binaria” entre innovación y conservación. Una cosa es reconocer la necesidad de modernizar la legislación y otra, diferente, considerar acertadas todas las soluciones elegidas.

La profundidad del cambio exige examinar no sólo la intención reformadora, sino también la coherencia del nuevo sistema, su articulación con el Código Civil y Comercial, la protección de situaciones jurídicas consolidadas y el equilibrio entre libertad contractual, tutela de socios, seguridad de acreedores y responsabilidad de quienes ejercen el poder societario.

El presente estudio adopta, por ello, una perspectiva crítica pero constructiva. No parte de la defensa inmóvil de la ley vigente ni de una adhesión incondicionada al Proyecto. Su premisa es que la reforma resulta necesaria, pero que su legitimidad y eficacia dependerán de la calidad técnica de las reglas, de la claridad de sus fundamentos, de una transición razonable y de la posibilidad de corregir aquellas innovaciones que, bajo la apariencia de flexibilidad, puedan generar incertidumbre o debilitar mecanismos de tutela.

La oportunidad histórica consiste, entonces, en modernizar sin desarticular. El desafío no es elegir entre la Ley 19.550 y el cambio, sino construir un régimen que conserve la experiencia institucional acumulada, incorpore los instrumentos que exige el tráfico contemporáneo y refuerce la transparencia y la responsabilidad allí donde se amplía la libertad de organización.

Hasta ahora, en el Senado de la Nación se han realizado una serie de entrevistas en la Comisión de la Legislación General y conexas para que los especialistas expliquen su visión del aludido Proyecto 2026.

En este momento, las Comisiones del Senado se encuentran abocadas a escuchar otras opiniones de sectores interesados para decidir si se aprueba el texto remitido y en su caso que ajustes debiera contener o recibir.

En el ínterin se realizan Jornadas de estudio y debate sobre el Proyecto 2026 y el presente trabajo es una síntesis de alguna de nuestras intervenciones.

La iniciativa no surge en un “vacío histórico”, sino que la doctrina se encarga de señalar distintas etapas en la historia legislativa del régimen societario.<sup>[4]</sup>

El derecho societario argentino conoció proyectos integrales de reforma en 2005 y en 2019, y el texto de 2026 recoge numerosas propuestas elaboradas en esas experiencias. También se conformó una comisión de especialistas en el ámbito del Ministerio de Justicia, cuyos trabajos fueron posteriormente revisados y modificados en distintas dependencias gubernamentales antes de la remisión del Proyecto al Congreso.<sup>[5]</sup>

La existencia de esos antecedentes demuestra que la “reforma viene madurando” desde hace años. Al mismo tiempo, el recorrido institucional del texto final dificulta reconstruir con precisión sus fuentes, identificar la autoría de cada solución y conocer las razones por las cuales determinadas propuestas de los proyectos anteriores fueron conservadas, alteradas o descartadas.

La ausencia de una “exposición de motivos” suficientemente analítica adquiere, así, una relevancia que excede la mera cuestión formal: impide comprender la arquitectura de la reforma y controlar la coherencia de sus decisiones.

Vítolo reconstruye ese itinerario con particular detalle. La iniciativa se habría originado en la Comisión designada por la Resolución 47/2024 del Ministerio de Justicia, cuyo Anteproyecto fue entregado al Ministro, pero permaneció reservado. Posteriormente, la Fundación Faro encomendó a Manuel García Mansilla la coordinación de diversos proyectos estructurales y, en materia societaria, la tarea fue confiada a Sebastián Balbín. El texto habría pasado luego por la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, bajo la conducción de María Ibarzábal, por el Ministerio de Justicia y,

finalmente, por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, donde recibió adiciones sustanciales.<sup>[6]</sup>

Según refiere Vítolo, en noviembre de 2025 fue consultado por la Secretaría Legal y Técnica sobre un borrador que mencionaba 205 veces la expresión “instrumento constitutivo” cuando, en la mayoría de los casos, correspondía hablar de contrato o estatuto. La versión remitida al Congreso redujo considerablemente ese error, aunque mantuvo algunas confusiones. El episodio no es meramente terminológico: muestra un proceso de elaboración por capas sucesivas, con correcciones parciales y aportes provenientes de distintas oficinas, sin que se conozca una instancia final de consolidación técnica y revisión sistemática.<sup>[7]</sup>

La mirada de Vítolo se concentra, así, en la legitimidad y trazabilidad del proceso legislativo, en la precisión conceptual y en la convivencia del nuevo cuerpo con las leyes especiales. Sus observaciones sobre expresiones no definidas —interés social, normas imperativas, grupo o política grupal— y sobre la confusión entre instrumento constitutivo y estatuto revelan una preocupación central: una ley destinada a brindar previsibilidad no debería trasladar al intérprete incertidumbres que pudieron ser resueltas en la etapa de redacción.<sup>[8]</sup>

Rafael M. Manóvil adopta una perspectiva parcialmente diferente. Parte del respeto por la labor de la comisión ministerial y reconoce que el Proyecto se inserta en una secuencia formada por las reformas de 1983 y 2015 y por los antecedentes de 2005 y 2019. Sin embargo, lamenta que el texto elaborado por la comisión no haya sido oportunamente difundido y que no resulte posible distinguir qué soluciones responden a ese trabajo técnico y cuáles fueron incorporadas o modificadas posteriormente.<sup>[9]</sup>

El eje de Manóvil es predominantemente sistemático e institucional. Le preocupa que la sustitución completa de la ley, el abandono de su estructura y numeración, la generalización de reglas concebidas para determinados tipos y la ruptura con categorías consolidadas dificulten la adaptación de los operadores económicos, jurídicos y registrales. Su crítica se apoya con frecuencia en comparaciones concretas con los proyectos de 2005 y 2019 y en la evaluación de las consecuencias que cada norma puede producir sobre socios, administradores, minorías, acreedores y terceros.<sup>[10]</sup>

A las miradas de Vítolo y Manóvil debe sumarse la de la doctrina en general y en nuestro caso nos interesa citar el trabajo de Barreira Delfino. Su análisis de la sociedad automatizada trasciende la cuestión tecnológica para formular una objeción filosófica y antropológica al modelo: la automatización de la actividad no puede equivaler a la sustitución de la persona en la decisión y en la responsabilidad.<sup>[11][12]</sup>

La tradición contractualista y organicista de la Ley 19.550 no es presentada como una reliquia, sino como el fundamento que permite identificar quién decide, a quién se imputa la conducta y bajo qué criterios se juzga el ejercicio del poder societario.

Barreira Delfino resume esa preocupación mediante una fórmula de especial fuerza: “el criterio no se programa porque no es uniforme, pero sí se cultiva”. El criterio —capacidad de conocer, evaluar, ponderar, juzgar y discernir— constituye, para el autor, un atributo inimitable e indelegable de la personalidad humana. Su referencia a la Encíclica Magnifica Humanitas de León XIV opera como “apoyo extrajurídico” de la misma tesis: la inteligencia artificial puede superar capacidades humanas de cálculo, pero no posee experiencia, conciencia moral ni aptitud para asumir el peso de las consecuencias.<sup>[13]</sup>

Las lecturas doctrinarias convergen en un punto decisivo, aunque recorren caminos distintos. Vítolo pregunta quién redactó el Proyecto, cómo se formó y por qué sus opciones no se explican; Manóvil cuestiona lo qué se pierde cuando se abandonan estructuras conocidas y qué efectos

concretos produce cada innovación; Barreira Delfino interroga para qué se reforma si la modernización tecnológica “oscurece” la imputación humana de la decisión y de la responsabilidad. [14][15]

La doctrina no sostiene que la legislación de 1972 deba permanecer inalterada. Por el contrario, la intensidad de sus reparos confirma la trascendencia de la oportunidad legislativa. [16]

La conclusión común es que una reforma necesaria no puede hacerse a cualquier precio ni, de cualquier modo: exige exposición de motivos, deliberación pública, coherencia interna, coordinación con el ordenamiento general y una transición capaz de proteger derechos legítimamente adquiridos.

El Proyecto contiene innovaciones valiosas que justifican esa tarea: la búsqueda de una parte general común, la recepción de medios digitales y reuniones remotas, la individualización de la responsabilidad, la regulación del administrador de hecho, el explicitación de la discrecionalidad empresarial y el intento de ordenar la relación entre autonomía estatutaria y normas imperativas. Precisamente porque esas líneas merecen consideración, resulta indispensable depurar sus contradicciones y acompañarlas con garantías adecuadas.

Con esta premisa —reforma necesaria, análisis crítico y voluntad de perfeccionamiento— abordaremos el régimen de administración previsto en el Proyecto, sin aislarlo de los conceptos de sociedad, personalidad, tipicidad, control, información y responsabilidad que determinan su verdadero alcance, y atendiendo a las distintas miradas doctrinarias —procesales, sistemáticas y antropológicas— que ya enriquecen el debate.

### I.3. La problemática societaria desde la perspectiva del Proyecto 2026

El Proyecto se articula a partir de una extensa parte general aplicable a las distintas formas societarias y de una parte especial destinada a los tipos admitidos, a la fiscalización estatal y al régimen transitorio.

Esta cuestión la desarrolla con meridiana claridad Horacio Roitman en su trabajo al explicar cómo se construye el proyecto aludido. Así puntualiza: *“El texto se organiza en tres capítulos. El Capítulo I (arts. 1 a 174), titulado “Disposiciones Generales”, contiene las normas de aplicación general a todos los tipos societarios: desde el concepto de sociedad y los principios rectores hasta el régimen de administración, representación, fiscalización, impugnación de actos, intervención judicial, arbitraje y reorganizaciones. Es una parte general sustantiva de gran extensión. El Capítulo II (arts. 175 a 269) regula los tipos societarios en particular, incorporando seis secciones: (i) la Sociedad Simple, que absorbe las actuales figuras de la sociedad informal y de hecho; (ii) la Sociedad de Responsabilidad Limitada; (iii) la Sociedad Anónima; (iv) la Sociedad por Acciones Simplificada, cuyo régimen hasta ahora estaba contenido en la Ley 27.349; (v) la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO); y (vi) la fiscalización estatal. La Sociedad Automatizada, por su parte, no constituye una sección autónoma del Capítulo II sino una categoría declarativa transversal regulada en el art. 14. El Capítulo III (arts. 270 a 277) contiene las disposiciones transitorias y de vigencia, fijando la entrada en vigor a los ciento ochenta [180] días de su publicación en el Boletín Oficial (art. 271). Los tipos societarios suprimidos deberán transformarse en un plazo de un año desde la vigencia.”*

De tal modo, la decisión de sistematizar en un núcleo común los principios, la personalidad, los socios, los órganos, la responsabilidad y los mecanismos de tutela constituye, en sí misma, una opción metodológica atendible: procura evitar lagunas y reducir la dependencia histórica de las normas de la sociedad anónima como derecho supletorio de todo el sistema.

Esa virtud potencial también encierra uno de los riesgos señalados por la doctrina. Manóvil advierte que varias reglas generales conservan la lógica del directorio de la sociedad anónima y no se adaptan con igual facilidad a administraciones indistintas, conjuntas o personalistas.<sup>[17]</sup>

Vítolo, por su parte, subraya que la amplitud de la autonomía y la falta de definiciones precisas pueden producir respuestas diferentes según el intérprete, especialmente cuando la ley utiliza las mismas fórmulas para realidades empresariales profundamente heterogéneas.<sup>[18]</sup>

La inversión de competencias residuales del artículo 90 ofrece un ejemplo particularmente expresivo.

Manóvil objeta que atribuir al órgano de administración todo aquello que no haya sido reservado al órgano de gobierno “disminuye los derechos de los socios” e instala, para la generalidad de los tipos, la preponderancia de los administradores sobre quienes integran la sociedad.<sup>[19]</sup>

El giro resulta especialmente discutible en la realidad argentina, caracterizada por sociedades cerradas, familiares y de dimensión reducida, y se aparta de una tendencia comparada que procura ampliar la participación informada de socios y accionistas.

La posibilidad de pactar una solución diferente no neutraliza completamente la objeción. Los estatutos preexistentes fueron redactados sobre una distribución de competencias distinta y los socios minoritarios pueden carecer de poder suficiente para introducir reservas expresas. La norma demuestra que la parte general no es un espacio técnicamente neutro: al definir competencias, información y procedimientos, distribuye poder económico dentro de la organización societaria.

La parte general debe, por consiguiente, identificar aquello que verdaderamente es común —personalidad, imputación orgánica, deberes de lealtad y diligencia, prevención del daño, información y responsabilidad— sin borrar las diferencias entre una sociedad simple, una S.R.L. familiar, una gran sociedad cerrada y una sociedad anónima sometida a oferta pública.

La modernización no puede consistir en “parificar” situaciones que, desde el punto de vista económico, organizativo y de exposición de terceros, exigen niveles distintos de regulación y control.

Nuestra lectura no pretende efectuar un juicio global de aprobación o rechazo, pues esto resulta imposible, máxime cuando hemos reclamado el debate plural.

Simplemente procuraremos distinguir los aciertos de sistematización y actualización de aquellas disposiciones que requieren mayor precisión, coordinación o tutela.

Esa metodología permite aprovechar la oportunidad reformadora sin convertir la crítica en inmovilismo ni la innovación en una presunción de acierto legislativo.

#### **I.4. El régimen de los administradores**

##### **1. 4. a. Hacia la flexibilización orgánica.**

Dentro de ese marco, el régimen de los administradores constituye uno de los núcleos más sensibles del Proyecto. En él se concreta la distribución real del poder societario, se define quién puede obligar a la persona jurídica, se establecen los deberes de gestión y supervisión y se determina cuándo el riesgo empresarial legítimo se transforma en una conducta jurídicamente reprochable.

La propuesta sistematiza una disciplina general de administración, admite administradores personas jurídicas, regula al administrador de hecho, incorpora herramientas digitales e inteligencia artificial, reformula los conflictos de intereses, recibe expresamente la denominada Business Judgment Rule y procura individualizar la responsabilidad de acuerdo con la intervención concreta y las funciones asignadas.

La flexibilización contractual y organizacional son aspectos positivos pero que requieren de claridad conceptual y, específicamente, de una organicidad que coadyuve al conocimiento de la competencia de cada órgano.

Las objeciones de Vítolo permiten advertir que la modernización tampoco puede asentarse en conceptos indeterminados ni en contradicciones internas. La extensión de la autonomía estatutaria, la afirmación de que la obligación del administrador es de medios, la exclusión absoluta de responsabilidad objetiva y la coexistencia de reglas diferentes sobre remoción exigen una coordinación más precisa con el Código Civil y Comercial y con las leyes especiales.

Las observaciones de Manóvil, a su turno, obligan a analizar cómo ese estatuto general altera la relación entre administradores y socios. La competencia residual del órgano de administración, la eliminación de límites remuneratorios, la flexibilización de la adquisición de acciones propias y la generalización de reglas colegiadas pueden ampliar la eficiencia decisoria, pero también incrementar la asimetría informativa y debilitar controles especialmente necesarios en sociedades abiertas o con minorías dispersas.

El estudio del administrador no puede limitarse, entonces, a la responsabilidad posterior al daño. Debe abarcar el diseño previo del gobierno corporativo: competencias claras, acceso oportuno a información, documentación del proceso decisorio, tratamiento de conflictos, fiscalización interna, trazabilidad tecnológica y mecanismos eficaces de actuación de socios y terceros. La responsabilidad es una consecuencia del incumplimiento de ese estatuto y no su único contenido.

#### 1. 4. b. La incorporación de la innovación tecnológica como modalidad operativa

En esta inteligencia la incorporación de inteligencia artificial obliga a formular, desde el comienzo, la interrogación planteada por Barreira Delfino: si las decisiones societarias son optimizadas por un algoritmo, ¿dónde se ubica la persona humana y cuál es su participación real en el desarrollo de los negocios?

La cuestión no se agota en determinar si el sistema produce un resultado técnicamente eficiente. También debe establecerse quién seleccionó los datos, definió los objetivos, aceptó los riesgos, controló los sesgos y asumió la decisión frente a la sociedad y a los terceros.

Los interrogantes del autor iluminan la insuficiencia de una regulación meramente operativa: ¿puede el algoritmo distinguir entre fines sociales y fines ajenos, reconocer el abuso del derecho, comprender la prevención, la imprudencia o la negligencia, o atribuir sentido al dolo y a la culpa?

*La respuesta negativa no impide utilizar inteligencia artificial; obliga a mantener una cadena humana de configuración, supervisión, revisión y rendición de cuentas. En esa línea, la expresión “el criterio no se programa” funciona como límite y como pauta de diseño del estatuto jurídico del administrador tecnológico.*

La reforma es necesaria porque la gestión societaria actual ya no se desarrolla exclusivamente en reuniones presenciales, libros físicos y estructuras simples de propiedad. Requiere reglas capaces de ordenar decisiones remotas, delegaciones complejas, grupos, algoritmos y riesgos empresariales dinámicos. Pero esa actualización sólo será legítima si preserva la personalidad diferenciada, la buena fe, el interés social, la protección de acreedores y la posibilidad real de controlar el ejercicio del poder societario.

En definitiva, el propósito de este trabajo es contribuir a una reforma mejor: moderna sin ser improvisada, flexible sin ser desprotectora y tecnológicamente abierta sin abdicar de la responsabilidad humana.

Desde esa posición se examinarán las soluciones proyectadas, contrastándolas con la LGS vigente, con el Código Civil y Comercial y con las distintas miradas doctrinarias que ya enriquecen el debate.

## **II. AUTONOMÍA ESTATUTARIA Y NORMAS IMPERATIVAS DE INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA**

### **II.1. La contextualización del régimen de los administradores**

La sistematización de los artículos 88 a 112 del Proyecto no puede interpretarse aisladamente. Su sentido depende de los artículos 1, 2, 3, 18 y concordantes, que reformulan el concepto de sociedad, consagran la autonomía estatutaria como principio rector, reconocen la personalidad jurídica diferenciada y remiten, con alcance discutible, a los principios generales de los contratos.

La innovación metodológica es significativa: la autonomía deja de aparecer como una excepción tolerada por normas rígidas y pasa a funcionar como criterio de cierre del sistema. Sin embargo, esa opción legislativa no elimina los límites derivados de la buena fe, el abuso del derecho, el orden público, la protección de terceros, el interés social y las reglas imperativas del Código Civil y Comercial de la Nación.

El problema reside en que el Proyecto proclama la interpretación restrictiva de las normas imperativas sin identificarlas con precisión. Vítolo advierte que esta indeterminación, sumada a la falta de definición del interés social, de los grupos y de la política grupal, puede trasladar al intérprete conflictos que una ley general debería procurar prevenir.<sup>[20]</sup>

En consecuencia, la autonomía estatutaria debe leerse como una libertad de configuración responsable: amplía el espacio de decisión de los socios, pero no autoriza a desdibujar la personalidad de la sociedad, vaciar las competencias esenciales de sus órganos ni reducir las garantías mínimas de socios minoritarios, acreedores y terceros.

### **II.2. La figura societaria y la organización de la actividad**

#### **II.2.a. El concepto de sociedad**

El artículo 1 del Proyecto propone la siguiente definición:

“Hay sociedad cuando una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a efectuar aportes para aplicarlos a la realización de cualquier actividad lícita destinada a producir beneficios directos o indirectos para los socios, participando de ellos y soportando las pérdidas. El estatuto puede prever cualquier destino para los beneficios”.<sup>[21]</sup>

La fórmula reúne, al menos, seis elementos:

1. una fuente constitutiva contractual o unilateral; 2. una organización; 3. la adopción de una estructura legal; 4. la realización de aportes; 5. el desarrollo de una actividad lícita; y 6. un régimen de beneficios y pérdidas. La sociedad unipersonal confirma que el contrato ya no es condición necesaria de existencia, aunque subsiste el componente organizativo que permite separar el patrimonio y la voluntad del ente de los de su único socio.

La sustitución de la producción o intercambio de bienes y servicios por la realización de “cualquier actividad lícita” amplía legítimamente la utilidad de la forma societaria. Permite reconocer que la sociedad puede organizar actividades empresariales, patrimoniales o de otra naturaleza, sin perder por ello su condición de persona jurídica privada, y de vehículo de un emprendimiento.

Más problemática es la referencia a los “beneficios directos o indirectos”. Hadad interpreta que la cláusula intensifica la autonomía y relativiza la comunidad de riesgos como elemento

imperativo. Manóvil, en cambio, sostiene que el riesgo común continúa siendo el dato causal que diferencia a la sociedad de los contratos asociativos y que la expresión “beneficios indirectos” es demasiado abierta, pues puede abarcar ventajas laborales, comerciales, de aprovisionamiento o de valorización que solo deberían producir efectos cuando fueran claramente pactadas.<sup>[22]</sup>

La controversia no debe resolverse identificando sin más sociedad con empresa ni eliminando toda comunidad de riesgos.

El Proyecto conserva “la participación en beneficios” y “la soportación de pérdidas”, pero permite que el estatuto determine la forma de aprovechar o destinar los resultados. Por ello, la comunidad de riesgos sigue operando como “núcleo” explicativo del “vínculo societario”, aunque ya no con la rigidez distributiva del modelo clásico.

Vítolo formula una objeción adicional: considera que la nueva definición “civiliza” el instituto al apartarlo del sustrato empresarial y que la regla sobre el destino de los beneficios se encuentra metodológicamente fuera de lugar. La crítica demuestra que el texto proyectado reúne cuestiones diferentes: una cosa es definir la sociedad y otra regular la distribución, capitalización o afectación de sus resultados.<sup>[23]</sup>

*A nuestro juicio, una lectura sistemática permite afirmar que la sociedad proyectada sigue siendo una organización jurídica de aportes y riesgos, dotada de personalidad diferenciada y encuadrada en una estructura legal. La mayor libertad sobre los beneficios no convierte al ente en un mero contrato de intercambio ni autoriza a confundir el interés de los socios con el interés social.*

En este sentido, Richard distinguía con claridad entre el plano estructural de la sociedad, la organización personificada, y el plano funcional, la actividad desarrollada para el cumplimiento del objeto social. A partir de dicha idea expresaba que la tipicidad tenía dos niveles: una, de primer grado, que refería a la sociedad y otra, de segundo grado, que refería a los diversos tipos sociales. Dicho de otro modo, la tipicidad de primer grado remite a la pertenencia al fenómeno societario como categoría general: organización, aportes, actividad lícita, finalidad común y participación en los resultados; la segunda, por el contrario, remite al tipo societario elegido por la ley.<sup>[24]</sup>

En una palabra, conviene también necesario recordar que el CCCN ha generado un sistema en torno a las personas jurídicas, sin duda aplicable a todas las sociedades, que ha venido a ratificar la concepción de un régimen de mayor libertad en la configuración de las relaciones de organización, con mayor responsabilidad en cuanto a no generar daños.

Veamos.

## II.2.b. Personalidad jurídica, separación patrimonial e interés social

El artículo 3 del Proyecto establece que la sociedad es una persona jurídica. Esta declaración converge con los artículos 141, 143 y 148 del Código Civil y Comercial y reafirma que el ente posee personalidad, patrimonio, derechos, obligaciones e intereses propios, diferenciados de los de sus integrantes.

En rigor, el reconocimiento del art. 3 deviene innecesario, pero se explica porque en dicho texto el legislador ha reformulado la denominada “Inoponibilidad” de la persona jurídica, contenida hoy en el art. 54 ter. de la actual ley 19550.

La separación patrimonial “no es una ficción” disponible a voluntad de los socios, art. 142 del CCCN.

Es el presupuesto de la imputación orgánica: los administradores actúan por la sociedad y los actos regularmente celebrados se atribuyen al ente. Solo cuando la personalidad es utilizada con

finés “extrasocietarios”, para “violiar la ley”, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, procede su inoponibilidad con alcance restrictivo y para el caso concreto.

De allí que la autonomía estatutaria no pueda conducir a una “contractualización absoluta” del régimen societario, pues estamos ante un ente diferente del socio o de los socios que le dieron origen y que se convierte en un “centro de imputación” de derechos y obligaciones.

El estatuto organiza una persona jurídica; no es únicamente un haz de obligaciones entre socios. Esta distinción resulta decisiva para interpretar los deberes de los administradores, quienes deben lealtad a la sociedad y no al accionista que los propuso, al grupo de control o a un interés particular.

La falta de una definición legal de “interés social” no impide reconocer un contenido mínimo: *preservación de la organización y de su patrimonio, desarrollo lícito y sostenible de la actividad, cumplimiento de las decisiones válidas y consideración equilibrada de los intereses jurídicamente tutelados*. La cuestión exige especial cautela en sociedades unipersonales, familiares, cerradas y sometidas a control grupal.

## II. 3. La noción de persona jurídica y su caracterización en el derecho contemporáneo

### II. 3. a. Evolución normativa y conceptual de la persona jurídica

La persona jurídica se configura como una categoría dogmática esencial del derecho privado, caracterizada por la atribución de capacidad jurídica a un titular —ya sea una persona física o colectiva— con la aptitud necesaria para ejercerla. El artículo 141 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) establece con precisión que son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones destinados al cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.

Dentro de este marco general, el artículo 148, inciso a, del CCCN dispone expresamente que las sociedades son personas jurídicas privadas. A su vez, el artículo 1 del nuevo Proyecto de Ley General de Sociedades (INLEG-2026-53661873-APN-PTE) se acopla armónicamente a esta normativa de fondo, configurándose como una ley especial que delimita las notas propias que estructuran a la sociedad como un vehículo comercial idóneo para la actividad económica.

### II. 3. b. La técnica de la personalidad diferenciada y el fin práctico

La doctrina coincide en que la personalidad jurídica opera como un medio técnico de simplificación de relaciones. El derecho le confiere capacidad e impermeabilidad patrimonial para limitar la responsabilidad de sus integrantes, generando un centro de imputación diferenciado (conforme lo disponen los artículos 1, 2, 56 y 58 de la ley 19.550, y los artículos 141, 142, 143, 144 y concordantes del CCCN).

Esta técnica de separación patrimonial responde a la causa final contractual o de actuación del empresario, orientada a la titularidad y gestión de una hacienda mercantil. De este modo, el negocio jurídico fundante —entendido como un acto jurídico unilateral o un contrato plurilateral— da nacimiento a una persona distinta sustentada en la organización empresarial, limitando la responsabilidad de los socios de acuerdo con el tipo legal adoptado.

La naturaleza jurídica de la sociedad y de la persona jurídica ha generado intensos debates a lo largo del tiempo, dividiendo a la doctrina en distintas corrientes de pensamiento:

**La perspectiva institucionalista:** Autores como José Sala Mercado explican que el contrato de sociedad trasciende el mero acuerdo comercial para dar nacimiento a una institución dotada de

continuidad (arts. 94 bis y 100 de la LGS), sujeta a un proceso liquidatorio para su extinción (arts. 94 y ss. de la LGS). Desde esta óptica, la sociedad se crea para cumplir un fin determinado (art. 141 del CCCN) donde el poder de decisión no persigue solo intereses individuales, sino comunitarios. Inclusive la sociedad unipersonal y su acto fundacional encuentran plena justificación bajo esta teoría.

**La visión contractualista y normativista moderna:** En la vereda opuesta, Carlos Molina Sandoval —siguiendo las enseñanzas del maestro Tulio Ascarelli— cuestiona la visión institucionalista tradicional y la noción clásica del contrato plurilateral de organización. Sostiene que la persona jurídica nace de un acto jurídico que unifica las relaciones en un centro de imputación, apoyándose en el artículo 259 del CCCN que define al acto jurídico como el acto voluntario lícito que persigue la adquisición, modificación o extinción de relaciones jurídicas.

**La teoría del símbolo incompleto y la hipótesis técnica:** Hans Kelsen calificó a la persona jurídica como un concepto de naturaleza auxiliar y un símbolo incompleto, argumentando que en la realidad material los únicos sujetos de derecho son los seres humanos, y que el ordenamiento jurídico utiliza esta herramienta para imputar deberes y derechos a los hombres que realizan dichas conductas. En un sentido análogo, Ascarelli afirmó que la personalidad no presupone una realidad subjetiva preexistente, sino que constituye una hipótesis técnica normativa referida exclusivamente a relaciones e interacciones humanas.

Frente a las posturas puramente normativistas o de ficción, la teoría realista —con Francesco Ferrara como máximo exponente— sostiene que la personalidad no es un artificio de laboratorio ni una invención arbitraria, sino una realidad arraigada en la vida social. Los entes colectivos están constituidos por complejos de relaciones interhumanas dotados de un fin autónomo y un patrimonio propio, que el legislador se limita a reconocer, modelar y dotar de individualidad jurídica.

### II. 3. c. La fuerza jurígena de la autonomía de la voluntad y el régimen actual

En sintonía con esta evolución, el artículo 142 del CCCN establece que la existencia de la persona jurídica comienza desde su constitución, sin necesidad de autorización legal previa para funcionar, salvo en supuestos especiales. Esto dota de una potente fuerza jurígena al acuerdo de voluntades o a la declaración unilateral del socio que realiza los aportes para estructurar un tipo social.

Consecuentemente, la normativa consolida la separación absoluta entre la persona jurídica y sus miembros, quienes no responden por las obligaciones del ente salvo las excepciones expresamente previstas por la ley (artículo 143 del CCCN). Esta estructura de protección patrimonial y autonomía operativa se proyecta con absoluta claridad en las reformas normativas previstas para 2026, consolidando el rol de la persona jurídica como el pilar fundamental del tráfico mercantil y la organización empresarial moderna.

## III. COMUNIDAD DE RIESGOS

### III. 1. Derogación de las cláusulas leoninas

La discusión sobre el concepto de sociedad no puede separarse de la eliminación del artículo 13 de la LGS vigente. Esa norma declara nulas cinco categorías de cláusulas que rompen la comunidad de riesgos, entre ellas las que atribuyen todos los beneficios a uno o algunos socios, excluyen a otros de las pérdidas o aseguran ventajas patrimoniales incompatibles con la participación societaria.

El Proyecto no reproduce esas prohibiciones ni incorpora una regla equivalente. La autonomía estatutaria, la buena fe, la prohibición del abuso y la lesión pueden ofrecer remedios generales, pero su aplicación ex post no brinda la misma previsibilidad que una prohibición societaria expresa.

La comunidad de riesgos no impide pactar derechos económicos diferenciados; exige que la estructura conserve una justificación razonable y no convierta la participación de un socio en una garantía unilateral a cargo de los demás.

Especial relevancia posee el inciso 5 del artículo 13 vigente, que invalida las cláusulas de adquisición o determinación de precio notoriamente alejadas del valor real.

De esa regla se derivó un principio de preservación del valor de la participación, conectado con la exigencia de una prima de emisión razonable cuando nuevos aportes puedan diluir el valor económico de los socios preexistentes.

La supresión total de estas previsiones debilita una protección estructural de socios e inversores. Una reforma orientada a la libertad de configuración debería conservar, al menos, una cláusula general que invalide las estipulaciones que eliminen injustificadamente la comunidad de riesgos, produzcan una apropiación abusiva de valor o coloquen a un socio en una situación puramente leonina, tal como opina Manovil.<sup>[25]</sup>

### III. 2. La adecuada convergencia con el Código Civil y Comercial

El régimen societario proyectado debe integrarse con las reglas generales de las personas jurídicas privadas, art. 141 y ss. especialmente los artículos 158 a 161 del Código Civil y Comercial, y con el sistema de responsabilidad civil de los artículos 1708 y siguientes.

La especialidad societaria desplaza las normas generales solo cuando regula de manera incompatible la misma cuestión; no las torna irrelevantes.

La buena fe, art. 9; la prevención del daño, art 1710; la prohibición del abuso, art. 10 y 11; la causalidad adecuada, art. 1726; la valoración profesional de la conducta, art. 1725 y la reparación plena, art. 1740 del CCCN constituyen pautas de integración indispensables y que se encuentran regladas en la codificación sustantiva del derecho patrio, como presupuestos fundamentales de todo el ordenamiento jurídico.

También lo son las reglas sobre carga dinámica de la prueba, cuando las circunstancias justifican que quien se encuentra en mejores condiciones aporte la evidencia del proceso decisorio.

Por ello, cuanto más dispositivo sea el ordenamiento societario, mayor importancia adquieren la información contable, la trazabilidad de las decisiones, la registración de los conflictos de intereses y la documentación del fundamento empresarial de cada medida relevante, aspectos que son explicados adecuadamente por el contador y abogado Jorge Fushimi.<sup>[26]</sup>

### III.3. La remisión a las normas contractuales y su correcta lectura

El segundo párrafo del artículo 2 dispone que son aplicables las normas y los principios generales en materia de contratos en cuanto no se contrapongan con la ley. La fórmula procura reforzar la autonomía, pero altera el método interpretativo: parte de una aplicación general del derecho contractual y obliga luego a excluir aquello que resulte incompatible, en vez de acudir subsidiariamente a las reglas comunes solo cuando exista una laguna societaria.

La sociedad puede nacer de un contrato plurilateral de organización o de un acto unilateral, pero su funcionamiento no se agota en relaciones obligacionales entre socios. Cada integrante se

vincula con una persona jurídica diferenciada, dotada de patrimonio y órganos propios. Por ello, las reglas de incumplimiento de los contratos de cambio no pueden trasladarse mecánicamente a la vida societaria ni utilizarse para desconocer la estabilidad de la organización, la imputación orgánica o los derechos de terceros.

La remisión debe entenderse, por consiguiente, como subsidiaria, selectiva y compatible no solo con las disposiciones expresas de la ley, sino también con los principios propios del derecho societario y de las personas jurídicas.

Son utilizables, entre otras, las reglas sobre formación y vicios de la voluntad, interpretación, buena fe y abuso; no corresponde convertir el estatuto en un contrato bilateral ordinario ni someter la continuidad de la sociedad a remedios pensados para intercambios sinalagmáticos.

La advertencia es especialmente relevante porque el texto proyectado ni siquiera excluye expresamente las normas contractuales que entren en tensión con principios societarios no formulados como reglas literales.

La integración con el Código Civil y Comercial debe preservar la especialidad y la funcionalidad de la organización, tal como lo enseña el reconocido maestro.

#### III.4. Elección de jurisdicción y derecho aplicable

El artículo 141 permite que el estatuto establezca jurisdicción, derecho aplicable y mecanismos de resolución para controversias societarias internas y, en sociedades sin oferta pública, autoriza someter esas relaciones a derecho local, extranjero o al denominado “derecho mercantil internacional”, con reserva de ciertas materias y de las normas imperativas.

La autonomía para pactar arbitraje o elegir un tribunal nacional puede contribuir a la previsibilidad. Distinta es la elección de la ley societaria de una sociedad constituida e inscripta en la Argentina. La personalidad, la organización de órganos y los derechos de los socios forman un sistema integrado cuya fragmentación puede producir soluciones contradictorias y dificultar la protección de minorías, administradores, fiscalizadores y terceros.

Manóvil observa que no existe un cuerpo de usos o principios de “derecho mercantil internacional” equivalente a una ley societaria nacional. También resulta incierta la frontera entre relaciones internas y externas: la constitución, la disolución, la liquidación, la representación y la responsabilidad pueden proyectarse simultáneamente sobre la organización y sobre terceros.<sup>[27]</sup>

La libertad perseguida puede alcanzarse con menor inseguridad permitiendo amplias cláusulas estatutarias dentro del derecho disponible argentino o constituyendo la sociedad en la jurisdicción extranjera elegida.

En una palabra, si pretende conservarse el actual texto del art. 141, debería delimitarse la elección de foro, excluir la referencia indeterminada al derecho mercantil internacional y aclarar que operan todas las normas imperativas del ordenamiento argentino, no solo las de la ley societaria, tal como lo explica con meridiana claridad Manóvil.<sup>[28]</sup>

### IV. ESTRUCTURA DE LA TIPICIDAD, SISTEMAS DE REGISTRACIÓN Y APLICACIÓN DEL RÉGIMEN RESIDUAL

#### IV.1. Tres planos que no deben confundirse.

El análisis del Proyecto exige distinguir tres planos.

El primero es la caracterización general de la sociedad: organización, aportes, actividad lícita, beneficios y pérdidas, personalidad jurídica. El segundo es la tipicidad en sentido estricto: la adecuación de la organización a la estructura de la sociedad simple, la S.R.L., la S.A., la S.A.S. o la D.A.O. El tercero es la registración, que produce publicidad, oponibilidad y, según el artículo 5, los efectos propios del tipo, con excepción de la sociedad simple.

La tipicidad no equivale a personalidad jurídica. El Proyecto dispone que la existencia comienza desde la constitución, tal como lo explica también el art. 142 del CCCN mientras que los efectos específicos del tipo se producen desde la inscripción, de conformidad al art. 8 del proyecto.

De este modo, la registración deja de aparecer como condición de nacimiento del sujeto, pero conserva una función esencial en la delimitación del régimen frente a terceros; lo que nuestro querido amigo y maestro Hugo Richard denominaba tipicidad de primer y segundo grado.

Tampoco corresponde confundir tipicidad con regularidad.

Una sociedad puede haber elegido un tipo y encontrarse en etapa de inscripción; puede haber abandonado ese trámite; puede carecer de instrumento; o puede contener cláusulas incompatibles con el modelo legal. Cada hipótesis plantea problemas diferentes de imputación, responsabilidad y oponibilidad.

#### IV.2. La sociedad simple, nos despierta este cuestionamiento: ¿tipo elegido o régimen residual?

El artículo 175 caracteriza a la sociedad simple mediante una definición negativa: *queda sometida a esa sección la sociedad que no reúna los requisitos de los demás tipos, carezca de estatuto o hubiere abandonado el trámite de inscripción. A la vez, exige que la sociedad “constituida según este tipo” utilice la expresión sociedad simple o la sigla S.S.*

Manóvil objeta que una figura definida por la ausencia de requisitos de otros tipos no posee una caracterización estructural suficiente para ser considerada tipo; sería, en realidad, el régimen residual de sociedades defectuosas, atípicas, no inscriptas o provenientes de la actual Sección IV.<sup>[29]</sup>

Vítolo coincide y advierte que la falta de inscripción pertenece al plano de la regularidad y no puede convertirse por sí sola en un elemento típico.<sup>[30]</sup>

La crítica es atendible. El texto proyectado parece superponer dos fenómenos: a. una sociedad simple deliberadamente constituida como tal, con denominación y reglas propias, y b. la aplicación residual de esa disciplina a sociedades que quisieron adoptar otro tipo, carecen de estatuto o abandonaron la inscripción.

Para evitar contradicciones, convendría diferenciar legislativamente ambos supuestos.

La sociedad simple elegida podría ser considerada una estructura flexible; las sociedades defectuosas o no inscriptas quedarían sometidas a sus reglas únicamente como régimen de efectos, sin afirmar una transformación automática de un tipo en otro.

La distinción también resolvería interrogantes que el Proyecto deja abiertos: qué ocurre con la sociedad que nunca inicia la inscripción; cómo se trata a la sociedad de hecho; desde cuándo debe utilizarse la denominación S.S.; y si una sociedad inscripta con defectos pasa, declarada la invalidez, a ser de otro tipo o simplemente queda alcanzada por un régimen residual.

Actualmente cabe tener presente un aspecto conceptual y caracterizante: el régimen vigente de la Sección IV funciona porque distingue tipicidad de regularidad y aplica consecuencias a sociedades defectuosas sin transformarlas ficticiamente en otro tipo.

El Proyecto elimina esa categoría y pretende convertir la ausencia de requisitos o de inscripción en una nota típica, aun cuando el tipo, por definición, exige rasgos positivos y no una mera carencia.

Persisten, además, supuestos sin respuesta expresa: la sociedad que nunca solicita inscripción, las sociedades de hecho, la sociedad que fue inscripta bajo un tipo pero luego presenta un defecto estructural y, especialmente, la posible sociedad simple unipersonal sin instrumento.

La combinación de los artículos 1 y 175 parecería admitir que una sola persona actúe societariamente sin estatuto, pero entonces faltan un acuerdo organizativo interno, publicidad suficiente y reglas claras sobre representación, patrimonio afectado y prueba frente a terceros. Si se acepta esa hipótesis, deberían exigirse recaudos mínimos de identificación y publicidad o establecerse un régimen legal completo de organización y responsabilidad.

Estas cuestiones aconsejan conservar un régimen residual autónomo, separado de la sociedad simple que los socios decidan constituir deliberadamente.

#### IV.3. La SAS frente a la nueva parte general

El Proyecto mantiene a la Sociedad por Acciones Simplificada como tipo autónomo, incorpora su regulación al nuevo cuerpo general y deroga el núcleo societario de la Ley 27.349. El artículo 248 dispone la aplicación supletoria del Capítulo I en cuanto sea conciliable con la sección especial y no exista pacto en contrario; el artículo 256, a su vez, remite al estatuto, a la sección de la SAS, a la parte general y, subsidiariamente, a las normas de la S.R.L.

Esta superposición de niveles requiere una regla de prelación más nítida para evitar que la autonomía especial de la SAS quede absorbida por disposiciones generales concebidas para otros tipos.

Muchas de las innovaciones que justificaron la SAS en 2017 —constitución unipersonal, inscripción acelerada, organización flexible, reuniones y registros digitales, amplia autonomía y libertad para diseñar los órganos— pasan ahora a integrar la parte general.

Por ello, la subsistencia de la SAS como tipo separado sólo se justifica si conserva diferencias funcionales identificables: inscripción registral en veinticuatro horas, capital dividido en acciones con o sin valor nominal, pluralidad de derechos políticos y económicos, estructura orgánica intensamente estatutaria y ausencia de un capital mínimo legal específico en la sección proyectada.

La sociedad simple no reemplaza funcionalmente a la SAS. Puede ofrecer flexibilidad y operar como régimen elegido o residual, pero no proporciona necesariamente inscripción, acciones, responsabilidad limitada típica ni un vehículo diseñado para inversión y circulación de participaciones.

El verdadero problema es otro: cuanto más se “sasifica” la parte general, mayor precisión se necesita para explicar qué ventajas exclusivas conserva el tipo y qué normas generales pueden ser desplazadas. Especial cautela merece el artículo 256 cuando permite limitar, dispensar o agravar ciertos deberes de los administradores, pues la autonomía no debería alcanzar deberes fiduciarios esenciales, tutela de terceros ni reglas imperativas de responsabilidad.

#### IV.4. El “iter” constitutivo y los efectos de la inscripción

El artículo 5 establece que la sociedad existe desde su constitución y que, salvo en la sociedad simple, los efectos propios del tipo nacen con la inscripción.

Durante la etapa registral se aplica el régimen de responsabilidad de la sociedad simple y debe añadirse a la denominación la expresión “en trámite de inscripción”.

La regla requiere una lectura cuidadosa. La “etapa fundacional” no es idéntica al abandono de la inscripción: mientras se ejecutan diligentemente los actos necesarios para registrar la sociedad existe una organización en formación; si la secuencia se abandona y la sociedad continúa actuando, aparece el supuesto residual.

El Proyecto atribuye a la sociedad ya inscripta los actos anteriores que no sean notoriamente extraños al objeto.

Sin embargo, durante esa etapa el objeto todavía no es oponible a terceros, lo que obliga a proteger simultáneamente a quienes contrataron, a los socios que no autorizaron actos extraordinarios y a los administradores que actuaron dentro del mandato fundacional.

La inscripción tiene efectos de publicidad y oponibilidad, pero no subsana defectos ni convalida invalideces. Esta aclaración es correcta: la registración no puede convertir en válido un acto nulo. Al mismo tiempo, exige reglas precisas sobre la protección de terceros de buena fe y sobre la responsabilidad por los actos de la etapa constitutiva.

#### IV.5. Calificación registral y control de legalidad

El Proyecto no reproduce una cláusula general y expresa de control sustancial de legalidad. No obstante, tampoco consagra de modo inequívoco una registración puramente automática: el artículo 8 remite a las normativas locales la organización y los plazos de “calificación e inscripción”, y permite procedimientos acelerados para estatutos ajustados a modelos tipo.

Por ello, no parece correcto afirmar que el Registro Público queda reducido en todos los casos a un mero receptor. El texto desplaza y limita su función, prohíbe que las autoridades reglamentarias invaliden o condicionen la ley y refuerza la celeridad digital, pero conserva un espacio de calificación formal y de verificación de requisitos que deberá armonizarse con las competencias locales.

La cuestión central consiste en definir el alcance de esa calificación. Una registración eficiente no debe reproducir controles discrecionales ni reglamentarios que sustituyan al legislador; pero tampoco puede prescindir de la verificación de identidad, consentimiento, forma, denominación, tracto, competencia orgánica, cumplimiento de normas imperativas y protección de terceros.

La digitalización, el legajo público y el Registro Nacional pueden mejorar la transparencia. Su legitimidad dependerá de reglas uniformes de interoperabilidad, seguridad, protección de datos y coordinación federal, evitando que la velocidad registral se obtenga a costa de la certeza jurídica.

### V. ORGANIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN

#### V.1. El régimen de la LGS vigente

La Ley 19.550 contiene tres reglas generales relevantes: representación en el artículo 58, diligencia y lealtad en el artículo 59 e inscripción de administradores en el artículo 60. Luego desarrolla regímenes particulares, especialmente para la gerencia de la S.R.L. y el directorio de la S.A.

Algún grado de dispersión obligó a la doctrina y a la jurisprudencia a extender principios de la sociedad anónima a otros tipos y a completar vacíos con el Código Civil y Comercial. Esta circunstancia justifica la búsqueda de una parte general más coherente.

## V.2. La sistematización proyectada y sus límites

Los artículos 88 a 112 conforman un bloque general sobre integración, funcionamiento, competencia, deberes, administrador persona jurídica, representación, designación, renuncia, suplencias, acefalía, remoción, incompatibilidades, responsabilidad, inteligencia artificial, conflictos, contratos, grupos y acciones.<sup>[31]</sup>

La sistematización constituye una virtud, porque permite identificar un estatuto común y evita que la sociedad anónima funcione como fuente supletoria implícita. Sin embargo, la generalización no debe desconocer que la organización de una sociedad simple, una S.R.L. cerrada y una S.A. de gran dimensión es materialmente diferente.

Manóvil advierte que varias disposiciones de la parte general fueron tomadas del directorio de la S.A. y no se adaptan con igual facilidad a administraciones indistintas, conjuntas o no colegiadas; menciona, entre otros ejemplos, la suplencia obligatoria, el funcionamiento por quórum y la extensión uniforme de incompatibilidades.<sup>[32]</sup>

La solución no consiste en abandonar toda regla general, sino en separar con mayor precisión: a) deberes y responsabilidad, que sí admiten un núcleo transversal; b) representación y oponibilidad; y c) funcionamiento orgánico, que requiere mayor deferencia a las particularidades de cada tipo.

## V.3. Competencia, funcionamiento y trazabilidad

El artículo 89 admite reuniones presenciales o remotas, consulta escrita, decisiones instrumentadas sin reunión y voto por poder. Estas herramientas reflejan prácticas consolidadas, pero exigen conservar durante cinco años las constancias del medio utilizado y documentar adecuadamente participantes, deliberación, información y resultado.

La competencia residual del órgano de administración prevista en el artículo 90 amplía la autonomía. Debe interpretarse sin vaciar las materias esenciales reservadas al órgano de gobierno ni disminuir derechos inderogables de los socios. En sociedades cerradas, el estatuto debería precisar operaciones extraordinarias, endeudamiento relevante, garantías, activos esenciales y transacciones con partes relacionadas que requieran autorización.

La inversión de la competencia residual merece una objeción más intensa. Al atribuir al administrador todo lo no reservado expresamente al órgano de gobierno, el artículo 90 puede consolidar la preeminencia de quienes ejercen el poder interno sobre los socios. En estructuras cerradas y personalistas, esa solución no responde a la realidad económica ni a la tendencia comparada de ampliar la participación informada de socios y accionistas, tal como lo señala acertadamente Manóvil.<sup>[33]</sup>

El carácter dispositivo de la regla no elimina el problema: los estatutos preexistentes pueden no contener reservas suficientemente precisas y los socios minoritarios difícilmente puedan modificarlos. Sería preferible mantener la competencia residual del órgano de gobierno para sociedades personalistas y cerradas, o establecer un catálogo inderogable de operaciones extraordinarias.

El desplazamiento de competencias hacia el órgano de administración también produce un efecto informativo. El artículo 23 reconoce a los socios un derecho amplio de acceso a libros, copias e informes, pero el artículo 90 no acompaña la ampliación de facultades del administrador con un deber correlativo de información periódica o previa. Cuando una materia deja de someterse al órgano

de gobierno, los socios pueden conocerla recién después de ejecutada, especialmente si los administradores controlan la documentación y los sistemas donde se registró la decisión.

De la crítica a la inversión competencial surge, por tanto, una asimetría que no se corrige únicamente permitiendo solicitar información.

En una palabra, la competencia residual debería complementarse con deberes positivos de reporte sobre operaciones relevantes, endeudamiento extraordinario, garantías, disposición de activos esenciales y transacciones con partes relacionadas, además de acceso oportuno a los antecedentes necesarios para que los socios puedan ejercer sus derechos antes de que la decisión resulte irreversible.

#### V.4. Gobierno corporativo, sociedades abiertas y composición del órgano

Desde esta perspectiva, la parte general no puede producir idénticos efectos en una sociedad cerrada y en una sociedad que hace oferta pública.

El Proyecto contiene referencias específicas a la Comisión Nacional de Valores y conserva la aplicación de la ley 26.831, pero *no construye un estatuto de administración suficientemente diferenciado para estructuras caracterizadas por dispersión accionaria, separación entre propiedad y control, negociación pública de las participaciones y una asimetría informativa más intensa.*

La eliminación de topes de remuneración y de las condiciones para adquirir acciones propias es especialmente delicada en ese ámbito.

El artículo 239 permite que ciertas remuneraciones técnico-administrativas sean establecidas por el propio directorio y limita la intervención reglamentaria expresa de la Comisión Nacional de Valores a requisitos adicionales para planes de compensación en acciones. A su vez, el artículo 211 no exceptúa a las sociedades cotizantes de la libertad general para recomprar sus propias acciones. La protección del inversor exige políticas públicas y transparentes, información individualizada, intervención de administradores independientes o comités especializados, abstención de interesados, igualdad de trato y límites patrimoniales verificables.

También se advierte una omisión respecto de la composición y diversidad de los órganos. El derecho comparado ya no aborda el tema únicamente como política social, sino como una dimensión de gobierno corporativo, calidad deliberativa y ampliación del universo de candidatos.

La Directiva (UE) 2022/2381 exige a las sociedades cotizadas objetivos de equilibrio de género, procedimientos de selección transparentes y deberes de información. El ordenamiento argentino no tiene por qué reproducir mecánicamente ese modelo, pero una reforma integral debería al menos debatir reglas de transparencia, criterios objetivos de selección, políticas de diversidad y rendición de cuentas sobre la composición del órgano.<sup>[34]</sup>

## VI. FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Una vez definido el marco general de competencias, información y gobierno corporativo, corresponde examinar cómo se integra y funciona concretamente el órgano de administración. Las reglas sobre composición, persona jurídica administradora, deliberación, remuneración y continuidad no son aspectos puramente formales: determinan quién ejerce el poder societario, cómo se documenta y bajo qué condiciones puede ser controlado.

### VI.1. Los administradores

La LGS vigente regula la composición del órgano según el tipo social: el art. 157 admite gerentes de S.R.L., socios o no, y el art. 255 organiza el directorio de la S.A., cuyo cargo es personal e indelegable conforme el art. 266.

El art. 88 del Proyecto introduce una regla general flexible: la administración puede estar a cargo de una o más **personas humanas o jurídicas**, socias o no, por plazo determinado o indeterminado, generalizando para todos los tipos la posibilidad de designar personas jurídicas como administradoras.

El actual texto del art. 89 explica su funcionamiento al señalar en primer lugar que: *“El estatuto debe regular la organización, constitución y funcionamiento del órgano de administración, el que puede dictar su propio reglamento. Sus decisiones pueden constar en instrumento suscripto por todos sus integrantes, aunque el órgano no se haya reunido. Salvo previsión en contrario, debe sesionar con la mayoría absoluta de los administradores designados, computándose como presente a todo administrador que participe de la reunión. Convocatoria”*.

A su vez, el texto legal autoriza a los administradores a convocar a reunión y/o formular consulta por las cuestiones atinentes a su competencia.

La parte más relevante del artículo es aquella que autoriza que las reuniones sean presenciales en la sede social o fuera de ella o remotas habilitando medios de comunicación simultáneos que garantice la posibilidad de participación de todos sus integrantes.

Por último, se habilita el voto por poder.

## VI.2. El administrador persona jurídica

El art. 92 del Proyecto regula una figura que la LGS vigente no contempla expresamente: cuando se designa una persona jurídica administradora, esta debe nombrar una persona humana para ejercer permanentemente las funciones orgánicas. La persona jurídica y su representante humano **responden solidariamente** por la actuación de este último. La previsión evita que la interposición de una estructura corporativa diluya la responsabilidad personal que el derecho societario asigna a la función de administración.

## VI.3. Del directorio presencial a la gestión digital

El art. 267 LGS exige que el directorio de la S.A. se reúna al menos cada tres meses; el art. 260 LGS reglamenta el quórum.

El art. 89 del Proyecto en sus dos primeros párrafos expresa que: *“El estatuto debe regular la organización, constitución y funcionamiento del órgano de administración, el que puede dictar su propio reglamento. Sus decisiones pueden constar en instrumento suscripto por todos sus integrantes aunque el órgano no se haya reunido. Salvo previsión en contrario, debe sesionar con la mayoría absoluta de los administradores designados, computándose como presente a todo administrador que participe de la reunión”*.

Además, puntualiza que: el estatuto puede prever reuniones presenciales o remotas, decisiones adoptadas mediante instrumento firmado por todos los integrantes y consultas entre miembros del órgano, con conservación de constancias por cinco años.

Esta flexibilización recoge las prácticas generalizadas durante la pandemia de COVID-19 y las recepta como regla permanente, en línea con reformas del derecho comparado.

La regla general del artículo 89 presupone, sin embargo, un órgano colegiado que delibera y vota. No se adapta plenamente a administraciones plurales indistintas, conjuntas o distribuidas por

funciones, frecuentes en sociedades simples y S.R.L. La parte general debería reconocer expresamente esas modalidades y reservar las reglas de quórum y deliberación para los órganos verdaderamente colegiados.

#### VI. 4. Remuneración: de los topes específicos a la regla general

El art. 261 LGS fija para la S.A. un tope de remuneración del 25% de las ganancias del ejercicio, reducido al 5% cuando no se distribuyen dividendos. El artículo 90 del Proyecto adopta una regla general según la cual la función del administrador se presume remunerada y admite su retribución con un porcentaje de las ganancias. Para la sociedad anónima, el artículo 239 desarrolla el sistema: obliga al estatuto a establecer el régimen, admite sumas fijas, porcentajes u otros valores y exige una proporción razonable con tareas, dedicación, experiencia, situación económico-patrimonial y retribuciones de mercado, pero no reproduce los topes porcentuales de la ley vigente.

Cabe señalar, que la eliminación completa de límites puede recrear los abusos que motivaron la regulación de 1972. Los criterios de razonabilidad, dedicación, experiencia, situación económica y valores de mercado son útiles, pero no sustituyen salvaguardas sustantivas, especialmente cuando el controlante designa a los administradores y decide su retribución. La libertad remuneratoria debería complementarse con información desagregada, abstención de los beneficiarios, aprobación por socios no interesados y tutela frente a remuneraciones que absorban utilidades o encubran distribuciones.

En las sociedades sujetas a oferta pública, el riesgo se intensifica porque los accionistas dispersos carecen de capacidad práctica para negociar el estatuto o controlar cada concepto retributivo. La facultad del directorio para fijar sueldos por funciones técnico-administrativas y la habilitación limitada de la Comisión Nacional de Valores respecto de los planes en acciones deberían integrarse con un informe anual de remuneraciones, una política sometida a la asamblea, reglas para operaciones con vinculados y participación efectiva de directores independientes.

#### VI.5. Renuncia, suplentes y acefalía

El art. 259 LGS exige que el directorio acepte la renuncia en la primera reunión posterior; si se niega, el director renunciante debe continuar hasta la próxima asamblea. Este mecanismo ha generado bloqueos prácticos frecuentes.

El art. 95 del Proyecto los resuelve: *la renuncia se tiene por aceptada si el órgano de administración no se expide en diez días o el órgano de gobierno no actúa en sesenta días, y puede inscribirse directamente en el Registro Público sin pronunciamiento societario previo*. Los arts. 96 y 97 detallan suplentes, vacancia permanente, ausencia temporaria y acefalía total, distribuyendo responsabilidad según el ejercicio efectivo del cargo.

La obligación de designar suplente cuando existe administrador único tampoco debería extenderse sin matices a todos los tipos. Imponerla a una sociedad simple o incluso a una sociedad de hecho evidencia la dificultad de generalizar institutos propios del directorio de la sociedad anónima. La continuidad puede asegurarse mediante reglas estatutarias, designación judicial o convocatoria urgente del órgano de gobierno.

La arquitectura funcional examinada constituye el presupuesto de los deberes fiduciarios: la composición, la distribución de funciones, la información disponible, los mecanismos de deliberación y la continuidad del órgano condicionan la diligencia exigible y la posterior atribución de responsabilidad.

El Proyecto acierta al articular esa secuencia —organización, deberes y responsabilidad—, aunque su coherencia depende de que las reglas generales se adapten a la diversidad real de los tipos societarios.

## VII. DEBERES FIDUCIARIOS DE LOS ADMINISTRADORES

### VII.1. La reformulación de las pautas de conducta de los administradores

La LGS vigente construye el estándar de conducta sobre dos pilares del art. 59: el deber de lealtad y el deber de diligencia del buen hombre de negocios. Su incumplimiento genera responsabilidad ilimitada y solidaria por los daños producidos. Para los directores de S.A., el art. 274 precisa que responden por mal desempeño, violación de ley, estatuto o reglamento, dolo, abuso de facultades y culpa grave.

El art. 91 del Proyecto mantiene los deberes clásicos, pero los individualiza al decir que: *Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad hacia la sociedad y con la diligencia individual propia de un buen hombre de negocios, exigible según la naturaleza del cargo y sus competencias específicas. Deben, asimismo, hacer prevalecer el interés social por sobre cualquier otro interés con independencia del origen de su designación. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables en los términos del artículo 101. La contratación de un gerenciamiento de la actividad empresarial no excluye ni limita los deberes y las facultades de los administradores, ni su responsabilidad. Los administradores deben justificar el destino que proponen dar a las ganancias del ejercicio y a todo otro activo social, privilegiando el interés social e indicando los criterios utilizados para ello.*

El artículo 91 mantiene como pautas de conducta de los administradores la obligación de actuar con:

- a. lealtad y
- b. diligencia, pero exige valorar la naturaleza del cargo y las competencias específicas.

La expresión “diligencia individual”, contenida en el texto legal, no debe entenderse como “indulgencia” frente a las limitaciones personales del administrador. El parámetro continúa siendo objetivo y profesional: quien acepta una función especializada debe reunir o procurar los conocimientos necesarios para ejercerla.

La individualización permite distinguir responsabilidades según funciones efectivamente asignadas, acceso a información, participación en la decisión y deberes de supervisión; pese a lo cual la expresión utilizada no puede autorizar a un integrante del órgano colegiado a desentenderse de las competencias indelegables ni de señales de alerta conocidas o cognoscibles.

El deber de hacer prevalecer el interés social, la obligación de justificar el destino de ganancias y activos y la prohibición de privilegiar el interés de quien propuso la designación configuran una responsabilidad profesional calificada.

En una palabra, la directriz central del deber de obrar con lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios sigue siendo el interés social que debe prevalecer sobre cualquier otro, tal como lo señala expresamente el texto legal, pues de lo contrario son responsables de conformidad al art. 101 proyectado, que puntualmente establece que: *Los administradores o representantes que, con culpa o dolo, incumplan sus obligaciones o violen la ley, el estatuto o las decisiones sociales, son responsables por los daños que tengan causalidad adecuada con su acción u omisión. Su obligación es de medios y su responsabilidad no es objetiva en ningún caso, ni se suponen garantes de las obligaciones sociales.*

El art. 104 amplía y concentra la regla fiduciaria: *prohíbe competir con la sociedad salvo autorización, apropiarse de activos sociales, información confidencial u oportunidades de negocio en beneficio propio o de terceros, con obligación de reparar daños y restituir ganancias. Esta norma unifica lo que en la LGS vigente aparece fragmentado entre los arts. 273, 157 y 54.*

La comparación revela una ganancia y un riesgo. El artículo 59 de la LGS utiliza un estándar unitario —lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios— que facilita afirmar un mínimo común para todos los administradores, pero puede conducir a imputaciones excesivamente indiferenciadas dentro de órganos complejos. El artículo 91 gana precisión al ponderar la naturaleza del cargo y las competencias específicas, permitiendo distinguir al presidente, al director ejecutivo, al integrante independiente o al responsable de un área técnica según su acceso a información y capacidad real de intervención.

Esa ganancia, sin embargo, puede convertirse en debilidad si la individualización se interpreta como fragmentación absoluta del órgano. La asignación de funciones no elimina los deberes indelegables, la obligación de informarse, la vigilancia sobre riesgos relevantes ni la reacción ante señales de alerta.

La reforma debería conservar expresamente un piso fiduciario común y aclarar que la especialización delimita la imputación, pero no autoriza la indiferencia respecto de decisiones que comprometen a la sociedad en su conjunto.

## VII.2. Conflicto de intereses y contratos con la sociedad

El art. 272 LGS regula el conflicto de intereses del director en la S.A.: quien tenga interés contrario debe informar al directorio y a los síndicos y abstenerse de deliberar. El art. 105 del Proyecto extiende la regla a todos los administradores independientemente del tipo social, y resuelve el supuesto del administrador individual: en ese caso no puede decidir por sí mismo y la decisión debe remitirse al órgano de gobierno.

En materia de contratos, el art. 271 LGS exige aprobación del directorio para contratos fuera de la actividad normal.

El art. 106 del Proyecto desplaza el control al **órgano de gobierno** y amplía las operaciones sensibles: anticipos, créditos, préstamos, garantías y asistencia financiera.

Para sociedades con **socio único**, introduce obligaciones especiales de aprobación, formalidades y transcripción en libros, con responsabilidad solidaria del socio único que obtenga ventajas en perjuicio de la sociedad.

## VIII. LA REFORMULACIÓN DEL ESTATUTO JURÍDICO DEL ADMINISTRADOR

### VIII.1. Un estatuto integrado de competencias, deberes y responsabilidad

El Proyecto permite reconstruir un verdadero estatuto jurídico del administrador societario. No se trata únicamente de una enumeración de obligaciones: comprende investidura, competencia, información, deliberación, representación, prevención, rendición de cuentas, lealtad, supervisión y responsabilidad.

La función es personal e indelegable, aunque puedan delegarse tareas ejecutivas. La contratación de gerenciamiento externo, el uso de apoderados, la designación de gerentes o la utilización de inteligencia artificial no desplazan los deberes propios del órgano ni eliminan su obligación de supervisión.

La profesionalidad exigible se determina por la naturaleza de la sociedad, la dimensión y complejidad de la empresa, las funciones asignadas y las competencias que razonablemente exige el cargo. La especialización puede individualizar la imputación, pero el administrador no puede invocar su propia falta de idoneidad como eximente, todas cuestiones que la doctrina societaria enseña desde hace muchos años.

#### VIII.2. De la responsabilidad retrospectiva a la legitimidad del proceso decisorio

El sistema vigente suele ser presentado desde la sanción posterior al daño. El Proyecto invierte parcialmente esa perspectiva: primero define las condiciones de una gestión jurídicamente legítima y luego vincula la responsabilidad con el incumplimiento de esos estándares.

La documentación del proceso adquiere así valor central. Antes de una decisión relevante deberían quedar acreditados el objeto de la medida, la información considerada, las alternativas evaluadas, los riesgos identificados, los conflictos declarados, el asesoramiento recibido y los fundamentos de la opción adoptada.

Esa exigencia no burocratiza necesariamente la gestión. Proporciona disciplina interna, mejora la calidad de las decisiones y permite distinguir el riesgo empresarial legítimo de la improvisación, el conflicto de intereses o el incumplimiento de deberes legales.

#### VIII.3. La Business Judgment Rule como pieza del estatuto

La “regla de discrecionalidad empresarial” no constituye una inmunidad personal ni un privilegio procesal absoluto. Es una protección funcional para decisiones estratégicas y de negocios adoptadas de buena fe, sin interés personal o ajeno al social, con información suficiente y mediante un procedimiento adecuado.

Por ello, la regla no cubre la violación de la ley o del estatuto, la omisión de deberes concretos, la competencia desleal, la apropiación de oportunidades, la falta de supervisión ni decisiones afectadas por conflicto de intereses. Tampoco permite al juez sustituir el criterio empresarial; sí le permite controlar la juridicidad y razonabilidad del proceso.

El estatuto del administrador se construye, en definitiva, sobre una ecuación: mayor libertad de gestión exige mayor trazabilidad, información, independencia y prevención. La responsabilidad deja de depender del mero fracaso económico, pero se intensifica frente a procesos decisorios defectuosos o desleales.

La norma adopta expresamente un factor subjetivo, exige causalidad adecuada, rechaza la condición de garante de las obligaciones sociales e impone individualizar la actuación de cada administrador. La solidaridad opera, frente a la sociedad, únicamente entre quienes sean declarados responsables.

La reformulación es relevante, pero no elimina los presupuestos generales de la responsabilidad civil: antijuridicidad, factor de atribución, causalidad y daño, reglados en los arts. 1706 y ss. del CCCN.

Tampoco impide que la misma conducta genere responsabilidades derivadas de normas especiales o de deberes concretos distintos de la decisión empresarial.

#### VIII.4. Obligaciones de medios, deberes de resultado y prueba del cumplimiento

La afirmación de que la obligación del administrador es de medios describe correctamente el núcleo de la gestión: no garantiza utilidades, solvencia perpetua ni éxito empresarial; debe desplegar una actividad diligente, leal e informada.

En términos del artículo 774, inciso a), del Código Civil y Comercial, se trata primordialmente de prestar una actividad con diligencia apropiada, independientemente de su éxito.

Vítolo observa, con razón, que no todas las obligaciones legales pueden reducirse a una categoría uniforme y que la declaración de ausencia de responsabilidad objetiva requiere precisión.<sup>[35]</sup>

Llevar libros, conservar documentación, convocar cuando corresponde, informar conflictos, inscribir designaciones o abstenerse de competir son deberes de cumplimiento concreto; su infracción puede acreditar antijuridicidad y constituir un fuerte indicio de culpa, aunque el daño y la causalidad deban probarse.

Por ello, conviene distinguir la obligación general de gestión, que es de actividad diligente, de los deberes legales específicos cuyo cumplimiento puede ser objetivamente verificable. Esta distinción evita dos extremos: transformar al administrador en asegurador del resultado o permitir que la fórmula “obligación de medios” excuse omisiones documentales y orgánicas.

Tampoco existe una inversión automática de la carga probatoria por toda omisión. El artículo 1735 del Código Civil y Comercial permite al juez distribuir dinámicamente la prueba cuando una parte se encuentra en mejores condiciones de aportarla. En la práctica, el administrador suele estar en mejores condiciones de acreditar información, deliberación y controles, pero la decisión debe atender a las circunstancias del caso.

En esta línea, coincidimos con la doctrina en el sentido, de que la responsabilidad subjetiva general no puede interpretarse como derogación de regímenes especiales que establezcan factores objetivos, solidaridades legales o garantías específicas.

La Ley de Defensa del Consumidor, por ejemplo, impone en su artículo 40 responsabilidad solidaria a los integrantes de la cadena de provisión, con liberación fundada en la causa ajena; la legislación laboral establece solidaridades vinculadas con intermediación, subcontratación y omisión de controles; y el artículo 8 de la Ley 11.683 contempla responsabilidad personal y solidaria de representantes y administradores por incumplimiento de deberes tributarios, aunque admite la demostración de falta de imputación subjetiva.

No todos esos regímenes responsabilizan automáticamente al administrador por su sola condición, pero evidencian que el artículo 101 no puede pretender agotar ni desplazar las consecuencias previstas por leyes especiales.

La cláusula “en ningún caso” debería reformularse para evitar una colisión aparente con esas leyes, tal como lo explica Vítolo.<sup>[36]</sup>

Una fórmula más precisa indicaría que la responsabilidad orgánica general del administrador es subjetiva, “sin perjuicio de los factores de atribución, solidaridades y deberes especiales establecidos por otras normas”.

Así se preserva la regla societaria sin transformar a la LGS en una cláusula de exclusión transversal frente al derecho ambiental, del consumidor, laboral, tributario o concursal.

#### VIII.5. Valoración de la culpa y profesionalidad

El artículo 1725 del Código Civil y Comercial exige valorar la diligencia según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de personas, tiempo y lugar; cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia y conocimiento, mayor es la diligencia exigible.

En materia societaria, el estándar no depende de la habilidad subjetiva que efectivamente posea el administrador. Se compara su conducta con la que era razonable exigir a una persona idónea para ese cargo, en esa sociedad y frente a esa decisión. La naturaleza del cargo y las competencias específicas agravan o delimitan el deber, pero no reducen el mínimo profesional.

La individualización debe considerar: participación en la decisión; información disponible; funciones asignadas; posibilidad real de impedir o mitigar el daño; votos y protestas; delegaciones; señales de alerta; y actuación posterior. La mera ausencia a una reunión no exonera si fue injustificada o si el administrador conoció luego el riesgo y omitió actuar.

La norma declara solidaria la responsabilidad “frente a la sociedad” entre los administradores responsables.

La formulación deja abierta una cuestión respecto de los terceros: si la solidaridad también debe surgir del régimen general, del carácter concurrente de las obligaciones o de una norma especial. La técnica legislativa debería aclararlo para evitar soluciones divergentes.

#### VIII.6. La Business Judgment Rule: alcance y límites

La protección de la discrecionalidad empresarial alcanza decisiones estratégicas y de negocios, no cualquier actuación del órgano. Exige cumulativamente buena fe, ausencia de interés personal o ajeno al social, información suficiente y procedimiento adecuado.

La regla protege el proceso, no el resultado. Una inversión razonablemente evaluada puede fracasar sin generar responsabilidad; en cambio, una operación exitosa no queda legitimada si fue adoptada con conflicto de intereses, ocultamiento de información o violación de la ley.

La suficiencia de la información debe medirse ex ante y de manera proporcional. No se exige certeza ni información perfecta, pero sí aquella que un administrador prudente habría procurado antes de asumir el riesgo. La urgencia puede reducir el tiempo disponible, no eliminar la necesidad de justificar la decisión.

El Proyecto no determina expresamente quién debe probar los requisitos de la regla. Una solución equilibrada consiste en exigir al actor la identificación del incumplimiento y del daño, y al administrador que invoca la protección la demostración de los elementos del proceso que se encuentran bajo su control documental.

La revisión judicial debe evitar el sesgo retrospectivo. El juez no debe preguntar qué decisión habría tomado conociendo el desenlace, sino si, al momento de decidir, el procedimiento fue leal, informado, independiente y razonable.

#### VIII.7. Del control del resultado al control del proceso decisorio

Consideradas en conjunto, la individualización, los deberes fiduciarios y la regla de discrecionalidad desplazan el centro de gravedad del juicio de responsabilidad. El resultado económico continúa siendo relevante para acreditar daño, pero no basta para calificar la conducta.

El nuevo interrogante es si el administrador organizó un proceso compatible con la función asumida. Esa perspectiva protege la innovación y la asunción razonable de riesgos, pero también exige controles más rigurosos sobre información, conflictos, asesoramiento, documentación y seguimiento.

No se trata de una disminución lineal de responsabilidad. El administrador diligente recibe mayor deferencia; quien decide sin información, oculta intereses, ignora alertas o delega sin supervisión queda expuesto con mayor claridad.

#### VIII.8. El administrador de hecho

El artículo 101 equipara al administrador de hecho con el de derecho cuando, sin designación formal, desarrolla habitualmente una actividad positiva de gestión, administración o dirección. La habitualidad y el poder real de decisión evitan que asesores ocasionales o empleados técnicos sean alcanzados por la sola influencia profesional.

La figura permite responsabilizar a controlantes, apoderados o terceros que ejercen materialmente el poder societario. Debe aplicarse con prueba rigurosa de una actuación orgánica efectiva, pues no basta la recomendación, el financiamiento o la participación aislada en una negociación.

#### VIII.9. Exención: de la protesta a la prevención

El artículo 108 exige oposición fehaciente, comunicación al órgano de fiscalización y adopción de medidas razonables para evitar o mitigar el daño. La exención ya no se obtiene mediante una protesta meramente formal: se conecta con el deber preventivo del artículo 1710 del Código Civil y Comercial.

En efecto el texto legal dispone que: *El administrador que participa en la deliberación o que conoce la resolución que puede causar daños, queda exento de responsabilidad si se opone a la misma dejando constancia de manera fehaciente, notifica al órgano de fiscalización, si lo hubiera, y realiza las medidas razonables a su alcance para evitar que los daños se produzcan o agraven.*

La medida razonable dependerá de las facultades disponibles: pedir información, convocar al órgano, solicitar reconsideración, advertir a la fiscalización, promover medidas cautelares o, en casos extremos, renunciar sin abandonar los deberes urgentes. La prevención no exige actos inútiles, pero sí una conducta coherente con la gravedad del riesgo.

#### VIII.10. Fiscalización interna, exención y responsabilidad por omisión

La exención del artículo 108 muestra que la responsabilidad del administrador y la fiscalización interna forman un sistema interdependiente.

La protesta no basta: quien conoce una resolución potencialmente dañosa debe oponerse, comunicarla al órgano de fiscalización —si existe— y adoptar medidas razonables para evitar o disminuir el perjuicio. La comunicación activa deberes propios del síndico o de la comisión fiscalizadora y genera un registro institucional que puede resultar decisivo para reconstruir el proceso y atribuir responsabilidades.

El Proyecto configura a la fiscalización como órgano estatutario en la parte general, le asigna facultades de investigación y control de la administración y establece responsabilidad por incumplimiento.

Los artículos 121 y 122 coordinan ambos planos: aplican al fiscalizador, en lo pertinente, el régimen de los administradores y lo hacen solidariamente responsable cuando el daño no se habría producido si hubiera cumplido sus deberes. De este modo, la omisión de actuar ante la notificación del artículo 108 puede comprometer al fiscalizador, mientras que una intervención diligente puede ser relevante para la prevención y para delimitar la responsabilidad individual.<sup>[37]</sup>

La regulación requiere, sin embargo, distinguir la sindicatura societaria del comité de auditoría previsto para emisoras por la Ley de Mercado de Capitales. El Proyecto no integra expresamente ese comité en su parte general y mantiene la aplicación de la ley 26.831. Una reforma

integral debería coordinar flujos de información, competencias, independencia y responsabilidad entre directorio, sindicatura, consejo de vigilancia, comité de auditoría y auditor externo, evitando tanto vacíos como duplicaciones defensivas.

## IX. PAUTAS DE LEALTAD EN LAS RELACIONES CON LA SOCIEDAD

Los artículos 104 a 106 proyectan sobre todos los tipos un núcleo de lealtad que la LGS vigente regula de manera fragmentaria. La finalidad común es impedir que quien administra utilice el poder, la información o el patrimonio de la sociedad para obtener ventajas incompatibles con la función asumida. La regulación debe leerse junto con el deber general del artículo 91, la revelación de conflictos del artículo 105 y la restitución de beneficios obtenidos indebidamente.

*El artículo 104 prohíbe competir salvo previsión estatutaria o autorización del órgano de gobierno.* La excepción requiere cautela: una autorización genérica no debería legitimar actividades que desvíen clientela, personal, tecnología o oportunidades esenciales. Deben identificarse la actividad permitida, su duración, los recursos involucrados y las medidas para proteger información confidencial. Cuando existe conflicto, el administrador no sólo debe abstenerse de decidir; también debe evitar influir informalmente, utilizar datos sociales o apropiarse de oportunidades que la sociedad estaba razonablemente en condiciones de desarrollar.

La obligación de traer a la sociedad las ganancias obtenidas cumple una función distinta de la indemnización. La reparación compensa el daño causalmente atribuido; la restitución impide que el fiduciario conserve el provecho derivado de la deslealtad, aun cuando la cuantificación del perjuicio social sea difícil. La ley debería aclarar la coordinación entre ambas consecuencias para evitar enriquecimiento indebido sin reducir el efecto preventivo de la regla.

*Los artículos 105 y 106 trasladan el control desde la mera abstención hacia un procedimiento de decisión independiente.* En contratos, préstamos, anticipos, garantías o asistencia financiera con administradores y partes relacionadas, el órgano competente debe recibir información completa sobre condiciones, comparables de mercado, riesgos y beneficiarios finales. En la sociedad de socio único, la aprobación y transcripción en libros adquieren particular importancia porque la identidad económica entre socio y controlante no elimina la personalidad diferenciada ni autoriza a vaciar el patrimonio social.

Estas pautas enlazan naturalmente con las acciones de tutela. La lealtad no se protege sólo mediante responsabilidad ex post: requiere información, abstención, aprobación independiente, documentación y restitución de ventajas. Sobre esa base corresponde examinar quién puede accionar, qué daño pertenece a la sociedad y cuándo socios o terceros poseen una pretensión individual.

## X. TUTELA DE LA SOCIEDAD, LOS SOCIOS Y LOS TERCEROS

### X.1. Daño social, daño reflejo y acción social

El Proyecto 2026 mantiene la regulación de las acciones de responsabilidad de los administradores, según el daño impacte en el patrimonio social o individual de los socios, reglando tanto la acción social propiamente dicha como la acción individual, aunque no contiene un esquema integral de las acciones societarias.

Así, cuando el daño recae en el patrimonio de la sociedad, la pretensión resarcitoria pertenece al ente. La disminución del valor de la participación del socio es, por regla, un daño reflejo que se repara mediante la recomposición del patrimonio social; por ello la acción individual solo permite demandar el daño directo y personal, tal como veremos.

Horacio Roitman recuerda que: *“desde 1983, dirigiendo un curso de doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, formulé los primeros cuestionamientos a la ausencia de “un sistema uniforme de impugnaciones, remoción y responsabilidad aplicable a todos los tipos”. Ese reclamo fue reiterado en el Proyecto de Unificación de 1998, desarrollado en el IX Congreso de Derecho Societario de Tucumán (2004) y publicado en JA, 2004-III, ps. 58 y ss. En 2018 fue sistematizado en el artículo “Ejercicio de acciones societarias en la sociedad anónima” (LA LEY, 2018-C, 731). La tesis de Sánchez Herrero (2026) converge sustancialmente con esa conclusión: “está justificada y es necesaria una regulación expresa de la acción social y sus aspectos fundamentales”, con normas generales y adecuación de las disposiciones especiales “a un régimen unificado y coherente”*”.<sup>[38]</sup>

Nuestro colega pone de relieve que el Proyecto 2026 no da respuesta a ese reclamo. Propone soluciones fragmentarias que no constituyen el sistema unificado que la doctrina reclama desde hace más de cuarenta años.

De todas formas, cabe señalar que, siguiendo con lo que dice la actual ley en el proyecto la acción social puede ser promovida por la sociedad y, en los supuestos previstos, por los socios en interés de aquella. La legitimación sustitutiva no transforma el crédito en individual: el resarcimiento debe beneficiar a la sociedad, salvo la controvertida excepción de finalización anómala incorporada por el artículo 110.

El artículo 1739 del Código Civil y Comercial amplía el concepto de daño resarcible, pero no atribuye por sí solo legitimación a todos los afectados indirectos por una misma lesión. Admitir un doble resarcimiento por el daño social y por la pérdida refleja del socio produciría duplicidad y afectaría la igualdad entre integrantes y acreedores.

En este punto, nuestro amigo Horacio Roitman critica el proyecto por carecer de un sistema de acciones societarias correctamente articulado.

## X.2. Acción social y legitimación de los socios

El proyecto regula acción social en el texto del art. 110 que dice que: *“ARTÍCULO 110.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad Plazo y legitimación. La acción social de responsabilidad contra los administradores debe ser interpuesta por la sociedad en sede judicial o arbitral dentro del plazo de UN (1) año, contado desde la resolución que la dispone. El plazo de la acción es de caducidad y no se interrumpe ni se suspende”*

Va de suyo que la acción social legitima al ente y/o sociedad pues se trata de un daño sufrido por la sociedad y de allí, la exclusividad para interponer la acción en los primeros tres meses.

*Ahora bien, modificar un plazo de prescripción y convertirlo en uno de caducidad no parece una alternativa valiosa pues, constituye un evidente exceso del legislador que intenta desarticular todo tipo de acción social, máxime cuando la alternativa “uti singuli” es probablemente la más viable y está expresamente reconocida por el texto legal.*

La acción puede iniciarse sin resolución previa cuando se acredite la manifiesta inutilidad o imposibilidad de obtenerla o el intento infructuoso de activar mecanismos internos. Esta excepción es valiosa para sociedades controladas por los propios administradores cuestionados.

El *plazo anual de caducidad, no susceptible* de suspensión ni interrupción, resulta excesivamente breve para investigar operaciones complejas, obtener documentación, convocar al órgano y estructurar una demanda. Sería preferible un plazo de prescripción más amplio, sin perjuicio de reglas que eviten la incertidumbre indefinida.

El problema no es solo cuantitativo.

La documentación, los sistemas contables y la información sobre operaciones vinculadas suelen estar bajo control de los propios administradores cuestionados. Una investigación seria puede exigir auditorías forenses, pericias, exhortos o reconstrucciones de decisiones complejas, incompatibles con un plazo anual que, por ser de caducidad, no admite suspensión ni interrupción.

Como se lee la norma citada otorga a la sociedad exclusividad para iniciar la acción durante los primeros tres meses desde la resolución que la dispone. Vencido ese período, cualquier socio puede ejercerla, sin que la ley exija alcanzar el diez por ciento del capital.

En la misma línea, el texto del artículo que venimos comentando habilita también a promover la acción social o a participar como litisconsorte adherente a aquellos socios que hayan planteado la oposición del art. 109 que hoy exige un porcentaje del 10% del capital social.

En rigor, el texto legal puntualiza concretamente que: *“La responsabilidad de los administradores respecto de la sociedad se extingue por aprobación de su gestión, por renuncia expresa o transacción resuelta por el órgano de gobierno, siempre que esa responsabilidad no resulte de violación de la ley o el estatuto y no medie oposición de al menos el DIEZ POR CIENTO (10%) del capital social, salvo que el estatuto fije un porcentaje menor. La extinción es ineficaz en caso de liquidación coactiva o concursal”*.

Por otra parte, con muy buen criterio, quizá porque la jurisprudencia había definido el tema se habilita el ejercicio de elección de responsabilidad sin que sea necesario impugnar de nulidad la decisión de la asamblea que haya aprobado la gestión de los administradores.

Un extremo opinable, deviene de la necesidad de acreditar la imposibilidad de recorrer los mecanismos internos societarios para promover la acción pues, esto surgirá de las circunstancias de cada caso.

Un aspecto llamativo, que señala también Horacio Roitman es que el texto legal habilita al socio legitimado para ejercer solamente la acción de remoción.

### X.3. La finalización anómala de la acción social

El Proyecto permite que el administrador demandado, cuando la acción fue promovida exclusivamente por socios opositores, se allane o transija pagando a esos actores el daño indirecto proporcional y ponga fin a la acción social.

La solución es problemática: el titular del crédito es la sociedad, el daño puede afectar a acreedores y socios no demandantes, y la compensación individual puede ser inferior al perjuicio social. También puede incentivar acuerdos que extingan una pretensión colectiva sin recomponer el patrimonio del ente.

La norma debería exigir control del órgano social no conflictuado o judicial, información a todos los socios, consideración de acreedores y demostración de que la solución no perjudica a la sociedad. De otro modo, la excepción contradice la distinción que el propio artículo 112 establece entre daño social e individual. Una quiebra posterior tampoco vuelve necesariamente intangible el acuerdo: si, por su estructura, importa un acto patrimonial atribuible a la sociedad, fue celebrado durante el período de sospecha, perjudica a los acreedores y la contraparte conocía la cesación de pagos, puede quedar alcanzado por la ineficacia concursal del artículo 119 de la Ley 24.522, dentro del plazo del artículo 124. La posibilidad refuerza la conveniencia de un control judicial previo y de una motivación explícita sobre la equivalencia económica de la transacción.

### X.4. Acción individual

La acción individual procede cuando la conducta del administrador lesiona directamente el patrimonio o un derecho propio del socio o del tercero. Son ejemplos posibles la información falsa dirigida específicamente al inversor, la violación de un derecho de suscripción, el incumplimiento de una obligación personal asumida frente a un tercero o una maniobra que provoque un daño diferente del sufrido por la sociedad.

El artículo 112 adopta expresamente esta distinción y excluye el daño indirecto sufrido por la participación social.

Así, el texto del art. citado expresa que: *“Los socios y los terceros conservan sus respectivas acciones individuales por los actos de los administradores que lesionen directamente su patrimonio, pero no por los daños indirectos sufridos en razón de su participación en el patrimonio social”*.

La norma aporta claridad, aunque la calificación concreta continuará dependiendo de la fuente del deber, del bien lesionado y del recorrido causal.

Advierte así, que este precepto que regula la acción individual no contiene plazo de caducidad ni de prescripción, por lo que, debe estarse al plazo general que dispone el art. 135 del Proyecto de dos años.

Así, el artículo citado dispone que.- *Prescripción. Pauta general*

*Las acciones derivadas del estatuto prescriben a los DOS (2) años de ocurrido el hecho o el acto que las motiva, salvo que se prevea un plazo especial.*

Otra reflexión en torno a este tema es que nos encontramos que en la acción social se legisla específicamente un plazo de caducidad y de un año, y para la acción individual nada se dice, por lo que, se ve beneficiada con la norma general contenida en el Proyecto, que de todas formas reduce el plazo de las acciones de daños contenido en el CCCN en el art. 2561.

En una palabra, se impone un necesario ajuste de criterio que defina las diversas situaciones.

## **XI. APROBACIÓN, EXTINCIÓN, EJERCICIO DE ACCIONES Y REMOCIÓN**

### **XI.1. Aprobación de estados contables y aprobación de la gestión**

El artículo 103 mantiene una distinción correcta: aprobar los estados contables no implica aprobar la gestión ni liberar a administradores o fiscalizadores. La decisión sobre estados financieros examina información patrimonial; la aprobación de gestión valora conductas y debe ser específica.

### **XI.2. Extinción de responsabilidad**

El artículo 109 permite la extinción por aprobación de gestión, renuncia expresa o transacción, siempre que la responsabilidad no resulte de violación de la ley o del estatuto y no medie oposición de al menos el diez por ciento del capital, salvo porcentaje estatutario menor.

El Proyecto eleva el umbral vigente del cinco al diez por ciento. Además, aparece una asimetría: el artículo 101 incluye la violación de decisiones sociales como fuente de responsabilidad, pero el artículo 109 no la menciona entre los impedimentos para extinguirla. La omisión debería corregirse para evitar que una infracción a una decisión válida pueda ser liberada con mayor facilidad que la violación del estatuto.

### **XI.3. Ejercicio de la acción social**

La acción debe ser interpuesta dentro de un año desde la resolución y el plazo es de caducidad. La sociedad tiene exclusividad por tres meses y, después, la legitimación se extiende a cualquier socio. En quiebra, corresponde al representante concursal y subsidiariamente a los acreedores.

La precisión procesal es útil, pero el plazo anual y su naturaleza de caducidad pueden tornar ilusoria la tutela en estructuras complejas. La información relevante suele permanecer bajo control de los administradores y las operaciones vinculadas pueden requerir auditorías, pericias y reconstrucciones documentales.

#### XI.4. Remoción y coherencia interna

El artículo 111 dispone que la decisión del órgano de gobierno que declara el mal desempeño produce la remoción inmediata, salvo acuerdo unánime en contrario.

El artículo 99, en cambio, establece que, cuando la remoción requiere justa causa y el administrador la niega, éste conserva el cargo hasta la sentencia o el laudo que declare la causal, salvo separación cautelar. La tensión no es meramente terminológica: ambas reglas pueden pretender gobernar el mismo conflicto.

Así ocurriría, por ejemplo, si el estatuto considera esencial la designación de un fundador y exige justa causa para removerlo. Si la asamblea declara su mal desempeño y decide promover la acción social, el artículo 111 ordenaría su cese inmediato; pero si el administrador niega la causal, el artículo 99 dispondría que permanezca hasta una decisión judicial o arbitral. La coexistencia puede producir dos administradores simultáneos, actos representativos controvertidos y medidas cautelares contradictorias.

La ley debería establecer una regla de prevalencia. Cuando la remoción sea libre, la decisión del órgano de gobierno puede tener efecto inmediato; cuando la ley o el estatuto exijan justa causa, debe prevalecer el artículo 99 y la separación anticipada requerir una medida cautelar.

Asimismo, conviene distinguir la remoción orgánica de la declaración de responsabilidad: una puede proceder sin que se encuentren todavía acreditados todos los presupuestos indemnizatorios de la otra.

También resulta discutible que el mal desempeño pueda tratarse fuera del orden del día cuando sea consecuencia de otro asunto. La flexibilidad puede ser útil frente a hechos graves revelados durante la reunión, pero la remoción y la declaración de responsabilidad afectan derechos institucionales y patrimoniales relevantes. El administrador debe contar, salvo urgencia acreditada, con conocimiento suficiente de los cargos y una oportunidad razonable de explicar su actuación; los socios ausentes o representados deben haber podido evaluar que la reunión podía desembocar en esa decisión. Una solución equilibrada permitiría adoptar medidas preventivas inmediatas —suspensión cautelar, convocatoria urgente o preservación de documentación— y exigir una reunión posterior con temario expreso para la decisión definitiva, salvo unanimidad o flagrancia que torne innecesaria una nueva convocatoria.

La contradicción también se proyecta sobre la publicidad registral. El artículo 94 exige inscribir el cese del administrador, pero el Proyecto no aclara quién puede solicitar la inscripción ni qué título debe presentar cuando la sociedad invoca la remoción inmediata del artículo 111 y el administrador, amparado en el artículo 99, niega la justa causa y sostiene que conserva el cargo. La inscripción directa prevista por el artículo 95 resuelve únicamente la renuncia. Debería regularse si corresponde inscribir el cese, practicar una anotación provisional de litigio o suspender el trámite

hasta la decisión cautelar o definitiva, así como los efectos de cada alternativa frente a terceros y sobre la representación social.

#### XI.5. Algo más sobre la acción individual

Hemos dicho que el artículo 112 limita la acción individual al daño directo. La precisión es coherente con la titularidad social del daño al patrimonio del ente y evita duplicaciones, pero no impide reclamar cuando el administrador viola un deber específicamente debido al socio o al tercero.

El artículo 112 no fija un plazo especial para la acción individual. El término anual de caducidad del artículo 110 está formulado exclusivamente para la acción social, por lo que la pretensión individual debe remitirse a las reglas de prescripción del Código Civil y Comercial. Cuando se trate de un reclamo de indemnización de daños, en principio resultará aplicable el plazo de tres años del artículo 2561; si la pretensión fuese encuadrada bajo otra naturaleza obligacional, podría discutirse la aplicación del plazo genérico de cinco años del artículo 2560.

La falta de coordinación puede generar una asimetría difícil de justificar: por un mismo hecho, la acción social puede caducar al año desde la decisión que dispone su ejercicio, mientras el socio o tercera conserva durante un período mayor su reclamo por daño directo. La diferencia entre daño social y directo justifica legitimaciones distintas, pero no necesariamente regímenes temporales inconexos. Conviene establecer expresamente el plazo, su naturaleza, el “dies a quo” y los efectos del ocultamiento de información o de la imposibilidad razonable de conocer el daño.<sup>[39]</sup>

La coordinación entre acción social, acción individual, remoción y medidas preventivas es uno de los aspectos más valiosos del Proyecto. Su eficacia dependerá de plazos razonables, acceso a información, mecanismos cautelares y reglas claras para acuerdos que puedan afectar el patrimonio social.

## XII. TECNOLOGÍA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SOCIEDADES AUTOMATIZADAS

### XII.1. Sociedad automatizada o modalidad operativa

El artículo 14 denomina “Sociedad Automatizada” a la sociedad de cualquiera de los tipos legales que desarrolla su objeto mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria.

La ubicación sistemática permite concluir que no se crea un nuevo tipo societario. Se trata, en todo caso, de una condición o modalidad operativa que puede superponerse a una S.R.L., una S.A., una S.A.S. u otro tipo.

La denominación y la declaración estatutaria no modifican por sí solas la estructura orgánica ni el régimen de responsabilidad.

Barreira Delfino advierte una tensión decisiva: el artículo 88 exige que la administración esté a cargo de personas humanas o jurídicas, mientras que los algoritmos no son sujetos de derecho ni pueden ocupar el cargo. Por ello, la automatización del negocio no equivale a automatización del órgano de administración.<sup>[40]</sup>

La contradicción se confirma con el artículo 92: aun cuando la administradora sea una persona jurídica, debe designar a una persona humana para ejercer permanentemente las funciones. El sistema proyectado no admite, por tanto, que un algoritmo sea órgano ni representante. Puede automatizarse la operación del negocio, pero la titularidad y la responsabilidad orgánica continúan necesariamente radicadas en sujetos de derecho.

Tampoco se explica cuál es la diferencia normativa entre una sociedad declarada “Automatizada” y otra del mismo tipo que utiliza idénticos sistemas de inteligencia artificial, pero conserva trabajadores.

La denominación especial y la declaración estatutaria carecen de sentido si no se asocian a obligaciones diferenciadas de auditoría, seguro, transparencia, capital, intervención humana o información a terceros.

La sociedad responde con su patrimonio por los daños causados por sus sistemas. A su vez, los administradores pueden responder cuando exista culpa o dolo en la selección, configuración, implementación, supervisión o corrección del sistema, siempre que el daño guarde causalidad adecuada con su conducta.

La suficiencia del patrimonio social no excluye la responsabilidad del administrador si incumplió deberes propios; su insuficiencia tampoco transforma automáticamente al administrador en garante. Deben acreditarse los presupuestos del artículo 101 y, cuando corresponda, los de normas especiales aplicables.

Cabe preguntarse si no estamos frente a una “actividad riesgosa” que torne aplicable el art. 1757 y 1758 del CCCN y nos encontremos entonces frente a una alternativa de responsabilidad objetiva donde los responsables surgen con claridad del texto del segundo artículo citado.

*¿Cómo se resuelve esta aparente “confrontación legal”?*

## XII.2. Inteligencia artificial en la gestión ordinaria

Por su parte, el artículo 102 permite utilizar inteligencia artificial o algoritmos para funciones operativas y para adoptar decisiones, pero aclara que su empleo no limita la responsabilidad ni exime del deber de configuración y supervisión del sistema y sus resultados, lo que nos devuelve a la pregunta sobre si no se configura una alternativa de “actividad riesgosa”, lo que haría aplicable los arts. 1757 y 1758 del CCCN.

La disposición debe interpretarse como una regla de gobernanza tecnológica.

El órgano conserva la responsabilidad de definir objetivos y límites, seleccionar proveedores, verificar datos, controlar sesgos y seguridad, establecer intervención humana, documentar decisiones y prever mecanismos de interrupción y corrección.

La automatización no puede convertirse en una caja negra exculpatoria. Cuando el sistema participa en decisiones relevantes, el administrador debe poder explicar razonablemente qué información se utilizó, qué controles existieron, qué riesgos fueron evaluados y por qué se consideró adecuado confiar en el resultado.

*¿Bastan las explicaciones de los administradores o la actividad se torna riesgosa con todas las consecuencias que ello apareja?*

También debe diferenciarse el error operativo del sistema de la decisión de gobierno que autorizó su diseño o mantuvo su uso pese a alertas.

La responsabilidad puede distribuirse entre sociedad, administradores, proveedores y desarrolladores según sus deberes, contratos, conocimiento y contribución causal.

Como se señaló en la introducción, la fórmula de Barreira Delfino —“el criterio no se programa”— impide confundir capacidad de cálculo con juicio fiduciario. La consecuencia normativa no es prohibir la inteligencia artificial, sino exigir una gobernanza que identifique responsables humanos, niveles de autorización, umbrales de revisión, registros de intervención, alertas y mecanismos de suspensión cuando el sistema opere fuera de los parámetros aprobados.<sup>[41]</sup>

La cuestión también alcanza a la responsabilidad penal de la persona jurídica prevista por la ley 27.401. La actuación algorítmica no posee por sí misma intención criminal; la imputación exige reconstruir decisiones humanas, defectos de organización, beneficio, control, supervisión y programas de integridad. La automatización no puede borrar la cadena de atribución ni convertir al algoritmo en autor jurídico.

En un plano ético, la encíclica “Magnifica Humanitas” de León XIV advierte contra la equiparación de la inteligencia artificial con la inteligencia humana y reclama preservar la centralidad de la persona en la decisión y la responsabilidad. La referencia no sustituye el análisis jurídico, pero refuerza la necesidad de diseñar una gobernanza tecnológica basada en supervisión humana significativa.

En definitiva, el Proyecto acierta al impedir que la inteligencia artificial funcione como eximente, pero requiere mayor precisión sobre trazabilidad, auditoría, datos, ciberseguridad, explicabilidad, conservación de registros y estándares mínimos de supervisión.

### XIII. GRUPOS SOCIETARIOS Y POLÍTICA GRUPAL

El artículo 107 ordena valorar la responsabilidad de los administradores de sociedades integrantes de un grupo considerando la política general prevista en el artículo 27 y un equilibrio razonable entre las entidades involucradas.

La regla reconoce una realidad económica: una decisión perjudicial en forma aislada puede formar parte de una política que reporte beneficios compensatorios al conjunto. Sin embargo, el Proyecto no define con suficiente precisión cuándo existe grupo, qué constituye una política general, quién la impone ni cómo se prueba la compensación.

La consideración del “interés grupal” no elimina el interés propio de cada sociedad. La compensación debe ser concreta o razonablemente previsible, no poner en riesgo solvencia ni viabilidad y respetar a socios externos y acreedores.

La promesa genérica de beneficios futuros no basta para justificar el sacrificio patrimonial.

Los administradores deben documentar la existencia de la política, los intereses ponderados, el daño esperado, los beneficios compensatorios, el plazo y las garantías. La motivación prevista en el artículo 27 es especialmente importante cuando existen elencos de socios diferentes o asimetrías de control.

La norma puede aportar una solución moderna a los grupos, pero exige definiciones y salvaguardas más precisas para evitar que la política grupal se convierta en una cláusula de inmunidad de la controlante o de los administradores de las sociedades dominadas.

La responsabilidad de la controlante no desaparece, pero queda distribuida entre diversas normas. El artículo 26 reproduce, con ajustes, la responsabilidad por el daño causado a la sociedad por dolo o culpa de socios o controlantes y la restitución de beneficios obtenidos mediante activos, información u oportunidades sociales. El artículo 3 reformula la inoponibilidad de la personalidad jurídica hoy regulada en el tercer párrafo del artículo 54 de la LGS, mientras el artículo 27 admite considerar la política grupal y exige compensaciones que preserven la solvencia y viabilidad de la controlada.

A su vez, el controlante que ejerce de manera habitual una actividad positiva de gestión puede quedar comprendido como administrador de hecho por el artículo 101.

Es necesario coordinar estas vías: la mera influencia derivada del control no equivale automáticamente a administración de hecho; la política grupal lícita no excluye la responsabilidad por

daño no compensado; y la inoponibilidad requiere un uso abusivo de la personalidad con efectos respecto del caso concreto. Sin una delimitación clara pueden producirse solapamientos, dobles imputaciones o, en sentido inverso, zonas de inmunidad entre responsabilidad orgánica, responsabilidad del socio o controlante y desestimación de la personalidad.<sup>[42]</sup>

Un ejemplo permite advertir la concurrencia. Si el controlante instruye al administrador de una controlada para desviar, sin compensación razonable, un contrato rentable hacia otra sociedad del grupo, puede configurarse responsabilidad orgánica del administrador por incumplimiento de sus deberes (art. 101), responsabilidad del socio o controlante por el daño causado y la apropiación de una oportunidad social (art. 26) y aplicación de la política grupal sólo si se acreditan beneficios compensatorios y preservación de la solvencia (arts. 27 y 107). Si, además, la personalidad de la controlada fue utilizada como instrumento para frustrar derechos o violar la buena fe, puede proceder la inoponibilidad del artículo 3.

Las vías responden a presupuestos distintos y no deben confundirse ni acumularse sin individualizar conducta, daño y finalidad.

#### **XIV. OTRAS CUESTIONES PATRIMONIALES, TECNOLÓGICAS Y TRANSITORIAS**

Aunque el eje del presente trabajo es el estatuto de los administradores, la valoración del Proyecto requiere considerar otras decisiones estructurales que inciden directamente en la gestión, la protección patrimonial y la seguridad jurídica. Las siguientes observaciones sintetizan los puntos que merecen una revisión legislativa adicional.

##### **XIV.1. Capital social, aportes y unidad monetaria**

El artículo 30 reduce la función del capital a la medida de derechos y obligaciones y permite que su cifra no coincida con la suma de los aportes comprometidos. La libertad puede facilitar clases y derechos diferenciados, pero una cifra desvinculada de los aportes puede generar una apariencia equívoca para socios, acreedores y usuarios de la información contable.

El Proyecto tampoco exige expresamente que el capital se exprese en moneda nacional. Manóvil considera posible admitir moneda extranjera, pero reclama una regla explícita que determine si se permiten todas las divisas o también activos virtuales y cómo se compatibilizan la contabilidad, los estados financieros, la registración, la tributación y las operaciones de aumento o reducción.

Vítolo agrega que, si la cifra de capital puede diferir de los aportes y las participaciones representan siempre el cien por ciento, debe explicarse cómo se registra esa diferencia y qué función conserva el aumento o la reducción. La autonomía no puede sacrificar la inteligibilidad de la información patrimonial.<sup>[43]</sup>

##### **XIV.2. Reservas legales y liberación de fondos acumulados**

El art. 70 LGS impone a las S.R.L. y sociedades por acciones la obligación de constituir una reserva legal mínima del 5% de las ganancias líquidas y realizadas hasta alcanzar el 20% del capital social. El art. 51 del Proyecto elimina los parámetros cuantitativos fijos: las reservas pueden crearse por previsión estatutaria o decisión del órgano de gobierno, y deben ser razonables y responder a una prudente administración. El art. 271 del Proyecto establece un régimen transitorio de libre disponibilidad de los fondos ya afectados a reserva legal.

La eliminación de la reserva obligatoria puede discutirse como política legislativa; más delicada es la libre disponibilidad inmediata de las reservas ya acumuladas. En sociedades antiguas,

especialmente por efectos de ajustes e inflación, esas partidas pueden representar una porción significativa del patrimonio neto y de la garantía común de los acreedores.

La desafectación debería requerir un balance especial, inexistencia de pérdidas, test de solvencia, informe fundado del órgano de administración y protección de acreedores. También deben preverse reglas frente al conflicto entre socios que prefieren conservar capital y quienes procuran una distribución inmediata. La mera reclasificación contable de la reserva no equivale necesariamente a un pago; pero, si los fondos liberados se distribuyen o ponen a disposición, la Ley de Impuesto a las Ganancias trata como dividendos gravados las sumas entregadas a los beneficiarios cualquiera sea el fondo empresario utilizado, incluidas las reservas anteriores. El régimen transitorio debería, por ello, advertir y coordinar expresamente sus consecuencias societarias, contables y fiscales, evitando que una aparente liberación patrimonial produzca resultados tributarios no evaluados por los socios.

#### XIV.3. Adquisición de acciones propias

El artículo 211 permite adquirir acciones propias para cancelarlas, enajenarlas o distribuirlas, pero elimina las condiciones y límites de los artículos 220 y 221 de la LGS vigente. La operación puede funcionar económicamente como una reducción patrimonial, alterar el poder de voto y beneficiar selectivamente a determinados accionistas.

Sin límites vinculados a utilidades realizadas, reservas libres, igualdad de trato, información y finalidad, la recompra puede descapitalizar la sociedad en perjuicio de acreedores y minoritarios. Debe restituirse un régimen que condicione la adquisición, determine la fuente patrimonial, imponga un plazo y una finalidad legítima, y contemple reglas más estrictas para sociedades sujetas a oferta pública.

En estas últimas, la recompra también puede incidir sobre la cotización, el capital flotante, la concentración del control, los incentivos de administradores remunerados con acciones y la igualdad entre quienes venden y quienes permanecen. Resultan necesarias reglas de divulgación inmediata, límites de precio, volumen y duración, prohibiciones durante períodos sensibles, aprobación independiente y control de que la operación no persiga sostener artificialmente el precio ni favorecer selectivamente a determinados accionistas.

#### XIV.4. Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO)

Los artículos 258 a 265 incorporan la DAO como tipo societario. Vítolo considera que la regulación es insuficiente para resolver identificación de miembros, modificación del protocolo, fallas técnicas, representación, responsabilidad, beneficiarios finales, ejecución de decisiones y coordinación con normas financieras y de prevención de lavado.

La invocación de Irlanda como modelo es discutible, pues —según el autor— no existe allí una ley DAO específica y estas organizaciones utilizan vehículos híbridos. Las jurisdicciones que avanzaron adoptaron soluciones diferentes: DAO-LLC en Wyoming, un régimen específico en Utah, fundaciones o vehículos equivalentes en otros países y marcos tecnológicos en Malta.

La diversidad comparada demuestra que no hay un modelo único. Las DAO pueden estructurarse como sociedades de responsabilidad limitada, fundaciones, cooperativas, trusts o acuerdos tecnológicos, según su finalidad y gobernanza. Una regulación especial, coordinada con activos virtuales, prevención de lavado, tributación y protección del inversor, parece más adecuada que un tratamiento breve dentro de la ley general.<sup>[44]</sup>

#### XIV.5. Forma del acto y firma electrónica

El artículo 6 admite firma digital, firma electrónica autenticada y firma electrónica avanzada. Vítolo objeta que estas dos últimas subcategorías no integran la clasificación de la ley 25.506, que reconoce firma digital y firma electrónica, con diferentes efectos probatorios.

La modernización formal es conveniente, pero las nuevas categorías deberían incorporarse y definirse en la legislación general de firma digital, con reglas sobre prestadores, autenticación, integridad, verificación y carga de la prueba. Crear un subsistema exclusivo para sociedades aumenta la fragmentación y puede afectar la seguridad de instrumentos constitutivos y reformas.<sup>[45]</sup>

#### XIV.6. Disposiciones transitorias

El plazo de ciento ochenta días previsto por el artículo 271 resulta breve para una sustitución integral de la LGS: exige adecuar registros, sistemas digitales, modelos, prácticas profesionales, contabilidad, jurisprudencia y estatutos. Manóvil recuerda que reformas de similar profundidad han utilizado transiciones plurianuales —v. gr., la Insolvenzordnung alemana de 1994, que previó una “*vacatio legis*” de cinco años hasta su entrada en vigencia el 1° de enero de 1999—; una entrada escalonada permitiría reducir incertidumbre y errores.

También es irreal el año otorgado para transformar los tipos eliminados.

La operación requiere decisiones societarias, balances especiales, publicaciones, protección de acreedores, acuerdos sobre derechos y registración. La consecuencia automática de someter a la sociedad al régimen simple agrava el problema porque altera responsabilidades y oponibilidad sin una decisión voluntaria.<sup>[46]</sup>

#### XIV.7. Terminología, mediación y cómputo de abstenciones

La expresión “estatuto constitutivo” confunde categorías diferentes. El acto constitutivo es el acto de creación y se agota con su otorgamiento; el estatuto o contrato social es el cuerpo normativo permanente. La terminología debería distinguirlos y evitar llamar estatuto a estructuras para las que tradicionalmente corresponde hablar de contrato social.

El artículo 139 excluye procedimientos alternativos previos y mediación salvo previsión estatutaria. Vítolo señala una posible tensión con la ley 26.589 y con las competencias procesales locales. Una ley nacional de fondo no debería desplazar indiscriminadamente regímenes provinciales o federales de mediación.<sup>[47]</sup>

Por último, el artículo 84 computa la abstención voluntaria como voto negativo. La regla confunde no apoyar con rechazar y puede distorsionar la formación de mayorías. Resulta más coherente computar la abstención para la base cuando corresponda, pero no atribuirle ficticiamente un contenido negativo que el socio decidió no expresar.<sup>[48]</sup>

#### XIV.8. Actuación posterior a la disolución y eventuales responsabilidades

La LGS vigente contiene en el art. 99 una norma rigurosa para la etapa posdisolución: los administradores solo pueden atender asuntos urgentes y adoptar medidas para iniciar la liquidación; los actos que excedan ese ámbito generan responsabilidad ilimitada y solidaria.

El Proyecto no reproduce esa norma con idéntica especificidad, pero el mismo resultado puede alcanzarse articulando el art. 101 —responsabilidad subjetiva— con el régimen de liquidación (arts. 155 a 168) y la intervención judicial o arbitral del art. 124.

## XV. CONCLUSIONES

El análisis comparado permite formular las siguientes conclusiones:

**Primera.** El artículo 1 amplía el uso de la forma societaria, pero la referencia a cualquier actividad lícita puede “civilizar” el instituto y debilitar su sustrato organizativo-empresarial. La comunidad de riesgos continúa siendo un elemento causal útil para diferenciar la sociedad de otras figuras.

**Segunda.** Los “beneficios indirectos” son una expresión indeterminada que puede comprender empleo, aprovisionamiento o colocación de productos. Su régimen y el destino de resultados deberían regularse fuera de la definición legal de sociedad.

**Tercera.** La eliminación de las cláusulas leoninas del artículo 13 vigente deja sin protección expresa la comunidad de riesgos, el valor de la participación y la razonabilidad de precios en transferencias forzadas. Debe incorporarse una regla equivalente.

**Cuarta.** La personalidad jurídica y la separación patrimonial limitan la contractualización. La remisión del artículo 2 debe ser subsidiaria y compatible con los principios societarios, pues la sociedad no es un contrato bilateral ni crea únicamente obligaciones entre socios.

**Quinta.** La elección de derecho extranjero o de un indeterminado derecho mercantil internacional para relaciones internas introduce fragmentación e inseguridad. La autonomía puede satisfacerse mediante cláusulas estatutarias disponibles, arbitraje o constitución bajo la ley extranjera elegida.

**Sexta.** El Proyecto confunde tipicidad, inscripción y regularidad. La sociedad simple elegida debe separarse del régimen residual aplicable a sociedades de hecho, defectuosas, no inscriptas o que abandonaron el trámite.

**Séptima.** La eliminación de tipos existentes y la transformación forzada afectan estructuras, responsabilidades y derechos consolidados. Corresponde preservar las sociedades preexistentes o establecer una transición voluntaria y suficientemente extensa.

**Octava.** La parte general de administración aporta sistematicidad, pero varias reglas presuponen un directorio colegiado. La competencia residual, el derecho de información, la suplencia, el quórum y la remuneración deben diferenciar sociedades personalistas, S.R.L., S.A. cerradas y sociedades sujetas a oferta pública. La supervivencia de la SAS como tipo separado exige, además, una prelación normativa clara y la identificación de ventajas funcionales propias que no hayan sido absorbidas por la nueva parte general.

**Novena.** El artículo 101 adopta culpa o dolo, causalidad adecuada e individualización. La gestión empresarial es una obligación de actividad diligente, pero existen deberes concretos de cumplimiento verificable y regímenes especiales que pueden imponer factores objetivos o consecuencias propias. La atribución debe coordinarse con la responsabilidad de la controlante, del administrador de hecho y del órgano de fiscalización.

**Décima.** La Business Judgment Rule protege decisiones empresariales informadas, independientes y de buena fe; no cubre ilegalidad, conflicto, omisiones orgánicas, falta de supervisión ni ausencia de documentación.

**Undécima.** El plazo anual de caducidad de la acción social es incompatible con la asimetría informativa y con investigaciones que requieren auditorías y pericias. Además, el silencio sobre la acción individual puede conducir, según la naturaleza del reclamo, a plazos de prescripción de tres o cinco años. Deben coordinarse plazos, “dies a quo” y efectos del ocultamiento del daño.

**Duodécima.** La sociedad automatizada no puede tener un órgano algorítmico: los artículos 88 y 92 exigen personas humanas o jurídicas y, en este último caso, un representante humano. La IA es una herramienta sometida a configuración, supervisión, trazabilidad y atribución jurídica humana.

**Decimotercera.** El capital desvinculado de los aportes, la liberación de reservas legales y la adquisición irrestricta de acciones propias pueden afectar transparencia, solvencia, acreedores y minorías. En sociedades abiertas, la recompra añade riesgos sobre cotización, control e igualdad de mercado. La flexibilidad patrimonial requiere tests, límites y salvaguardas diferenciadas.

**Decimocuarta.** La regulación de las DAO necesita mayor desarrollo y coordinación tecnológica, financiera, fiscal y de prevención de lavado. La diversidad del derecho comparado aconseja una ley especial o un marco modular, no una tipificación breve y aislada.

**Decimoquinta.** Las nuevas categorías de firma electrónica deben armonizarse con la ley 25.506. La terminología societaria, la mediación previa y el cómputo de abstenciones también requieren correcciones de técnica legislativa.

**Decimosexta.** Los plazos de ciento ochenta días para la entrada en vigencia y de un año para transformar tipos eliminados son insuficientes para una reforma sistémica. La transición debería ser escalonada, coordinada federalmente y respetuosa de los derechos adquiridos.

**Decimoséptima.** Una sustitución integral del régimen societario exige un debate legislativo amplio, una exposición de motivos que identifique fuentes y objetivos, análisis de impacto y participación efectiva de academias, universidades, profesiones jurídicas y contables, registros, autoridades de mercado, empresas privadas y públicas de distinta dimensión, trabajadores, acreedores, inversores y consumidores. La velocidad de la reforma no puede reemplazar la deliberación técnica ni la consideración de sus efectos diferenciados.

**Decimooctava.** El principio integrador debe ser la proporcionalidad: a mayor libertad estatutaria y concentración de competencias en los administradores, mayores exigencias de información, transparencia, fiscalización y trazabilidad; a mayor automatización, mayor supervisión humana documentada; y a mayor exposición de inversores, acreedores o patrimonio público, más intensas deben ser las salvaguardas.

En suma, el Proyecto contiene innovaciones valiosas —sistematización, digitalización, deberes fiduciarios, individualización y protección de la discrecionalidad legítima—, pero su aprobación requiere corregir conceptos abiertos, contradicciones orgánicas, vacíos patrimoniales y transiciones abruptas.

Ojalá se puede dar el debate necesario.

## Notas del capítulo

1. Profesor Emérito de la Facultad de Derecho de la UNC; Director del Departamento de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la UNC; Doctor en Derecho por la UNC; Doctor "Honoris causa" por la Universidad San Pablo de Tucumán; ex Profesor Titular Plenario de Derecho Concursal; ex Fiscal de las Cámaras Civiles y Comerciales de Córdoba; ex juez concursal entre otros antecedentes.

2. Barreira Delfino, Eduardo A., "Sociedad automatizada o automatización operativa", Doctrina Societaria y Concursal ERREPAR (DSCE), 1/7/2026.

3. Vítolo, Daniel R., "Algunos comentarios preliminares sobre el Proyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades 2026", Doctrina Societaria y Concursal ERREPAR (DSCE), 1/7/2026.

4. Eduardo M. Favier Dubois, MODELOS “CONTRACTUAL” Y “TECNOCRÁTICO” EN EL ANTEPROYECTO SOCIETARIO: EVALUACIÓN GENERAL INICIAL, Doctrina Societaria y Concursal ERREPAR (DSCE), 19/06/2026.
5. Coordinador Dr. Marcelo Barreiro e integrada por Gabriela Calcaterra, Diego Duprat, Carlos Rotman, Sebastian Balbin, Ricardo Cony Echart, Fernando Perez Hualde, Julia Villanueva, Juan Petra Cremaschi, Mariano Loprete, Marcelo Hernandez, Maximiliano Stegmann y Cesar Petracchi.
6. Vítolo, Daniel R., “Algunos comentarios preliminares sobre el Proyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades 2026”, Doctrina Societaria y Concursal ERREPAR (DSCE), 1/7/2026.
7. Idem anterior
8. Idem anterior
9. Manóvil, Rafael M., “Nuevo Proyecto de Ley General de Sociedades: primeros apuntes”, presentación ante la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 2026.
10. Idem anterior.
11. Vítolo, Daniel R., “Algunos comentarios preliminares sobre el Proyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades 2026”, Doctrina Societaria y Concursal ERREPAR (DSCE), 1/7/2026.
12. Manóvil, Rafael M., “Nuevo Proyecto de Ley General de Sociedades: primeros apuntes”, presentación ante la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 2026.
13. Barreira Delfino, Eduardo A., “Sociedad automatizada o automatización operativa”, Doctrina Societaria y Concursal ERREPAR (DSCE), 1/7/2026.
14. Vítolo, Daniel R., “Algunos comentarios preliminares sobre el Proyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades 2026”, Doctrina Societaria y Concursal ERREPAR (DSCE), 1/7/2026
15. Manóvil, Rafael M., “Nuevo Proyecto de Ley General de Sociedades: primeros apuntes”, presentación ante la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 2026.
16. Roitman, Horacio, Anteproyecto. Ley General de Sociedades (2026). Estructura, innovaciones y análisis crítico de las acciones societarias (comparación con la ley 19.550 y el Código Civil y Comercial), LA LEY 08/06/2026, 1. Cita: TR LALEY AR/DOC/1341/2026
17. Manóvil, Rafael M., “Nuevo Proyecto de Ley General de Sociedades: primeros apuntes”, presentación ante la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 2026.
18. Vítolo, Daniel R., “Algunos comentarios preliminares sobre el Proyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades 2026”, Doctrina Societaria y Concursal ERREPAR (DSCE), 1/7/2026
19. Manóvil, Rafael M., “Nuevo Proyecto de Ley General de Sociedades: primeros apuntes”, presentación ante la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 2026.
20. Vítolo, Daniel R., op. cit.
21. Proyecto de Ley General de Sociedades, INLEG-2026-53661873-APN-PTE, arts. 1 a 7.
22. Hadad, Lisandro A., “El nuevo concepto de sociedad en el Proyecto de Ley General de Sociedades de 2026. La autonomía de la voluntad como principio rector y el fin de la comunidad de riesgos como norma imperativa”, en Proyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades, Thomson Reuters-La Ley, 2026, pp. 201-214; Manóvil, Rafael M., op. cit.
23. Vítolo, Daniel R., op. cit.
24. Richard, Efraín H. Autonomía de la voluntad en la configuración de sociedades. Las normas imperativas y las crisis patrimoniales con la suspensión del art. 94, INC. 5º, LGS, por la Ley de

Emergencia, LA LEY 20/01/2020, 20/01/2020, 1 - RDCO 300, 10/02/2020, 3 Cita Online: AR/DOC/10/2020

**25.** Manóvil, Rafael M., “Nuevo Proyecto de Ley General de Sociedades: primeros apuntes”, apartados III y V; Proyecto de Ley General de Sociedades, art. 1 y omisión de una norma equivalente al art. 13 LGS.

**26.** Jorge F. Fushimi, REFLEXIONES SOBRE LA CONTABILIDAD SOCIETARIA EN EL PROYECTO DE LEY DE SOCIEDADES, Doctrina Societaria y Concursal ERREPAR (DSCE), 03/07/2026.

**27.** Manóvil, Rafael M., op. cit., apartado IV: “La peligrosa remisión a las normas en materia de contratos”.

**28.** Manóvil, Rafael M., op. cit., apartado sobre el art. 141; Vítolo, Daniel R., “Algunos comentarios preliminares sobre el Proyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades 2026”, apartado IV.2 y crítica a la denominada “cláusula Dubái”.

**29.** Manóvil, Rafael M., op. cit., apartado II: “Supresión de algunos tipos sociales. La sociedad simple, como sociedad residual, no puede ser un tipo”

**30.** Vítolo, Daniel R., op. cit., apartado VI: “La sociedad simple como un tipo social”.

**31.** Proyecto de Ley General de Sociedades, INLEG-2026-53661873-APN-PTE, arts. 88 a 112.

**32.** Manóvil, Rafael M., op. cit., comentarios sobre la Sección XII del Capítulo I y los arts. 88 a 100 del Proyecto.

**33.** Manóvil, Rafael M., op. cit., comentarios a los arts. 88 a 90 y 239 del Proyecto.

**34.** Proyecto de Ley General de Sociedades, arts. 211, 239 y 267; Manóvil, Rafael M., op. cit., comentarios a la adquisición de acciones propias y a la remuneración; Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre de 2022, especialmente arts. 5 a 7.

**35.** Vítolo, Daniel R., op. cit., apartado XII.6: “Remoción y responsabilidad de administradores”.

**36.** Vítolo, Daniel R., op. cit., observaciones al art. 101; Ley 25.675 General del Ambiente, texto vigente.

**37.** Proyecto de Ley General de Sociedades, arts. 108, 113 y 120 a 123; Ley 26.831 de Mercado de Capitales, arts. 109 y 110, sobre integración y funciones del Comité de Auditoría; Proyecto, art. 269, que mantiene la aplicación de la Ley 26.831.

**38.** Roitman, Horacio, Anteproyecto. Ley General de Sociedades (2026). Estructura, innovaciones y análisis crítico de las acciones societarias (comparación con la ley 19.550 y el Código Civil y Comercial), LA LEY 08/06/2026, 1, Cita: TR LALEY AR/DOC/1341/2026

**39.** Proyecto de Ley General de Sociedades, arts. 110 y 112; Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 2560 y 2561; Ley 27.586, que modificó el plazo genérico del art. 2560 y derogó el último párrafo del art. 2561.

**40.** Barreira Delfino, Eduardo A., op. cit.

**41.** Barreira Delfino, Eduardo A., op. cit.; León XIV, Carta Encíclica Magnifica Humanitas, 15/5/2026, Santa Sede.

**42.** Ley General de Sociedades 19.550, art. 54; Proyecto de Ley General de Sociedades, arts. 3, 26, 27, 101 y 107.

**43.** Manóvil, Rafael M., op. cit., comentarios a los arts. 10, inc. 5, y 30; Vítolo, Daniel R., op. cit., observaciones sobre capital social.

- 44.** Vítolo, Daniel R., op. cit., apartado sobre la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO) y referencias comparadas a Wyoming, Utah, Malta, fundaciones y cooperativas.
- 45.** Vítolo, Daniel R., op. cit., apartado sobre forma y firma electrónica; Ley 25.506 de Firma Digital, texto actualizado.
- 46.** Proyecto de Ley General de Sociedades, arts. 271 a 276; Manóvil, Rafael M., op. cit.; Vítolo, Daniel R., op. cit., observaciones sobre vigencia y transformación de tipos derogados.
- 47.** Vítolo, Daniel R., op. cit., apartado sobre forma y firma electrónica; Ley 25.506 de Firma Digital, texto actualizado
- 48.** Manóvil, Rafael M., op. cit., apartado sobre terminología; Vítolo, Daniel R., op. cit., observaciones a los arts. 6, 84 y 139 del Proyecto.

## CAPÍTULO 2

### **ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE SOCIEDADES, LAS SOCIEDADES SIMPLES Y LAS DESCENTRALIZADAS, AUTÓNOMAS OPERATIVAS.-**

Juan Carlos Palmero

**SUMARIO:** I. Consideraciones generales o metodológicas. — II. Proyección externa y sobre el derecho en general: derecho impositivo, laboral y privado. — III. Compatibilización del régimen societario con otras disciplinas. — IV. De la sociedad simple (arts. 175 a 180): antecedentes, régimen residual y tipicidad. — V. De las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO) (arts. 258 a 265): caracterización, funcionamiento, riesgos y derecho comparado. — VI. Criterios para su regulación. — VII. Conclusiones generales.

### **ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES**

Quisiera advertir que este trabajo consiste la transcripción del resumen de la conferencia que vertiera con fecha 24 de Agosto del corriente año en el Colegio de Abogados de Córdoba, circunstancia que deberá apreciarse en su conformación y metodología conforme este condicionamiento.-

#### **I. CONSIDERACIONES GENERALES O METODOLÓGICAS:**

I.1. El Derecho Privado continental codificado puede reformarse de tres maneras diferentes: a) reforma parcial; b) regulación de uno o varios institutos a través de una ley complementaria y/o c) mediante sustitución total por el dictado de una nueva regulación.-

La discusión de tales metodologías, a partir de la obra publicada con motivo del centenario del Código Civil francés, ya se han debatido todos los argumentos a favor o en contra de cada una de estas alternativas. circunstancia que impiden *brevitatis causa* su repetición.-

##### **I.1.2. ¿Dónde encuadrar este Proyecto?**

Tal como se reconoce -al menos en la presentación ante el Senado de la Nación-, se trata de un cambio completo por sustitución total y como consecuencia de ello, la modificación completa del sistema y principios y valores de la Ley 19.550.-

El Estatuto societario ha tenido vigencia por más de cincuenta años, y representó el primer ensayo de regulación completa del régimen societario nacional, a diferencia del viejo Código de Comercio que lo efectuaba asimilándolas dentro de su propio sistema.-

Por ello y en razón de haber constituido y/o conformado realmente el nacimiento del Derecho Societario actual, debe ser reconocida como la fuente directa y genuina de todo el sistema corporativo vigente, algo que merece una consideración y reconocimiento especial, ya que bajo su amparo, se ha formado una “*verdadera cultura jurídica societaria*” capaz de regular todas las circunstancias posibles desde su nacimiento-, hasta la disolución o extinción, es decir, la totalidad de esta especie del derecho corporativo.-

##### **I.1.3. ¿Cuál era el concepto generalizado acerca del funcionamiento o eficacia del Estatuto societario actual?**

La ley 19.550 reconoce una vigencia de más de 50 años, lo que significa una normativa central y a la vez, fundante y cimera del fenómeno societario nacional.-

A su alrededor, no solo se conforma un “*universo legislativo*”, sino que dio lugar a una verdadera “*cultura colectiva*” compuesta tanto por la dogmática, la doctrina, y la jurisprudencia, circunstancias que conforma -más allá de quienes fueron sus autores-, una verdadera “*obra colectiva*” reconocida como tal, no solo los operadores, sino la sociedad en su conjunto.

Por esta razón es menester -como primer observación-, se acuerde tiempo suficiente que permita un conocimiento general para que se pueda observar con seriedad las posibilidades de aprobación, tal como se ha transformado en una petición general por diversas asociaciones y unidades académicas del país.-

El juicio en torno al Estatuto societario no se corresponde sólo con una opinión personal, sino se infiere de conclusiones objetivas inferidas de las múltiples reuniones científicas que se ocuparon de su tratamiento, como así de su contenido, alcance y profundidad que mostró en las únicas reformas parciales realizadas por la Ley 22.903 y la Ley 26.994, como así y las propuestas de modificaciones o proyectos desarrollados desde su sanción:

Puede mencionarse a este respecto, desde el “Primer Congreso de Derecho Societario”, reunido de La Cumbre en el año 1977, además de todos los intermedios hasta el último del año 2025, como así los proyectos de reforma del año 2005 y 2019, proceso que haciendo un parangón con la terminología económica, la doctrina nacional no se cuestionó nunca sus “*fundamentals*”, es decir sus principios fundamentales que marcaron incluso el nacimiento de una especialidad: el Derecho Societario con características e idiosincrasia propias que lo distinguen dentro de las disciplinas del Derecho Mercantil.-

En otro sentido, es importante reconocer el resultado de dos estudios de campo acerca de su consenso y aceptación generalizada de su funcionamiento, el primero de ellos, en el año 1977, con motivo de la preparación del “Primer Congreso de Derecho Societario”; y el segundo, en 1982, al iniciarse el trabajo de la “Comisión Técnica de la Secretaría de Justicia de la Nación “que introdujo la reforma de la Ley 22.903, ambas con conclusiones semejantes.-

Diríamos entonces, que existió siempre consenso acerca de su eficacia y operatividad, sin perjuicio de los necesarios ajustes de actualización que como es lógico, se realizaron a través de mecanismos de reformas parciales, más o menos profundas, pero siempre a partir de sus enunciados generales y metodología empleada.-

Es verdad que estamos viviendo un proceso nunca antes visto, derivado de los fenómenos tecnológicos y de la inteligencia artificial, situación que reclamará mucha atención de los juristas para permanecer a la altura de los tiempos y por lo tanto, de su mejor regulación posible, pero sin que ello importe la negación del sistema y organización del régimen corporativo del Estatuto Nacional, algo que no parece imposible al menos por ahora, para compatibilizar los cambios con sus cimientos científicos generales.-

Por otra parte, cuando la realidad reclama la introducción de institutos de los cuales no se tiene experiencia previa suficiente, sus primeras regulaciones deben hacerse a través de una ley especial, que permitirá la flexibilidad suficiente para modificarla tantas veces como sea necesario a la luz de las evidencias que muestre su funcionamiento real, sin que ello grave sobre el sistema vigente: conclusión que alude directamente a las DAOS, “Sociedad Descentralizada Operativa”, que en el Proyecto se incorpora como una tipología propia a partir del Art.248 a 205 inclusive.-

Las instituciones completamente novedosas que para colmo carecen de una historia efectiva y conocimiento general, requieren un proceso de adaptación a las circunstancias propias del país donde entrará en vigencia, algo que por razones de “*prudencia iuris*”, la ley especial constituye la

metodología más conveniente y adecuada, circunstancias corroboradas sin la menor hesitación a través de los años.-

Por otra parte, así como resulta imposible no considerar los requerimientos de la realidad, tales como la Inteligencia artificial o los nuevos mecanismos de funcionamiento colectivo a la luz de las tecnologías que ofrece la realidad, porque el no hacerlo implicaría una grave distracción del derecho nacional.-

Por a su vez, esas tecnologías constituyen un fenómeno fácilmente comprobable por su *provisoriedad* debido a la mutabilidad, volatilidad e inestabilidad derivada de cambios técnicos permanente de cada uno de estos instrumentos digitales, algoritmos o robots, lo que corrobora la necesidad de utilizar una metodología autonómica de los sistemas generales, hasta tanto al menos, sea factible adquirir un conocimiento acabado y real de su desenvolvimiento social.-

En sentido inverso, cabe destacar que derogar institutos asentados sobre más de una centuria, sin que nadie haya reclamado su desaparición y algunos de ellos, muestran todavía su utilización práctica, como ocurre verbigracia con las *“Sociedades en Comandita por Acciones”*, no parece la mejor solución, ya que su permanencia seguirá siendo una posibilidad de organización social, sin que el legislador tenga una razón práctica o económica para su prescindencia restándole al privado injustificadamente, del ejercicio de su autonomía en orden a utilizar la organización social que considera más afín a sus objetivos, y de los cuales el Estado nunca será mejor elector que el propio interesado.-

Además, el reclamo de la falta o poca utilización de la figura, de ninguna manera justifica esta medida, en tanto no sea un estorbo o impedimento para los negocios sociales, de forma tal que prescindir de ellas, no parece una decisión razonable cuando se apoya de manera exclusiva en la voluntad del legislador, especialmente frente a una ley que invoca una mayor libertad y autonomía de la voluntad del ciudadano en toda su estructura legal.-

(i) En resumen: una reforma abrupta y total no resulta conveniente cuando se alteran completamente los principios y valores del Estatuto anterior, sobre todo en tanto la norma derogada ha actuado con carácter fundante de esa especialidad.

(ii) Por otra parte, la regulación de los institutos propiciados sin una experiencia nacional previa y de alguna manera consolidada, deberá hacerse por ley especial, hasta tanto se adquiera el conocimiento necesario a estos efectos.-

## II. PROYECCIÓN EXTERNA Y SOBRE EL DERECHO EN GENERAL.-

Algunas observaciones generales que señala la experiencia, obliga advertir que ciertas conclusiones y nuevos institutos a incorporar, no se ha tenido en cuenta -al menos para el conocimiento de los operadores jurídicos-, su compatibilización con otras disciplinas (Código Civil y Comercial, legislación impositiva y de manera especial, la laboral), cuya compatibilización resulta inevitable ante cualquier modificación del Estatuto General corporativo, ya que tal omisión provocará problemas e incertidumbres capaces de afectar los propósitos perseguidos por la ley, o de nuevos conflictos, a resolver por la jurisprudencia, con la incertidumbre que de tales supuestos se derivan.-

### II.1. Con el Derecho Impositivo.

Se traerá a colación algunos ejemplos que justifican la aseveración anterior acaecidos con motivo de la Reforma parcial de 1993. En ese entonces, hubo un debate interesante acerca de si los *“Acuerdos de Colaboración Empresaria”* debían dar lugar al nacimiento de un sujeto de derecho de acuerdo con los *“Groupement d’interet economique”* de la Ord. 67-821/67 francesa; o de lo

contrario, incorporarlos bajo el régimen de los “*contratos asociativos no personificados*”, tal como lo hiciera la Comunidad Económica Europea y en general, el derecho comparado.-

Viene a cuento a este respecto, el ejemplo de lo ocurrido con los “*Agrupamientos de Colaboración Empresarial*” Art. 367 de la L.G.S por la situación del desacople entre la “normativa societaria” y el “Derecho impositivo”.-

La decisión técnica se tomó sobre la base de como gravitaría el nuevo instituto frente a su tratamiento impositivo, considerando que si se le acordaba personalidad, podría dar lugar a una interpretación fiscal equivalente a la de un sujeto de derecho y de manera especial, enfrentaría los inconvenientes y procesos a cumplir al momento de su disolución, teniendo en cuenta en particular su carácter transitorio y excluyente de una actividad común externa como lo hace una sociedad.-

Apenas transcurrido un breve tiempo desde la sanción de la Ley 22.903/93, la DGI acordó su regulación equiparándolos a la “*sociedad de hecho o irregular*”, es decir, como un sujeto de derecho (Art. 32 y 45 del Código Civil), lo que automáticamente significó su desaparición de la realidad como opción práctica, consistente en una conjunción de esfuerzos circunstanciales en orden a la superación de las limitaciones inferidas de la falta de escala o por las características del objetivo a alcanzar.-

En oportunidad de comentar estos los problemas, con el Catedrático de la Sorbona Jean GUYENOT, explicó la experiencia de su país acerca de la imposibilidad e ineficacia de abordar reformas societarias - como la que estamos tratando-, sin previamente compatibilizarla con el organismo recaudador, porque con posterioridad, sea por razones “*formales*”, o invocando la “*realidad económica*”, -según su conveniencia recaudatoria-, siempre se resolverá de la manera más gravosa para el contribuyente.-

Ergo, la experiencia demuestra la necesidad de la armonización previa de varios de los institutos incorporados por el Proyecto, sin haberlos corroborados por la interpretación fiscal correspondiente.-

## II.2. Con el Derecho Laboral:

Algo semejante ocurrió con el Derecho Laboral. Cuando se introdujo el Art. 54 2da. Parte de la Ley 19.550, sobre la “*Oponibilidad Societaria*”, referida a la incorporación de la “*Teoría de la superación de la personalidad*”.

Existió un concepto generalizado y anterior a su concreción como figura especial, respecto de su peligrosidad, ya que una interpretación extensiva podía afectar gravemente el principio de limitación de la responsabilidad, fenómeno al que PROVINCIALI individualizó como “*abuso del abuso*”, circunstancia que obligó a una toma de previsiones, tanto desde un plano sustancial, como respecto de su ubicación metodológica.

Para superar estos temores, y apoyarse sobre una realidad concreta - en razón de su falta de precisión en el país de manera absoluta -, se tuvo en cuenta en primer lugar, las diversas soluciones de la jurisprudencia y la francesa de manera especial - existente hasta ese momento, donde la figura más frecuente se edificaba sobre la base del principio del “*abuso del derecho*” con algunos imperfecciones técnicas operativas en razón de la omisión de su regulación central y específica.-

Para superar estos temores, se optó por la construcción de una fórmula que había funcionado en la realidad gala sobre la base del Art. 437 del Código de Comercio francés, al que se ajustó conforme la estructura del Art. 1071 del Código Civil (buena fe, abuso del derecho, orden

público) para mantener estándares generales de conducta ya conocidos en el derecho nacional y evitar de esa manera, la utilización de una terminología extranjera, tal como ocurriera con el Art. 954 del Código Civil respecto los términos *necesidad, ligereza o inexperiencia* tomados textualmente desde el idioma alemán, pero que no cumplieran una correlación jurídica exacta con el vocabulario nacional.

Con todas esas previsiones y cuidados se creyó haber encontrado una fórmula segura y de alguna manera probada, acerca de su eficacia y alcance con el respaldo importantes del camino transcurrido en Francia que ya mostraba una tradición sólida y consolidada.-

¿Cuál fue el resultado? Los tribunales y civiles y comerciales, tanto nacionales como provinciales, entendieron claramente los alcances técnicos la figura, su excepcionalidad, y no se dieron casos de extralimitación.

En cambio, en el ámbito laboral, se hizo una interpretación extensiva y disfuncional, desnaturalizando el instituto por completo y en algunos casos, significaron una grave afectación del principio de limitación de la responsabilidad inferidos de tipología societaria a este respecto .-

II.3. Sobre este antecedente habría que reflexionar sobre el alcance del Art. 27 del Proyecto, que reconoce la posibilidad de valorar el *“interés grupal”* como lo propicia la “Teoría Rozenblum”, como una forma de compensación con los beneficios logrados por la pertenencia grupal, por sobre el *“interés de la sociedad controlada”* individualmente considerada.-

En el seno de la Comisión Técnica de la Secretaría de Justicia para la Reforma introducida por la Ley N° 22.903/83 se discutió la conveniencia de incorporar la figura del *“Agrupamiento de Derecho”*, existentes en las legislaciones de Brasil y Alemania, que legitiman esta figura asociativa de segundo grado, como una metodología de agrupamiento en países de alta concentración económica. Sin embargo, el consejo del jurista brasileiro Fabio Konder Comparato, brindó sólidos argumento acerca de su inconveniencia, dada la poca o casi nula utilización por los empresarios brasileiros, e incluso, el fenómeno se repitió de manera similar en Alemania, donde su realidad muestra un grado de *concentración económica* muy superior a la de América Latina en general y a la Argentina en particular.-

Conclusión: en base a estos antecedentes y a la luz de lo ocurrido con el trato fiscal impuesto por DGI ( hoy Arca) a los *“contratos asociativos de colaboración no personificados”* comentados precedentemente, ¿quien puede garantizar lo que interpretarán en este sentido tanto el Derecho Laboral como el Impositivo.?

Estas dudas exigen que una reforma societaria resuelva estos problemas conjuntamente con su sanción, ya que de ninguna manera se solucionan con la sola expresión general *“que no se aplica en materia laboral o impositiva”* como señala el Proyecto, circunstancia que en los hechos no tendrá los efectos queridos.-.-

#### II.4. Con el Derecho Privado:

La sociedad constituye una “especie” dentro del “género” que conforman las diversas manifestaciones de la personalidad jurídica, conforme el Art. 148 del CCCN.-

II.4.1 La *“parte general”* de la Ley 19.550, mientras estuvo vigente el Código Civil, sirvió de norma complementaria del “género”, y desde el 2015 el nuevo ordenamiento contiene un desarrollo muy pormenorizado del instituto desde el Art. 141 hasta el Art. 225, es decir: ochenta y cuatro artículos.-

En una palabra, se produjo una situación idéntica a lo acaecido con la “*letra de cambio*” en el D.L.5965/63, que cumplió la función de régimen general y supletorio de todas las especies de “*títulos de crédito*” actuando de esta manera, como normativa central del derecho cartural vigente hasta ese momento.-

Si bien el Art. 150 del CCCN. establece una serie de parámetros para armonizar ambos ordenamientos, no existe una coincidencia absoluta entre ellos: el Código Civil y Comercial y Ley General de Sociedades, y por el contrario, es factible encontrar situaciones regidas por el primero, que no se encuentran en el segundo; reglas imperativas contrapuestas etc. que obligarían necesariamente ajustar la legislación de fondo, antes del dictado de una nueva ley, para evitar las posibles contradicciones entre ambos sistemas.

II.4.2. Un ejemplo sencillo: el Art.58, Parágrafo 2, del CCCN, bajo el acápite “*Funcionamiento*”, y como presupuesto imperativo a estos efectos, determina que el Estatuto debe contener normas sobre el *gobierno*, la *administración* y *fiscalización interna* de la persona jurídica.

Cabe entonces una nueva reflexión a este respecto: ¿Podrán en todos los casos las DAO, algoritmos y/o los más diversos instrumentos digitales presentes o futuros, según las diversas formas de existencias que se advierten en la actualidad, cumplir estos requisitos que hacen a la esencia de la personalidad?

II.4.3. Otro ejemplo: ¿que pasará con una tipología societaria admitida por el Proyecto, que no especifique de manera precisa y determinada su objeto social ?

Una modificación estructural del sistema societario tradicional, presente en el derecho corporativo desde los albores mismos de la materia mercantil, conforme el Art. 195, c) del CCCN., exige como requisito esencial constitutivo, la designación del objeto, que debe ser “*preciso y determinado*”.

Por el contrario, el Art. 11 a) del Proyecto, manifiesta, al punto 5, que al momento de su constitución deberá constar: “*El objeto social si lo tuviere*”. La redacción admite, por el empleo del tiempo condicional (“*si lo tuviere*”), que esta regulación imperativa y necesaria, se revierta a una exigencia eventual, circunstancia que resulta absolutamente heterodoxa para el sistema corporativo nacional, pues el Proyecto admite su cumplimiento conforme el libre arbitrio de los fundadores, respecto de otorgar existencia de entidades carentes de objeto social.

Pese a semejante apertura para el desarrollo de su actividad institucional, no se advierte ninguna disposición que ponga límite al nacimiento de personas jurídicas sin objeto, en razón de la amplitud de su funcionamiento capaz de desdibujar su individualidad - tal como lo hacía el Libro I, Capítulo 2 “*Del objeto de la sociedad*”, Art. 1651 del Código Civil -, que sancionaba con nulidad la sociedad que comprendía “*todos los bienes presentes y futuros*”, circunstancia que imponía necesariamente, la separación institucional y patrimonial entre el socio, respecto de la sociedad, principio que se ve una vez más corroborado en el Art. 143 del CCCN que alude a la “*personalidad diferenciada o autonomía patrimonial*” de la persona jurídica, lo que no solo constituye una regla de orden de su funcionamiento regular, sino que evita los supuestos de “*confusión patrimonial*” en orden a la demarcación de las actividades respectivas y de manera especial, en los casos de establecer prioridades entre los acreedores del socio independientes de los de la sociedad, algo que por otra parte, proyecta sus consecuencias inevitables en caso de extensión de la quiebra social.

Por otra parte, el objeto constituye una suerte de “G. P.S. (GPS), como un verdadero orientador de la actividad social, conforme la causa fin establecida al momento de su constitución, y

el derecho corporativo moderno tiene ya absolutamente clarificado que no se trata de un tema de capacidad, sino que su actividad no se aparte “ *notoriamente del objeto social*”, estándar de toda validez y funcionamiento diario, sin que de ninguna manera haya habidos reclamos o críticas a este respecto-

Corresponde entonces traer a colación, la parábola popular: “*si no conoces el lugar de destino, no habrá viento que te sea útil*”.-

II.4.4. En definitiva, como se dijo al comienzo de este punto, el dictado de una nueva ley de sociedades debe armonizarse con disciplinas superpuestas para que no vuelva ocurrir lo pasado con la Reforma de la Ley 22.903.-

#### IV. DE LA SOCIEDAD SIMPLE (Arts. 175 a 180)

Para poder entender las modificaciones introducidas en las sociedades del Capítulo IV, o sea aquellas que adolecen de publicidad, formalidad, tipicidad y/o civiles, será menester recordar un poco la historia de la evolución del fenómeno de unificación de las sociedades existentes a ese momento.-

IV.1. Dentro de la “Comisión Técnica de Unificación de la Legislación Civil y Comercial” del año 1993, existía pleno acuerdo entre sus integrantes en abordar el proceso de “*unificación societaria*”, sin más diferenciaciones basadas sólo en su objeto, que por otra parte desaparecía.

Ante la falta de límites formales precisos, también conformaba una preocupación de la época, el problema de la responsabilidad personal ilimitada y solidaria del socio, y su consecuencia inevitable respecto del problema llamado “*fantasma de la extensión de la quiebra*”, que introducía inseguridad en el tráfico paralizando los acuerdos o “*contratos de colaboración no personificados*” de tanta significación para abordar la obra pública o privada.-

#### ¿Como se solucionó este problema?

IV.1.2. No había dudas en la doctrina en general y dentro del grupo de trabajo acerca de la inviabilidad de regresar al sistema de la “*societas romana*” propuesto por el Proyecto de 1987, situación que introducía una falta de certeza y generaba incertidumbre respecto del concepto de persona jurídica, dejándolo a la deriva de la interpretación judicial.-

En igual sentido -salvo muy contadas excepciones como verbigracia, la fuerte y atinada defensa que hacía en su momento el Dr. Federico Videla Escalada, tampoco existía consensos en torno a preservar la subsistencia de la “*sociedad civil*” del Art. 1648 y concordantes del Código Civil para suplantar en su lugar, la regulación de los “*Contratos Asociativos no Personificados*” de colaboración empresaria, tales como los “*Agrupamientos de colaboración*”, y/o las “*Uniones Transitorias de Empresas*”

Había consenso igualmente que debía modificarse sustancialmente la perversa regulación persecutoria y abusiva de las “*sociedades irregulares o de hecho*” de los arts. 21 a 26 de la Ley 19.550, haciendo desaparecer su rigidez y efectos punitivos, pero con las salvedades que se formulan a continuación.-

Por otra parte, también conformaba la opinión técnica generalizada de los juristas que integraban la Comisión Técnica de la Honorable Cámara de Diputados para la “*Unificación de la Legislación Civil y Comercial (Proyecto de 1993)*”, conocida bajo la denominación de “*Comisión Federal*”, por su composición de un grupo de juristas representativos de diversas Provincias.-

Al momento de aportar soluciones respecto de este problema, aparecieron dos propuestas contrapuestas, por abreviar cada una de ellas en fuentes diferentes, a saber:

a) Por un lado, existió la de los Dres. Efraín Hugo Richard, Miguel C. Araya y Ana Isabel Piaggi, con la adhesión del diputado Osvaldo Camissar, de acordarle carácter constitutivo a la inscripción registral, de forma tal que solo se accedía al concepto técnico de sociedad, al momento del cumplimiento de la publicidad institucional solución utilizada por el derecho francés. (solución francesa).

b) La alternativa sostenida por Rafael Manóvil, Héctor Alegría y Juan Carlos Palmero, consistía en la incorporación de una fórmula residual: “*toda sociedad que no se constituyan con sujeción a los tipos previstos en el Capítulo 2, se regirá por lo dispuesto por esta Sección*”, al mismo tiempo que se derogaba el Art. 17 de la L.S. solución que proyectaba una solución abarcativa, diferencial y residual, sin que la Ley les acordara denominación alguna, siguiendo en alguna medida, el modelo del Art. 2251 DEL Código Civil italiano (solución italiana).-

#### IV.1.3. INCOMPATIBILIDAD DE ATRIBUIRLE A UNA SOCIEDAD RESIDUAL EL CARÁCTER DE SOCIEDAD TÍPICA.-

La razón de la existencia de una *sociedad residual*, o también llamada por cierta doctrina *sociedad informal*, radica precisamente, con el propósito de cubrir o abarcar en un régimen de regulación general, o sea todas aquellas sociedades que no hayan cumplido con las exigencias de *tipicidad, formalidad o publicidad*., y/o que no reconoce más sentido calificarlas por su objeto como sucedía con las *sociedades civiles*..

Sin perjuicio que podría cuestionarse realmente, si su naturaleza se corresponde con las exigencias de una tipología en sentido técnico, en razón de la carencia y descripción de límites formales derivados de la precisión de “*requisitos esenciales tipificantes*”, circunstancia que demanda una nueva consideración de conceptos de larga vigencia en el país.-

El régimen actual de las Sociedades de la Sección IV, dispone de una plasticidad hermenéutica que resulta más adecuado y funcional para la resolución de estos supuestos que la del Proyecto, ya que fue pensada como saco residual de sociedades de hecho, irregulares, atípicas y civiles, sin que tal enunciación tuviese un carácter taxativo.-

Debe recordarse que el concepto de *tipicidad* reviste diversa significación técnica cuando se refiere al régimen “*contractual*”, que cuando por el contrario, se utiliza en materia “*societaria*”: mientras que la primera atiende a una mayor extensión de los límites de la autonomía de la voluntad, o sea el interés de las partes que preserva el “*valor Justicia*”, la segunda apunta a resguardar el “*valor seguridad*” en razón de su actividad o actuación frente a terceros.

En definitiva, cabe plantearse un interrogante central: ¿es factible que una *sociedad atípica*, deba regularse por otra que el derecho la individualiza como *típica*?

Por otra parte, el Art. 175 del Proyecto, propicia como enunciado general regirse por las reglas de esta sociedad mediante una caracterización de supuestos como la “*carencia de estatuto*”

(sociedades de hecho) o “*abandono el trámites de inscripción registral*” (sociedades irregulares), pero el artículo parece inclinarse por una enumeración limitada, según se verá seguidamente, como si fuese de orden taxativo, cuando justamente se trata de que cumpla una función completamente diferente.-

El Proyecto no menciona a las *sociedades civiles*, alguna de las cuales permanecen subsistentes amparadas bajo el techo legal del Art. 7 del CCCN. Parecería más razonable dejar como regla general, el principio de abarcar a aquellas que “*no reúnan los requisitos exigidos para los demás tipos previstos en esta ley*”, que hacer una enumeración limitada, lo que se contraponen precisamente con su funcionalidad residual.-

IV.1.4. Como no puede ser de otra manera, la “*simple sociedad*”, a semejanza de lo que ocurría con las sociedades de hecho o irregulares, y por carecer de elementos formales o de publicidad institucional, puede probarse por cualquier medio de prueba.

En este punto se aclara que la prueba de la sociedad cuando se ha producido su *inscripción en los organismos estatales*, presupone el conocimiento de los terceros, que de otro modo, solo se logra demostrando el “*conocimiento efectivo*” de su existencia al momento de la oposición a terceros.

De lo dicho precedentemente, la regulación en el Proyecto de la “*simple sociedad*” cumpliría dos funciones diferentes, una *residual*, por omisión de las exigencias de los tipos legales previstos en esta ley, y la otra posibilidad *constitutiva* y de manera deliberada, una organización *ab initio* con estas anomalías, al parecer, previendo cubrir el espacio que deja la supresión de las sociedades colectivas.

Conclusión: nos parece de mejor factura técnica y funcionamiento práctico, la estructura legal ya probada de la simple sociedad en el Estatuto actual.-

IV.1.5.. Otro aspecto a considerar por su innovación, resulta de un nuevo régimen de responsabilidad frente a tercero en el sentido que “*Respecto de los socios no se aplica la extensión de la quiebra del Art. 160 LC*”.

El principio es científicamente correcto, porque al ser la responsabilidad siempre subsidiaria y mancomunada, eso significa que la cesación de pago en sentido técnico ocurriría una vez escudados los bienes sociales, situación que produce actualmente una diferencia injustificada entre socios ilimitados según se tratase de una ejecución individual, de otra colectiva, imponiendo esta última una extensión automática de la quiebra, algo que importa un agravamiento injustificado entre dos situaciones iguales.-

Coincido con el Dr. Manóvil en su apreciación sobre las extensiones automáticas de la quiebra, ya que además de los antecedentes del derecho comparado sajón, la extensión o agravamiento de la responsabilidad no siempre se compadece con la realidad del sujeto pasivo, ya que puede alcanzar a personas que no se encuentran en las condiciones reales de cesación de pagos en sentido técnico y sin embargo, reciben una reacción completamente desproporcionada.

Sin embargo para que tal situación se vuelva una solución unitaria y armónica, debería armonizarse con el Estatuto Concursal, porque de lo contrario, se transformaría sólo en una expresión de deseo, ya que la ley especial del fuero continuaría con los alcances tradicionales, es decir será menester ajustar ambos ordenamientos con la finalidad de preservar una solución unificada entre los regímenes.-

Por último, resultan atinadas las críticas efectuadas en torno a la supresión del principio general sentado en el actual Art.23 de la LGS, en cuanto “*Las cláusulas relativas a la representación, la administración y las demás que disponen sobre la organización y gobierno de la sociedad pueden*

*ser invocadas entre los socios*", de manera que su desaparición constituye un error a la luz de los antecedentes de funcionamiento del instituto en cuestión.-

## **V. DE LAS SOCIEDADES DESCENTRALIZADAS AUTÓNOMAS OPERATIVAS (DAO) Arts. 258 a 265.-**

V.1. El tratamiento de esta nueva tipología societaria precisa una serie de consideraciones metodológicas por tratarse de una figura sin experiencia previa en el país, o al menos, con la frecuencia que surge de una utilización frecuente en el derecho corporativo nacional.-

V.1.1. Cuando no se conoce o resulta imprescindible disponer de una experiencia acabada del sustrato, o como decían los romanos, de "los hechos", y mucho más aún, entendiendo que su funcionamiento será la consecuencia de instrumentos virtuales o digitales, donde la disparidad que ofrece el derecho comparado dificulta una conclusión segura e incuestionable acerca de su naturaleza jurídica o encuadramiento dentro de los moldes corporativos tradicionales, lo prudente es regularla en una ley especial y con posterioridad, una vez adquirida experiencia suficiente, decidir incorporarla a la Ley de Sociedades como una tipología especial.-

V.1.2. La segunda observación radica que resulta un dato incuestionable que todos los instrumentos digitales del mundo actual, que conforman una determinada tecnología, revisten un rasgo relevante vinculado con la *volatilidad* y *provisoriedad* de sus estructuras, en virtud de cambios técnicos sustanciales permanentes que acaecen con una velocidad que se contrapone contra la estabilidad de las reglas jurídicas.

Por otra parte, las permanentes modificaciones de las técnicas informáticas demanda un conocimiento muy especializado, que al menos por ahora, no parece ser un dato generalizado en Argentina como para que sea comprendido acabadamente por todo los habitantes del país.-

Por esta razón, antes de ser sometidas a la autoridad de contralor (Inspecciones de Justicia Nacionales y Provinciales), debe haber un dictamen previo de organismos oficiales especializados que clarifiquen sus condiciones técnicas y los mecanismos o algoritmos que conforman su característica digital, para acordarle como mínimo – tal como lo señalamos ut supra-, los presupuestos legales de funcionamiento de la "*persona jurídica*", previstos por el Art. 158 del CCCN, condiciones indispensables para ser reconocidas como sujeto de derecho, a saber: (i) existencia de un "*órgano de administración*", que clarifique sin el menor resquicio de duda, respecto de quien ejercerá las funciones de representación legal, aportando claridad y certeza a las reglas de gobernanza, como así igualmente, quien o quienes asumirán de manera estable las responsabilidades propias de tan importantes funciones; (ii) la segunda exigencia consiste en igual tarea, con relación al "*órgano de gobierno*", es decir, los mecanismos naturales de funcionamiento para la adopción de decisiones que importen conformar la voluntad social común, expresada a través de sistemas acreditados y técnicamente clarificados y probados, de manera especial cuando se trate de la individualización de situaciones donde las circunstancias exigen la responsabilidad del socio o integrante del ente. Y por fin (iii), el "*órgano de fiscalización*", sistema de contralor interno y externo concebido en su más amplio sentido, dotado de capacidad para reproducir todas las facultades, diligencias y resultados de la actualidad societaria.-

Estos tres pilares básicos e imprescindibles deben clarificarlos un técnico especialista en informática, capaz de garantizar y preservar estas características esenciales para el cabal funcionamiento de una persona jurídica, ya que obviamente no alcanza con la que puedan realizar

los contralores jurídicos, como serían los funcionarios o dependientes de las Inspecciones de Justicia tanto nacionales como provinciales

V.1.3. La segunda exigencia imprescindible, deberá referirse sin resquicio alguno, a una absoluta e inmodificable *conexión humana*, mediante la cual no resulta posible establecer ningún régimen o límites civiles o penales de la administración.-

Además, deberá mantenerse simetría con el régimen de las sociedades anónimas, a las cuales no se les permite la falta de individualización de los accionistas como consecuencia de la nominalidad obligatoria de sus titulares y en base a este precedente, parecería un despropósito por desigualdad del trato que se acepte el anonimato o anonimidad a través de instrumentos informáticos y lo más importante todavía, si se tiene en cuenta la posible aptitud de cambio o modificación posterior a su creación, como ocurre con ciertos algoritmos que se diseñan precisamente, dotados de esta capacidad de constante mutación, lo que genera posibilidades ciertas de introducir incertidumbres importantes en el tráfico corporativo nacional.

Otro ejemplo que confirma esta apreciación, lo constituye la evolución de las “*sociedades offshores*”, de gran difusión en la década del setenta, que tuvieron que restringir su funcionamiento, debido a las posibilidades que ofrecían de actuaciones individuales escondidas detrás de pantallas corporativas, antecedente inconveniente para la lucha contra el lavado del dinero, drogadicción, terrorismo o cualquier ilícito penal o civil a este respecto.

No existe hasta la fecha que tengamos conocimiento en el Derecho Comparado – salvo en algún paraíso fiscal de baja categoría-, que se legitime legalmente un instrumento dotado de alguna de manera o forma de personalidad, que evite la individualización de las personas humanas, con la finalidad de eludir la responsabilidad para afrontar de manera efectiva, los riesgos y consecuencias de una eventual actividad antijurídica de cualquier tipo de que se trate.-

V.2 Otro aspecto que merece un comentario especial resulta de la incorporación y el reconocimiento tipológico como sociedad de las DAO, es decir, (*Decentralized Autonomous Organizations*), que el Art. 258 caracteriza como “*Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa*” (“DAO”) cuya definición legal se establece en el Art. 258 como “*un tipo societario con el alcance y características previstas en esta Sección. Serán de aplicación supletoria en primer lugar las disposiciones de la Sección Cuarta de este Capítulo y subsidiariamente las del Capítulo I, en ambos casos, únicamente en cuanto fueren compatibles con el tipo*”.-

Por su parte, la definición generalmente aceptada por la doctrina, la identifica como “*una organización digital cuyo funcionamiento y reglas de gobierno se establecen mediante contratos inteligentes (smart contracts), ejecutados en una blockchain, permitiendo que las decisiones y la administración se realicen en forma descentralizada por sus miembros sin necesidad de una autoridad central*”.-

Algunos las caracterizan como “*entidades digitales que prometen “autonomía”, sin jerarquías, “automatización”, sin intermediarios y “comunidad,” sin fronteras*”, descripción que *ab initio* y de manera objetiva, la desplaza de manera considerable del régimen tradicional de las sociedades -

Antes de avanzar en el juicio acerca de esta iniciativa de formularán sobre la figura algunas consideraciones generales, como para tener algunos elementos de juicio acerca de su existencia según la doctrina y el derecho comparado, y de manera especial la aceptación generalizada de la técnica *Blockchain*, y de los llamados “*contratos inteligentes o Smart contracts*”, que conforman los presupuestos que dan lugar o más bien han hecho posible, la creación de la figura en cuestión.

### V.2.1. ¿En qué consisten las DAO?

Se trata de una reciente organización digital, que funciona a través de un sistema *blockchain*, sin que revista una autoridad central y con reglas de operaciones automáticas mediante “*contratos inteligentes*” o (*smart contract*).

Estas organizaciones están diseñadas para ser auto gobernadas y operar de manera autónoma, permitiendo a sus miembros tomar decisiones y gestionar recursos colectivamente, sin los intermediarios tradicionales.-

Son características relevantes la descentralización en la toma de decisiones y “*gobernanza*” de la entidad entre sus miembros, a través de un sistema de votación proporcional a su participación o contribución en la organización, en sustitución del sistema corporativo actual, generalmente asentado sobre la significación valorativa de cada persona.-

A su vez, el régimen de *autonomía*, se obtiene a través de normas y operaciones que están codificadas en “*contratos inteligentes*” (*Smart contracts*), con reglas de funcionamiento automáticas ejecutadas mediante un “*Blockchain Ethereum*”, circunstancias que puede llegar a liberar una supervisión constante, capaz de prescindir de la necesidad de los gestores intermediarios.

De esta manera, se podría explicar los alcances y contenido de la *autonomía*, en el sentido que cuando el código y los contratos entran en funcionamiento, la DAO puede operar por sí misma, haciendo que en principio, sea resistente e inmune a manipulaciones ajenas o extrañas y cambios o reformas no autorizados.

En otro sentido, la organización de las DAO, deben disponer de un sistema de *Gobernanza* transparente y accesible y su actividad quedar registrada en el *Blockchain*, de forma tal que cualquier miembro debería poder visualizar la distribución de los fondos, los mecanismos de tomas de decisiones y el resultado de las votaciones u otros antecedentes que fueran de su interés, circunstancias que incorporadas de manera correcta reduce considerablemente el riesgo de fraude o corrupción dentro de la organización.

Los miembros de las DAO, poseen “*Tokens*” que representan su participación o derecho a voto en proporción a la cantidad que disponga cada uno de sus miembros. Una precaución imposible de evitar, consiste en que como cualquier persona puede disponer de un “*Token*”, esto permite la existencia de un régimen abierto, a punto tal que sujetos indeterminados del mundo se encuentren habilitados para participar prescindiendo de su ubicación geográfica, siendo su utilización más frecuente en el ámbito de las cripto monedas y las finanzas descentralizadas (DeFio), -o sea una cripto moneda diseñada para mantener un valor cercano al dólar estadounidense -, que se utilizan generalmente para gestionar proyectos, fondos de inversión, plataformas y hasta comunidades artísticas.

Puede existir también, las llamadas “*MARKERDAO*” que gestionan sistemas de préstamos y las monedas estables “*DAI EN ETHEREUM*”, o “*UNISWAP DAO*” que permiten a sus miembros influir en la dirección de este popular intercambio de criptomonedas, que en la actualidad ha experimentado un avance significativo en la economía global-

La utilización de las DAO, deben ineludiblemente ofrecer transparencia y seguridad, según las características técnicas del *Blockchain*, lo cual en cuanto responde a las reglas del buen arte, debe facilitar que sus procesos sean visibles y seguros, otorgando eficiencia a través de la automatización de “*contratos inteligentes o Smart contracts*”, dando posibilidad que algunos procesos operen sin intervención humana.

V.2.2.. Dentro de los riesgos que se han observado en su funcionamiento, debería distinguirse entre DAO con personalidad reconocida y constituidas como figura legal, de las que lo hacen de hecho, o de manera informal, generalmente bajo el encuadre de las “*General Partnership*”.-

En el segundo supuesto, es decir las que se organizan sobre las “*General partnership*” (versión inglesa de sociedad colectiva) resultan sus participantes responsables de manera ilimitada y solidaria, tal como ocurriera en el caso “Ooki DAO”, entre 2019 y 2021, que ofrecía operaciones futuras apalancadas, sin registros ni controles bajo el concepto de *Ky Administrators*, aunque hubieren operado como *Gith Dicord* o una *Wallet*, no fueron suficientes para esconder su responsabilidad.

Allí también se dispuso la aplicación de las reglas de la “*Commodity Exchange Act*” y la “*Bank Security Act*”, en el sentido de imponer una amplia responsabilidad personal considerando que quien vota, participa y por lo tanto, resulta responsable como todos los intervinientes.-

Igualmente la “*Law Comission*” sanciona casos anómalos como cuando aparentan descentralización, pero unos pocos desarrolladores asumen como gestores, lo que genera en los hechos una situación de control abusivo en razón de la toma de decisiones de significación prescindiendo de la voluntad general, ya que la disponibilidad de los “*tokens*” no siempre implica el mismo poder efectivo u operatividad.-

V.2.3. Cuando se constituyen en forma legal, es factible limitar la responsabilidad, pero ello no obsta a la existencia de casos de daños derivados de errores de los “*contratos inteligentes o Smart contracts*”; como así igualmente un supuesto consistente en hackeos, a través de los cuales, puedan ser abusadas ilegalmente, precedente ocurrido en el año 2016, donde se obtuvo una defraudación de varios millones de criptomonedas.

Por otra parte, debe quedar en claro que las DAO constituyen estructuras que desafían los modelos tradicionales de regulación y gobierno corporativo, circunstancia que introduce mucha incertidumbre según las diferencias particulares que pueden inferirse de la regulación del instituto en cada país o jurisdicción, situación que estaría reclamando como dijimos recientemente, no solo una adecuada y prudente regulación interna, sino igualmente una normativa Internacional que introduzca seguridad y uniformidad para obtener un tratamiento unitario en el amplio mundo de los negocios globales.-

V.2.4. En este sentido el Proyecto regula la responsabilidad de los *representantes* en el Art. 257 que limita su extensión, ya que responden exclusivamente por los daños derivados de dolo, abuso de facultades o por violación de la ley, el estatuto o las instrucciones impartidas por el órgano competentes.-

Pero paralelamente, se dispone (Art. 256 in fine) la posibilidad de dispensa en la “regulación de los deberes” de “*los administradores*” para con la sociedad, lo que parece razonable, cuando se trate de requerir una mayor diligencia o lealtad para con el ente, pero que puede llegar a ser un inconveniente serio, en tanto se permita a la autonomía de la voluntad generar situaciones de imposición de diligencias menores, lo que importa o repercute directamente sobre el alcance de la responsabilidad que estos funcionario asumen según el caso en cuestión.-

En cambio el *promotor*, responde ilimitada y solidariamente por las obligaciones contraídas para la constitución e inscripción de la sociedad, pero una vez inscripta, las sociedad asumirá las obligaciones contraídas legítimamente a ese fin y se tendrán como originariamente cumplidas por la

sociedad. El consecuencia, el *promotor* quedará liberado frente a terceros de las obligaciones emergente en estos actos.

Más allá de lo expresado precedentemente, dadas las características técnicas y complejidad del proceso que condicionan su funcionamiento legal, parecería que el *promotor* se liberase de responsabilidad civil, como ocurre en el derecho común para el constructor, dado que sus actos están legitimando de alguna manera, un funcionamiento regular de una figura particularmente volátil y complicada precisamente por las características que describimos en punto anterior.(Art. 1757 del CCCN).-

Por último, no nos parece que se haya previsto, la responsabilidad personal de sus integrantes. Es decir quienes ejercen el derecho de voto a través del “*token*”, (responsabilidad del socio), de la misma manera que lo impone la Ley de Sociedades a los socios que hicieron posible la actividad antijurídica o el daño en los términos del Art. 54 de la Ley de Sociedades actual y de manera especial, de los controladores, dada la experiencia universal en sentido que esta hipótesis de ilegalidad no resulta absolutamente extraña.-

#### V.4.¿Cuáles son los países de mayor empleo de las DAO?

Estados Unidos es uno de los países de mayor protagonismo en el desarrollo de las DAO, especialmente, en “*Silicon Valley*”, o también conocido como “*Valle de Santa Clara*” del Norte de California (Apple, Google, Facebook y Tesla) y otras regiones donde existe un gran desarrollo de la tecnología y son utilizadas en un número significativo de proyectos y comunidades de *blockchain* que están en permanente tarea de correr sus fronteras.-

En otro sentido, Suiza lo hace igualmente en el “*Crypto Valley*” (*Cantón de Zug* se formó en el año 2010) que constituye un centro de tecnología “*Blockchain*” siendo “*Etherum*” unas de sus plataformas, debido a sus políticas amigables hacia las criptomonedas y la innovación digital y otros proyectos descentralizados que favorecen la atracción de muchas “*Startups*” y “*Fundaciones*”.

Otros países como Singapur, Alemania, Japón o Estonia, se utilizan con frecuencia estas herramientas debido a ser un instrumento idóneo para la regulación de las criptomonedas u otros mecanismos financieros, plataformas de préstamos, servicios financieros sin intermediarios como los “*MarkerDAO*” (proyecto de finanzas descentralizada constituido por el *Blockchain de Ethereum*) (gestión de moneda DAI) y “*Componud*” como (plataforma de préstamos) y existen los MKR, con capacidad de votación sobre parámetros críticos y garantías, todo ello y de manera especial, por su facilidad para utilizar mecanismos de descentralización que les permite un campo de actuación completamente global.-

En otro sentido, los DAO pueden llegar a constituir *comunidades de innovación y capital de trabajo*, al estar orientadas a la obtención de inversiones mediante “*Startups*” empresa nueva con un modelo de negocio escalable, que busca crecer rápidamente, usando tecnología o ideas disruptivas, como así constituirse en una herramienta de financiación de proyectos innovadores, funcionando como fondo de caja de riesgo descentralizados. Conforme a esta modalidad, “*Dao Venture Capital*”, los participantes pueden proponer votar proyectos con conveniencias económicas inferidas de su funcionamiento regular.-

Los proyectos de *software* de “*Gobernanza de Códigos Abiertos*” muestran también su conveniencia y por ende, su utilización, siendo uno de los ejemplos más significativos “*Aragon y Gicoi*” que buscan apoyar proyectos “*open source*”.

Como se dijo, la DAO es una entidad basada en *Blockchain*, de propiedad colectiva, y administrada por una comunidad (tenedores de tokens) y funciona como un conjunto (o una red) de

“*contratos inteligentes o Smart contracts*” que permiten a sus participantes coordinarse fácilmente en un objetivo común.

#### V.5. ¿Diferencias de su regulación legal, en los países donde se utilizan?

Existe en general una verdadera incertidumbre al respecto, ya que el derecho no ha logrado cerrar definitivamente los perfiles y efectos de esta herramienta que ofrece el mundo de los negocios actuales, al menos a partir de los moldes que ofrece la legislación vigente.

Existen algunos Estados americanos, como Wyoming que ha aprobado leyes para reconocerlas como entidades legales con derechos y obligaciones. En otros casos, se carece completamente de regulación y si bien operan en la realidad, existe siempre el riesgo y la incertidumbre derivados de la laguna legal al respecto, especialmente en lo que se refiere a la protección y preservación de los derechos del inversor y su fiscalidad.

Frente a este panorama, ¿que ofrece el derecho comparado?.

Muchos países se han visto en la necesidad de efectuar estudios e investigaciones referidos a los mecanismos, seriedad y consistencia de las votaciones, como así igualmente, el llamado “*Voto Cuadrático o Delegado*” (*Quadratic Voting*), para mejorar la participación y reducir la concentración de poder entre los principales inversores .

El “*Voto Cuadrático o Delegado*” es un sistema de votación diseñado para dar más poder a las preferencias internas de los votantes, sin permitir que aquellos con más recursos dominen por completo el proceso.

De lo expresado precedentemente, y conforme a los antecedentes señalados, no existe una opinión consolidada, desde el punto de vista técnico, acerca de la naturaleza jurídica de los DAO, ni su derivación futura; tampoco si son “*meras estructuras*”, “*plataformas*”, “*organización digital*”, o “*personas jurídicas*” que vinculan inversores de todo el mundo, para realizar negocios en activos digitales.

Otros en cambio, las asemejan a los “*contratos de inversión*” y por fin, algunos a los *contratos asociativos* y-quizás, a lo que más se parecen-, o muestran rasgos de bastante similitud, respecto de la tipología de las “*general partnerships*.-”

Es decir, se trata de una estructura todavía abierta para una caracterización jurídica definida y precisa de aceptación general, pero lo más frecuente es que en algunos países se las encuadre dentro de las sociedades “*Limit Liability Company*”, es decir personalidad jurídica propia diferente de sus miembros, y en principio responsabilidad limitada, lo que significa que sus miembros no responden con su patrimonio por las deudas de la entidad.

De lo visto precedentemente, el Proyecto la ubica legalmente como una persona jurídica sociedad típica, pero subsidiariamente se la remite a la Sección IV, es decir, las Sociedades por Acciones Simplificada y subsidiariamente las del Capítulo I, en ambos casos únicamente en cuanto fueran conciliables con el tipo.-

#### V.6. Debe quedar en claro que es menester avanzar con prudencia, pero sin demoras en el reconocimiento de estas nuevas formas de organización de los negocios a la luz de las nuevas tecnologías que se traducen en verdaderos requerimientos y desafíos sociales y económicas de la actualidad.-

Al carecer de una experiencia capaz de brindar una realidad constatable y asequible para el legislador, debe en primer lugar regularse a través de una legislación especial, para con

posterioridad, una vez experimentada su actividad, trasladarla a la Ley de Sociedades si fuese menester.-

Solo dos principios resultan de mucha trascendencia: la imprescindible *conexión humana*, que nada tiene que ver con el empleo de mecanismos digitales automáticos, y la transparencia en el funcionamiento o su actividad institucional.-

No será suficiente las prevenciones de los organismos administrativos de contralor, sino que es menester un requisito previo e inevitable, consistente en la constatación técnica de sus mecanismos digitales y el cumplimiento de las exigencias propias del género persona jurídica -sociedad.-

Debería precaverse a través de un sistema de responsabilidades corporativas y civiles, tanto de los administradores, como de los promotores, que respondan por los daños que puedan inferirse de su puesta en funcionamiento para la vida social, teniendo en cuenta las reglas de responsabilidad de la Ley de Sociedades, como así las del Código Civil y Comercial de la Nación, en aras de las urgencias y complejidad del problema, sin que ello implique un retroceso respecto de los estándares que ya adquirieron consensos y carta de ciudadanía en el derecho corporativo contemporáneo.-

VI. De todo lo expuesto precedentemente y demás complicaciones que puede ofrecer la realidad nacional una vez puestas en funcionamiento, la idea no consiste en ignorarlas, pero si regularlas a través de una ley especial, hasta tanto la experiencia nacional otorgue seguridades para pasar a formar parte del Estatuto Societario.-

## VII. CONCLUSIONES GENERALES

VII.1. El Proyecto implica una sustitución completa de la Ley 19.550, pero una reforma tan profunda y abrupta, no parece conveniente cuando se altera los principios de un estatuto que fue fundante de la especialidad y que gozó de consenso doctrinario y jurisprudencial sostenido por más de 50 años.

Los institutos sin experiencia previa en el país (como las DAO) deberían regularse primero por ley especial, hasta adquirir el conocimiento necesario para incorporarlos al cuerpo general.

VII.2. Proyección externa y sobre el derecho en general.-

Las experiencias anteriores demuestran que el Estatuto Societario reviste proyección externa y resulta aplicada en diferentes disciplinas que deberían compatibilizarse con anterioridad

VII.2.1. Derecho Impositivo: la experiencia con los Acuerdos de Colaboración Empresaria demuestra que una reforma societaria sin armonización previa con el organismo recaudador, termina resuelta de la forma más gravosa para el contribuyente.

VII.2.2. Derecho Laboral: el antecedente del Art. 54 (oponibilidad societaria) muestra que una figura bien delimitada en sede civil/comercial, puede sufrir una interpretación extensiva y disfuncional en sede laboral.

VII.2.3: No hay garantías de cómo el Derecho Laboral e Impositivo interpretarán el "interés grupal" del Art. 27; la sola cláusula de que "no se aplica en materia laboral o impositiva" no resuelve el problema.

VII.2.4. Derecho Privado: persisten asimetrías entre el CCCN y la futura ley societaria (gobierno/administración/fiscalización, objeto social) que exigen ajustar la legislación de fondo antes de sancionar la nueva ley, para evitar contradicciones entre ambos sistemas.

VIII. De la sociedad simple (Arts. 175 a 180)

La estructura ya probada de la sociedad simple del Estatuto actual (Sección IV), tiene mejor factura técnica y funcionamiento práctico que la propuesta del Proyecto, por su plasticidad hermenéutica para funcionar como régimen residual sin necesidad de enumeraciones taxativas.

IX. De las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO) (Arts.258 a 265).-

Se trata de una figura sin experiencia nacional previa, cuya naturaleza jurídica ni siquiera está resuelta definitivamente por el derecho comparado.

Por ello, debe regularse primero mediante ley especial —no incorporarse ya como tipo societario — exigiendo como mínimo: la perfecta delimitación y funcionamiento del órgano de administración, órgano de gobierno y órgano de fiscalización claramente identificados, conexión humana inmodificable (sin anonimato), y un régimen de responsabilidad civil y corporativa para administradores y promotores que no se libere prematuramente, dada la volatilidad técnica del instituto.

IX.1. La idea no es ignorar estos nuevos fenómenos (como las DAO), sino regularlos transitoriamente por ley especial hasta que la experiencia nacional dé garantías suficientes para incorporarlos definitivamente al Estatuto Societario general.

## CAPÍTULO 3

### **EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y LOS REGISTROS PÚBLICOS**

#### ***Los desafíos de la digitalización registral frente a los estándares de gobierno digital***

Por Julia Figueroa Day<sup>[1]</sup>

**SUMARIO:** I. Introducción. — II. Los estándares del gobierno digital como pauta de diseño de los Registros Públicos. II.1. Del gobierno electrónico al gobierno digital. II.2. Transformación digital de los Registros Públicos en la economía digital. — III. Madurez digital de los registros públicos argentinos. III.1. Situación institucional. III.2. La experiencia transitada: el trámite digital SAS de la Ley 27.349. — IV. Las tecnologías y los procesos plasmados en el Proyecto. IV.1. El Registro Nacional de Sociedades. IV.2. Art. 7° del Proyecto: la apelación judicial generalizada como contrasentido sistémico. — V. Conclusiones. — Bibliografía.

#### **Resumen**

Los Registros Públicos han dejado de ser meros depósitos de archivos físicos para convertirse en infraestructuras del gobierno digital. La inscripción registral no solo brinda seguridad jurídica a través de la publicidad, sino que también funciona como puerta de acceso a la formalización y a los beneficios que trae ese ingreso al mercado.

La jurisdicción en la que una sociedad se inscribe determina, en los hechos, la celeridad de su formalización y su competitividad frente a otras jurisdicciones. En este sentido, la digitalización de los organismos registrales es un factor decisivo para medir la competitividad de cada registro y, por extensión, la de la provincia respectiva en esta materia. Este desafío, al que ya se enfrentan los Registros Públicos, se intensifica ante las nuevas figuras societarias que el Proyecto de Reforma de la LGS plantea incorporar al derecho argentino —las Sociedades Automatizadas y las DAO—, cuya inscripción los Registros Públicos deberán diseñar y gestionar si el texto se aprueba en los términos actualmente propuestos. La realidad de estos organismos muestra, salvo contadas excepciones, una baja digitalización y plazos muy amplios en los trámites registrales, en contraste con la madurez digital con la que cuentan actualmente los organismos en la región. El proyecto intenta dar una respuesta normativa a este escenario imponiendo a las provincias una modernización profunda, que busca reemplazar el régimen actual y habilitar una transformación digital capaz de dar cabida a tecnologías disruptivas.

La experiencia de los Registros Públicos con la digitalización del trámite de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), impuesta por la ley 27.349 (LACE), junto con la experiencia comparada y los estándares de los organismos internacionales, parecen indicar que este proceso de transición no puede limitarse al dictado de nueva normativa que ordene digitalizar para tener éxito, evidenciándose la necesidad de una redefinición del diseño institucional y presupuestario de los

organismos registrales, a fin de lograr una transformación digital acorde a las exigencias del mercado.

**Palabras clave:** Registro Público. Ley General de Sociedades. Economía digital. Gobernanza de datos.

## I. Introducción

El 28 de mayo de 2026 el Poder Ejecutivo nacional remitió al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley General de Sociedades (IF-2026-53144057-APN-SECJ#MJ), destinado a reemplazar el régimen vigente desde 1972 por un nuevo cuerpo normativo. Entre sus modificaciones más relevantes se encuentra la reformulación integral de la organización y funcionamiento de los Registros Públicos, con exigencias de digitalización obligatoria, tramitación remota, libros digitales, creación de un Registro Nacional de Sociedades (RNS) y un nuevo régimen de recursos contra las decisiones registrales.

Las imposiciones de digitalización a las provincias representan una intención de aceleración de una transformación digital en la que se encuentran batallando los Registros Públicos hace casi una década. En esta normativa nacional se acepta implícitamente este atraso en este aspecto y se plantean plazos concretos para completar los procesos de digitalización de los organismos.

El marco de referencia técnico y normativo de esta digitalización de los Registros Públicos, como organismos públicos pertenecientes a estructuras de los poderes ejecutivos y judiciales de las provincias, es lo que se denomina “gobierno digital”.<sup>[2]</sup>

El esquema del gobierno digital es la pauta y guía para el desarrollo de las reformas normativas, de los catalizadores de la economía digital, de las estrategias de gobernanzas de datos y coordinación de los actores claves del ecosistema digital.

En este contexto, los registros públicos como puerta de ingreso de actores a la economía digital y formalización de la economía en general, son organismos clave y por lo tanto su diseño, bajo las pautas y estándares del gobierno digital, es de vital importancia.

En este sentido, los puntos planteados por la reforma, si bien están contenidos en una normativa de fondo ajena a este esquema y a los principios que rigen la técnica legislativa en materia de nuevas tecnologías, parecen responder a un diseño de gobierno electrónico ya superado por el estándar actual centrado en el dato como activo estratégico.

## II. Los estándares del gobierno digital como pauta de diseño de los Registros Públicos

### II.1 Del Gobierno Electrónico al Gobierno Digital

En los últimos años, los gobiernos de la región han atravesado un proceso progresivo de digitalización transformación digital e innovación pública orientado a la generación de valor público. Evolucionando desde un modelo de gobierno electrónico o digital, centrado en la despapelización y la digitalización de trámites, hacia un esquema más avanzado de gobierno digital centrado ahora en la generación de valor público como norte, y en el dato como un activo estratégico para rediseñar la relación entre el Estado y la ciudadanía.<sup>[3][4]</sup>

Este nuevo paradigma, que nace por la interacción de múltiples actores en un ecosistema digital emergente a partir de la irrupción de nuevas tecnologías en la sociedad y la economía, ha impulsado a partir del año 2022 a los Estados a desarrollar marcos de planificación y lineamientos normativos capaces de acompañar y ordenar este proceso de transformación.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha publicado en el año 2025 la “Guía para el establecimiento de un marco de gobernanza de gobierno digital para países de

*América Latina y el Caribe*”, impulsando a los Estados de la región a diseñar planes nacionales de transformación digital con estrategias de gobernanza de datos. Estas directrices impulsan un enfoque de “gobierno digital por diseño”, sustentado en infraestructura digital sostenible y en el uso intensivo de datos como activo estratégico del Estado, lo que exige garantizar su calidad, seguridad, interoperabilidad, trazabilidad y utilización ética.<sup>[5]</sup>

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) publicó en el año 2024 un documento denominado: *“Revisión del Gobierno Digital en América Latina y el Caribe”* que proporciona una evaluación regional y recomendaciones de políticas para la región de ALC, a modo de una hoja de ruta para mejorar su consolidación de este nuevo esquema de gobierno digital.<sup>[6][7]</sup>

Este avance se puede ver plasmado en las ENGD (Estrategia Nacional de Gobernanza de Datos) de los países de la región que en los últimos años fueron planteándose como esquema normativo para la implementación del gobierno digital centrado en datos en el sector público, ejes y catalizadores de la economía digital, *GovTech* y todos los componentes de este nuevo ecosistema digital.<sup>[8]</sup>

## II.2 Transformación digital de los Registros Públicos en la economía digital

La “economía digital” es el componente del gobierno digital centrado en la innovación y la transformación de la economía con el uso estratégico y disruptivo de las tecnologías digitales. El éxito de su desarrollo depende de la identificación y activación de catalizadores estructurales capaces de orientar, acelerar y sostener la adopción de nuevas tecnologías. La economía digital, entendida como el componente de la economía sustentado en el uso estratégico y disruptivo de tecnologías digitales y en modelos de negocio habilitados por plataformas, se estima que contribuye a más del 15% del Producto Interno Bruto mundial y ha crecido, en la última década, a un ritmo dos veces y medio superior al del PIB físico.<sup>[9][10]</sup>

La inscripción registral es el acto de inscripción que habilita a las sociedades a participar plenamente en el sector formal de la economía. La formalización se traduce en visibilidad en los mercados ante el público y el Estado; en accesibilidad al sistema bancario y a las instituciones financieras para el incremento de la financiación empresarial; en extensión de las oportunidades de negocio; y en amplificación de la rentabilidad, la productividad y la competitividad empresarial.<sup>[11]</sup>

El paradigma del gobierno digital centrado en datos impone la necesidad de redefinir el marco normativo y el rol de los Registros Públicos históricamente desalineados de las dinámicas que marca el mercado. En el gobierno digital deben dejar de ser un repositorio de papeles y estructura con alta carga normativa de gestión de trámites para constituirse en una infraestructura digital que habilita la formalización de los agentes económicos y su incorporación al ecosistema de datos del Estado.

En este contexto, dichos organismos enfrentan la urgencia de transitar un proceso de transformación que les permita responder adecuadamente a las nuevas formas de organización y producción emergentes.

## III. Madurez digital de los registros públicos argentinos

### III.1. Situación institucional

Sostener que la digitalización de los Registros Públicos argentinos es urgente no es una afirmación teórica: existe evidencia empírica concreta que la sustenta, el atraso de las provincias argentinas en materia de gobierno digital es una realidad en contraste con la región, y la

transformación digital de los registros públicos es una necesidad que debe atenderse, en esto el proyecto acierta en la necesidad.

Uno de los factores relevantes que definen el bajo nivel de madurez digital de estos organismos es la estructura institucional del sistema registral argentino compuesto por veinticuatro jurisdicciones bajo el sistema federal de gobierno que han organizado históricamente estos organismos en diferentes ubicaciones administrativas.

En este contexto, la mayoría de los organismos registrales opera con rango de Dirección bajo la órbita del Poder Ejecutivo provincial; a excepción de Santiago del Estero, Neuquén y San Juan donde dependen del Poder Judicial. Destaca como barrera institucional la situación de los organismos pertenecientes al Poder Ejecutivos, al depender de estructuras administrativas (Ministerios de Justicia, Gobierno, Trabajo, Fiscalías de Estado, etc.) cuya misión institucional es ajena a la promoción de la actividad económica o a la implementación de políticas de transformación digital empresarial.

Esta ubicación institucional condiciona directamente dos cuestiones claves: en primer lugar, la madurez digital de la estructura administrativa a la que pertenece condiciona el avance de este organismo clave para la economía. Si los tres niveles de gobierno superior a los Registros Públicos no tienen una madurez digital suficiente difícilmente este organismo de cuarto rango administrativo lo tenga.

En segundo lugar, la asignación presupuestaria y la prioridad en materia de gestión de un organismo ajeno a la economía difícilmente coincidan con las necesidades que plantea la economía digital. Esto se visibiliza con facilidad en las jurisdicciones donde los Registros Públicos se encuentran bajo la órbita de Fiscalías de Estado o Ministerios de Justicia o Trabajo, cuyas misiones institucionales difieren sustancialmente con la que se le exigen a un Registro Público en la actualidad.

Resulta evidente la dificultad de aplicar la pauta de digitalizar por diseño en este esquema administrativo, por esto el traslado de los Registros Públicos a los Ministerios de Economía y Hacienda provinciales es una solución que aportaría coherencia e impulso a la modernización registral al coordinar los intereses con el ministerio encargado de ello en el sistema administrativo.<sup>[12]</sup>

### III. 2 La experiencia transitada: El trámite digital SAS de la ley 27.349

La prueba de carga de esta hipótesis ya configura un dato de la realidad porque ya fue realizada por el ordenamiento argentino. La ley 27.349 (LACE, B.O. N.º 33.604, 12/04/2017) impuso la digitalización del trámite de constitución de la Sociedad por Acciones Simplificada.

Casi una década después, y con la sola excepción de la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) de la provincia de Córdoba, que alcanzó un desarrollo integral y bajo los estándares internacionales, ningún organismo registral provincial ha logrado la digitalización de libros societarios ni la tramitación remota íntegra, encontrándose a la fecha organismos en formato papel, o con “islas digitales” sin interoperabilidad ni vinculación con los organismos fiscales que no representan avances significativos en los estándares de transformación digital que requiere el mercado actualmente.

El propio texto del Anteproyecto reconoce, implícitamente, este diagnóstico al fijar plazos de adecuación: un año para la tramitación electrónica remota y la simplificación de trámites (art. 275), y dos años para la implementación de libros digitales (art. 276).

En consecuencia, la urgencia no radica únicamente en la necesidad de “modernizar” en abstracto, sino en cerrar una brecha de casi una década que la propia experiencia de la ley 27.349 dejó documentada, y que, de no corregirse su método de implementación, se puede perder la

posibilidad que plantea este proyecto de que el sistema registral argentino alcance la transformación digital de los organismos.

#### **IV. Las tecnologías y los procesos plasmados en el proyecto**

##### **IV.1. El Registro Nacional de Sociedades.**

El proyecto reconoce implícitamente que los Registros Públicos deben dejar de operar como repositorio de documentos escaneados (el "modelo PDF") imponiendo digitalización completa. Sin embargo, buena parte de sus soluciones concretas permanece anclada en la lógica del gobierno electrónico, digitalización de procedimientos y circulación de documentos digitalizados, y no alcanza todavía el paradigma de gobierno digital por diseño, centrado en el dato como activo estratégico, la interoperabilidad y la automatización.

El caso del Registro Nacional de Sociedades es ilustrativo en este sentido: el art. 9° obliga a los Registros Públicos provinciales a remitirle, dentro de los quince días de producida, toda inscripción o toma de razón, con la finalidad declarada de publicidad y control de homonimia. Esa obligación de remisión periódica reproduce una lógica documental y secuencial —recibir, procesar, remitir dentro de un plazo— ajena a los principios de interoperabilidad, actualización en tiempo real y gestión por diseño de los datos que caracterizan los esquemas de gobierno digital más avanzados de la región. Este aspecto de la norma corre riesgo cierto de volverse obsoleta en el corto plazo.

El diseño institucional proyectado no resiste el contraste con esa realidad.

El control de homonimia planteado, por su parte, podría operar como validación previa a la registración —mediante consulta en línea contra una base nacional interoperable— y no como constatación posterior, a los quince días de inscripta la sociedad: en su formulación actual, del modo planteado, el mecanismo llega tarde para cumplir la función preventiva que lo justifica.

A ello se suma una segunda cuestión, de orden institucional: el art. 9° radica la organización y el funcionamiento del Registro Nacional de Sociedades en el Ministerio de Justicia —o el organismo que éste indique—, reproduciendo el encuadre judicial-registral tradicional en lugar de vincular a ese organismo con la autoridad de aplicación en materia económica donde podría tener un mayor impacto.

En resumen, este registro, bajo la óptica de un diseño en datos, no debe duplicar la función de publicidad ya ejercida por las provincias (facultad no delegada) ni limitarse al control de homonimia: los datos societarios que releva son, ante todo, un insumo para la política económica, y el organismo que los administra, por lo que se evidencia como un organismo central para aportar la información registral en datos estructurados y estadísticas para la mejora del sector económico.

##### **IV.2 Art. 7° del proyecto: la apelación judicial generalizada como contrasentido sistémico**

El impacto económico de una digitalización registral bien instrumentada es, en principio, positivo y significativo. La reducción de los tiempos de constitución societaria —mediante trámite remoto, estatutos tipo e inscripción de la SAS en un plazo máximo de veinticuatro horas verificados los requisitos formales (art. 251)— tiene el potencial de mejorar sustancialmente la posición relativa de la Argentina frente a la región. Los antecedentes comparados muestran que otros países han adoptado esquemas de constitución societaria sensiblemente más ágiles mediante regulación administrativa simplificada, como el sistema chileno "Empresa en un Día" o los mecanismos colombianos de constitución acelerada de SAS en 4 horas, frente a los plazos considerablemente más extensos y heterogéneos (semanas/meses) que hoy exhibe el sistema registral argentino en la mayoría de sus jurisdicciones, excluyendo siempre a Córdoba de este análisis.

Sin embargo ese potencial de agilización queda neutralizado en la medida en que el propio proyecto introduce, en el mismo cuerpo normativo, un mecanismo que opera en sentido exactamente contrario: la apelación judicial generalizada de toda resolución registral.

El art. 7° del Anteproyecto, bajo el título “Inscripción en el Registro Público”, dispone, en la parte pertinente, lo siguiente:

*“Recursos. Todas las resoluciones del Registro Público son recurribles ante la Cámara de Apelaciones con competencia en materia comercial según corresponda. El plazo para deducirlo será de TREINTA (30) días desde la notificación de la resolución definitiva que agote la instancia administrativa. En ningún caso el Registro Público podrá denegar su procedencia, debiendo limitarse a elevarlo al tribunal competente en el plazo de CINCO (5) días. Si no se cumpliera este plazo, el interesado podrá ocurrir directamente ante el tribunal judicial.”*

La norma establece así tres reglas concurrentes: (a) apelabilidad judicial de todas las resoluciones registrales, sin distinción; (b) prohibición absoluta de que el Registro deniegue la procedencia del recurso; y (c) obligación de elevación en cinco días, bajo apercibimiento de que el interesado acuda directamente ante el tribunal.

La inscripción registral es, por definición, un procedimiento voluntario fundado en el cumplimiento de requisitos formales: quien constituye o modifica una sociedad se somete al control de legalidad del Registro porque busca la publicidad y la oponibilidad que ese acto produce frente a terceros (art. 7°, primer y segundo párrafo del propio Anteproyecto), no porque exista un conflicto de partes que deba dirimirse.

*García Mandaloniz* postula que para potenciar la creación y el crecimiento de las empresas con forma jurídico-societaria hace falta que el derecho de sociedades sea simplificado, pero también flexible e innovador. De ser simplificado, flexible e innovador, el derecho societario actuaría como un “derecho-palanca”. En contraposición con este postulado la imposición de esta apelabilidad amplia sobre un trámite de esta naturaleza como la que se plantea en el proyecto actúa por el contrario como un “derecho-freno”: una garantía procesal formalmente orientada a proteger al administrado que, en la práctica, encarece y demora precisamente aquello que la reforma dice querer agilizar.<sup>[13]</sup>

El contrasentido es doble. Por un lado, mientras el art. 251 fija un plazo máximo de veinticuatro horas para la inscripción de la SAS una vez verificados los requisitos formales, el art. 7° habilita que cualquier observación registral —incluso de índole estrictamente formal— derive en un litigio judicial planteando en un marco temporal de 30 días sólo para su interposición, sumado al trámite los plazos se extienden en forma indeterminada.

En el marco del análisis constitucional del proceso planteado, resulta evidente que este artículo resulta invasivo e injustificado por estar regulado por las provincias y que, según cada caso, deberán buscar procesos acordes a las pautas de gobierno digital y la celeridad que rige los procesos.

## V. Conclusiones

**La urgencia de digitalizar los Registros Públicos.** La experiencia posterior a la ley 27.349 (LACE) demuestra que, salvo excepciones puntuales como la Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba, los registros provinciales no lograron digitalizar los trámites en forma completa, la digitalización de libros ni la tramitación remota en casi una década. Ignorar este antecedente y no incorporar cambios estructurales o mecanismos de financiamiento y cooperación técnica corre el riesgo de reproducir el mismo resultado.

**La estructura institucional, causa estructural del rezago digital.** La ubicación administrativa de la mayoría de los Registros Públicos —bajo la órbita de Ministerios de Justicia, Gobierno, Trabajo o Fiscalías de Estado, ajenos a la política económica— condiciona su madurez digital y su prioridad presupuestaria, y explica en buena medida el atraso descripto. El Anteproyecto no aborda esta causa estructural: una solución de diseño institucional, como el traslado de los Registros Públicos a los Ministerios de Economía y Hacienda provinciales, resulta necesaria para alinear sus incentivos y recursos con los objetivos de la economía digital.

**El enfoque económico del proyecto es correcto en el diagnóstico, pero incompleto en la instrumentación.** Reconoce al Registro como infraestructura habilitante de la economía digital y al dato como activo estratégico, pero varias de sus soluciones concretas —en particular, el diseño del Registro Nacional de Sociedades como receptor periódico de documentación— permanecen ancladas en una lógica de gobierno electrónico y no en el paradigma de gobernanza de datos que la propia reforma dice perseguir. A ello se suma que el control de homonimia debería operar como validación previa en línea contra una base interoperable, y no como constatación posterior a los quince días de producida la inscripción; y que el propio Registro Nacional de Sociedades, radicado en el Ministerio de Justicia, no debería duplicar la función de publicidad que la Constitución reserva a las provincias, sino especializarse en la producción de datos estructurados y estadísticas útiles para el diseño de política económica.

**El art. 7° apelabilidad.** La apelación judicial generalizada como fue planteada es inconstitucional por invadir facultades reservadas, opera como un contrasentido a la agilidad que se busca, que encarece y judicializa un trámite voluntario. El contrasentido se profundiza al contrastarlo con el plazo máximo de veinticuatro horas fijado para la inscripción de la SAS (art. 251): la apertura de un litigio judicial por cualquier observación registral, incluso de índole formal, puede extender de manera indeterminada un trámite pensado para resolverse en un día, además de invadir facultades procesales y registrales no delegadas por las provincias.

**Los ejes de transformación digital** conforme a los estándares regionales vigentes (CEPAL, OCDE-CAF) los ejes a incluir son: interoperabilidad por diseño con fuentes auténticas del Estado; identidad y autenticación digital integrada; captura de datos estructurados desde el origen; capacitación de funcionarios y usuarios.

En conclusión, la modernización registral es una condición necesaria para el desarrollo de la economía digital argentina. Pero su éxito no depende únicamente de fijar plazos de digitalización: depende de armonizar cuatro objetivos igualmente relevantes —el respeto al federalismo constitucional, el rediseño institucional y presupuestario de los organismos registrales, la simplificación efectiva de los procedimientos y la adopción de un modelo de gobernanza de datos— sin lo cual la reforma corre el riesgo de reproducir, en formato electrónico, las mismas limitaciones estructurales del modelo analógico que plantea superar.

## Bibliografía

Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Revisión del gobierno digital en América Latina y el Caribe: construyendo servicios públicos inclusivos y responsivos, OECD Publishing, París, 2024. <https://doi.org/10.1787/7a127615-es>.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Guía para el establecimiento de un marco de gobernanza de gobierno digital para países de América Latina y el Caribe, Documentos de Proyectos (LC/PUB.2025/13-P), Santiago de Chile, 2025.

- FIGUEROA DAY, Julia, “Análisis de la estructura institucional y propuestas de reforma del sistema de inscripción registral de sociedades en Argentina”: Tesis de Maestría, dirigida por Horacio Roitman, Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, Salta, 2025, 81 p.
- FIGUEROA DAY, Julia, “Los Registros Públicos como infraestructuras habilitantes de la economía digital. Reflexiones sobre el Anteproyecto de reforma de la Ley General de Sociedades”, en Proyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades, 2026, ps. 163-175.
- FIGUEROA DAY, Julia, “El Derecho Societario Registral y las Nuevas Tecnologías: Estado Actual de la Modernización de los Registros Públicos en Argentina”, en Libro de Actas II Jornadas de Investigación en Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de Salta, Salta, 2022, ps. 111-121. ISBN 978-987-633-597-3.
- GARCÍA MANDALÓNIZ, Marta, Sociedad mercantil simplificada y digitalizada: un ecosistema emprendedor innovador, inclusivo y sostenible, Ed. Dykinson, Madrid, 2020.
- Gobierno del Perú, Estrategia Nacional de Gobierno de Datos 2026-2030, Lima, 2026. <https://www.gob.pe>.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Catalizadores digitales de la economía mundial: documento de referencia para la Conferencia Ministerial del CDEP (N.º 337), OECD Publishing, 2022. <https://doi.org/10.1787/eaf5082e-es>.
- Papagni, L. y PRINCE, A. (comps.), Transformación pública digital en Latinoamérica III, Fundación Sociedad de la Información para las Américas, 2025. Disponible en: <https://www.eamericas.org/>.
- Poder Ejecutivo Nacional (Argentina), Anteproyecto de Ley General de Sociedades, IF-2026-53144057-APN-SECJ#MJ, remitido al Congreso de la Nación el 28/05/2026.
- República Argentina, ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor (LACE), B.O. N.º 33.604, 12/04/2017.
- ROITMAN, Horacio, Ley General de Sociedades comentada y anotada, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2022, 3ª ed., T. I.
- Secretaría de la CNUDMI, “Reducción de los obstáculos jurídicos que afectan a las microempresas y pequeñas y medianas empresas”, 29º período de sesiones del Grupo de Trabajo I, 17/07/2017.

## Notas del capítulo

1. Abogada (UBA). Magister en Derecho Privado. Doctoranda en Ciencias Jurídicas. Profesora adjunta a cargo de la cátedra B de Derecho Societario, SEAD (UCASAL). Docente de la Maestría en Derecho Privado (UNSA). Investigadora categorizada. Exdirectora de la Dirección de Sociedades Comerciales de la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Salta (2018/2019).
2. El gobierno digital es el uso de tecnologías digitales y datos por parte del Estado para modernizar la gestión pública, mejorar los servicios y crear valor para la ciudadanía. (Fuente sitio web CEPAL: <https://www.oecd.org/gov/digital-government/recommendation-on-digital-government-strategies.htm>)
3. Con el término “valor público” se hace referencia a: “[...] diversos beneficios para la sociedad que pueden variar según la perspectiva o los actores, entre los que se encuentran los siguientes: • bienes o servicios que satisfagan los deseos de los ciudadanos y clientes; • opciones de producción que satisfagan las expectativas ciudadanas de justicia, equidad, eficiencia y eficacia;

- instituciones públicas debidamente ordenadas y productivas que reflejen los deseos y preferencias de los ciudadanos; • equidad y eficiencia de la distribución; • uso legítimo del recurso para lograr propósitos públicos, e • innovación y adaptabilidad a las preferencias y demandas cambiantes” (OCDE, 2014, citado en Naser, 2021, pág. 14).
- 4. En Argentina la implementación del gobierno electrónico fue uno de los ejes centrales de política pública llevada a cabo por el gobierno de Mauricio Macri (2015 - 2019). En este mismo contexto, se dicta la ley 27349 (LACE) que incorpora a la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) al régimen argentino e impone el trámite digital SAS bajo estas pautas de gobierno electrónico.
- 5. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (CEPAL, 2025). “Guía para el establecimiento de un marco de gobernanza de gobierno digital para países de América Latina y el Caribe”. Metodologías de la CEPAL (8) (LC/PUB.2025/13-P).
- 6. OCDE/CAF (2024), Revisión del Gobierno Digital en América Latina y el Caribe: Construyendo Servicios Públicos Inclusivos y Responsivos, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/7a127615-es>.
- 7. En esta revisión participó Argentina. En el año de su publicación, 2024, el informe destaca que, si bien el 94% de los países de la región ha adoptado estrategias nacionales, una proporción significativa de ellas responde a paradigmas previos —en tanto fueron elaboradas antes de 2020—, lo que evidencia que respondían al esquema de gobierno electrónico.
- 8. A la fecha del presente trabajo —año 2026—se destacan como referentes por su amplio desarrollo e impacto, las Estrategias Nacionales de Gobierno de Datos (ENGd) de Perú (ENGd 2026/2030) y Chile (Chile Digital 2035). Por su parte, Uruguay recientemente ha generado su planificación en este sentido en su Estrategia Nacional de Datos 2030 (END 2030).
- 9. Tomando el ENGd de Perú como referencia técnica, este documento coloca como catalizadores esenciales de la Economía Digital: (i) la conectividad digital, entendida como la disponibilidad de infraestructura de banda ancha accesible y de calidad; (ii) el desarrollo de competencias digitales, orientadas a garantizar la inclusión y participación efectiva de individuos y organizaciones en entornos digitales; (iii) la adopción de tecnologías emergentes y la gestión estratégica de datos, como elementos clave para la innovación y la generación de valor; (iv) la seguridad digital, como condición necesaria para la confianza en las transacciones y relaciones digitales; y (v) un marco regulatorio adecuado, que promueva la innovación, resguarde derechos y asegure condiciones de competencia equitativas.
- 10. Papagni y Prince, comps., Transformación pública digital en Latinoamérica III, Fundación Sociedad de la Información para las Américas, 2025, p. 136.
- 11. Nota de la Secretaría de la CNUDMI titulada: “Reducción de los obstáculos jurídicos que afectan a las microempresas y pequeñas y medianas empresas”, de 17 de julio de 2017 (correspondiente al 29o período de sesiones del grupo de trabajo I), pp. 12-13. Citada por García Mandalóniz, Marta (2020). Una sociedad mercantil simplificada y digitalizada: un ecosistema emprendedor innovador, inclusivo y sostenible. Una sociedad mercantil simplificada y digitalizada, 1-352.
- 12. FIGUEROA DAY, Julia, “Análisis de la estructura institucional y propuestas de reforma del sistema de inscripción registral de sociedades en Argentina”. Tesis de Maestría (Director: Dr. Horacio Roitman), Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, Salta, 2025, 81 p.
- 13. GARCÍA MANDALÓNIZ, Marta, Sociedad mercantil simplificada y digitalizada: un ecosistema emprendedor innovador, inclusivo y sostenible, Ed. Dykinson, Madrid, 2020. Pág. 17.



## CAPÍTULO 4

### ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO DE LEY GENERAL DE SOCIEDADES

por Rafael Mariano Manóvil

**SUMARIO:** I. Metodología del Proyecto. Supresión de tipos. — II. La sociedad residual no es un tipo. — III. La sociedad como organización jurídica. — IV. Autonomía de la voluntad, normas imperativas y aplicación de los principios contractuales. — V. Sociedades constituidas en el extranjero y elección de la ley aplicable. — VI Terminología societaria. — VII. Capital social y reservas legales. — VIII La parte general y las reglas propias de los tipos. — IX La parte general y los órganos sociales. — X. Vigencia y cláusulas transitorias. — XI. Legitimación para impugnar resoluciones. — XII. Participaciones recíprocas. — XIII Prescripción y caducidad de acciones. — XIV. Prescripción y terceros. — XV. Baja de oficio por inactividad. — XVI. Cuotas de SRL representadas en títulos. — XVII. Resoluciones asamblearias. — XVIII. Remuneración de directores. — XIX. SAS y aplicación de la Parte General. — XX. Conclusión.

#### I. Metodología del Proyecto. Supresión de tipos.

El panorama que daré del Proyecto que se halla a estudio en la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación, aunque en muchos aspectos crítico, parte del apoyo a la afirmación de la autonomía de la voluntad, a la superación de aspectos rígidos del derecho vigente, a la explicitación de ciertos principios y a la incorporación de modernos avances tecnológicos.

El Proyecto se estructura sobre una parte general sobredimensionada, que incorpora materias y soluciones propias de cada tipo, generalizándolas para todos los tipos y formas de sociedad; queda escuálida la regulación de cada tipo en particular, lo cual es especialmente grave respecto de las anónimas; incorpora a la ley las normas sobre Sociedades por Acciones Simplificadas y suprime a las sociedades colectivas, las de capital e industria y las en comandita, tanto simples como por acciones, obligándolas a transformarse. Esta supresión de tipos, especialmente la de la comandita por acciones, afecta innecesaria e inopinadamente a decenas de miles de sociedades existentes, con importantes patrimonios y actividades, violenta la pregonada autonomía de la voluntad de sus socios y los priva de derechos adquiridos.

Como consecuencia, a diferencia de lo que proponían los proyectos de 2005 y de 2019, el Proyecto rompe con la estructura, el orden y la metodología de la ley vigente. Si se sancionara, durante unos cuantos años, para la práctica, la jurisprudencia y la doctrina será difícil orientarse, entender los cambios, interpretar las nuevas normas y su contexto. Además, la construcción y el progreso jurídicos desarrollados durante más de medio siglo y las bibliotecas que los recogieron, se tornarán inútiles porque será necesario reescribir todo. Lo cierto es que no hay ningún precepto nuevo en el Proyecto que no hubiera podido ser acomodado en la estructura de la ley vigente, como se ha hecho en el derecho comparado (Francia, Italia, Alemania, por ejemplo).

#### II. La sociedad residual no es un tipo

Contra lo que ha sido el consenso ampliamente mayoritario, el Proyecto suprime la actual Sección IV del Capítulo I de la LGS para, junto con los *tipos regulares* reglados en el Capítulo II,

convertir sus disposiciones en un *tipo*, pero no inscripto ni regular. Luego de la reforma a la Ley General de Sociedades sancionada con el Código Civil y Comercial se quitaron los estigmas a las sociedades no regulares, se estableció un régimen único que les permite funcionar, régimen que es aplicable a todo tipo de falencias u omisiones, tanto formales como substanciales, y a las antiguas sociedades civiles. Pero, es un *régimen residual* aplicable, precisamente, a todas las sociedades que no se terminan de constituir conforme a alguno de los *tipos regulares*. El *tipo*, por definición, se configura con la sujeción a la estructura prevista en la ley y con la *inscripción registral*.

Las sociedades que no se ajustan a los presupuestos de la tipicidad regular pueden ser multiformes, con elementos de lo más variados: no responden a un criterio único. Precisamente por eso se trata de un *régimen residual*: no hay caracterización diferenciada como para calificarlo de *tipo*. Al no inscribirse en el Registro Público, la oponibilidad de la existencia de la sociedad a los terceros y, sobre todo, la de su contrato social, está limitada a quienes se pruebe que lo conocieron.

El régimen *residual* también se aplica a sociedades que, a pesar de sus defectos, están inscriptas como si fueran de un tipo regular. Es preciso aplicarles alguna normativa, sea por su actuación pasada, sea por su actuación futura. Si el régimen que se aplica configurara un *tipo* y no una sociedad *residual*, establecido el defecto, la sociedad dejaría de estar comprendida en un *tipo* para regirse por otro *tipo*.

### III. La sociedad como organización jurídica

El artículo 1º sustituye la aplicación de los aportes a la producción por su aplicación a “*toda actividad lícita*”, enfatizando la posibilidad del uso de la organización *sociedad* también para otros fines. Pero ello, que en sí mismo no es objetable, se contradice con que esa actividad esté “*destinada a producir beneficios directos o indirectos para los socios*”. Lo cierto es que el *destino* de la actividad organizada puede no ser el de producir beneficios.

Al margen de ello, la expresión “*beneficios indirectos*” genera dudas interpretativas que ya se han puesto de manifiesto por algunos doctrinarios, como que se refiere a la sola búsqueda del aumento del valor o la expectativa de un derecho a ocupar posiciones en la sociedad, etc. Por otra parte, “*el estatuto puede prever cualquier destino para los beneficios*”. Más adecuado hubiera sido seguir caracterizando la causa fin de la sociedad alrededor de la noción de la comunidad de riesgos y admitir que la organización jurídica *sociedad* pueda ser utilizada con otra finalidad, como se hizo en el proyecto de 2019.

Vinculado con ello, el Proyecto deroga todas las normas que sustentan la comunidad de riesgos y los derechos y obligaciones que se derivan de ella: nada sustituye el Art. 13 de la actual LGS: serán válidas las sociedades y estipulaciones leoninas, contraviniendo los declarados principios de protección a los socios.

### IV. Redundancia de declaraciones de principios; mala técnica legislativa e improcedencia de la aplicación de las normas y principios sobre contratos

El Art. 2º comienza por declarar que para el estatuto y las resoluciones sociales rige el principio de autonomía de la voluntad. Luego se reitera lo mismo con otras palabras: las normas de la ley son supletorias de la voluntad de las partes y para enfatizarlo “*aun cuando la ley no lo establezca expresamente*”, lo cual solo cede, como es lógico, frente a disposiciones imperativas. Esto requiere claridad en la determinación de cuáles son las normas imperativas, lo que no se advierte con claridad en el articulado. Ello no se remedia con frases como que las disposiciones imperativas son de interpretación restrictiva ni -otra vez, en forma sobreabundante- que en caso de duda las normas

deben considerarse de carácter supletorio. Hay institutos dentro del ordenamiento societario que no admiten esa supletoriedad (v.gr., las normas sobre transformación, fusión, escisión, etc.).

Por otra parte, en forma innecesaria, porque nada agrega, se declara que son de aplicación las normas y principios generales de los contratos “*en cuanto no se contrapongan con lo regulado en esta ley*”. Esto último, que se repite en varios lugares del Proyecto, es de mala técnica legislativa, porque genera un espectro de dudas y posibles contradicciones que provocan incertidumbre. Además, invierte la lógica del razonamiento: hoy se aplica el régimen societario y, si éste no alcanza para dar la solución, se recurre a los principios de los contratos. En el proyecto el principio es el inverso: se aplican las normas y los principios de los contratos, salvo que el sistema societario establezca algo diferente. Se echa así por tierra la trabajosa elaboración de un siglo, o más, para diferenciar la sociedad de los contratos, se contradice la moderna tendencia de considerar la función organizativa de la sociedad y se pierde de vista que, ante todo, la sociedad es una persona jurídica.

#### **V. Saludable derogación del actual Art. 124, pero inadmisibles autonomía de la voluntad para la elección de la ley aplicable**

He sido siempre crítico del Art. 124 LGS por mantener, de mal modo, una superada tradición decimonónica restrictiva de la admisión de la actuación en el país de sociedades constituidas en el extranjero, que contradice, además, el principio general del Art. 118 LGS. La derogación del Art. 124 permite que cualquier persona, incluso si es residente en el país, constituya una sociedad en el lugar del mundo que mejor estime convenirle, aunque su actividad esté destinada a desarrollarse en la República.

Por ello es innecesario que el Art. 141 del Proyecto, haciendo aplicación exagerada de la autonomía de la voluntad, admita que los socios puedan elegir la jurisdicción y la ley aplicable para resolver *sus cuestiones internas*, las cuales de por sí no son fáciles de delimitar respecto de las *externas*.

Para peor, excepto para las cotizantes, el segundo párrafo permite que los socios sometan sus relaciones internas a derecho local o extranjero, o al *derecho mercantil internacional*, que no existe respecto de personas jurídicas ni sociedades. Las excepciones que enumera no hacen sino confirmar el caos que significaría fragmentar la ley aplicable (constitución, inscripción, oponibilidad de actos a terceros, responsabilidad frente a terceros, inoponibilidad de la personalidad jurídica, disolución, liquidación, procesos concursales, fiscalización estatal, normas imperativas).

Por otra parte, si existe alguna norma de una ley foránea que los socios quieren incorporar, en lugar de remitir al derecho extranjero, la puede incorporar en el contrato o estatuto de la sociedad que constituye en la Argentina. En todo caso, siempre el límite serán las normas imperativas de la ley nacional. Es mala idea permitir el desmembramiento del régimen aplicable a una persona jurídica.

En otro orden, se ha retocado el régimen general, pero el Art. 170 del Proyecto mantiene la ambigua categoría del *desarrollo de actividad económica habitual*, que es ambigua e innecesaria frente a la del *establecimiento* en el país.

#### **VI. Forzado e innecesario cambio de terminología**

No debe cambiarse la terminología de uso habitual a menos que exista una buena razón para ello, y en este caso no la hay. El Proyecto llama a todo *estatuto*. Pero existen diferencias entre el *acto constitutivo*, en ciertos tipos el *contrato social*, y en otros, las sociedades por acciones, el *estatuto*. De ello resultan absurdos, como hablar del *estatuto* de una sociedad de hecho, por ejemplo.

## VII. Cambios con relación al capital social. Liberación de las reservas legales

El Proyecto reduce la importancia del capital social y pretende que las cuestiones vinculadas con la garantía de los terceros giren alrededor de la noción del patrimonio. Creo que ello no está del todo logrado en varios de sus aspectos, pero no me detendré en este punto. Solo deseo resaltar aquí, que se eliminan las reservas legales para todos los tipos sociales. La eliminación no es tan grave como que el Art. 271 del Proyecto dispone que, a partir de la entrada en vigencia de la ley, “*los fondos afectados a reserva legal serán de libre disponibilidad por la sociedad*”, con el incomprensible agregado de que ello es “*bajo las pautas de esta ley*”.

Esto implica una eventual inesperada y masiva descapitalización de las empresas, y además nuevas tensiones y conflictos entre, por una parte, los socios y accionistas que, para retenerlas, deberán probar que son necesarias para la sociedad, que son razonables, etc. y, por la otra, aquéllos que reclamarán su derecho a la inmediata distribución como dividendos.

## VIII. La construcción de una mega parte general en detrimento de las reglas propias de los tipos

La LGS vigente, a diferencia de algunas otras legislaciones comparadas, tiene una importante Parte General, en la cual se sientan las reglas y los principios, así como los institutos que son comunes a todas las sociedades, no importa cuál sea su tipo.

Ante la ausencia de ciertas previsiones para algunos tipos, la doctrina y la jurisprudencia han debido hacer aplicación analógica de soluciones previstas para la sociedad anónima, en particular respecto de la impugnación de resoluciones de los órganos sociales y de la responsabilidad de los administradores. El proyecto de 2019 trasladó estas reglas a la Parte General. Sobre muy pocas otras cuestiones se ha hecho notar un vacío parecido.

El Proyecto hizo ese traslado en forma masiva, generando categorías y normas de aplicación general, sin justificación ni necesidad, y a menudo con reglas erróneas.

Así, el Art. 18 declara que, salvo para la sociedad simple, los socios limitan su responsabilidad a la integración de los aportes. Pero, además, de varios supuestos de responsabilidad de los socios por su conducta, el Art. 31 establece que responden durante cinco años por la valuación de los aportes en especie. Esta regla, que proviene de la SRL, en el Proyecto se aplica a la sociedad anónima, incluso a la que hace oferta pública de sus acciones.

El mismo Art. 18 dispone que la condición de socio puede acreditarse por cualquier medio de prueba, disposición que viene de las sociedades residuales, en las cuales hasta la prueba testimonial puede servir al efecto. Esta norma choca con la inscripción exigida para los tipos regulares y, sobre todo, con el régimen de las sociedades por acciones en que la condición de socio es representada en títulos.

El Art. 37 provee una definición de *partes sociales* totalmente superflua, en la que se engloban las partes de interés, las cuotas y las acciones. Pero esa generalización sirve para disposiciones que, propias de lo relativo a las acciones o a las cuotas, son inadecuadas respecto de partes de interés. Así, el Art. 29 dispone que pueden ejecutarse forzosamente las partes de interés, no ya solo acciones y cuotas. Ello contradice la lógica del régimen vigente, que solo autoriza a los acreedores del socio de una sociedad por partes de interés a cobrarse de las utilidades y de la cuota de liquidación. ¿Cómo se haría para ejecutar la parte de un socio de una sociedad de hecho o, en general, de una sociedad no inscripta?

En su último párrafo, el Art. 30 generaliza la noción de pago de dividendos en acciones convirtiéndolo en el *pago de dividendos con participaciones sociales* y mentando procedimientos *por los que deban entregarse participaciones integradas*. No hay posibilidad alguna de *entregar* cosa

alguna que no sean acciones. Incluso las cuotas no se *entregan*, sino que, en todo caso, como ante cualquier aumento de capital, se emiten cuando se capitalizan utilidades o reservas.

Vinculado con ello, se generaliza para todos los tipos sociales un concepto propio de las sociedades por acciones, a saber, el de la compra de las propias acciones. Así, el Art. 142 prevé la *adquisición de la participación del socio por la sociedad* y, sobre todo, el Art. 148 dispone que la sociedad puede *adquirir sus propias participaciones*, incluidas las partes de interés, en media docena de casos, algunos de los cuales merecen objeción o comentario. Pero es claro que la sociedad no puede adquirir algo que no existe, que es incorpóreo, como las partes de interés.

El Art. 38 prevé la *copropiedad* sobre participaciones sociales. Tal cosa es imposible: solo puede haberla sobre cuotas o acciones indivisibles. Las partes de interés no admiten copropiedad alguna porque, por definición, la parte de interés es una fracción de un total, que siempre es divisible.

Si bien es razonable que pueda constituirse un usufructo sobre partes de interés o sobre cuotas, no pueden prendarse, como lo prevé el Art. 40.

### **IX. Continuación. La parte general en lo relativo a los órganos sociales**

A partir del Art.70 se estructuran las normas que se aplican a todos los tipos, comenzando por una que, tomada de lo dispuesto respecto de la obligatoriedad de las resoluciones de la asamblea de la sociedad anónima, dispone que *“las resoluciones de los órganos sociales adoptadas conforme a la ley y al estatuto son obligatorias par sus integrantes, para los socios y para la sociedad”*.

Inmediatamente se advierte lo inapropiado de la previsión: (i) el órgano forma y expresa la voluntad de la sociedad. Entonces, ¿qué significa que una resolución es obligatoria para la sociedad?; (ii) las únicas resoluciones que pueden ser obligatorias para los socios y para los integrantes de los demás órganos, son las del órgano que reúne a los socios; pero es inadmisibles que la resolución de los síndicos, o del órgano de administración, sea obligatoria para los socios, sea individualmente, sea como reunión de socios o como asamblea. Es un claro ejemplo de la mala traspolación de normas previstas en un contexto particular de un tipo y de un órgano determinado.

El mismo Art.70 dispone que *“los socios determinarán la estructura orgánica de la sociedad, su funcionamiento y competencias”* y solo en caso de silencio se aplican las normas previstas en los artículos sucesivos. En otras palabras, la estructuración de los órganos, elemento que hoy forma parte de las características propias del tipo, pierde su función como dato que otorga seguridad jurídica tanto a los socios como a los terceros que se relacionan con la sociedad.

Ni siquiera está totalmente claro que esta libertad de estructuración orgánica no alcance a las sociedades anónimas, ni aún a las que hacen oferta pública. Para las anónimas hay una regla en el Art. 219 que, pese a la remisión que hace a la parte general, dispone que la asamblea tiene competencia exclusiva para tratar los temas enumerados en los Arts. 226 y 227. Pero el Art. 74 incorpora un factor de profunda duda, cuando dice que las sociedades que hacen oferta pública deben adoptar sus decisiones en asamblea, lo cual permite interpretar que para las sociedades anónimas que no hacen oferta pública, no rige esa competencia exclusiva de la asamblea. Además, ya no es claro qué pasa con el directorio de la anónima. Si bien está regulado en los Arts. 232 y sigtes., nada dispone que no pueda dejarse de lado y acudirse a la libertad de configuración de la estructura orgánica dispuesta en el Art. 70. Ello, sobre todo, a la luz de la enfática declaración del Art. 2 sobre la supletoriedad de las normas de la ley.

Por otra parte, como consecuencia de lo dispuesto en el citado Art.70, puede pactarse que se subviertan las competencias lógicas de los órganos de gobierno y de administración. Este último puede ser investido de la facultad de reformar el contrato, de cooptar sus propios miembros, o puede ser privado de la libertad necesaria para ejercer la función de administrar los negocios sociales atribuyéndole, si no todas, por lo menos excesivas facultades de administración al órgano de gobierno.

Estrechamente vinculado con ello, el Art. 90 del Proyecto invierte el régimen sobre competencias residuales de los órganos sociales. Hoy el gobierno es depositario de las competencias no atribuidas al de administración. El Art. 90 establece que son de competencia del órgano de administración las decisiones que no sean de competencia del órgano de gobierno. Para derogar este principio es necesario pactar en contrario. En otras palabras, como regla, se disminuye el poder de los dueños en beneficio del de los administradores: se reducen los derechos de los socios, lo que es especialmente contraproducente en las sociedades cerradas.

Los Arts. 75 y sgtes. trasladan a la Parte General disposiciones propias de la sociedad anónima en materia de convocatoria, celebración de asamblea, orden del día, comunicación, participación de administradores, facultades ordenatorias del presidente, etc. que no son aplicables del mismo modo a sociedades personalistas.

Entre esas normas se halla el Art. 79, que establece de modo innecesario que todo socio tiene derecho a participar en el órgano de gobierno. Ello sería inocuo si no agregara que ese derecho es *“con el alcance previsto en esta ley y en el estatuto”*. O sea, por imperio de la autonomía de la voluntad, pueden establecerse requisitos para participar, tales como porcentajes mínimos, la presencia de alguna categoría de socios sin voz ni voto, o directamente la derogación del derecho.

El Art. 88 establece para todos los tipos que la administración social está a cargo de una o más personas, pero que, como hoy en la sociedad anónima, si es una sola, obligatoriamente debe elegirse un suplente cuando no existe un órgano de fiscalización. Es decir, en la más pequeña sociedad simple, debe designarse un suplente. Nada dice la norma sobre qué pasa si no se designa. También se dispone que la designación puede ser por plazo indeterminado, como hoy ocurre respecto de todos los tipos menos la sociedad anónima. O sea, se produce aquí una generalización en ambos sentidos: de la anónima a las demás, y de las demás a la anónima.

Para la anónima no se prevé apartamiento del régimen del Art. 88. Todas las anónimas, incluidas las que hacen oferta pública, pueden tener un directorio unipersonal y el o los directores pueden ser designados por tiempo indeterminado. Esto va contra las reglas y los principios de gobierno corporativo que se han ido imponiendo en todo el derecho comparado.

Dicho al pasar: so pretexto de enfatizar la correcta naturaleza subjetiva y no objetiva de los deberes y responsabilidades de los administradores, el Art. 91 establece que deben actuar con *“la diligencia individual propia de un buen hombre de negocios, exigible según la naturaleza del cargo y sus competencias específicas”*. Los agregados al standard del buen hombre de negocios diluyen de modo confuso tanto el deber como el alcance del cartabón legal. La calificación de la diligencia como *individual* pone en duda la necesidad de que al administrador le sean exigibles las condiciones objetivas para administrar negocios de la naturaleza y envergadura de los que realiza la sociedad. El director de un banco o de una compañía de seguros no debe poder escudarse en su falta de preparación o de condiciones para manejar el negocio bancario o de seguros. Lo subjetivo de la responsabilidad se refiere al factor de atribución, que no puede ni debe ser objetivo, pero el administrador es responsable por sus errores si ha asumido una función que no está en condiciones profesionales de cumplir.

Algo similar ocurre en lo que concierne a condicionar la conducta exigible a la naturaleza del cargo y a sus competencias específicas. ¿Querrá con lo primero hacerse una diferencia entre un

director de los llamados “de asiento” y directores ejecutivos? El ordenamiento proyectado no contempla esa distinción. Las *competencias específicas* solo pueden referirse a la distribución de funciones entre los administradores, como respecto de los directores lo establece hoy el Art. 274, segundo párrafo, de la LGS. Pero el principio esencial es el de que la *competencia específica* de administrar los negocios sociales compete al *órgano*, y a todos quienes los integran.

El Art. 100 generaliza las prohibiciones e incompatibilidades del actual Art. 264 LGS a los administradores de todas las sociedades, agregando a las ya existentes el supuesto de personas removidas judicial o arbitralmente por actuación con dolo, abuso de facultades o culpa grave. A este respecto, se faculta al tribunal a que se extienda la prohibición de su actuación en sociedades controladas o controlantes, lo cual no tiene justificación alguna. No parece razonable aplicar un régimen de este tipo a las sociedades personalistas.

La sindicatura es un órgano previsto para la sociedad anónima, que puede ser adoptado por la SRL y la SAS. El Proyecto traslada sus reglas a la Parte General, en cuyo marco los Arts. 113 y sigtes. lo extienden también a las sociedades personalistas. Se incurre entonces en formulaciones extrañas: deben ser nombrados en el estatuto o en acto separado (cuando en la frase anterior establece que la designación corresponde al órgano de gobierno); salvo pacto en contrario, el cargo es por tiempo indeterminado (lo que contraviene la regla de la periodicidad por la que se trata de impedir la mimetización entre controlador y sujeto controlado).

## **X. Cuestiones derivadas de las normas sobre vigencia y cláusulas transitorias**

Conforme al Art. 273, las sociedades preexistentes de tipo derogado deben transformarse en un tipo admitido en el plazo de un año. Ello va, sin motivo, contra la autonomía de la voluntad y viola derechos adquiridos. Es imposible que decenas de miles de sociedades cumplan con esta manda, ni en el plazo de un año, ni en ningún otro que se les imponga. En cambio, se les impone como sanción quedar regidas por las normas de la sociedad simple. Ello implica que, de ser sociedades inscriptas conforme a un tipo regular, pasarán a dejar de estar inscriptas, con todo lo que ello implica, con un régimen de responsabilidad de los socios y de administración que no es el convenido.

Si el legislador persiste en la insensatez de eliminar tipos sociales, algunos de los cuales son muy utilizados, por lo menos debería limitarse a excluir la futura constitución de sociedades de esos tipos, pero dejar subsistentes las que existen.

También se incluye en la obligación de transformarse a las sociedades civiles, las cuales están comprendidas hoy en el régimen de la Sección IV del Capítulo I de la ley, o sea, en las sociedades residuales que el Proyecto bautiza como sociedades simples.

En otro orden, el Art. 185 impone a las sociedades de responsabilidad limitada llevar un libro de registro de cuotas con las previsiones y efectos del equivalente libro de acciones para la sociedad anónima. La idea proviene del proyecto de 2019, con la enorme diferencia de que en éste se trataba de una opción y no de una imposición. En efecto: el Art. 274 impone a las sociedades existentes la creación y rubricación de ese libro dentro del plazo de dos años. El libro, como es lógico, debe iniciarse con una certificación del Registro Público que refleje las inscripciones originales y todas sus sucesivas transferencias.

Es imposible que cerca de medio millón de sociedades de responsabilidad limitada cumplan con esa manda en el plazo impuesto, ni en ningún otro. No se trata solo de que las sociedades, sus administradores o socios sean renuentes a cumplir, sino que los Registros Públicos no están en condiciones de atender en ese lapso una tarea de semejante envergadura, reconstruyendo el tracto de los sucesivos socios, a veces durante muchas décadas. Por otra parte, no hay prevista sanción por el incumplimiento.

Algo parecido sucede con la manda de que todas las sociedades deban llevar obligatoriamente libros digitales, para lo cual el Art. 276 otorga un plazo de dos años. Ni los registros ni muchas pequeñas sociedades van a poder cumplir con esos plazos. Pero en este caso la cuestión se agrava porque la sanción es que los libros pierden su eficacia probatoria en beneficio de la sociedad. La sanción es tan extrema que ni siquiera se limita a los asientos futuros luego de pasado el plazo, sino que hace perder el derecho también respecto de los asientos anteriores. Se trata de otro avance sobre los derechos adquiridos.

#### **XI. Contradicción en la legitimación para impugnar resoluciones: incentivo para el tráfico de pleitos y aumento de la litigiosidad**

Correctamente, siguiendo al derecho vigente y a la doctrina del *leading case* Carabassa c. Canale SA, el primer párrafo del Art. 131 establece que los socios sólo están legitimados para promover la acción de impugnación de resoluciones del órgano de gobierno si revestían la calidad de tales al tiempo de adoptarse la resolución respectiva. Lo mismo dispone el tercer párrafo respecto de las resoluciones del órgano de administración. El fundamento es muy sencillo: el nuevo socio ingresa en la sociedad en el estado en que ésta se halla y si hubiera algo con lo que no esté de acuerdo es libre de decidir no ingresar. Por otra parte, si esto no fuera así, se incentivaría la litigiosidad por parte de quienes compren acciones para buscar presuntos errores u objeciones, como ocurrió en el caso recién citado.

Pero en contradicción con esto, el penúltimo párrafo del mismo Art. 131 dispone que la transferencia de la calidad de socio luego del inicio de acciones de impugnación no obsta a la continuación de los procesos en trámite: el nuevo socio reemplaza al anterior. Además, el 134, en parcial contradicción, dice que “*la pérdida de la condición de socio por transmisión, retiro o receso no extingue la legitimación para el ejercicio o continuación de las acciones vinculadas a la situación jurídica preexistente o a la determinación de los derechos patrimoniales derivados de ella*”, y agrega que, “*en caso de transmisión de la participación, el adquirente podrá sustituir al transmitente en su posición procesal*”. Compaginar ambas normas va a generar dificultades. Pero en todo caso, lo que debió preverse es que solo los sucesores a título universal mantienen la legitimación del socio fallecido, y que, por supuesto, pueden continuar los litigios relativos a los derechos patrimoniales involucrados con la salida del socio, por ejemplo, sobre el valor del receso. De lo contrario, como se señaló, es un incentivo para el aumento de la litigiosidad.

#### **XII. Se eliminan todas las restricciones en materia de participaciones recíprocas**

El vigente Art. 32 LGS prohíbe la constitución de sociedad y el aumento de capital por medio de participaciones recíprocas, incluso cuando es por medio de una sociedad interpuesta. La prohibición, en protección de los terceros, se funda en que el importe de esas participaciones recíprocas no representa patrimonio real en ninguna de las sociedades involucradas.

Sin explicación alguna, el Proyecto elimina la prohibición. El hecho de quitarle relevancia al capital social para asignársela al patrimonio no justifica esa supresión. El problema es idéntico desde ambas perspectivas. Aún olvidando la función de garantía del capital social, si todo o una parte del patrimonio de una sociedad está constituida por participaciones en otra sociedad, y en esta sociedad todo o una parte de su patrimonio está constituida por participaciones en la primera, el patrimonio no está en ninguna de las dos.

La cuestión responde a la misma lógica de la limitación cuantitativa que existe en muchos países del derecho comparado para la adquisición de acciones propias, que son solo toleradas hasta un máximo del 10% de su capital, o del total de las acciones en circulación. Nada dice tampoco el Proyecto sobre este particular.

La supresión total de esta prohibición claramente atenta contra la protección de los terceros.

### **XIII. Un plazo de prescripción para acciones “derivadas del estatuto”. La caducidad del plazo para las acciones de responsabilidad**

El Art. 135 establece un plazo de prescripción de dos años para todas las *acciones derivadas del estatuto*. Con ello se aparta de los plazos del CCyC, sin explicación alguna.

Por otra parte, aunque se justificara un plazo distinto, debería referirse a todas las acciones vinculadas a la sociedad. En muchos casos es difícil diferenciar cuáles derivan del estatuto y cuáles de la ley. Del modo en que está formulado generará dudas interpretativas de relevancia, por la gran disparidad de este plazo con el general de cinco años del Art. 2560 del CCyC.

En esta materia también llama la atención el plazo de caducidad de un año previsto en el Art. 110 para el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores sociales. En cambio, el plazo de caducidad no rige para las acciones de responsabilidad contra socios o controlantes (Art. 26). No debe perderse de vista que el plazo de caducidad contradice el de prescripción de tres años previsto en el Art. 2561 del CCyC, y sobre todo de la norma del Art. 2543 del mismo código, que establece que el curso de la prescripción se suspende entre las personas jurídicas y sus administradores mientras continúan en el ejercicio del cargo.

Esta última norma es criticable, porque el supuesto no es el mismo del de quien ejerce la tutela, curatela, la responsabilidad parental o un cargo público, casos en los cuales el ejercicio del poder que otorga la función hace imposible, o difícil, que se pueda ejercer la acción. En las sociedades, en cambio, existen órganos que pueden disponer el ejercicio de la acción y, en su defecto, la pueden ejercer los propios socios.

A lo dicho se agrega que el Art. 112, referido a la acción individual, nada dispone en materia de plazos, por lo que la duda será si se aplica la caducidad del Art. 110, la prescripción del Art. 135 o la del CCyC, y hasta, eventualmente, si las normas del Proyecto regirán para la acción individual del socio, pero no para la de los terceros.

### **XIV. Una inesperada prescripción que afecta a terceros ajenos a la sociedad**

Disuelta la sociedad por cualquier causa, comienza la etapa de liquidación y se inscribe el nombramiento del liquidador en el Registro Público (Art. 161), siempre que no se den los presupuestos que permiten prescindir de la etapa de liquidación (Art. 160, último párrafo).

Pero el segundo párrafo del Art. 160, dispone que prescribe a los dos años desde “*la cancelación de la inscripción de la liquidación de la sociedad*” la acción de los acreedores para reclamar sus créditos y todo reclamo contra los socios. Más allá de que lo correcto sería referirse a la cancelación de la inscripción de la sociedad -que es la culminación del proceso de liquidación-, esta sorpresiva prescripción afecta ilegítimamente a terceros que no tienen vínculo alguno con las razones por las cuales la sociedad se disolvió y liquidó. Luego de finalizado el proceso de liquidación y de cancelada la inscripción de la sociedad, no sólo pueden existir acreencias no prescriptas, sino que pueden aparecer acreencias nuevas derivadas de responsabilidades y contingencias no conocidas. El elenco de éstas puede ser muy variado, aun cuando el cierre de la liquidación y la cancelación de la inscripción se hubieran producido de buena fe. Por ejemplo, la reliquidación de

deudas fiscales o previsionales, supuestos de responsabilidad por ruina de una obra realizada por la sociedad, responsabilidades derivadas de las normas de defensa del consumidor o por el ejercicio abusivo del control sobre otras sociedades, etc.

En este plano también parece inapropiado limitar los reclamos contra los socios a lo que hubieran percibido por su cuota de liquidación sin exceptuar los supuestos de sociedades en las que los socios no limitan su responsabilidad. Así lo disponen el segundo y el tercer párrafo del Art. 160, sin que ello aparezca corregido por el Art. 167. En efecto, si bien éste, en una frase, dice que *“los socios ... deberán contribuir al pago de tales deudas según el tipo social de que se trate”*, la frase final repite, sin discriminación de tipos, que *“el límite de la contribución de los socios será la cuota de liquidación percibida, sin perjuicio de su obligación de completar la integración de los aportes pendientes”*.

#### **XV. La baja de oficio por inactividad y la confiscación del activo remanente**

El Art. 168 del Proyecto permite la baja de oficio de sociedades que no hayan presentado estados contables al Registro o al fisco durante 10 años consecutivos, o que no se hayan inscripto actos societarios durante igual período, o que carezcan de CUIT desde hace más de cinco años, ni registren procesos judiciales o arbitrales pendientes de los que sean parte *“según los registros disponibles”*.

La configuración de las causales es discutible, pero lo que es inadmisibles, es que esa disolución y liquidación ficta tenga por consecuencia que *“el remanente (de la liquidación) pasa al patrimonio estatal para el fomento de la educación común de la jurisdicción respectiva”* si los socios no reclaman su parte dentro de los dos años. Esta disposición afecta el derecho de propiedad sin justificación alguna. Esta confiscación patrimonial las equipara a las sociedades de objeto o actividad ilícita, supuesto excepcional con pocos equivalentes en el derecho comparado. La previsión es violatoria del Art. 17 de la Constitución Nacional, en cuanto establece que *“la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino”*, tanto más si no se trata siquiera de la comisión de un delito penal.

#### **XVI. Cuotas de SRL representadas en títulos**

La última frase del primer párrafo del Art. 181 del Proyecto permite prever la representación de las cuotas sociales de una SRL en títulos.

La norma nada dispone sobre la clase de títulos de que se trataría, pero la inferencia más lógica es la de que esos títulos serían acciones.

Lo cierto es que la previsión desnaturaliza las características propias del tipo, cuya naturaleza lo acerca a las sociedades personalistas. Las acciones son títulos circulatorios, con características propias. El Art. 1815 del CCyC dispone que *“los títulos valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo, sujeto a lo previsto en el artículo 1816”*, y éste establece que *“el portador de buena fe de un título valor que lo adquiere conforme con su ley de circulación, tiene un derecho autónomo, y le son inoponibles las defensas personales que pueden existir contra anteriores portadores”*, lo que no condice con la transmisión de la condición de socio titular de cuotas sociales.

Los socios que, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, desean que sus participaciones sociales sean representadas por acciones, tienen a su disposición la constitución de su sociedad conforme a uno de los tipos de sociedades por acciones.

### **XVII. Una insólita distorsión en materia de adopción de resoluciones asamblearias**

Es norma común a todos los cuerpos colegiados, públicos o privados, que la sesión o reunión comienza sus deliberaciones si existe quórum suficiente y que el quórum debe existir al momento de votarse cada resolución.

Contraviniendo este principio, el Art. 229 del Proyecto dispone para la sociedad anónima que, *“independientemente del quórum con el que se haya constituido la asamblea, para la adopción de resoluciones válidas se requiere, en todo momento, la participación de accionistas que representen el mínimo de acciones con derecho a voto necesario para la constitución en segunda convocatoria”*.

La constitución de la asamblea ordinaria en segunda convocatoria se produce con cualquier número de presentes (Art. 227). Para la constitución de la asamblea extraordinaria en segunda convocatoria se requiere un quórum del 30 % de las acciones con derecho a voto (Art. 228). Pero para la primera convocatoria de la asamblea ordinaria el quórum es de la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto y el de la extraordinaria es del 60%.

El Art. 229 permite que al tiempo de adoptar resoluciones en la asamblea no esté presente más que un número mínimo de acciones representadas (cualquier número, incluso una sola acción), y en la asamblea extraordinaria la mitad de las que corresponden al quórum con que se constituyó la asamblea. Por lo tanto, la expresión de la voluntad social queda en manos de una minoría no querida por la ley ni por los accionistas que se retiraron, sea por la razón que sea.

Es de destacar que la norma criticada no hace excepción siquiera para las asambleas de las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, respecto de las cuales no es posible hacer la convocatoria simultánea en primera y segunda convocatoria.

### **XVIII. Inadmisibilidad de que la remuneración de los directores pueda ser establecida por el propio directorio**

El Art. 239 del Proyecto suprime los límites cuantitativos para la retribución de los directores. Dispone que el estatuto puede establecer el pago de una suma fija o en un monto proporcional a las ganancias netas o a otros valores, o a una combinación de ambos. No hay indicación de cuáles serían esos “otros valores”, que pueden referirse al volumen de ventas o de servicios prestados, al incremento de la liquidez, al aumento en la cotización de las acciones, o a cualquier otro. Además, establece ciertas pautas a que debe ajustarse la remuneración: debe guardar *“una proporción razonable con las tareas asignadas, dedicación y experiencia del director, con la situación económica y patrimonio de la sociedad y con las retribuciones estándares del mercado en empresas comparables”*.

Lo cierto es que la realidad del mercado argentino indica que no existe transparencia en la remuneración de los directores de sociedades, ni mucho menos un mercado de empresas comparables, ni siquiera entre las sociedades que cotizan, como sí existe en países desarrollados. No hay modo para que un accionista pueda recurrir a esa clase de datos cuando le parezca que la retribución para los directores es excesiva. Son pautas que, en la práctica, generarán conflictos y desprotegerán a los accionistas minoritarios, como, aunque de modo imperfecto, los protege el límite cuantitativo vigente.

Al margen de ello, la crítica mayor deriva del segundo párrafo de la norma. La disposición establece que, *“tanto el pago de la retribución por suma fija como la retribución por porcentaje de las ganancias podrán ser decididas por quien se determine en el estatuto”* y, solo en caso de silencio del estatuto, las retribuciones serán establecidas por la asamblea. En otras palabras, el estatuto puede establecer que las remuneraciones, tanto fijas como porcentuales, pueden ser establecidas por el propio directorio. Ello genera un indudable conflicto de intereses entre los accionistas que soportan el pago de la remuneración y los directores que se fijan su propia remuneración a costa de aquéllos.

De modo explícito, para las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, las retribuciones de los miembros del directorio y del consejo de vigilancia *“en concepto de sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente, serán establecidas por el directorio”*. La norma merece crítica por varias razones. En primer término, porque el pago de *sueldos* corresponde a una relación laboral que el Art. 90 excluye, por lo menos como presunción, por el ejercicio de tareas propias del órgano de administración.

En segundo lugar, porque los miembros del consejo de vigilancia no pueden percibir *sueldos* ni, por su competencia como órgano de control interno, desempeñan ni pueden desempeñar funciones técnico-administrativas. En tercer lugar, es inadmisibles que el órgano cuya actividad es fiscalizada por el órgano de vigilancia, que debe gozar de independencia, sea el que fije la remuneración de quienes lo fiscalizan.

En cuarto lugar, es objetable la última frase del artículo, que delega en la Comisión Nacional de Valores *“los requisitos adicionales para los planes de compensación en acciones”*. Este tipo de planes es ajeno a un régimen societario en el cual el derecho de suscripción preferente es un derecho inderogable de los accionistas.

### **XIX. La SAS y la inadmisibles libertad de declarar inaplicable la Parte General**

La SAS se incorporó a nuestro derecho como un tipo en el que muchos aspectos que se entendían como demasiado rígidos del régimen general fueron sustituidos por la autonomía de configuración del estatuto de cada sociedad. La normativa de la ley 27.349 ofrece imperfecciones, dudas interpretativas y remisiones difíciles de compaginar. No obstante, ofrece un marco de libertad que demostró ser satisfactorio.

En los debates sobre el Proyecto se han escuchado voces que celebran que esa experiencia sea expandida a todo el régimen societario, o sea, a todos los tipos. Desde otro punto de vista, puede decirse que, si la autonomía de la voluntad está bien servida con la SAS, esa misma autonomía de la voluntad debería permitir que quien elija una estructura social más cerrada, más precisa, con mayor protección y que ofrezca mayor seguridad jurídica a los socios, pueda hacerlo.

Al trasladarse la SAS al cuerpo mismo de la LGS, lo cual es saludable, el Proyecto ha querido dar pasos adicionales para despegar su régimen de las normas legales. Lo ha hecho en forma contradictoria, en particular en cuanto el Art. 251, segundo párrafo, obliga a los Registros Públicos a *“proponer modelos tipo de estatutos y demás actos de reforma para facilitar la inscripción”*. La realidad es que no hay nada más alejado de la autonomía de la voluntad que el uso de estatutos tipo.

Dejando de lado esas cuestiones, lo más crítico de la normativa propuesta es que el Art. 248 dispone, con la ya criticada mala técnica de remitirse a lo que sea conciliable, que *“son de aplicación supletoria para el tipo las normas del Capítulo I, en cuanto resulten conciliables con las de esta Sección y no exista pacto en contrario”*.

En otras palabras, el pacto en contrario permite que el estatuto de una SAS disponga que a la sociedad no se le aplica la Parte General. Esto implicaría el absurdo de que no se le aplicaría la definición de sociedad del Art. 1, ni los principios del Art. 2, ni la atribución de personalidad jurídica ni la inoponibilidad del Art. 3, ni la engrosada parte general referida a la condición de socio, a las participaciones sociales, al control societario y a los órganos, ni la transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación, etc. etc.

Contraviene, además, a la lógica jurídica: si el tipo se incorpora a la Ley General de Sociedades, y ésta tiene una Parte General, la Parte General le debe ser aplicable, no en forma supletoria, sino en forma directa. Es inadmisibles el pacto en contrario respecto de la aplicación de la Parte General: la sociedad carecería de todo apoyo normativo básico, ni siquiera para las cuestiones que necesariamente están regidas por la ley.

## **XX. Conclusión**

Lo expuesto no tiene por propósito negar la necesidad de una reforma a la Ley General de Sociedades para superar las rigideces del régimen actual, hacerlo más flexible, y dar lugar a una mayor autonomía de la voluntad, así como para incorporar razonablemente las nuevas tecnologías y adaptarla a la realidad actual.

Pero la legislación societaria, como toda legislación de fondo debe ser el producto de un meditado debate y contar con el mayor consenso posible, teniendo en cuenta la opinión de los interesados y de las instituciones que aplicarán las normas.

Ese debate no se produjo. A las imperfecciones señaladas se agregan muchas otras, sobre las cuales se escucharon ya autorizadas voces. Parte de ellas las desarrollé en una comunicación a la Academia de Derecho, publicada en el diario jurídico *La Ley* en julio de este año. Las Academias de Derecho de Buenos Aires y de Córdoba se han pronunciado por la necesidad de un debate profundo.

Mi intervención es un llamado para promover consenso, corregir errores y hacer que la reforma esté a la altura de la calidad de nuestro derecho substancial.

## CAPÍTULO 5

### INTELIGENCIA ARTIFICIAL y BLOCKCHAIN EN EL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE SOCIEDADES 2026

—un conjunto de desaciertos—

Daniel Roque Vítolo <sup>[1]</sup>

**SUMARIO:** I. A modo de introducción. — II. La sociedad automatizada. — III. La utilización de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de los administradores. — IV. La incorporación de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO) como un tipo social en la Ley General de Sociedades. IV.1. La regulación específica de las DAO en el Proyecto. — V. A modo de conclusión.

#### I. A modo de introducción

El Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso de la nación un Proyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades, dándole ingreso por el Senado, acompañando el mismo con un Mensaje de Elevación en el cual se sostiene que dicho Proyecto “... procura dotar al país de un régimen societario más simple, flexible, previsible, moderno y compatible con la libertad de organización de los particulares, sin abandonar la tutela de los terceros, de la sociedad, de los socios y de los acreedores. Su finalidad reside en reemplazar estructuras formales, costosas o burocráticas por reglas de responsabilidad, transparencia suficiente, solvencia, buena fe, tutela patrimonial, eficiencia registral y mecanismos eficaces de solución de conflictos...”<sup>[2]</sup>

Asimismo, el Proyecto señala —como una importante innovación legislativa— que “... incorpora una figura novedosa: la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (D.A.O.), la cual se estructura de manera total o parcialmente autónoma y descentralizada, según las reglas de gobernanza, operación, toma de decisiones y distribución de beneficios previstas en su instrumento constitutivo o en su protocolo...” y que “[E]sta incorporación responde a la aparición de nuevas formas de organización económica que, de no contar con reconocimiento jurídico, pueden operar en zonas de incertidumbre, informalidad o falta de responsabilidad claramente atribuible [...] procurando compatibilizar innovación tecnológica con exigencias básicas del ordenamiento jurídico: personalidad societaria, representante legal humano, instrumento de creación, identificación del protocolo, reglas de responsabilidad, libros y registros digitales, trazabilidad, beneficiarios finales, prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, así como también fiscalización limitada y posibilidad de cumplir con requerimientos judiciales...”<sup>[3]</sup>

Específicamente, en lo que de Inteligencia Artificial y *blockchain* respecta, el Proyecto solo aborda —en este campo— tres institutos:

La denominada “sociedad automatizada” —reguladas como un subtipo social de cualquiera de las sociedades constituidas bajo alguno de los tipos sociales previstos en el Proyecto—;

La utilización de la Inteligencia Artificial “herramienta” por parte de los administradores societarios; y

La incorporación de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), concebida como un nuevo tipo social específico.

Intentaré formular —seguidamente— algunas breves reflexiones respecto de estas situaciones.

## II. La sociedad “automatizadas”

Una de las propuestas que trae el Proyecto es la denominada “sociedad automatizada”, que parecería ser el instituto que ha llevado a los promotores gubernamentales a formular declaraciones públicas en el sentido de que se estaría consagrando en la República Argentina un régimen societario en el cual se incorpora a la Ley General de Sociedades el instituto de las “Corporaciones no humanas”, las que se regulan en el art. 14 del texto legal propuesto de la siguiente manera:<sup>[4][5]</sup>

*“ARTÍCULO 14.- Automatización. La Sociedad de cualquiera de los tipos previstos en esta ley que desarrolle su objeto social, mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria será considerada una Sociedad Automatizada. La declaración de automatización deberá constar expresamente en el estatuto. La denominación deberá incluir la expresión “Automatizada”. Responsabilidad. La sociedad automatizada responde con su patrimonio frente a terceros por los daños causados por sus sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial.”*

Tal como lo advertiera en trabajos anteriores, conforme lo propone el Proyecto en su artículo 14, este subtipo societario quedaría legalmente conformado cuando se presenten —juntamente— tres elementos:<sup>[6]</sup>

la existencia de una sociedad constituida conforme a cualquiera de los tipos previstos en la ley —sociedad típica—;

que dicha sociedad desarrolle su objeto social mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial;

que dicha sociedad no requiera trabajadores en relación de dependencia, ni recursos humanos para su operación ordinaria —es decir que no tenga empleados—.

Complementariamente, el Proyecto dispone que, si se dieran estas circunstancias, la sociedad subtípica “automatizada” debe proceder del siguiente modo:

deberá hacer constar expresamente en su estatuto una “declaración de automatización”; y —además—

deberá incluir en su denominación social —identificación societaria— la palabra “automatizada”.

Como lo he señalado en diversas oportunidades, realmente no se entiende esta disposición; y —por cierto— lejos está de enmarcarse en un proceso de desregulación y desburocratización —como erróneamente se invoca por parte de los promotores del Proyecto en el Mensaje de Elevación—. Por el contrario es una traba burocrática muy cuestionable, inexplicable e innecesaria.<sup>[7][8]</sup>

No llega a comprenderse —como lo advertí en su momento—: <sup>[9]</sup>

Cuál es el sentido de exigir que una sociedad que no tiene trabajadores humanos en relación de dependencia —pero que podría contratar trabajadores humanos sin relación de dependencia como proveedores de bienes y servicios bajo mecanismos que no sean contratos de trabajo bajo relación de dependencia, como es el caso de sujetos humanos bajo el régimen de Monotributo— o que recurre a mecanismos de Inteligencia Artificial (IA) y algoritmos para llevar adelante su operación comercial o de negocios —algo que hacen muchas empresas hoy en día—, deba incluir tal provisión como declaración en sus estatutos y diferenciarse en su denominación social respecto de las otras sociedades constituidas bajo el mismo tipo social, las cuales también pueden recurrir a Inteligencias

Artificiales (IAs) o sistemas de algoritmos para llevar adelante el cumplimiento del objeto social pero que —a pesar de ello— contratan personal y registran a sus trabajadores bajo relación de dependencia, cumpliendo con la ley<sup>[10]</sup>

Tampoco se señala, ni establece, en el Proyecto cuál es el régimen jurídico y operativo o regulatorio diferencial que tiene una “sociedad automatizada” que la diferencie del resto de las sociedades “no automatizadas” del mismo tipo social;

Menos aún indica el Proyecto las sanciones o consecuencias deberán soportar aquellas sociedades típicas que no declaren en sus estatutos que están automatizadas, que no hayan incluido la palabra “automatizada” en su denominación social y que —a su vez— carezcan de trabajadores en relación de dependencia, y hayan decidido recurrir mecanismos tecnológicos para el desarrollo de su objeto social —es decir recurrir a herramientas de inteligencia artificial en apoyo de su actividad—. <sup>[11]</sup>

Debe quedar claro —por cierto— que, bajo el Proyecto, la Inteligencia Artificial (IA), los “... *sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial...*” sólo son meras herramientas auxiliares de la administración o del gobierno societario, en la medida en que una sociedad típica —en el texto del mismo Proyecto— no podrá funcionar jamás orgánicamente en su administración en forma “automatizada” porque es —justamente— el propio Proyecto, el cual establece que “... *la administración de la sociedad está a cargo de una o más personas humanas o jurídicas...*” No siendo aún las Inteligencias Artificiales (IAs) ni los algoritmos sujetos de derecho ni personas jurídicas en nuestra legislación actual, no podrán —al menos de momento— ser administradores ni estar a cargo de la administración de una sociedad. <sup>[12][13][14]</sup>

Más fuerte aún, incluso cuando el órgano de administración esté integrado por personas jurídicas privadas —sujetos de derecho reconocidos y admitidos por la ley sustantiva a través de los arts. 141, 142, 148 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, estatus al que no han accedido aún las Inteligencias Artificiales (IAs) ni los algoritmos—, el Proyecto exige que dicha persona jurídica privada deba designar una “persona humana” para “... *el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo...*” <sup>[15]</sup>

Resulta de toda evidencia que el instituto de la “sociedad automatizada” previsto en el art. 14 del Proyecto debe ser removido del mismo y eliminado definitivamente del mismo, porque carece de sentido y sólo trae confusión e inseguridad jurídica.

### III. La utilización de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de los administradores

La segunda oportunidad en la cual el Proyecto se refiere a la Inteligencia Artificial (IA) es cuando regula el régimen de responsabilidad de los administradores, y ello se trata de una facultad que está incluida en el texto asignado al art. 102 bajo el título “Sistemas de Inteligencia Artificial en la Gestión” donde —de un modo ciertamente curioso— dicho proyecto autoriza en forma expresa a los administradores societarios a “... *utilizar sistemas de Inteligencia Artificial o algoritmos para la ejecución de funciones operativas o la adopción de decisiones...*”

Una disposición de esta naturaleza, lejos está de conformar una novedad legislativa o habilitante en relación con el desempeño de las tareas de los administradores societarios pues, como todas herramienta o elementos de asistencia y apoyo para el mejor desempeño de las funciones, la Inteligencia Artificial (IA) y los algoritmos pueden ser utilizados por las personas a las cuales los socios designan para integrar los órganos de administración de las sociedades; y ello responde incluso al actual estándar de comportamiento del “... *buen hombre de negocios...*” bajo parámetros de “... *lealtad y diligencia...*” como lo señala el actual art. 59 de la ley 19.550 y mantiene el Proyecto en su art. 91.

Tampoco puede considerarse una innovación significativa la aclaración —por parte del Proyecto— de que el empleo de estos “...*sistemas de inteligencia artificial o algoritmos* [...] *no excluye ni limita la responsabilidad de los administradores ni constituye eximente del deber de configuración y supervisión del sistema y resultados...*”, dado que es el régimen ordinario de responsabilidad establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación en sus arts. 1757, 1758; entre otros.

La única utilidad que tiene esta norma es, quizás combatir la desconfianza que existe respecto de la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) y los algoritmos para la toma de decisiones de administración, o empresarias, y —en este sentido— la habilitación que parece otorgar el Proyecto para recurrir a estas asistencias, ahuyenta la duda que puede caberle a los administradores que desean acceder a ellas y difuminar su temor a que ello pudiera acarrearles alguna responsabilidad o agravar las que la ley señala.

#### **IV. La incorporación de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO) como un tipo social en la Ley General de Sociedades**

Finalmente —en lo que a la declamación de modernización e innovación se trata— el Proyecto propone incorporar a la Ley General de Sociedades un nuevo tipo social específico, al que denomina “Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO)”.

Y llama la atención —también— esta propuesta, dado que en ninguna parte del texto del Proyecto se mencionan las “cadenas de bloques” ni la tecnología “blockchain”, que son aquellas que constituyen el corazón de estas organizaciones.

Es que las DAO representan un nuevo paradigma en la gestión colectiva —no necesariamente en las sociedades—, basado en tecnología *blockchain*. A diferencia de las estructuras jerárquicas jurídicas y operativas tradicionales, las DAO operan mediante contratos inteligentes —códigos autoejecutables con reglas inmutables— y registros distribuidos que garantizan un alto grado de transparencia, seguridad y participación proporcional a través de tokens de gobernanza. <sup>[16][17][18]</sup>

Así, las DAO son consideradas —en el mundo de los negocios y en el Derecho— organizaciones de propiedad colectiva gestionadas por comunidades, sin jefes, administradores ni directorios. Sus reglas y operaciones están programadas en contratos inteligentes que se ejecutan automáticamente en una cadena de bloques —*blockchain*— los cuales, aunque posiblemente garantizando transparencia y descentralización, resultan algo incompatible, por cierto, con el régimen general de sociedades establecido en el Proyecto y con nuestra legislación de Derecho Privado actual en materia personificante; dado que se trata —en realidad—de contratos asociativos que no requieren necesariamente de reconocimiento de una personalidad jurídica diferenciada.

Como ha sido señalado por la doctrina más relevante en esta disciplina, las DAO nacen —entonces— a partir de una concepción anarcocapitalista del mundo, pues son entidades descentralizadas, gobernadas por todos sus miembros, que carecen de una autoridad central y que prescinden de la necesidad de reconocimiento por parte de un estado o jurisdicción —que es algo que justamente el Proyecto resuelve en contrario, al considerarlas un tipo específico de sociedad—.

Las DAO se sustentan en los siguientes tres pilares tecnológicos clave: En primer lugar, los “contratos inteligentes” o “smart contracts”, programas que ejecutan automáticamente acuerdos predefinidos —como distribuir fondos o registrar votos—; en segundo lugar, la *blockchain*, un libro de contabilidad público e inmutable que registra cada transacción y decisión; y —finalmente— en los

*tokens* de gobernanza, que otorgan derechos de voto usualmente proporcionales al compromiso económico o reputacional de los miembros.<sup>[19]</sup>

Como lo he sostenido recientemente en una publicación al respecto, no es sencillo abordar una regulación legal de las DAO —aunque con la adecuada pericia y conocimiento es posible hacerlo—; ello porque las características propias de estas organizaciones hacen que sea difícil que se ajusten a los tipos legalmente contruidos en las leyes de sociedades sancionadas en los diversos países; de donde la forma más sencilla y tentadora para el legislador de cualquier jurisdicción es o bien desarrollar uno o varios *legal wrapper* —envoltorios legales—, un tipo de entidad ya codificada y tipificada que se adapte a la organización de la DAO, o bien tratar a estas organizaciones bajo una ley especial donde se aborden los desafíos que presenta esta nueva forma de organización para el desarrollo de ciertas actividades y negocios de un modo seguro.<sup>[20][21][22][23]</sup>

Así, algunos países o estados dentro de ellos, se ha optado por adaptar el modelo de sociedad con responsabilidad limitada —LLC, *Limited Liability Company*— y con ello dotar a los miembros de la DAO de cierta limitación en la responsabilidad.

Este es el caso de los Estados de Wyoming, Vermont, Tennessee y en cierta medida Delaware, en los Estados Unidos.<sup>[24][25][26][27][28]</sup>

En otros ordenamientos, como los de Suiza o Panamá, se ha optado por encaminar la cuestión por la figura de las fundaciones, mientras que otras jurisdicciones consideran más adecuado referirlas a las cooperativas —este es el caso del Estado de Colorado en los Estados Unidos— o a los *trusts*; estos últimos en el Reino Unido o Singapur.<sup>[29][30][31]</sup>

También existen otras iniciativas, como las de considerar a las DAO como meros acuerdos tecnológicos, tal es el caso de Malta; o la Ley DAO del Estado de Utah en Estados Unidos, del año 2023, que la regula como un régimen societario específico.<sup>[32][33]</sup>

Como puede advertirse, es un criterio variopinto el utilizado para intentar adaptar al Derecho un fenómeno tecnológico, económico y financiero.

Pero lo cierto es que en la mayoría de los casos en los cuales se han adoptado normativas sobre las DAO, se exige que éstas se inscriban en un registro mercantil, asociadas a una empresa registrada o representadas por, al menos, una persona también registrada y que las entidades se ajusten al marco jurídico estatal. De esta manera, aunque las actividades se lleven a cabo exclusivamente en la *blockchain* y sus miembros sean seudónimos, siempre exista un vínculo con las personas que están detrás de la organización —algo que el Proyecto no contempla en modo alguno—.

Dicho de otro modo, en la amplia mayoría de los casos en que estas organizaciones se regulan legislativamente —de un modo u otro— en el ámbito internacional— las DAO no son sujetos de derecho por sí mismas, ni son un tipo societario *per se* —debo insistir— sino que se trata de diseños tecnológicos que plantean canalizar la toma de decisiones y el funcionamiento democrático y meritocrático de un contrato asociativo a través de un modelo descentralizado y basado en *blockchain*. De donde lo que se persigue —con su regulación— es poder determinar cómo los elementos de la DAO se “ajustan” a los requerimientos de un tipo social determinado, para desde allí explicar y determinar el proceso técnico y de diseño de esa gobernanza basada en código.<sup>[34][35]</sup>

Como ha sido señalado por doctrina calificada en este campo, esta tecnología consiste en el almacenamiento de datos de transacciones en registros inalterables y ordenados; registro que se realiza de forma descentralizada vía encriptación y algoritmos de consenso, siendo los más conocidos *proof-of-work* y *proof-of-stake*. La integridad del contenido y la seguridad sobre su inmutabilidad se consigue al atribuir de forma encriptada una parte de los registros de la base de

datos a cada una de las partes intervinientes, de forma que estos no se puedan modificar fácilmente.<sup>[36][37][38][39]</sup>

En otras palabras, se trata de un sistema informático de registros distribuidos que elimina la necesidad de contar con terceros de confianza y/o sistemas de intermediación descentralizados, ya sean bancos centrales emisores de moneda —como es el caso de Bitcoin—, instituciones financieras, registros centrales, así como otros organismos en sectores tan diversos como los procesos de toma de decisiones automatizadas —vinculadas al llamado IoT o internet de las cosas—, las cadenas de distribución y los procesos productivos, entre otros. Todos ellos ámbitos en los que el *blockchain* ha facilitado no solo la desintermediación, sino también la trazabilidad.<sup>[40][41][42]</sup>

Y esto es algo que el Proyecto no toma en cuenta —no se alcanza a advertir si es por falta de información o de conocimiento— pues en sentido estricto de lo que las DAO se trata no es en la creación de un sujeto de derecho por sí misma, sino de un sistema o mecanismo de gobernanza y de actuación aplicable a un régimen asociativo.

Ocurre que las DAOs se diferencian de las organizaciones tradicionales —ya sean sociedades comerciales, fundaciones, asociaciones civiles, cooperativas, u otros sujetos de derecho o contratos asociativos clásicos—, entre otras cosas, porque tratan de conseguir una suerte de “democracia directa”, sin intermediarios, lo que se traduce en la omisión del órgano de administración, careciendo de un conjunto de personas responsables de la gestión y dirección de la organización. Sin embargo, ello no significa que no se adopten decisiones de este tipo en el seno de las DAO, sino que habitualmente ello se realizará por parte del conjunto de partícipes, o, en el caso de operaciones repetitivas o preconfigurables, se sustituirá por acuerdos automatizados. Además, existe una tercera opción, que no está tan extendida, y es la posibilidad de que estas comunidades puedan contar con un administrador algorítmico.<sup>[43][44]</sup>

Dicho de otro modo, la posibilidad de entender a las DAO como un sujeto de derecho —conformando un tipo social típico— obedece muchas veces a alguna comprensible confusión —atento a la novedad tan disruptiva que presenta este instituto desde sus orígenes—, ya que el mecanismo de *blockchain* —surgido de ciencias como la física (en su relación con la inteligencia artificial), la economía y las finanzas— que es el corazón y la estructura de las DAO, hace que se las pueda percibir como “entes autónomos” —asignándole el rol de “organizaciones”—, porque salvo que los fundadores se reserven derechos en el código de funcionamiento, estas entidades funcionan de forma independiente de sus creadores. Su operatoria puede configurarse para que se ejecute automáticamente a través de contratos inteligentes incluidos en sus reglas de funcionamiento, su código informático.<sup>[45][46][47]</sup>

De allí que no hay un modelo DAO único, sino que pueden diferenciarse aquellos acuerdos que requerirán de la voluntad de sus miembros, es decir, de los procesos de gobernanza, de aquellos acuerdos cuya ejecución es automática a través de la *blockchain*. En esos últimos casos, la implementación de la operativa dependerá de circunstancias externas y dicha información se podrá obtener a través de los llamados oráculos, fuentes de datos o verificadores externos.<sup>[48][49][50]</sup>

Más allá de lo novedoso —y eventualmente eficaces— que pueden resultar los mecanismos de *smart contracts* y de *blockchain* que —en principio— motorizan a las DAO, ello lleva aparejado —también— algunos inconvenientes, como pueden ser su posible incompatibilidad con la normativa sobre protección de datos, dado que los distintos actores —propietarios de la red, desarrolladores de la tecnología, nodos participantes en la red o los propios interesados— tienen acceso a los datos personales y se sitúan en un plano de igualdad en la red, dificultando con ellos la determinación de la condición de responsable y encargado de tratamiento entre los mismos, tal como lo exigen los reglamentos que los estados o mercados en sus regulaciones.<sup>[51]</sup>

Y especial relevancia presentan estas aristas si se las conecta con las obligaciones asumidas por nuestro país en tratados internacionales y como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de su brazo latinoamericano GAFILAT en lo que hace a la prevención y combate del lavado de activos de origen ilícito —lavado de dinero—, del narcotráfico y terrorismo internacional, y del tráfico de armas de destrucción masiva, como lo advertiré más adelante.<sup>[52]</sup>

Del mismo modo, los contratos inteligentes dificultan el ejercicio de los derechos de supresión y rectificación, ya que operan dentro de una red que es, en principio, inmutable. Dicho carácter inmutable imposibilita, a su vez, la modificación del acuerdo ante cambios sobrevenidos en la relación contractual o negocial.<sup>[53]</sup>

Finalmente, aun cuando los contratos inteligentes puedan llegar a estar formulados con precisión, estos programas son delicados y no son inmunes a errores de programación —*bugs*— o posibles hackeos, tal como ha ocurrido en varias oportunidades con estas sociedades en los últimos diez años, siendo el más significativo y emblemático el hackeo que sufrió —justamente— “The DAO” en 2016, y —posteriormente— Badger DAO en 2021 y Axie Infinity / Axie DAO en 2022; entre otras DAO afectadas.<sup>[54][55][56]</sup>

El Proyecto no contempla ninguna red de seguridad en esta materia.

#### IV. 1 La regulación específica de las DAO en el Proyecto

El Proyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades 2026 ha optado —sin explicar la conveniencia real de ello, sino sólo mencionando generalidades que tiende más a la protección de los eventuales “miembros” (¿socios?) de la entidad que de otros terceros— por regular la DAO dentro del cuerpo mismo de la Ley General de Sociedades, y considerar a dicha DAO como un “tipo societario” particular y específico, reconociéndola como “sociedad” y otorgándole —así— personalidad jurídica conforme lo establecido en su art. 3° —con el alcance establecido en la ley—, permitiendo que tal contrato asociativo quede incluido dentro del art. 148, inciso 1, del Código Civil y Comercial de la nación, considerándolo una persona jurídica privada, calificándola como “sociedad”.<sup>[57]</sup>

Los elementos que parecerían caracterizar al tipo social DAO diseñado en el Proyecto —y señalo “parecería” porque los proyectistas no han identificado claramente tales elementos en el texto propuesto— serían los siguientes: estas sociedades se estructuran de manera total o parcialmente autónoma y descentralizada, según las reglas de gobernanza, operación, toma de decisiones y distribución de beneficios previstas en su instrumento constitutivo o en su protocolo —y el Proyecto entiende por protocolo al conjunto de reglas técnicas y de gobernanza que determinan su funcionamiento, cualquiera sea la tecnología o soporte utilizado para su instrumentación (algo absolutamente impreciso)—;<sup>[58]</sup> las participaciones de los miembros titulares de estas sociedades podrán representarse mediante títulos, tokens o fichas criptográficas creadas en redes de registro distribuido u otra tecnología —conceptos éstos que no se definen en el texto del Proyecto generando gran inseguridad jurídica—, y dichas participaciones pueden carecer de valor nominal;<sup>[59]</sup> las participaciones sociales se adquieren o transfieren por su registración en la red o sistema tecnológico declarado por la sociedad, salvo restricciones previstas en el instrumento constitutivo o en el protocolo, sin necesidad de notificación fehaciente adicional y es oponible desde su registración, siempre que el sistema garantice trazabilidad —es decir se vincule con la identidad de su titular cuestión que es imposible en este caso específico pues, en ningún momento, el Proyecto exige que los “miembros titulares” o socios se identifiquen en instrumento alguno frente a la sociedad señalando el número de su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, ni algún dato personal adicional tal como su nacionalidad, fecha de nacimiento ni estado civil—; <sup>[60][61]</sup> la sociedad DAO bajo el Proyecto —en principio— parecería que no tiene socios sino “miembros” y especialmente

“miembros titulares” de donde, frente al carácter supletorio de las normas contenidas en la Parte General del Proyecto respecto de la Parte Especial, y la disposición específica del art. 258, primer párrafo—, queda en el limbo si a estos sujetos denominados “miembros titulares” se les aplica el régimen general de los “socios” previstos en el mismo Proyecto en los arts. 18 y siguientes;<sup>[62]</sup> la sociedad se constituye a través de un promotor —y no por los eventuales socios o “miembros titulares”— y ese promotor — que puede o no ser miembro titular de la sociedad DAO que constituye— es la persona que suscribe el instrumento constitutivo e impulsa y tiene a su cargo la propia constitución de la sociedad. Ahora bien, resulta que ese promotor en el instrumento constitutivo —que es el que hace nacer a dicha sociedad DAO, conforme el art. 148 del Código Civil y Comercial de la Nación y de los arts. 5º y 6º del propio Proyecto— no debe acreditar su identidad, pues no se le exige que consigne en dicho instrumento el número de su documento nacional de identidad o de su pasaporte, ni que declare su fecha de nacimiento, edad, nacionalidad ni estado civil; tampoco se le solicita se identifique a los “miembros titulares” de la DAO (¿socios?) de donde nacería una sociedad sin socios, habilitado ello por la excepción que dispone el art. 258 de la exigencia de conocer —al menos— los nombres de los socios dispuesta en el art. 10 del propio Proyecto para el resto de los tipos sociales; en el acto constitutivo de la DAO —que es un acto jurídico que debe ser llevado a cabo por un instrumento público o privado— debidamente firmado por el promotor —miembro titular, socio, o nada de ello— y que debe inscribirse en el Registro Público correspondiente a la jurisdicción de su domicilio, no se exige tampoco que se enumeren ni identifiquen los mencionados “miembros titulares” o socios;<sup>[63]</sup> a la DAO no se le exige —aparentemente— someterse al régimen de documentación y contabilidad prescriptos en los arts. 41 y siguientes del Proyecto;

Finalmente todo parece indicar que el Proyecto admite la constitución de DAOs unipersonales —pues no excluye tal posibilidad aplicable a todos los tipos sociales, incluida la sociedad simple prevista en los arts. 175 y siguientes del Proyecto—.

La iniciativa —tal como está plasmada en el Proyecto— es sumamente interesante, ingeniosa e imaginativa; lo que ocurre es que no parecería que pueda incorporarse legislativamente de un modo tan audaz e impreciso un instituto de una naturaleza tan compleja, lisa y llanamente como un tipo social más dentro de una Ley General de Sociedades, generando incertidumbre e inseguridad jurídica de un alto voltaje.

Si existe una intención por parte de los legisladores de incorporar a las DAO dentro del régimen societario ello debería ser parte de una ley especial que trate temas vinculados con estructuras organizativas que operan mediante tecnología *blockchain* y cuyos mecanismos de funcionamiento y toma de decisiones están regulados principalmente por contratos inteligentes —*smart contracts*—, en lugar de depender de una autoridad central o de órganos tradicionales de administración y gobierno, o por vía de una “Ley DAO” —como lo sugieren las leyes modelos que se han elaborado a nivel mundial y los estudios que se llevan a cabo en tal sentido—.

Así lo han considerado las pocas iniciativas concretas existentes en materia legislativa como la Ley Modelo COALA. Por su parte, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) ha empezado a analizar formalmente las “Cuestiones jurídicas relacionadas con el uso de organizaciones autónomas descentralizadas en el comercio” en sus sesiones ordinarias, y la Unión Europea no cuenta aún con una ley específica y exclusiva para las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), pero está abordando su regulación de manera indirecta mediante la identificación de responsables financieros y la fiscalidad transfronteriza<sup>[64][65]</sup>

Es que las DAO son consideradas —debo insistir— organizaciones cuyos procesos de gobernanza y operación se encuentran automatizados mediante contratos inteligentes desplegados en una *blockchain* y en la que las decisiones son adoptadas colectivamente por sus miembros.

A diferencia de las sociedades tradicionales —reitero— las DAO pueden funcionar sin un directorio, sin gerencia y sin administración centralizada, pues las decisiones relevantes son tomadas por los participantes —“miembros titulares” según el Proyecto— mediante mecanismos de votación digital. En una DAO, las reglas de gobierno, la gestión de recursos y los procedimientos de decisión se encuentran programados en código informático y son ejecutados automáticamente por la red descentralizada; y sobre esto ya me he explayado en párrafos anteriores.

Las DAO entonces no son —necesariamente— sociedades y pueden no poseer por si mismas personalidad jurídica —de hecho en la mayoría de escasos países del mundo que las contemplan carecen de tal personalidad como un tipo social específicamente reglado—.

## V. A modo de conclusión

Todo parecería indicar —consecuentemente— que el modo en el cual el Proyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades 2026 considera y regula la Inteligencia Artificial (IA), los algoritmos y algunos institutos que insinúa —sin tratar— organizados bajo contratos inteligentes y cadenas de bloques, no parece ser el más adecuado y lejos está de conformar —como lo indica el Mensaje de Elevación— un mecanismo que “... *simplifica y ordena los tipos societarios...*”

Las reflexiones básicas y preliminares —de carácter negativo, por cierto—referidas a esta propuesta legislativa “tecnológica” que trae el Proyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades —y que deben calificarse disvaliosamente— pueden resumirse del siguiente modo:<sup>[66]</sup>

La idea de la generación de un inexplicable y no inocuo subtipo de “sociedad automatizada” aplicable a todos los tipos sociales —subtipo respecto del cual el Mensaje de Elevación no formula siquiera mención alguna, ni tampoco explicación— lejos de resultar útil o novedoso, viene a generar una enorme confusión y desnaturaliza el tratamiento del instituto de la “tipicidad” societaria confundiendo los elementos típicos caracterizantes de una estructura jurídica particular con la faz dinámica de la actividad que puede desplegar una sociedad en el cumplimiento de su objeto social, y que en nada se relaciona ni vincula ello con su organización típica.<sup>[67]</sup>

A su vez, la caracterización de la “automatización” como elemento subtipificante conformando el subtipo “sociedad automatizada” incorpora mayores trabas burocráticas superfluas sin llegarse a entender —y ni siquiera intuir— cuál sería la consecuencia de no adecuarse a lo que el subtipo exige —declaración en el estatuto y cambio de denominación social— en caso de que una sociedad decidiera recurrir al apoyo de “... *sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial...*” en el desarrollo del objeto social, o desprenderse de ellos; y lo mismo ocurre con los trabajadores en relación de independencia que pudiera poseer o que pudiera despedir. Consecuentemente, el art. 14 del Proyecto que regula la denominada “sociedad automatizada” debe ser eliminado.

También resulta necesario retirar definitivamente del texto del Proyecto de Ley la Sección V, del Capítulo II, referida a la “Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa” (DAO) la cual, si se decidiera otorgarle una regulación expresa en el derecho positivo argentino, debería integrar el texto de una ley específica en la materia o una más general regulatoria de organizaciones vinculadas con la tecnología, *blockchain*, contratos inteligentes, activos digitales e institutos afines —pero nunca debería ser un “tipo social” incluido en la Ley General de Sociedades—. Asimismo, la regulación debería ser más completa y sería esperable que se proveyera —en tal caso— a la norma de un

glosario para facilitar una mayor y adecuada comprensión de los términos utilizados, especialmente los de carácter técnico.

Deben retirarse y eliminarse del texto del art. 6° del Proyecto los institutos de la “firma electrónica autenticada” y la “firma electrónica avanzada” y derivar estas cuestiones a reformas a ser introducidas en la Ley de Firma Digital 25.506. Es que la regulación de la firma electrónica es una cuestión muy seria y delicada; y así lo han entendido no sólo la Unión Europea —regida hoy por el Reglamento “eIDAS” que crea un marco unificado para los estados miembros, como es el caso de España, Francia y Alemania—, sino también otros países que han legislado en la materia como Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Brasil, México, Paraguay, Costa Rica, China, y otros países asiáticos. De hecho, la Argentina tiene incorporado a su legislación el instituto de la “firma electrónica” regulado en la Ley de Firma Digital 25.506. Y si alguna modificación o aditamento se pretende incorporar al régimen de la firma digital o electrónica —modificando conceptos o alcances del régimen, o agregando subcategorías de “firmas electrónicas”— ello correspondería que se llevara a cabo —debo remarcarlo— en el marco estructural de la ley 25.506 y nunca en la Ley General de Sociedades —como lo propone el Proyecto—. <sup>[68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]</sup>

Finalmente, hay una cuestión muy delicada que no puede pasarse por alto.

Debe tenerse presente —con esta reforma propuesta— el alto riesgo que algunas disposiciones del Proyecto puede anejar —negativamente, por cierto— a la República Argentina en sus próximas evaluaciones por parte del GAFI y GAFILAT, en la medida que, en la estructura estandarizada de los informes de análisis del GAFI —capítulo 5— bajo un concepto de resultado inmediato, se lleva a cabo un procedimiento que consiste en medir cómo un país evita que las personas jurídicas —empresas, sociedades— y estructuras jurídicas —fideicomisos o *trusts*— puedan ser utilizadas indebidamente para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y del tráfico de armas de destrucción masiva, y la capacidad real del Estado para asegurar que exista información precisa, adecuada y actualizada sobre los verdaderos dueños o controladores de estas personas jurídicas, así como que las autoridades competentes fiscalizadoras —unidades de inteligencia o información financiera, entes fiscales, reguladores— puedan acceder a esa información en tiempo oportuno y sin obstáculos.

El hecho de que en el art. 10 del Proyecto no se exija en los instrumentos constitutivos de las sociedades —de todas ellas— que los constituyentes —socios— se identifiquen señalando su datos personales, tales como documento nacional de identidad —o pasaporte—, nacionalidad, edad o fecha de nacimiento, y estado civil, así como que en las DAO se permita su constitución con la sola comparecencia de un promotor —socio o no de la DAO— a quien tampoco se le exige proveer dichos datos, ni tampoco indicar quiénes son los socios ni los datos de identidad de ellos, es un elemento sumamente negativo que puede afectar la calificación del país y afectar las inversiones, pues podría quedar encuadrado en la denominada “lista gris”. <sup>[79][80][81]</sup>

Del mismo modo, que en todos los casos se permita que, en los instrumentos constitutivos formales de sociedades —instrumentos públicos o privados—, quienes los suscriban lo hagan utilizando firmas no ológrafas y firmas electrónicas que no están contempladas en la Ley de Firma Digital 25.506, y respecto de las cuales —como es el caso de la denominada “firma electrónica autenticada”— no se conocen quienes están autorizados para autenticarlas ni los alcances de tal autenticación, o —en el caso de la “firma electrónica avanzada”— no se conoce quién, cómo, cuándo ni bajo cuales circunstancias se otorgarán los certificados necesarios para “...asegurar un vínculo único e inequívoco con el firmante, permitir la detección de cualquier modificación o alteración posterior de los datos, y garantizar la indubitable exteriorización de la voluntad del otorgante...” agregan incertidumbres y atentan con la seguridad jurídica que requiere un sistema societario y de generación de sujetos de derecho; cuestiones sensibles —éstas— que suelen examinar los

evaluadores internacionales del GAFI a la hora de determinar las seguridades que puede dar un sistema jurídico o un país para cumplir con los estándares exigidos.<sup>[82][83]</sup>

Es claro entonces que, tal como se encuentra redactado el Proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Senado, no puede ser aprobado para convertirse en ley de la Nación.

## Notas del capítulo

1. Abogado (UBA); Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UNC); Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de San Marcos de Lima (Perú); Posdoctor en Derecho por la Universidad de Bologna (Italia); Posdoctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA); Posdoctor en Derecho por la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA); Maestro del Derecho por la Universidad Abierta Interamericana (UAI); Profesor Titular Emérito de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Académico de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba; Director del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Museo Social Argentino; Miembro fundador de Iberodemer; Coautor de la Ley de Concursos y Quiebras 24.522, de la Ley de Fomento a la Conservación de Suelos 22.428 y de la Ley de Conservación de la Fauna 22.421, todas ellas de Argentina; uno de los 100 juristas convocados para redactar el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (sancionado por ley 26.994), y ex Inspector General de Justicia de la Nación (Dec. PEN 53/2023).

2. Véase el texto de dicho Mensaje identificado como “MEN-2026-187-APN-PTE”.

3. Véase el texto de dicho Mensaje identificado como “MEN-2026-187-APN-PTE”.

4. Sería bueno dejar aclarado que desde que fueron concebidas en el Derecho, las “Corporaciones” siempre fueron “no humanas” en la medida en que se tratan ellas de personas jurídicas privadas, anteriormente —en época de Vélez— conceptuadas como personas de existencia ideal —cuando se les reconocía el carácter de sujetos de derecho. Asimismo también existen sociedades en las cuales los socios o accionistas no son personas humanas desde hace muchísimos años, y es el caso de personas jurídicas “sociedades” que a su vez tiene como socios o accionistas a otras sociedades, asociaciones civiles o fundaciones, que no son “personas humanas” sino personas jurídicas privadas.

5. El tema ha adquirido tal relevancia que incluso ha llevado a que tuviera lugar un debate internacional entre el Presidente de la República Argentina Javier Milei y el pensador israelí Yuval Noah Harari. En efecto; el filósofo advirtió públicamente al presidente Javier Milei que reconocer personalidad jurídica a la inteligencia artificial podría convertirse en una herramienta extremadamente riesgosa. A través de una columna publicada en el diario británico Financial Times, el autor de “Sapiens” y “Nexus” analizó el anuncio presidencial sobre la creación de una nueva categoría legal destinada a las denominadas “corporaciones no humanas”, las cuales serían entidades administradas por sistemas de inteligencia artificial con capacidad de actuar de manera autónoma, llamadas “sociedades automatizadas” Véase <https://www.pagina12.com.ar/2026/06/08/yuval-noah-harari-advirtio-a-javier-milei-por-su-proyecto-de-a-es-una-herramienta-extremadamente-riesgosa/>. Ídem <https://www.lanacion.com.ar/politica/milei-volvio-a-cruzar-a-yuval-harari-por-cuestionar-su-iniciativa-p-ara-crear-empresas-no-humanas-con-nid18062026/>.

6. Véase VÍTOLO, Daniel Roque, Algunos comentarios preliminares sobre el Proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades 2026, Revista Doctrina Societaria y Concursal, Suplemento especial,

julio 2026; ídem El problema de los “tipos sociales” en el Proyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades, Rubinzal Culzoni online, RC D 305/2026, Santa Fe, 2026.

7. Véase VÍTOLO, Daniel Roque, Algunos comentarios preliminares sobre el Proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades 2026..., cit.

8. Así lo ha señalado enfática y públicamente el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al anunciar el envío del Proyecto de Ley al Congreso de la Nación. Véase

<https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-impulsa-una-nueva-ley-de-sociedades-y-la-envia-al-congreso-nid29052026/>.

9. Véase VÍTOLO, Daniel Roque, El problema de los “tipos sociales” en el Proyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades..., cit.

10. Véase VÍTOLO, Daniel Roque, Inteligencia Artificial (IA), firmas y corporaciones no humanas en el Proyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades, Revista Jurídica La Ley, Diario del 18.06.2026, p. 1, la Ley, Thomson Reuters, Buenos Aires, 2026.

11. Tampoco lo ha explicado ninguno de los expositores informantes en la reunión de la Comisión de Legislación General del Senado celebrada el 24 de junio de 2026.

12. Véase el art. 14 de Proyecto de Reforma de la Ley de Sociedades 2026..

13. Véase VÍTOLO, Daniel Roque, Inteligencia Artificial (IA): ¿Sujeto de derecho en un mundo “VUCA”, “BANI”, “RUPT” o “TUNA”?, Revista Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNT, Vol. 1, Núm. 1, San Miguel de Tucumán, noviembre de 2025.

14. Véase VÍTOLO, Daniel Roque, La personificación jurídica de las Inteligencias Artificiales (IAs) no es sólo inminente, Rubinzal Culzoni ONLINE. Rcd 572/2024, Santa Fe, 2024.

15. Véanse los arts. 88 in fine y el art. 92 del Proyecto de Reforma.

16. Un smart contract (contrato inteligente) es un programa informático que se ejecuta de forma automática en una cadena de bloques (blockchain) cuando se cumplen una serie de condiciones predefinidas entre las partes.

17. Un registro distribuido (conocido en inglés como Distributed Ledger Technology o DLT) es una base de datos digital compartida que se almacena y actualiza de forma simultánea en múltiples computadoras o nodos de una red, sin la necesidad de una autoridad central o intermediario.

18. Un token de gobernanza es una criptomoneda que otorga a sus poseedores el derecho a votar y decidir sobre el futuro, las reglas y los cambios de un proyecto en la tecnología de bloques (blockchain).

19. Véase SHAHZADI, U., “7 DAO Governance Tokens: Understanding Their Role in Decentralized Autonomous Organizations”, Medium, 2024, pp. 1-12.

20. Véase VÍTOLO, Daniel Roque, Inteligencia Artificial (IA), firmas y corporaciones no humanas en el Proyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades..., cit.

21. Véase DUPRAT, Diego A.J., Las DAOs (Descentralized Autonomous Organizations) y el régimen societario, Revista Jurídica La Ley, 2022 D.

22. Véase MUÑOZ PEREZ, A.F., A.F., Las DAOs y el reto de controlar al algoritmo, Aranzadi, 2023.

23. Como lo hace la Ley Modelo DAO (COALA).

24. En el estado de Wyoming (USA), una DAO LLC es una LLC reconocida legalmente cuya gobernanza se realiza, total o parcialmente, mediante contratos inteligentes (smart contracts) y mecanismos de votación descentralizados. La entidad obtiene personalidad jurídica y

responsabilidad limitada, al igual que una LLC tradicional. La norma que gobierna este instituto es la Wyoming Decentralized Autonomous Organization Supplement, incorporada al Wyoming Limited Liability Company Act, complementada en el año 2021, y reconoce a las DAOs como una forma especial de las Sociedades de Responsabilidad Limitada (WS 17-31-101).

**25.** En Vermont no existe una ley específica para las DAO equivalente a la de Wyoming. Sin embargo, Vermont fue uno de los primeros estados en crear una figura jurídica orientada a organizaciones basadas en blockchain, bajo la Vermont Blockchain-Based Limited Liability Company Act, codificada en el Title 11, Vermont Statutes Annotated (V.S.A.), Chapter 25 y promulgada mediante la Act 69 de 2018.

**26.** En Tennessee La regulación se encuentra en el Tennessee Code Annotated (TCA), Title 48, Chapter 250, Tennessee Decentralized Organization Act (promulgada en 2022), la que permite que una organización descentralizada (DAO) se constituya como una LLC de Tennessee y establece reglas para su funcionamiento.

**27.** En Delaware actualmente no existe una ley específica que regule las DAO (Decentralized Autonomous Organizations) de forma comparable a las normas de Wyoming (DAO LLC Act) o Tennessee (Decentralized Organization Act). Sin embargo, muchas DAOs y proyectos Web3 utilizan entidades de Delaware debido a la flexibilidad de su derecho societario, principalmente mediante lo establecido en la Delaware Limited Liability Company Act, 6 Delaware Code, Chapter 1, más conocida como la Delaware Limited Liability Company Act (DLLCA). Por ello, una DAO que desea operar en Delaware normalmente se estructura como una LLC tradicional bajo la Delaware Limited Liability Company Act, adaptando su gobernanza mediante acuerdos internos y contratos inteligentes.

**28.** Véase GARCÍA CABALLERO, Gloria, La Inteligencia Artificial (IA) en el órgano de administración y la responsabilidad de los administradores sociales..., cit.

**29.** Muchas DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas) optan por estructurarse en Suiza mediante fundaciones (especialmente en el cantón de Zug, conocido como “Crypto Valley”) o, en algunos casos, mediante vehículos jurídicos similares como trusts en otras jurisdicciones, por varias razones, entre las cuales se destacan que las fundaciones suizas no tienen propietarios ni accionistas. Esto encaja bien con la filosofía de muchas DAOs, donde el objetivo es servir a una comunidad o protocolo en lugar de generar beneficios para miembros o accionistas específicos. Además, porque las DAO no tienen un régimen jurídico específico que las regule en ese país.

**30.** En Panamá, una práctica relativamente común para proyectos blockchain y comunidades descentralizadas es utilizar una Fundación de Interés Privado como vehículo jurídico de soporte para una DAO. Esto ocurre porque la DAO, por sí sola, no tiene reconocimiento legal expreso en la legislación panameña. Estas fundaciones se regulan por la Ley 25 del 12 de junio de 1995.

**31.** La actualización más reciente y útil del modelo cooperativo, especialmente para las DAO, es la asociación cooperativa limitada (LCA). La LCA es una entidad híbrida entre una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) y una corporación. Se trata de una entidad basada en la normativa de las organizaciones no constituidas como sociedades. Al igual que las LLC, permite la existencia de miembros inversionistas, la distribución de rendimientos de la inversión tanto a socios usuarios como a no usuarios, y derechos de voto para los inversionistas, manteniendo al mismo tiempo los principios cooperativos. La “DAOificación” de la coordinación descentralizada de recursos puede encajar de forma más natural dentro de la legislación cooperativa de Colorado, específicamente en la Ley Uniforme de Asociaciones Cooperativas Limitadas de Colorado (CULCAA). Y, del mismo modo que las empresas emergentes de todo el mundo eligen Delaware como su jurisdicción preferida para constituirse o formarse, lo mismo posiblemente podría llegar a ocurrir con las DAO y la CULCAA. No

es necesario residir en Colorado, ni siquiera en los Estados Unidos, para constituir una LCA de Colorado, lo que la hace aún más adecuada para redes descentralizadas de alcance global.

**32.** Malta ha intentado posicionarse como una jurisdicción favorable para la tecnología blockchain y los activos digitales, aunque el régimen específico de las DAOs no está tan desarrollado ni es tan utilizado internacionalmente como las fundaciones suizas o las DAO LLC de algunos estados de EE. UU. Véanse la Innovative Technology Arrangements and Services Act (ITAS); la Malta Digital Innovation Authority Act (MDIA Act); y la Virtual Financial Assets Act (VFA Act). Para la constitución de DAOs se suelen utilizar las Fundaciones Maltesas, las Sociedades Limitadas, y las Asociaciones sin fines de lucro.

**33.** El estado de Utah siguió básicamente la Ley Modelo de COALA. Puede verse en COALA, Model Law for Decentralized Autonomous Organizations 2021, consultado en <https://coala.global/wp-content/uploads/2022/03/DAO-Model-Law.pdf>.

**34.** Véase TAPSCOTT, Don y TAPSCOTT, Alex, Blockchain Revolution, Penguin UK, 2016; BASHIR, Ibraim, Mastering Blockchain, 4ª. Edición, Packt Publishing, 2023; DI MAGGIO, Marco, Blockchain, Crypto and DeFi: Bridging Finance and Technology, Wiley, 2024, y FERTIG, Tobías y SCHÜTZ, Andreas, Blockchain: The Comprehensive Guide to Blockchain Development, Ethereum, Solidity, and Smart Contracts, Rheinwerk Computing, 2024, entre otros.

**35.** Véase a modo de ejemplo el magnífico trabajo de NAVARRO LÉRIDA, María del Sagrario, BAIXAULI QUILES, Ignacio, GIRÓN CASAS, Víctor y ETCHEVERRY MARSALL, Dino Leandro, La DAO (Decentralized Autonomous Organization) como instrumento de gobernanza en una asociación según el Derecho español, Derecho Digital e Innovación. Digital Law and Innovation Review, ISSN-e 2659-871X, N°. 28 (abril-junio), 2026.

**36.** Puede verse HERRERO MORANT, Rebeca, Las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO): descripción y papel en el futuro del capital de riesgo,

**37.** Proof-of-work (traducido como “prueba de trabajo” y abreviado como PoW) es un mecanismo de consenso utilizado en redes de cadenas de bloques (blockchain) para validar transacciones y asegurar la red sin depender de una autoridad central.

**38.** Proof-of-Stake (cuya traducción al español es “prueba de participación”, y se abrevia como PoS) es un mecanismo de consenso utilizado en las redes blockchain para validar transacciones y crear nuevos bloques sin necesidad de una autoridad central.

**39.** Véase IBÁÑEZ JIMÉNEZ, J.W., Derecho de Blockchain y de la tecnología de registros distribuidos, Aranzadi, 2018; y HERRERO MORANT, R., “La tecnología DLT en el mercado de valores, en especial respecto de las acciones de las sociedades cotizadas. Aspectos generales y análisis de una posible desintermediación del mercado”, Revista de Derecho del Mercado de Valores, núm. 26, 2020, pp. 1-28.

**40.** Véase La red de Blockchain más utilizada en las DAOs suele ser Ethereum, ya sea la red principal Ethereum (mainnet) o alguna red Ethereum paralela como xDai. Dentro de este sistema, las plataformas más habituales para la creación y gestión de estas organizaciones son Aragon, DAOhaus y DAOstack, las cuales presentan algunas diferencias, especialmente en relación con los sistemas de votación.

**41.** Véase WANG, Y.; HAN, J.H.; y BEYNON-DAVIES, P., “Understanding blockchain technology for future supply chains: a systematic literature review and research agenda”, Supply Chain Management, núm. 24, 1, 2019, pp. 62-84, pp. 62, 64 y 74,

**42.** Véase FAQIR-RHAZOU, Y.; ARROYO, J.; y HASSAN, S., “A comparative analysis of the platforms for decentralized autonomous organizations in the Ethereum blockchain”, Journal of Internet

Services and Applications, núm. 12, 9, 2021, consultado en <https://doi.org/10.1186/s13174-021-00139-6>; DE FILIPPI, P.; y HASSAN, S., “Blockchain technology as a regulatory technology: From code is law to law is code”, *First Monday*, núm. 21, 12, 2016, pp. 1-17; HASSAN, S.; y DE FILIPPI, P., “Decentralized autonomous organization”, *Internet Policy Review*, núm. 10, 2, 2021, pp. 1-10; y JENTZSCH, C., “Decentralized Autonomous Organization to Automate Governance”, *SlockIt Whitepaper*, 2016, pp. 1-30,

**43.** Véase SHAHZADI, U., “7 DAO Governance Tokens: Understanding Their Role in Decentralized Autonomous Organizations”, *Medium*, 2024.

**44.** Véase NAVARRO LÉRIDA, M.S., El poder de decisión societario y blockchain, en A.F. MUÑOZ PÉREZ (DIR.), M. del C. DE LA ORDEN DE LA CRUZ y C. MARTÍNEZ LABURTA (COORD.): *Revolución digital, Derecho mercantil y «token» economía*, Tecnos, 2019, pp. 287-305.

**45.** Las DAOs nacieron poco después que Bitcoin, como el instrumento a través del cual se organizó colectivamente el movimiento Bitcoin, dando forma a la automatización de las decisiones y operaciones del conjunto de participantes de una organización. Así, del mismo modo que Bitcoin y otras criptomonedas luchaban por reducir la intermediación bancaria, o, en el caso de los criptoactivos presentados como instrumentos financieros se plantea prescindir de la intermediación del mercado (o modularla), en el caso las DAOs, la intermediación de la que se prescinde es la del órgano de administración. Muchos autores se han referido a ello. Véase V. BERTHELSEN, A.S.; y BJELLERAS, E., *Best Practices in Decentralized Autonomous Organization (DAO) Venture Capital*, University of Agder, 2023.

**46.** Véase LAMBERT, T.; LIEBAU, D.; y ROOSENBOOM, P., “Security token offerings”, *Small Business Economics*, núm. 59, 1, 2022, pp. 299-325.

**47.** Véase MAKRIDIS, C.A.; FRÖWIS, M.; SRIDHAR, K.; y BÖHME, R., “The rise of decentralized cryptocurrency exchanges: Evaluating the role of airdrops and governance tokens”, *Journal of Corporate Finance*, núm. 79, 2023, p. 102358.

**48.** Véase MUÑOZ PÉREZ, A.F., La inteligencia artificial (IA) autónoma en el órgano de administración, *Revista de Derecho de Sociedades*, núm. 60, 2020, pp. 1-20, pp. 5-6, de la versión electrónica,

**49.** Un oráculo (oracles) en blockchain es un puente de software o hardware que conecta las redes de cadenas de bloques con datos y sistemas del mundo exterior.

**50.** También identificados como “oracles”.

**51.** Véase AZNAR, E., Desafíos legales y estructuras de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAOs): Un breve análisis para el marco jurídico actual, *Blog de Legal Cripto by BAES*, 7 de febrero de 2024.

**52.** GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, o FATF por sus siglas en inglés) es una organización intergubernamental creada en 1989 por el G7 para fijar estándares globales y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Dentro de sus funciones están las de (i) establecer normas, pues define las llamadas 40 Recomendaciones, que sirven como el estándar internacional para que los países adapten sus leyes contra los delitos financieros; (ii) evaluar a los países, ya que realiza revisiones y evaluaciones mutuas para comprobar si las naciones cuentan con sistemas eficaces para proteger su economía; y (iii) señalar riesgos, al identificar jurisdicciones con debilidades en sus sistemas de prevención y publica listados (como la lista gris o la lista negra) que afectan la reputación financiera de los países observados.

**53.** Puede verse IBÁÑEZ JIMÉNEZ, J.W., *Derecho de Blockchain y de la tecnología de registros distribuidos*, Aranzadi, 2018.

**54.** El ataque tuvo lugar el 17 de junio de 2016, cuando un atacante virtual explotó una vulnerabilidad de reentrada (reentrancy) en el código del contrato inteligente. Esta falla permitía al atacante solicitar repetidamente la devolución de sus fondos antes de que el contrato tuviera tiempo de actualizar el saldo de su cuenta.

**55.** Los atacantes lograron inyectar código malicioso en la interfaz de usuario de la página web de la DAO a través de una ruta de acceso de Cloudflare comprometida. Cuando los usuarios interactuaban con la plataforma para aprobar contratos inteligentes de rutina, en realidad estaban dando permisos para que los atacantes vaciaran sus billeteras.

**56.** El grupo de ciberdelincuentes norcoreano Lazarus Group utilizó ingeniería social y campañas de phishing avanzadas para comprometer las claves privadas de los nodos validadores que autorizaban las transacciones de la red. El atacante logró tomar el control de 5 de los 9 nodos validadores en total, incluyendo una combinación de nodos pertenecientes a la desarrolladora Sky Mavis y a la propia Axie DAO.

**57.** Al igual que lo hace el actual art. 2º de la ley 19.550.

**58.** Véase el art. 258 del Proyecto.

**59.** Véase el art. 259 del Proyecto.

**60.** Véanse los arts., 259 y 261 del Proyecto.

**61.** Véanse los arts. 10 y 261 del Proyecto.

**62.** Éase el art. 259 del Proyecto.

**63.** Véase el art. 261 párrafo 1º del Proyecto.

**64.** COALA (Coalition of Automated Legal Applications) es un grupo de expertos global e independiente que diseñó este borrador técnico de "ley modelo" precisamente para que organismos como la CNUDMI o los países soberanos lo utilicen como base regulatoria.

**65.** El objetivo planteado es crear un estándar internacional basado en el principio de equivalencia funcional que ayude a los Estados a reconocer en el futuro a las DAO en el comercio transfronterizo. Y de hecho hay avances en esta materia por medio de normas específicas, pues la CNUDMI ya aprobó la Ley Modelo sobre Contratación Automatizada (MLAC), la cual sí ofrece seguridad jurídica sobre el uso de tecnologías basadas en registros distribuidos (DLT) y smart contracts, que son la columna vertebral operativa de cualquier DAO.

**66.** Algunas de estas conclusiones han sido adelantadas en su momento en VÍTOLO, Daniel Roque, *Algunos comentarios preliminares sobre el Proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades 2026...*, cit.

**67.** Véase el art. 14 del Proyecto.

**68.** EIDAS (Electronic IDentification, Authentication and trust Services) es el reglamento marco de la Unión Europea que establece un sistema común y seguro para la identificación electrónica y los servicios de confianza (como firmas y sellos digitales) en todo el mercado único europeo.

**69.** Véase a modo de ejemplo la Ley E-SIGN (2000) y la Ley UETA. La Ley E-SIGN es una legislación federal promulgada en el año 2000 que establece la validez legal de las firmas electrónicas para las transacciones comerciales interestatales e internacionales. Esta ley define una firma electrónica como "cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico" que esté lógicamente asociado a un contrato. Por su parte, la Ley Uniforme de Transacciones Electrónicas (UETA, por sus siglas en inglés) es una

legislación estatal que establece la validez legal de las firmas y registros electrónicos para las transacciones dentro de un mismo estado. La UETA se redactó en 1999 y ha sido adoptada por 49 estados, siendo Nueva York el único que se ha negado a adoptarla. Este Estado (NY), en su lugar, regula los registros y firmas electrónicas a través de su propia legislación, la ESRA (Electronic Signatures and Records Act).

**70.** Véase a modo de ejemplo la Ley de Comercio Electrónico de ese país. Se trata de la Ley PIPEDA (Ley de Protección de Información Personal y Documentos Electrónicos) que entró en vigor en 2004.

**71.** Véase la Ley 19.799, sobre documentos y firma electrónicos.

**72.** Véase la Ley 527 de 1999, reglamentada por el decreto 2364/2012.

**73.** La firma electrónica en Brasil está regulada principalmente por la Medida Provisional 2.200-2/2001 y la Ley 14.063/2020. Estas normativas establecen su validez legal y clasifican los documentos digitales con el mismo peso probatorio que los documentos físicos

**74.** Méjico tiene una Ley Federal de Firma Electrónica Avanzada (LFEA) y normas en el Código de Comercio.

**75.** Véase la Ley 6822/2021, que actualiza y complementa los principios de la ley 4017/2012.

**76.** Véase la Ley 8454 (Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos).

**77.** En China, las firmas electrónicas tienen la misma validez legal que las firmas manuscritas o los sellos físicos. Están reguladas principalmente por la Ley de Firma Electrónica (ESL), promulgada en 2004 y enmendada en 2015 y 2019 y aceptadas por el Código Civil vigente.

**78.** Legislación que data del año 2001.

**79.** Véase el art. 6º del Proyecto.

**80.** Véase el art. 261 del Proyecto.

**81.** Existen probables consecuencias significativas no deseables, pues los bancos globales miran a los países incluidos en la “lista gris” con desconfianza. Las transferencias, remesas y pagos desde o hacia el país sufren retrasos, y hay mayores controles de cumplimiento y un aumento significativo en los costos de procesamiento de operaciones. Asimismo, los inversionistas internacionales evitan los mercados de la lista gris para mitigar riesgos legales. Estudios del FMI señalan que la inclusión puede contraer la Inversión Extranjera Directa (IED) en un promedio de 3 puntos del PIB. El país incluido en un alista gris, enfrenta trabas severas para conseguir préstamos de organismos multilaterales —como el FMI, el Banco Mundial o el BID—. Además, si se emiten bonos soberanos, deberán pagarse tasas de interés mucho más altas debido al incremento del riesgo país.

**82.** Véase el art. 6 in fine del Proyecto.

**83.** No resultan suficientes para el cumplimiento de los estándares GAFI/GAFILAT las disposiciones contenidas en el art. 264 del Proyecto respecto de que “...la autoridad competente la información que le sea requerida conforme a la normativa aplicable...”, o que “...Se deberán prever los mecanismos técnicos para el cumplimiento de requerimientos de las autoridades públicas en materia de identificación de Beneficiarios Finales...” dado que, en primer lugar se trata de exigencias post, que no tienen ningún propósito de “prevención” y, en segundo lugar, no se señala quiénes serán los que tienen que tomar y prever los mecanismos técnicos para el cumplimiento de la identificación. Todo lo cual parece más una obligación para el Estado que para las sociedades y sus socios o miembros.

## CAPÍTULO 6

### **COMENTARIOS A LA REGULACIÓN PREVISTA EN EL ANTEPROYECTO DE NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES PARA LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO. LA POSIBILIDAD DE ELEGIR EL DERECHO APLICABLE EN LAS RELACIONES ENTRE SOCIOS Y ENTRE ÉSTOS Y LA SOCIEDAD Y SUS ÓRGANOS (PROYECTO INLEG-2026-53661873-APN-PTE)**

Por Alfredo L. Rovira<sup>[1]</sup>

**SUMARIO:** I. Introducción: régimen proyectado para las sociedades constituidas en el extranjero y principales avances. — II. Un poco de historia para señalar una contradicción de las normas que se proponen: actividad económica organizada, establecimiento y la distinción entre actos habituales y aislados. — III. La autonomía de la voluntad en la elección de la ley extranjera en contratos: límites del derecho internacional privado, contrato social y relaciones internas. — IV. Consideraciones finales sobre el artículo 141 y la seguridad jurídica.

#### **I. Introducción.**

El anteproyecto en comentario propone en su Sección XIX la regulación de las sociedades constituidas en el extranjero en los Artículos 169 a 174. Como prelude destacaremos los aspectos positivos de la nueva legislación que se propone.

En primer lugar, en el Artículo 169 se mantiene el criterio sentado por la Ley 19.550 que adoptó el sistema de la ley del lugar de constitución de la sociedad constituida en el extranjero para reconocerla. Cabe recordar que la Ley 19.550 implicó un adelanto en este aspecto en tanto adoptó los criterios más modernos que se venían postulando en torno a esta cuestión, apartándose del criterio que se había postulado en el Tratado de Montevideo de 1940 que adoptó el criterio de la ley del domicilio en lugar del lugar de constitución. En efecto, al adoptar la Ley 19.550 el criterio de hacer aplicable la ley de constitución de la sociedad constituida en el extranjero se adelantó a lo estipulado en la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles suscripta en Montevideo el 8/5/1979 en la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado que fue ratificada por nuestro país el 21/9/1983 por Ley 22.291 (la "Convención Interamericana").<sup>[2]</sup>

De tal forma, la Convención Interamericana consagró el principio de que la existencia, personalidad, forma, validez, capacidad, funcionamiento, derechos y obligaciones de los socios y demás miembros de sus órganos, disolución y liquidación se rigen por la ley del lugar de constitución de la sociedad constituida en el extranjero y este criterio fue recogido acertadamente por el Anteproyecto en comentario.

Se advierte una mejora legislativa en lo que se refiere al tratamiento de los supuestos de actuación de las sociedades constituidas en el extranjero en tanto se incorpora en el Artículo 170 la noción de "actividad económica organizada", así como la noción de "establecimiento", para imponer requisitos de registración de los documentos de constitución, designar un representante que debe fijar un domicilio en el país y llevar una contabilidad separada de la casa matriz (Art. 170). Este fue el criterio que propuso el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Sociedades Comerciales del año 2005

de los Dres. Anaya, Etcheverry y Bergel y que seguimos en el Anteproyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades de cuya Comisión redactora participé en el año 2019.<sup>[3]</sup>

Tanto en nuestra obra "Sociedades extranjeras" como en artículo publicado en un número especial de Jurisprudencia Argentina recordamos las enseñanzas de Halperin cuando aludiendo a la expresión "representación social permanente" se refería a la sucursal, agencia o representación en sentido comercial como una manera de aludir a un modo de descentralización empresaria. En dicha oportunidad señalé que esa modalidad de actuación se trata de supuestos donde la casa matriz de la sociedad constituida en el extranjero, valiéndose de la figura del mandato con representación, establece una actividad económica organizada separada de la actividad de su casa matriz, pero claramente manteniendo la unidad jurídica. Se trata de la misma persona que, por aplicación de la teoría de la representación, se vale de la figura del mandato para realizar actividades en otro país.<sup>[4]</sup>

En la Nota 3 del artículo mencionado señalé que tal actuación fue analizada en profundidad en el derecho fiscal en donde ese vocablo es usualmente utilizado para aludir a manifestaciones descentralizadas de la empresa calificándolos como un "establecimiento permanente". Así lo hace nuestra Ley de Impuesto a las Ganancias que utiliza el concepto de establecimiento "estable" siguiendo las pautas internacionalmente utilizadas para determinar las potestades tributarias de los países respecto de aquellas sociedades constituidas en el extranjero que realicen negocios en otros países fijando un "establecimiento permanente o estable". La conveniencia de hacer referencia a la noción de "actividad económica organizada" o la de "establecimiento" radica en que de tal modo se torna innecesario mantener la distinción que el Código de Comercio y luego la Ley 19.550 hicieron para diferenciar el régimen aplicable a sociedades que sólo se propusieran realizar actos aislados en el país o estar en juicio respecto de aquellas otras que desearan desarrollar actividades económicas organizadas en forma permanente. La utilización del criterio de los "actos aislados" para distinguir los supuestos en los que la sociedad foránea realice "actos en forma habitual" resultó un enfoque desafortunado que dio lugar a múltiples debates doctrinarios y jurisprudencia errática. Cuando el legislador del Código de Comercio y luego el de la Ley 19.550 utilizó esas expresiones para distinguir el modo de actuación de la sociedad constituida en el extranjero jamás pensó en la posibilidad de que se generasen las consecuencias insólitas que se describen en el Apartado II de esta contribución. A ello nos remitimos. En este aspecto el Anteproyecto constituye una mejora, aunque imperfecta como se verá más adelante.<sup>[5]</sup>

Se mantiene la distinción de los supuestos en los que la sociedad foránea constituye un establecimiento permanente de la hipótesis en la que la sociedad constituida en el extranjero sólo participa o constituye en sociedad constituida en el país (Artículo 174). Respecto de este último supuesto se alivianan los recaudos a seguir según el porcentaje de participación que la sociedad constituida en el extranjero tuviese en la sociedad participada cuando dicha participación sea irrelevante, con provecho para las sociedades constituidas en el extranjero que sólo participan en sociedades constituidas en el país a título de inversión transitoria sin adquirir una participación significativa que pudiese tener relevancia a los fines de formar la voluntad social de la sociedad participada. Tal enfoque facilita las inversiones financieras transitorias.

También es un avance el hecho de que el Anteproyecto establezca las consecuencias de no cumplir con las formalidades que la ley exige a la sociedad constituida en el extranjero para legitimar su actuación en la República en el Artículo 171. En este aspecto el Anteproyecto, al adoptar el criterio de la inoponibilidad sigue lo postulado por el Artículo 119 del Anteproyecto del 2019. Dado que la Ley 26.994 eliminó la figura de "la irregularidad societaria", que contemplaba la Ley 19.550, abrazar el criterio de la "inoponibilidad" constituye una razonable consecuencia para el incumplimiento de los requisitos formales impuestos por la legislación y aporta a la seguridad jurídica. De tal modo la falta de registración, haciendo inoponible el "estatuto", hace que los actos cumplidos en la República por quienes actuaran por la sociedad incumplidora de la registración debida sean

responsables directos frente a quienes hubiesen contratado con la sociedad constituida en el extranjero, imputándoseles las consecuencias de su actuar a quienes hayan actuado invocando la representación de la sociedad no inscripta.

Siguiendo la redacción propuesta en el Artículo 121 del Anteproyecto del 2019 el Anteproyecto regula en forma acertada la situación del representante de la sociedad constituida en el extranjero que desee renunciar a su cargo.

Por fin, se elimina el Artículo 124 de la Ley 19.550, norma que causó grandes polémicas y se había constituido en una traba para los supuestos en los que las sociedades constituidas en el extranjero desearan encarar grandes proyectos de inversión conforme algún esquema de eficiencia fiscal y utilizando una sociedad con propósito especial y único para “aislar” la responsabilidad patrimonial. Este modo de encarar grandes proyectos se constituyó en una realidad insoslayable que, en el caso de la Capital Federal se remedió creando por vía reglamentaria la posibilidad de constituir las llamadas “sociedad vehículo”. Sin embargo, ello implicó contradecir lo previsto por el Artículo 124 de la Ley 19.550 en tanto “las sociedades vehículos” encuadran en el supuesto que la antedicha disposición legal contempla. La solución, si bien positiva, constituye una irregularidad legislativa ya que por vía reglamentaria se contradecía en forma expresa una norma que quedó desubicada ante las necesidades de admitir la planificación fiscal y estructural para facilitar la financiación de grandes proyectos de inversión, como los gasíferos, petrolíferos y mineros. En síntesis, consideramos adecuada la solución del Anteproyecto en este aspecto.

En suma, en términos generales las normas referidas constituyen un aporte a la modernidad y contribuyen a la seguridad jurídica, aunque cabe señalarles algunas imprecisiones terminológicas que desmerecen el esfuerzo por encarar de un modo realista y en armonía con los Tratados de los que nuestro país es parte el tratamiento del régimen de estas sociedades sobre lo cual nos explyamos seguidamente.

## **II. Un poco de historia para señalar una contradicción de las normas que se proponen.**

Como se ve, los textos apuntados siguen, en términos genéricos la impronta que propuso el Código de Comercio en sus Artículos 285 a 287 que fueron mejorados por la Ley 19.550 con su regulación de la Sección XV del Capítulo I de dicha Ley, hoy denominada “Ley General de Sociedades” y a la que en adelante nos referiremos como “la LGS”.

La incorporación en el Anteproyecto en comentario de la noción de “actividad económica organizada”, así como la de “establecimiento”, para imponer requisitos de registración de los documentos de constitución, designar un representante que debe fijar un domicilio en el país y llevar una contabilidad separada de la casa matriz en el Artículo 170 no elimina la posibilidad de generar nuevos debates doctrinarios y soluciones jurisprudenciales altamente criticables por cuanto, a mi juicio sin razón valedera mantiene innecesariamente la distinción entre “actos jurídicos habituales” y “no habituales” o “aislados” en los Artículos 169, 170 y 173.

En otra oportunidad tuve ocasión de criticar la posición que se mantuvo por años -siguiendo la redacción originaria del Código de Comercio- de legislar a las sociedades constituidas en el extranjero discriminando su trato según realizaren actos aislados o permanentes en la República. La cuestión tuvo gran actualidad a raíz de los controvertidos fallos de nuestro fuero civil en los casos “Cinelli” y “Rolyfar”, entre otros, en donde el juzgador indaga el concepto de acto aislado asumiendo un criterio cuantitativo altamente criticable. El más debatido fue el dictado en la causa “Rolyfar S.A.” en la cual la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal desconoció la legitimación activa de la sociedad constituida en el extranjero para ejecutar un crédito hipotecario, exponiendo una curiosa teoría en torno a la caracterización de sus actos que implicó recrear una

disputa que la Corte Suprema de Justicia había resuelto decenas de años atrás (1963) revocando un fallo que había dictado la Cámara Comercial de la Capital en la causa Potosí SA c/ Cócaro, Abel en el cual se le denegó personería a la sociedad constituida en el extranjero, Potosí SA, para actuar en una tercería de dominio en los que intervenga una sociedad constituida en el extranjero. El fallo de la Corte Suprema sirvió además para distinguir los supuestos de “actuación habitual o permanente” de aquellos otros en los que la sociedad sólo actúa como socia o accionista de una sociedad local.

[6][7][8]

Los precedentes criticados además de contradecir la doctrina de los tratados reconocidos por nuestro país implicaron desconocer los principios básicos que inspiran nuestro derecho interno. De allí surgió la importancia de caracterizar adecuadamente los supuestos de actuación de una sociedad constituida en el extranjero, pues de ello deriva qué requisitos debe cumplir bajo la legislación vigente para poder realizar determinados actos en la Argentina.

Nuestra doctrina encuadró a los supuestos de actuación aislada en los casos de ejercicio genérico de la capacidad de actuación, y si bien se entendió que dicha actividad debía ser juzgada con criterio restrictivo y excepcional, claramente se pretendió discriminar esa actividad de aquella otra que constituiría actuación permanente y, con ello, constitución de un establecimiento o actividad económica organizada en forma de empresa. De ahí que tanto los Anteproyectos de 2005 como el de 2019 abandonasen la distinción en función a los “actos aislados” o “permanentes” para imponer el criterio de que si la sociedad tiene por fin establecer una actividad económica organizada (forma empresarial) se le requiere el cumplimiento de requisitos formales de inscripción en el Registro Público. Por ello, si bien el Anteproyecto en comentario parece seguir dicha buena doctrina, corresponde que sea corregido para evitar que caiga en una incongruencia cuando continúa utilizando el adjetivo “habitual” en los Artículos 169, 170 y 173 los cuales resultan innecesarios y retrotraen la discusión que la buena doctrina pretendió desterrar.

### **III. La autonomía de la voluntad en la elección de la ley extranjera en contratos**

El Artículo 141 del Anteproyecto bajo el título de “Libertad de Jurisdicción y derecho aplicable” aborda no sólo la cuestión jurisdiccional abriendo la posibilidad a que la sociedad decida libremente en que ámbito dirimir las disputas que se planteen en las relaciones internas de los socios entre sí y con la sociedad sino que bajo la excusa de la autonomía de la voluntad también autoriza a la sociedad que no realice oferta pública de sus acciones a elegir el derecho aplicable (local o extranjero), con la salvedad de que dicha norma “sólo rige exclusivamente en las relaciones entre socios, la sociedad, sus órganos y los integrantes de éstos, y no son oponibles a terceros ni aplicables a las relaciones de la sociedad con terceros” y no vulneren “normas imperativas de esta ley”. Pero, además, de la antedicha exclusión, agrega que también “Quedan excluidas de dicha elección las materias relativas a la constitución, inscripción registral y publicidad de la sociedad; la representación y oponibilidad de los actos sociales frente a terceros; la responsabilidad de sus integrantes frente a terceros; la inoponibilidad de la personalidad jurídica; los procesos concursales y situaciones de insolvencia; la disolución y liquidación; la fiscalización estatal”.

La inmediata reacción ante una norma de esta naturaleza es “el asombro” y la inmediata consecuencia de crear una gran inseguridad jurídica en torno a la posibilidad de que tal pacto sea ejecutable.

La norma proyectada ha generado múltiples críticas, algunas con fundamentos de orden político y otras de orden normativo. Así, distinguida doctrina nacional ha criticado la “liviandad” de esta norma que parecería estar dirigida a resaltar el valor de la autonomía de la voluntad sin apreciar que con ella lo que se genera es una gran inseguridad jurídica. A título de ejemplos pueden citarse los comentarios del Profesor Roitman quien al respecto ha dicho que “la posibilidad del art. 141

parecería inspirarse en la práctica de centros financieros internacionales como el Dubai International Financial Centre (DIFC) o las Islas Caimán, más que en los sistemas de referencia del derecho argentino”. Por su parte, el Prof. Vítolo en referencia al comentario anterior y con motivo a que esta norma ha sido calificada como “la cláusula Dubai” por el Ministro de Desregulación y Desarrollo, Federico Sturzenegger precisó la cuestión aclarando que, en rigor, el Artículo 141 contiene una disposición de orden general mientras que lo establecido en los Emiratos Árabes Unidos para la ciudad de Dubai es un régimen legal especial para fomentar la radicación de inversiones extranjeras en una fracción del territorio que incluye la ciudad de Dubai en el cual pueden regir normas que difieren de las normas vigentes en el resto del territorio de los Emiratos citados en tanto el Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC) es una zona económica especial y un distrito independiente diseñado para ser el principal núcleo de negocios, finanzas y tecnología en Oriente Medio. En línea con la posición crítica, el Prof. Manovil ha señalado que la norma no sólo genera incertidumbre en lo que se refiere a la posibilidad de elegir una legislación extranjera sino también en tanto abre la posibilidad de la elección de un foro extranjero por considerar -con razón- que ello entraña riesgos en la interpretación sistemática del derecho aplicable si éste difiere de la *lex fori*. Más fuerte es su crítica respecto a la posibilidad de que el estatuto pueda también establecer el derecho aplicable, aunque sea con la limitación de que dicha legislación extranjera sólo será aplicable a las relaciones internas de los socios siempre que sean sociedades que no realicen oferta pública.

Para advertir el error en que incurre el Anteproyecto hay que encuadrar la cuestión en el marco de nuestras normas de derecho internacional privado contempladas en el Código Civil y Comercial de la Nación (“CC y C”).

En primera instancia debe recordarse que, en el derecho interno, el ejercicio de la autonomía de la voluntad tiene el límite de la inderogabilidad de las normas coactivas y que la elección de un derecho extranjero no es admisible para modificar la norma argentina que guarda con el contrato la relación económica preponderante y tampoco es viable con el sólo fin de eludir la aplicación del derecho designado por las normas de conflicto (Art. 2598 CC y C). A mayor abundamiento hay que también tener en cuenta que para que sea posible someterse a una ley extranjera debe existir en el contrato un punto de conexión relevante con el país cuya legislación se elija.

La norma en torno a la cual se centra esta cuestión es el Artículo 2651 del CC y C. Si bien dicha norma admite que las partes elijan “en forma expresa” y “en forma total o para ciertas partes de su convención” el derecho que habrá de regir sus relaciones en el marco de un contrato en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciones tiene como primera limitación que dicha libertad existe en la medida que el contrato pueda ser caracterizado como “internacional”. A ese fin el contrato debe contener ya sea elementos objetivos o subjetivos vinculados a más de un ordenamiento jurídico o país.

Cabe atenerse al hecho de que el contrato social es el único acto jurídico que tiene como efecto inmediato la creación de un sujeto de derecho lo que lo constituye en un “contrato fenomenal” o con “efectos extraordinarios” ya que no existe en el ordenamiento otro acto jurídico que tenga tan relevante consecuencia. De tal modo, al ser el contrato social la fuente de un nuevo sujeto de derecho no puede asimilarse a un simple acuerdo de voluntades por cuanto el efecto “fenomenal” del modo de su creación establece límites lógicos que no pueden sobrepasarse. De ahí que la regla general del Art. 2651 del CC y C no es automáticamente aplicable a un contrato social.

Pero, más importante, así como se aplica a la sociedad constituida en el extranjero el principio general de que la existencia, personalidad, forma, validez, capacidad, funcionamiento, derechos y obligaciones de los socios y demás miembros de sus órganos, disolución y liquidación se rigen por la ley del lugar de su constitución, en el caso de la sociedad constituida en Argentina la validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciones se encuentran regulados por una

norma imperativa que es la que le reconoce el efecto de ser un contrato que crea un sujeto de derecho distinto de las personas que lo constituyen o crean y que, por tanto, su regulación no puede desplazarse a otra legislación sin condicionamiento pues la autonomía de la voluntad debe ser compatible con los principios generales que sientan las normas imperativas de nuestra legislación.

Además, coincidiendo con Manóvil, si bien el Art. 141 en comentario sólo autoriza la aplicación la ley extranjera a las relaciones internas de los socios y siempre que no se vulneren normas imperativas de la ley nacional, la distinción de las “relaciones internas” y “externas” constituyen también una cuestión vidriosa que da gran margen de discusión y, por ende esa sola distinción será fuente de conflicto para determinar cuáles son las relaciones internas susceptibles de quedar reguladas por el derecho foráneo elegido y cuales las externas a las que sólo podrá regirlas la ley argentina; es que existen varios supuestos que abarcan ambas relaciones en tanto la sociedad interactúa con el mundo exterior a sus socios.

Por otra parte, en abierta contradicción con lo que plantea como posibilidad el Art. 141, nos encontramos en el Anteproyecto con el Art. 130 que establece que las resoluciones de los órganos sociales adoptadas en violación de la ley, del estatuto o de su reglamento, pueden ser impugnadas de nulidad y que la acción de nulidad debe promoverse contra la sociedad, ante el juez del domicilio de la Sociedad (norma imperativa) o ante el tribunal arbitral designado en el estatuto, quien deberá resolver conforme las normas que el Anteproyecto trae como aplicables a las causales de nulidad de las resoluciones sociales que no pueden ser otras que lo dispuesto por la ley argentina.

De ahí que concluyamos que el Art. 141 no sólo resulta inoportuno y generador de potenciales debates con la consecuente inseguridad jurídica, sino que, además, constituye una norma innecesaria ante la derogación del Art. 124 de la actual LGS lo que autoriza a los socios que desearan estar regulados por un derecho extranjero constituir a la sociedad bajo dicho derecho.

## Notas del capítulo

1. Doctor en Derecho. Profesor Titular Consulto de la materia Derecho Comercial del Departamento de Derecho Económico y Empresarial de la Facultad de Derecho, UBA. Miembro de la Comisión de Doctorado de dicha Facultad de Derecho.
2. El Artículo 2 de la Convención establece: “La existencia, capacidad, funcionamiento y disolución de las sociedades mercantiles se rigen por la ley del lugar de su constitución. Por “ley del lugar de su constitución” se entiende la del Estado donde se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas sociedades”.
3. El Anteproyecto de 2019 fue presentado para su tratamiento en el Honorable Senado de la Nación conforme dictamen S 1726-2019. La Comisión fue constituida por iniciativa del Senador Federico Pinedo apoyada inicialmente por la senadora Ada Rosa del Valle Itúrriz de Capellini y estuvo integrada por Gabriela S. Calcaterra, Rafael M. Manóvil, Guillermo E. Ragazzi, Julio C. Rivera, el suscripto y Arturo J. Liendo Arce.
4. Rovira, Alfredo L., “Sociedades extranjeras”, 1985, Ed. Abeledo-Perrot, p. 59., y “El concepto de establecimiento como nexo relevante para determinar los recaudos a exigir a las sociedades extranjeras que pretenden actuar en la República”, 22/9/2004. SJA 22/9/2004.
5. El Comité Fiscal de la Organización del Comercio y Desarrollo Económico (OCDE.) utiliza ese vocablo en el Modelo de Tratado de Doble Imposición. El art. 5 del Modelo cita como ejemplos de establecimientos permanentes a la “sede de dirección, sucursal, etc.” Tanto el art. 5 del Modelo de Convenio de Doble Imposición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU.) como el de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE.) traen definiciones similares de "establecimiento permanente". Se refieren a "sitios fijos de negocios", "obras o proyectos de construcción o instalación" y, por fin, a "agentes". Todas ellas son manifestaciones de actuación de formas de descentralización de la empresa como unidad titular de una actividad económica organizada concebida como sujeto de derecho.

**6.** Me remito a lo expuesto en mi trabajo "El concepto de establecimiento como nexo relevante para determinar los recaudos a exigir a las sociedades extranjeras que pretenden actuar en la República", 22/9/2004. SJA 22/9/2004.

**7.** Fallos 256-263.

**8.** Autos "Rolyfar S.A. v. Confecciones Poza S.A.C.I.F.I. s/ejecución hipotecaria", C. Nac. Civ., sala F., 5/6/2003, publicado en LL, número especial, noviembre de 2003, p. 9. Autos: "Cinelli, Nicolasa c/Dispan SA s/nulidad de acto jurídico ordinario". Juzg. 1ª Inst. Civ. Nº 91, 11/08/2003. Errepar Nº 23, julio/agosto 2003.

## CAPÍTULO 7

### EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES

#### LAS ACCIONES SOCIETARIAS EN EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LA INSUFICIENCIA DE UN RÉGIMEN FRAGMENTARIO Y LAS CORRECCIONES QUE EL CONGRESO PUEDE INTRODUCIR

Horacio Roitman <sup>[1]</sup>

**SUMARIO:** I. *Propósito de este trabajo y advertencia metodológica.* — II. *El reclamo de 1983 y el parámetro crítico.* — III. *El mapa: dónde están las acciones societarias en el Anteproyecto.* — IV. *El régimen de cada acción.* — V. *Lo que el Anteproyecto acierta.* — VI. *Los puntos incorrectos.* — VII. *Un síntoma independiente: la divergencia de lecturas doctrinarias sobre el mismo texto.* — VIII. *Conclusiones.* — IX. *Propuesta normativa.* — *Anexo I: cuadros comparativos de acciones societarias.* — *Anexo II: nota sobre la confección de los cuadros.* — *Bibliografía citada.*

#### I. Propósito de este trabajo y advertencia metodológica

##### I.1. Objeto

Este trabajo examina el régimen de las **acciones societarias** en el texto de reforma integral de la Ley General de Sociedades elaborado por la Comisión creada por resolución MJ 47/2024, remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación mediante el mensaje INLEG-2026-53661873-APN-PTE del 29 de mayo de 2026 e ingresado al Senado de la Nación como expediente 193/2026 el 1º de junio de 2026.

Por comodidad expositiva, y por continuidad con nuestro trabajo publicado en LA LEY del 8 de junio de 2026 (TR LA LEY AR/DOC/1341/2026), lo denominamos aquí **el Anteproyecto**. La aclaración no es ociosa: buena parte de la doctrina que ya se ha ocupado del texto lo llama "el Proyecto", y la coincidencia sustancial entre ambas versiones —anteproyecto de la Comisión y proyecto remitido— hace que las citas cruzadas sean intercambiables. Todas las referencias a artículos sin indicación de fuente corresponden a ese texto, cotejadas una a una con el original remitido al Congreso, que consta de doscientos setenta y siete artículos.

Por **acciones societarias** entendemos el conjunto de pretensiones —judiciales o arbitrales— que el ordenamiento societario confiere a la sociedad, a los socios, a los integrantes de los órganos sociales y a los terceros para hacer valer las situaciones jurídicas nacidas del contrato de sociedad y del funcionamiento de los órganos. El núcleo del examen recae sobre cinco institutos: **impugnación de decisiones sociales, acción social de responsabilidad, acción de remoción del administrador, intervención judicial o arbitral y acción individual**, con las normas procesales que los sirven.

##### I.2. Destinatario y método

Este trabajo se escribe para el debate parlamentario. Esa circunstancia determina su método.

No es una glosa. No pretende agotar el examen dogmático de cada instituto —tarea que corresponde a los comentarios de la ley y que en su momento hemos intentado en otro lugar (Roitman, *Ley General de Sociedades Comentada y Anotada*, 3ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2022, 5 tomos)—. Pretende algo más modesto y más urgente: **identificar los puntos del texto que, a nuestro juicio, están mal resueltos, explicar por qué, y proponer la redacción alternativa**. De allí que la parte central del trabajo no sea la exposición sino las Conclusiones (capítulo VIII) y la propuesta normativa (capítulo IX).

Hemos procurado, además, respetar tres reglas que el destinatario legislativo hace especialmente exigibles:

**Primera.** Reconocer los aciertos con la misma nitidez que los defectos. Un informe que solo enumera objeciones no informa: milita. El capítulo V está dedicado íntegramente a lo que el Anteproyecto mejora, y algunas de esas mejoras son de primera magnitud.

**Segunda.** Citar el texto literal. Toda afirmación sobre lo que el Anteproyecto dice se apoya en la transcripción del artículo, no en su paráfrasis ni en la versión que de él ofrece la doctrina.

**Tercera.** Consignar las discrepancias doctrinarias, incluso cuando favorecen la posición contraria a la nuestra. El capítulo VII está dedicado precisamente a esas divergencias, y de ellas extraemos —esto es lo relevante— un argumento propio.

Una última precisión. Esta versión incorpora, además de la doctrina publicada, las observaciones contenidas en los trabajos que integran este mismo volumen colectivo —de Rafael Mariano Manóvil, Francisco Junyent Bas, Juan Carlos Palmero, Daniel Roque Vítolo y Julia Figueroa Day—, a los que hemos tenido acceso en versión de autor y que se citan indicando esa condición. Varias de las observaciones que siguen coinciden con las de esos trabajos, y así se lo consigna. En dos puntos la discrepancia es frontal, y también se lo señala.

### I.3. El parámetro crítico

Conviene fijarlo desde el comienzo, porque de él depende todo lo demás.

El parámetro correcto **no es comparar el Anteproyecto con la ley 19.550**. Contra ese piso, casi cualquier reordenamiento mejora. La ley 19.550 regula la impugnación de decisiones asamblearias en un solo artículo pensado para la sociedad anónima (art. 251), no regula la impugnación de las decisiones del directorio, no conoce la acción autónoma de remoción, y subordina la intervención judicial a una acción principal que ella misma no reglamenta. Medido contra eso, el Anteproyecto avanza, y lo decimos sin reticencia.

El parámetro correcto es **comparar el Anteproyecto con lo que el problema requiere: un sistema de acciones societarias**, es decir, una norma general que establezca la definición, la legitimación activa y pasiva, los requisitos comunes de procedencia, los plazos y los efectos de la sentencia, aplicable a todos los tipos societarios y a todos los órganos, y a la cual se adecuen las disposiciones especiales de cada tipo.

Desde ese parámetro —y solo desde ese parámetro— sostenemos que el Anteproyecto es **insuficiente**.

## II. El reclamo de 1983 y el estado de la cuestión

### II.1. Cuarenta y tres años

En 1983, dirigiendo un curso de doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, formulamos por primera vez el cuestionamiento que aquí se reitera: el derecho societario argentino

carece de un **sistema uniforme de impugnaciones, de remoción y de responsabilidad aplicable a todos los tipos societarios**.

El reclamo fue reiterado con motivo del Proyecto de Unificación de 1998; desarrollado en el IX Congreso de Derecho Societario de Tucumán (2004), cuya ponencia se publicó en JA 2004-III, p. 58; y sistematizado en 2018 en "*Ejercicio de acciones societarias en la sociedad anónima*" (LA LEY 2018-C, 731), donde enumeramos las acciones societarias y caracterizamos la de remoción del administrador —más allá del supuesto puntual del art. 265 LGS— como una **"acción no regulada, pero exigida como condición de procedencia de la medida cautelar de intervención judicial"**.

Esa caracterización es el nudo del problema y conviene detenerse en ella. La ley 19.550 exige, en su art. 114, que el peticionante de la intervención judicial haya "promovido acción de remoción". Le exige, pues, la promoción de una acción cuyo régimen sustantivo la propia ley no establece: sin causales enunciadas, sin legitimación propia, sin plazo, sin efectos reglados. El ordenamiento reclama de los particulares el ejercicio de una acción que él mismo no ha construido. Ese es el defecto que denunciábamos en 1983 y que no ha sido corregido.

## II.2. La convergencia doctrinaria de 2026

Lo que en 1983 era una posición individual es hoy una posición doctrinaria. Tres análisis independientes, publicados en el curso de 2026, coinciden en el diagnóstico desde puntos de partida distintos.

**Pedro Sánchez Herrero** llega a la misma conclusión desde el estudio monográfico (tesis de doctorado) de la acción social. Sostiene que "está justificada y es necesaria una regulación expresa de la acción social y sus aspectos fundamentales", refiriéndose "tanto a normas generales como a la adecuación de las disposiciones especiales de los tipos societarios a un régimen unificado y coherente", y formula una propuesta normativa concreta que recoge los elementos esenciales del sistema (*La acción social*, cap. XI.1 y XI.2, ps. 824-829). En su examen del Anteproyecto, publicado en LA LEY del 7 de julio de 2026 ("*Conflictos societarios actuales resueltos por el Proyecto de Ley General de Sociedades*", TR LA LEY AR/DOC/1687/2026), reitera que "carecemos de una disposición general que establezca la remoción con causa de los administradores" y que, aunque su admisión en doctrina y jurisprudencia es generalizada, "no faltan opiniones en el sentido de que solo se puede remover por causas previstas expresamente en la ley".

**Francisco Junyent Bas**, en "*Aproximaciones al régimen de administración societaria que se proyecta*" (*Doctrina Societaria y Concursal* ERREPAR, 20/7/2026), llega a la coincidencia desde el examen del régimen de plazos. Sostiene, con relación al plazo de la acción social del art. 110, que "indudablemente es muy breve, y este aspecto debe ser modificado, estableciéndose que el plazo sea de prescripción y de por lo menos dos años", y formula una advertencia que hacemos nuestra y que resume el problema de política legislativa que atraviesa todo el texto: **"flexibilizar no es eliminar y acortar los plazos no es tornarlo temporalmente inviable en la realidad de la práctica societaria"** (cap. X-1, p. 19, y Conclusión Séptima, p. 24).

A esa convergencia se suman, en los trabajos inéditos de este volumen, dos coincidencias de especial relieve. **Junyent Bas**, ampliando su examen anterior, afirma ahora sin reservas que el Proyecto "mantiene la regulación de las acciones de responsabilidad de los administradores, según el daño impacte en el patrimonio social o individual de los socios, reglando tanto la acción social propiamente dicha como la acción individual, aunque **no contiene un esquema integral de las acciones societarias**", y recoge expresamente el reclamo al señalar que el texto "propone soluciones fragmentarias que no constituyen el sistema unificado que la doctrina reclama desde hace más de cuarenta años". **Rafael Mariano Manóvil**, por su parte, delimita con precisión el ámbito del vacío:

"ante la ausencia de ciertas previsiones para algunos tipos, la doctrina y la jurisprudencia han debido hacer aplicación analógica de soluciones previstas para la sociedad anónima, **en particular respecto de la impugnación de resoluciones de los órganos sociales y de la responsabilidad de los administradores**", y añade que "sobre muy pocas otras cuestiones se ha hecho notar un vacío parecido". La precisión importa: los dos institutos que Manóvil identifica como los únicos donde el vacío estaba comprobado son, exactamente, los dos que este trabajo examina.

Cuando tres análisis independientes llegan al mismo diagnóstico, la dificultad está en el texto y no en el intérprete. Y ya no son tres: son seis, contando los trabajos de este volumen.

### II.3. Una precisión sobre la coincidencia y su alcance

Es de rigor señalar que Junyent Bas formula, en su Conclusión Tercera, una afirmación que a primera vista se opone a la tesis de este trabajo: "la sistematización del régimen general en los artículos 88 a 112 elimina la fragmentación de la ley general de sociedades vigente y reduce la incertidumbre interpretativa, especialmente para tipos societarios distintos de la SA" (p. 24).

La observación es exacta y no la discutimos. Pero opera **sobre un eje distinto** del que aquí se examina.

Hay dos fragmentaciones diferentes en la ley 19.550. La primera es la **fragmentación por tipo societario**: la sociedad anónima tiene régimen y los demás tipos se resuelven por analogía. Esa fragmentación el Anteproyecto efectivamente la elimina, y ese es el acierto que Junyent Bas celebra y que nosotros compartimos sin reserva (véase capítulo V.1).

La segunda es la **fragmentación por instituto**: cada acción societaria tiene su propia estructura, su propia legitimación, su propio plazo y sus propios efectos, sin norma que las vincule ni principios comunes que las gobiernen. Esa segunda fragmentación el Anteproyecto no la elimina: la reordena.

La distinción no es escolástica. La primera fragmentación se corrige agrupando normas —que es lo que el Anteproyecto hizo, y bien—. La segunda solo se corrige construyendo una parte general —que es lo que el Anteproyecto no hizo—. Un cuerpo de normas puede estar impecablemente ordenado y carecer, aun así, de sistema.

La observación de Manóvil permite precisar todavía más el punto, y desde una posición que en apariencia es la contraria a la nuestra. Manóvil sostiene que "el Proyecto se estructura sobre una parte general **sobredimensionada**, que incorpora materias y soluciones propias de cada tipo, generalizándolas para todos los tipos y formas de sociedad", y que ese traslado se hizo "en forma masiva, generando categorías y normas de aplicación general, sin justificación ni necesidad, y a menudo con reglas erróneas".

No hay contradicción entre esa crítica y la nuestra: describen dos defectos simultáneos y de signo opuesto. La parte general del Anteproyecto está **sobredimensionada en lo que generaliza** —reglas concebidas para el directorio de la sociedad anónima extendidas a administraciones plurales indistintas, a sociedades personalistas y a la sociedad simple— y **subdimensionada en lo que sistematiza**, porque no construye la teoría general de las acciones societarias, que es precisamente el único terreno donde, según el propio Manóvil, el vacío estaba comprobado. Se generalizó lo que no debía generalizarse y no se sistematizó lo que debía sistematizarse. Ambas cosas son, en rigor, síntomas de lo mismo: trasladar normas no equivale a construir un sistema.

### III. El mapa: dónde están las acciones societarias en el Anteproyecto

Antes de examinar el contenido de cada acción conviene un ejercicio que la doctrina rara vez practica: preguntarse **dónde** están las acciones en el texto. La respuesta es, por sí sola, un argumento.

#### III.1. Seis zonas del articulado

Las acciones societarias del Anteproyecto están repartidas en seis zonas distintas, sin norma que las vincule:

| Zona                        | Artículos          | Acciones que contiene                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administración              | 99, 100, 108 a 112 | Remoción con justa causa · remoción del inhabilitado · acción social de responsabilidad · acción exclusiva de remoción · acción individual |
| Sección XIII — Intervención | 124 a 129          | Intervención judicial o arbitral · petición autónoma                                                                                       |
| Sección XIV — Impugnación   | 130 a 133          | Nulidad de resoluciones de todos los órganos · suspensión cautelar · revocación y subsanación                                              |
| Sección XV — Procedimiento  | 134 a 141          | Legitimación general · prescripción · arbitraje · facultades del tribunal · valuación · elección de jurisdicción                           |
| Resolución parcial          | 142, 144, 147, 151 | Exclusión de socio · receso · impugnación de la valuación                                                                                  |
| Disolución y liquidación    | 156, 160 a 168     | Disolución por inviabilidad · remoción del liquidador · impugnación del estado patrimonial final · oposición a la baja registral de oficio |

A ello debe añadirse la parte especial de los tipos: nulidad de la suscripción (art. 191), cancelación de la suscripción por privación del derecho de preferencia (art. 195), oposición a la reducción de capital en distinta proporción (art. 198), impugnación por titulares de acciones sectoriales (art. 210) e impugnación de las decisiones de la asamblea especial (art. 231).

El relevamiento completo del articulado arroja **más de cuarenta pretensiones societarias distintas**.

#### III.2. Dieciséis artículos, nueve duraciones

La segunda medición es más elocuente todavía. **Dieciséis artículos del Anteproyecto fijan plazos propios** para el ejercicio de acciones societarias, y esos dieciséis artículos manejan **nueve duraciones diferentes**:

| Plazo       | Norma           | Instituto                                                               | Naturaleza         |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5 días      | art. 76         | Convocatoria judicial, arbitral o administrativa del órgano de gobierno | Plazo de actuación |
| 5 días      | art. 129        | Traslado a la sociedad de la petición autónoma de intervención          | Procesal           |
| 5 y 15 días | art. 147        | Ejercicio del receso (presentes que votaron en contra / ausentes)       | Caducidad          |
| 15 días     | art. 59, inc. 4 | Oposición de acreedores a la fusión                                     | Caducidad          |

|              |          |                                                                         |                                        |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 15 y 60 días | art. 166 | Impugnación del estado patrimonial final y del proyecto de distribución | Caducidad                              |
| 60 días      | art. 100 | Convocatoria para la remoción del inhabilitado                          | Plazo de actuación                     |
| 60 días      | art. 144 | Interposición de la acción de exclusión por los socios                  | Caducidad                              |
| 90 días      | art. 168 | Oposición a la baja registral de oficio                                 | Caducidad                              |
| 3 meses      | art. 57  | Caducidad del acuerdo de transformación                                 | Caducidad                              |
| 3 meses      | art. 110 | Exclusividad de la sociedad para la acción social                       | Caducidad                              |
| 3 meses      | art. 130 | Impugnación de resoluciones de los órganos sociales                     | Caducidad expresa                      |
| 3 meses      | art. 131 | Impugnación de resoluciones del órgano de administración                | Caducidad, con dies a quo diferenciado |
| 6 meses      | art. 99  | Acción de remoción con justa causa                                      | Caducidad expresa                      |
| 6 meses      | art. 144 | Acción de exclusión de socio                                            | Caducidad expresa                      |
| 6 meses      | art. 195 | Cancelación de la suscripción                                           | Caducidad expresa                      |
| 1 año        | art. 110 | Acción social de responsabilidad                                        | Caducidad expresa                      |
| 1 año        | art. 168 | Solicitud de reinstalación registral                                    | Caducidad                              |
| 2 años       | art. 135 | Regla general                                                           | Prescripción                           |
| 2 años       | art. 160 | Acciones del acreedor tras la cancelación de la inscripción             | Prescripción                           |
| 2 años       | art. 168 | Reclamo de los socios sobre el remanente                                | Prescripción                           |

Manóvil añade a este cuadro dos observaciones que lo agravan. La primera: el plazo de caducidad del art. 110 "no rige para las acciones de responsabilidad contra socios o controlantes (art. 26)", de modo que el reproche al administrador caducaría en un año mientras el dirigido al socio o al controlante que concurrió al mismo daño quedaría sujeto a otro régimen. La segunda, decisiva: ese plazo "contradice el de prescripción de tres años previsto en el art. 2561 del CCyC, y sobre todo la norma del art. 2543 del mismo código, que establece que el curso de la prescripción se suspende entre las personas jurídicas y sus administradores mientras continúan en el ejercicio del cargo". El Código Civil y Comercial suspende el plazo mientras el administrador permanece en funciones, precisamente porque quien controla la información controla la posibilidad de accionar. El Anteproyecto, al calificarlo de caducidad y declararlo insuspendible, deroga esa protección sin decirlo y sin explicar por qué.

Algunos plazos son de caducidad y el texto lo dice; otros son de prescripción; otros no están calificados y quedan librados al intérprete. Algunos corren desde el hecho, otros desde la clausura del acto, otros desde una resolución social. Y hay al menos uno —el del art. 110, sobre el que volveremos— que en su hipótesis de excepción carece de punto de partida.

### III.3. La conclusión que se sigue del mapa

Interrogado el conjunto, no aparece criterio articulador alguno.

No hay en el texto ni en su estructura una razón que explique por qué la impugnación de cualquier decisión social caduca a los tres meses mientras la acción social de responsabilidad caduca al año y la acción individual, que carece de plazo propio, prescribe a los dos años del art. 135. Tampoco por qué la exclusión de socio y la remoción con justa causa comparten el plazo de seis meses pero con puntos de partida distintos. Ni por qué el reproche al administrador que dañó el patrimonio social debe deducirse en la mitad del tiempo que tiene un tercero para reclamar un daño a su patrimonio propio.

Esto no es un sistema de acciones societarias. Es una colección de soluciones puntuales que comparten un cuerpo legal y un número (Ley de Sociedades).

#### IV. El régimen de cada acción

##### IV.1. Impugnación de decisiones sociales (arts. 130 a 133)

El **art. 130** establece una regla general, y la palabra *general* merece subrayarse porque constituye el mayor mérito del texto en esta materia: las resoluciones de **los órganos sociales** —en plural— adoptadas en violación de la ley, del estatuto o del reglamento pueden ser impugnadas de nulidad, y "el régimen establecido en esta Sección se aplica a todas las causales de impugnación de resoluciones".

El plazo es de tres meses desde la clausura del acto. El texto zanja expresamente el viejo debate: "este plazo es de caducidad y no se suspende ni se interrumpe". La acción debe promoverse contra la sociedad, ante el juez de su domicilio o ante el tribunal arbitral designado en el estatuto.

Se codifica el **principio de trascendencia** con cuatro limitaciones. No son impugnables las resoluciones adoptadas "en razón de los criterios empresarios o de negocios que las fundan, salvo caso de abuso o violación de los principios establecidos en el artículo 2°"; ni las que se impugnen "en el solo interés de la ley"; ni cuando "lo resuelto no causare daño"; ni "cuando el resultado no hubiera variado sin el vicio que se le atribuye".

El **art. 131** regula la legitimación, distinguiendo tres supuestos. Respecto del **órgano de gobierno**, están legitimados los socios que no votaron favorablemente, aquellos cuya voluntad estuvo viciada y los ausentes, con la precisión de que "sólo están legitimados para promover la acción los socios que revisten la calidad de tales al tiempo de adoptarse la resolución impugnada"; también los integrantes de los órganos de administración y de fiscalización "mientras se hallen en ejercicio de sus cargos o cuando la decisión impugnada afecte directamente su interés personal"; y la autoridad competente respecto de las sociedades del art. 266. Respecto del **órgano de administración** —y esta es una innovación de peso— la norma es expresa, con legitimación propia y *dies a quo* diferenciado según el impugnante sea administrador o socio. Respecto de **otros órganos sociales**, la impugnación procede "por falta de competencia atribuida a los mismos por la ley o el estatuto".

El art. 131 cierra con una regla de responsabilidad: "los socios que con dolo o culpa hayan votado favorablemente una resolución que es declarada nula, responden solidariamente por los daños causados".

El **art. 132** regula la suspensión cautelar de la resolución impugnada, con un límite que transcribimos por su relevancia: el juez o el árbitro puede suspender la ejecución "siempre que **no medie perjuicio para terceros**".

El **art. 133** admite que el propio órgano revoque la resolución o subsane el vicio, con este efecto: "la nueva resolución produce efectos desde su emisión y **no procede la iniciación ni la**

**continuación del proceso de impugnación.** Subsiste la responsabilidad por los efectos producidos por la decisión revocada o que sean su consecuencia directa".

#### IV.2. Responsabilidad de los administradores (arts. 101, 108 a 112)

El **art. 101** concentra el régimen sustancial. El factor de atribución es la culpa o el dolo. La obligación es de medios y —dice el texto— "su responsabilidad no es objetiva en ningún caso, ni se suponen garantes de las obligaciones sociales". La atribución "debe hacerse atendiendo a la actuación individual de cada administrador o representante en el hecho dañoso", y la solidaridad frente a la sociedad rige "entre los administradores que sean declarados responsables".

El mismo artículo codifica la **regla de protección de la discrecionalidad empresarial** con cuatro requisitos —buena fe, ausencia de privilegio de intereses ajenos al social, ausencia de interés personal en el asunto, información suficiente y procedimiento de decisión adecuado—, positiviza el **administrador de hecho** y regula la **delegación de funciones ejecutivas**.

El **art. 108** regula la exención. Ya no basta la protesta escrita del art. 274 LGS: se exige oposición fehaciente, notificación al órgano de fiscalización y la adopción de "las medidas razonables a su alcance para evitar que los daños se produzcan o agraven", en línea con el deber de prevención del art. 1710 CCyC.

El **art. 109** regula la extinción: aprobación de gestión, renuncia expresa o transacción resuelta por el órgano de gobierno, "siempre que esa responsabilidad no resulte de violación de la ley o el estatuto y no medie oposición de al menos el DIEZ POR CIENTO (10%) del capital social, salvo que el estatuto fije un porcentaje menor". La extinción es ineficaz en caso de liquidación coactiva o concursal.

El **art. 110** organiza el ejercicio de la acción social. Caducidad de un año contado desde la resolución que la dispone. Exclusividad de la sociedad durante los primeros tres meses; transcurridos, "la acción puede ser ejercida también por cualquier socio". El socio que hubiera planteado oposición en los términos del art. 109 "tiene derecho a promover dicha acción o a participar como litisconsorte adherente autónomo", con caducidad de un año desde que la acción quedó expedita. Se admite que el socio promueva la acción sin pronunciamiento previo cuando acredite "la manifiesta inutilidad o imposibilidad de obtenerlo, o el intento infructuoso de activar los mecanismos internos para procurarlo". Se dispensa expresamente de impugnar de nulidad la decisión aprobatoria de la gestión. Se prevé la **acción exclusiva de remoción** como opción, la **acumulación** ante el juez o árbitro que hubiera prevenido, la **finalización anómala** por allanamiento del administrador pagando a los socios demandantes el daño indirecto proporcional, y la acción social en la quiebra.

El **art. 112** cierra el bloque: los socios y los terceros conservan sus acciones individuales "por los actos de los administradores que lesionen directamente su patrimonio, pero no por los daños indirectos sufridos en razón de su participación en el patrimonio social".

#### IV.3. Remoción del administrador (arts. 98, 99, 100, 110 y 111)

La remoción está distribuida en cinco artículos, ninguno de los cuales constituye la acción autónoma reclamada:

| Plano                  | Norma   | Régimen                                                                                                                        |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acto orgánico ad nutum | art. 98 | Sin expresión de causa y en cualquier momento, salvo lo dispuesto para cada tipo o pacto en contrario. Si el administrador fue |

|                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                        | designado por una clase, la remoción compete a esa clase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Remoción con justa causa            | art. 99                | Se requiere cuando el administrador fue designado como condición expresa del estatuto o cuando la ley o el estatuto lo dispongan. Decisión del órgano de gobierno. Si el administrador niega la causa, la sociedad debe demandar en seis meses y el administrador conserva el cargo hasta la sentencia o el laudo. Los socios disconformes con el rechazo también pueden demandar en seis meses. Plazos de caducidad |
| Remoción del inhabilitado           | art. 100               | Convocatoria del órgano de gobierno dentro de los sesenta días; denegada la remoción, "cualquier socio, administrador o integrante del órgano de fiscalización, puede requerirla ante la autoridad judicial o arbitral competente"                                                                                                                                                                                   |
| Opción de demandar solo la remoción | art. 110, última parte | "El socio legitimado para el ejercicio de la acción de responsabilidad puede optar por demandar solamente la remoción del administrador"                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Declaración de mal desempeño        | art. 111               | "La decisión del órgano de gobierno que declara el mal desempeño del administrador produce su inmediata remoción, salvo acuerdo unánime en contrario", y puede adoptarse "aunque no conste en el orden del día, si es consecuencia directa del tratamiento de un asunto incluido en éste"                                                                                                                            |

#### IV.4. Intervención judicial o arbitral (arts. 124 a 129)

El **art. 124** amplía las causales: además del peligro grave, la negativa injustificada de los derechos de los socios y —esto es nuevo— los conflictos internos "que comprometan el normal funcionamiento de los órganos societarios". La medida "se dispone inaudita parte" y "el juez apreciará su procedencia con criterio restrictivo".

El **art. 125** organiza las clases de interventor: veedor, coadministrador o administrador pleno. El administrador pleno "desplazará a los administradores orgánicos"; pero, en el mismo párrafo, "en cualquier caso, los administradores conservan la legitimación para representar a la sociedad en el juicio que motivó la medida".

El **art. 126** amplía la legitimación a los integrantes de los órganos de administración y de fiscalización y al administrador de la sucesión del socio fallecido, y exige verosimilitud del derecho, peligro en la demora y **agotamiento de los recursos previstos en la ley o en el estatuto**, salvo inconducencia manifiesta. La contracautela es obligatoria cuando se designe coadministrador o administrador judicial, y puede constituirse con participaciones de la propia sociedad.

El **art. 128** dispone que la resolución que ordena la intervención es apelable al solo efecto devolutivo.

El **art. 129** introduce el cambio de mayor calado en esta materia desde 1972: **suprime el requisito de la previa promoción de la acción de remoción**. "La intervención u otras medidas pueden requerirse sin la previa promoción de acción principal, al solo efecto de remediar las causales

previstas en el artículo 124", con traslado a la sociedad por cinco días hábiles salvo incompatibilidad con la urgencia.

#### IV.5. El bloque procesal (arts. 134 a 141)

El Anteproyecto construye, por primera vez en nuestro derecho, una arquitectura procesal societaria propia: legitimación que sobrevive a la pérdida de la calidad de socio (art. 134); prescripción general de dos años (art. 135); arbitraje societario con cláusula estatutaria autónoma y facultades cautelares y de intervención de los árbitros (arts. 136 y 137); acumulación de procesos reiterados que evidencien conflicto intrasocietario permanente y facultades del tribunal para "dirimir de manera integral el conflicto", convocar al órgano cuya decisión se anuló, declarar la existencia del acuerdo que no pudo alcanzarse por un voto viciado y fijar pautas y plazo para rehacer los estados contables impugnados (art. 138); procedimiento más abreviado sin mediación previa obligatoria (art. 139); valuación por perito arbitrador (art. 140); y elección estatutaria de jurisdicción y derecho aplicable, con materias excluidas y derecho de receso para los disconformes (art. 141).

#### V. Lo que el Anteproyecto acierta

El reconocimiento debe ser explícito y sin reticencia. Enumeramos seis aciertos.

**1. La unificación del régimen impugnatorio.** La Sección XIV alcanza a todos los tipos societarios y a todos los órganos. Es el avance estructural más importante del texto en esta materia, porque resuelve la fragmentación *por tipo* que la ley 19.550 arrastra desde 1972, donde el art. 251 regula la sociedad anónima y todo lo demás se construye por analogía. Junyent Bas tiene razón cuando destaca este punto en su Conclusión Tercera. Y Manóvil, pese a su crítica general al sobredimensionamiento de la parte general, admite que en esta materia el traslado estaba justificado: recuerda que el Proyecto de 2019 "trasladó estas reglas a la Parte General" y que el vacío se había hecho notar, precisamente, respecto de la impugnación de resoluciones y de la responsabilidad de los administradores.

**2. La norma expresa sobre la impugnación de decisiones del órgano de administración.** Cincuenta años de construcción pretoriana, con criterios divergentes según el tribunal, quedan resueltos en un artículo. Sánchez Herrero señala, con acierto, que "la LGS omite en toda su redacción la impugnación del acto del órgano de administración".

**3. La codificación del principio de trascendencia y de la regla de discrecionalidad empresarial.** La formulación del art. 101 sigue el modelo continental —§ 93 AktG, art. 226 LSC española— y no el norteamericano puro: no establece una presunción que el actor deba rebatir, sino directamente los requisitos bajo los cuales el administrador no responde. Es la técnica correcta. Junyent Bas la califica, con razón, como "la innovación de mayor impacto dogmático", y observa con precisión que "el Proyecto no desplaza la responsabilidad del administrador; desplaza el centro de gravedad del juicio de responsabilidad".

**4. La supresión del requisito de la acción de remoción previa para la intervención judicial (art. 129).** Es el cambio estructural de mayor envergadura en esta materia desde la sanción de la ley 19.550 y responde directamente al reclamo doctrinario.

**5. La arquitectura procesal societaria.** La acumulación de procesos reiterados, el reconocimiento normativo del conflicto intrasocietario permanente, el deber del tribunal de dirimir integralmente el conflicto, las facultades de convocatoria y de integración de la decisión, el procedimiento abreviado sin mediación previa obligatoria y la legitimación que sobrevive a la transmisión de la participación no tienen antecedente en nuestro derecho positivo, y todas ellas son correctas.

**6. Un conjunto de piezas finas.** La dispensa expresa de impugnar la aprobación de gestión para demandar responsabilidad —que Junyent Bas destaca como dispuesta "con acierto"—; la acción social en la quiebra; la exención orientada a la prevención del daño (art. 108); la atribución individualizada y la solidaridad restringida a los declarados responsables; y la positivización del administrador de hecho, que —como observa Junyent Bas— "brinda certeza normativa para responsabilizar a socios controlantes, apoderados generales o asesores que dirijan materialmente la sociedad sin investidura formal".

Nada de esto es menor. Pero nada de esto construye un sistema.

## VI. Los puntos incorrectos

Presentamos las observaciones en orden de gravedad decreciente. Cada una identifica el artículo, describe el defecto y anticipa la corrección, que se desarrolla en el capítulo IX.

### VI.1. La supresión normativa del orden público societario (arts. 2º, 15 y 130)

Esta es, a nuestro juicio, la observación más grave que cabe formular al texto, y la formulamos con la cautela que su alcance exige.

El Proyecto de Reforma de 2019 preveía expresamente una excepción para las resoluciones violatorias del orden público. El Anteproyecto no la recogió. Pero el problema es considerablemente más profundo que esa omisión, porque el relevamiento del texto completo arroja un dato que conviene tener presente: **la expresión "orden público" aparece una sola vez en los doscientos setenta y siete artículos del Anteproyecto.** Está en el art. 3º, como causal de inoponibilidad de la personalidad jurídica. No aparece en la Sección XIV. No aparece en el régimen de nulidades. No aparece como límite de ninguna caducidad.

Y no se trata de una omisión aislada, porque hay tres normas que concuerdan en el mismo sentido.

El **art. 2º** dispone que las normas de la ley "son supletorias de la voluntad de las partes expresada en el estatuto, aun cuando la ley no lo establezca expresamente"; que ese principio "solo cede frente a disposiciones imperativas, las cuales son de interpretación restrictiva"; y agrega: "En caso de duda, las normas de esta ley deben considerarse de carácter supletorio".

El **art. 15** dispone, en su párrafo final: **"Las nulidades de los actos societarios son relativas, incluso las fundadas en la violación de normas imperativas de esta ley."**

El **art. 130** fija una caducidad de tres meses que "no se suspende ni se interrumpe", y excluye la impugnación deducida "en el solo interés de la ley".

Encadenadas las tres normas, la consecuencia es inevitable: **transcurridos tres meses desde la clausura del acto, una resolución social adoptada en violación de una norma imperativa de la propia ley queda definitivamente inatacable.** La única nulidad absoluta que subsiste en todo el proyecto es la del objeto ilícito (art. 16), extendida por el art. 17 a la sociedad de objeto lícito con actividad ilícita.

Adviértase el alcance práctico. Una asamblea que resuelve distribuir dividendos sin balance aprobado; que altera el régimen de responsabilidad de los administradores más allá de lo que la ley permite; que suprime el derecho de información o el de receso; que viola el régimen de participaciones en otras sociedades: todas esas decisiones, transcurridos tres meses, quedan consolidadas. Y quedan consolidadas aunque nadie las haya conocido, porque el plazo corre desde la clausura del acto y no se suspende.

La doctrina de este volumen converge en la premisa, aunque no siempre extraiga la misma consecuencia. Manóvil observa que la declaración del art. 2° "requiere claridad en la determinación de cuáles son las normas imperativas, lo que no se advierte con claridad en el articulado", y que "ello no se remedia con frases como que las disposiciones imperativas son de interpretación restrictiva ni —otra vez, en forma sobreabundante— que en caso de duda las normas deben considerarse de carácter supletorio", para concluir que "hay institutos dentro del ordenamiento societario que no admiten esa supletoriedad". Junyent Bas coincide: "el problema reside en que el Proyecto proclama la interpretación restrictiva de las normas imperativas sin identificarlas con precisión", y recoge la advertencia de Vítolo sobre la indeterminación de expresiones capitales —interés social, normas imperativas, grupo, política grupal— que "puede trasladar al intérprete conflictos que una ley general debería procurar prevenir".

Hay además un dato que agrava el problema de manera considerable, y que se sigue de una observación de Manóvil formulada a propósito de la Sociedad por Acciones Simplificada. El art. 248 dispone que "son de aplicación supletoria para el tipo las normas del Capítulo I, en cuanto resulten conciliables con las de esta Sección **y no exista pacto en contrario**". Como Manóvil señala, "el pacto en contrario permite que el estatuto de una SAS disponga que a la sociedad no se le aplica la Parte General". Ahora bien: la Sección XIV —régimen de impugnación de las decisiones sociales— y la Sección XV —bloque procesal— están dentro del Capítulo I. La consecuencia, en el terreno que aquí examinamos, es de máxima gravedad: **el estatuto de una SAS podría excluir por pacto el régimen entero de impugnación de decisiones sociales y de acciones societarias**. Y no queda en el texto norma alguna que lo impida, porque las nulidades societarias son siempre relativas (art. 15) y la imperatividad es de interpretación restrictiva (art. 2°).

Rovira aporta, desde el derecho internacional privado, el fundamento dogmático que esa conclusión reclama. Recuerda que el contrato social "es el único acto jurídico que tiene como efecto inmediato la creación de un sujeto de derecho", lo que lo constituye en un "contrato fenomenal" o de "efectos extraordinarios", y que por ello "la regla general del art. 2651 del CCyC no es automáticamente aplicable a un contrato social". De allí que su regulación "no puede desplazarse a otra legislación sin condicionamiento, pues la autonomía de la voluntad debe ser compatible con los principios generales que sientan las normas imperativas de nuestra legislación". El argumento vale, con igual fuerza, frente al desplazamiento que el propio texto opera al declarar supletorias sus normas y relativas todas sus nulidades.

Debe señalarse, por último, que la desprotección no se compensa por vía administrativa. El art. 2°, último párrafo, prohíbe a los Registros Públicos y a las autoridades de aplicación "dictar resoluciones que invaliden, restrinjan o condicionen lo dispuesto por esta ley", y el Proyecto —como observa Junyent Bas— "no reproduce una cláusula general y expresa de control sustancial de legalidad". El control de legalidad se desplaza así hacia el juez, en el mismo texto que reduce a tres meses la ventana para acudir a él. Figueroa Day describe el reverso registral de esa misma operación: la apelación judicial generalizada del art. 7° "encarece y judicializa un trámite voluntario" y funciona "como un contrasentido a la agilidad que se busca". El sistema confía el control de legalidad a la jurisdicción y, simultáneamente, restringe el acceso a ella.+}}

No sostenemos que ese haya sido el propósito del redactor. Sostenemos que ese es el resultado del texto, y que un resultado de esa magnitud no puede quedar librado a la interpretación.

## VI.2. La acción autónoma de remoción del administrador sigue sin existir

Es la laguna que señalamos desde 1983, que caracterizamos en 2018 y que Sánchez Herrero confirma y sistematiza en 2026 con propuesta normativa incluida.

El Anteproyecto mantiene la remoción distribuida en cinco artículos —98, 99, 100, 110 *in fine* y 111— sin régimen general, sin causales enunciadas con carácter general, sin legitimación uniforme y sin plazo unificado. La remoción con justa causa del art. 99 no es la acción reclamada: es una vía subsidiaria que sólo procede cuando el administrador fue designado como condición estatutaria o cuando la ley o el estatuto lo dispongan. La opción del art. 110 *in fine* tampoco lo es: es una opción de procedimiento dentro de la acción social, no una acción de fondo. El requerimiento del art. 100 opera únicamente respecto del administrador inhabilitado o cuando se invoca justa causa, y sin régimen propio.

El resultado es que el socio de una sociedad de responsabilidad limitada cuyo gerente incumple sistemáticamente sus deberes de lealtad y diligencia, sin que ese gerente haya sido designado como condición del contrato ni esté inhabilitado, carece de una acción con causales, legitimación, plazo y efectos determinados por la ley. Tendrá que construirla, como hasta hoy, por analogía.

No estamos ante un olvido del legislador. Estamos ante la decisión de no construir el instituto.

### VI.3. Los arts. 99 y 111 se contradicen

Ambas normas suponen una decisión del órgano de gobierno sobre la conducta del administrador. Pero disponen de efectos opuestos.

El **art. 99** establece que, cuando el administrador niega la justa causa invocada por la sociedad, "el administrador conserva el cargo hasta la sentencia o laudo que declare la existencia de la causal de remoción o disponga cautelarmente su separación provisoria", y la sociedad debe iniciar la acción dentro de los seis meses.

El **art. 111** establece que "la decisión del órgano de gobierno que declara el mal desempeño del administrador produce su inmediata remoción, salvo acuerdo unánime en contrario de los socios", y que esa decisión "puede ser adoptada aunque no conste en el orden del día, si es consecuencia directa del tratamiento de un asunto incluido en éste".

¿Cuál rige? El texto no lo resuelve. Y la respuesta práctica es evidente: si la mayoría quiere remover de inmediato, encuadrará la decisión como declaración de mal desempeño del art. 111 y evitará el art. 99. La mayoría elige el régimen aplicable, y el art. 99 queda en letra muerta.

Adviértase cuál es exactamente la norma que se vacía. El art. 99 exige justa causa precisamente cuando el administrador "fue designado como condición expresa del estatuto", es decir, en la hipótesis en que la designación integra el equilibrio negociado entre los socios y, en la enorme mayoría de los casos, protege al administrador designado por la minoría. La vía del art. 111 permite sortear esa protección mediante una calificación —"mal desempeño"— que el texto no define, adoptada sin necesidad de figurar en el orden del día.

Esta observación, que en la versión anterior de este trabajo presentábamos como propia, es hoy compartida. Junyent Bas llega por separado a la misma conclusión y la ilustra con un ejemplo que conviene reproducir: si el estatuto considera esencial la designación de un fundador y exige justa causa para removerlo, y la asamblea declara su mal desempeño, "el artículo 111 ordenaría su cese inmediato; pero si el administrador niega la causal, el artículo 99 dispondría que permanezca hasta una decisión judicial o arbitral". La consecuencia que advierte es exacta: "la coexistencia puede producir dos administradores simultáneos, actos representativos controvertidos y medidas cautelares contradictorias". Y su propuesta de solución es la que aquí se recoge: "la ley debería establecer una regla de prevalencia. Cuando la remoción sea libre, la decisión del órgano de gobierno puede tener efecto inmediato; cuando la ley o el estatuto exijan justa causa, debe prevalecer el artículo 99 y la

separación anticipada requerir una medida cautelar". Coincide asimismo en la objeción al tratamiento fuera del orden del día: la remoción y la declaración de responsabilidad "afectan derechos institucionales y patrimoniales relevantes", de modo que el administrador "debe contar, salvo urgencia acreditada, con conocimiento suficiente de los cargos y una oportunidad razonable de explicar su actuación".

El defecto es de articulación normativa y su corrección es sencilla.

#### VI.4. Intervención sin remoción: la desconexión entre los arts. 125 y 129

El art. 129 desconecta la intervención de la acción de remoción, y ese es un acierto. Pero no articula el efecto de la intervención sobre el cargo del administrador.

El art. 125 permite el desplazamiento **fáctico** —el administrador pleno "desplazará a los administradores orgánicos"— y en el mismo párrafo les conserva la legitimación procesal. La remoción **jurídica** sólo surge de los arts. 99, 100 y 111. Tenemos, pues, dos remedios desconectados, sin norma que los vincule, y una situación anómala: una sociedad administrada por un interventor designado judicialmente, cuyos administradores orgánicos siguen siéndolo, conservan el cargo, siguen inscriptos y siguen legitimados procesalmente.

El modelo de solución estaba disponible y era conocido. El art. 2409 del *Codice Civile* italiano dispone que el nombramiento del *amministratore giudiziario* implica el cese de los administradores y que el interventor convoca asamblea para la designación de nuevas autoridades. La ley uruguaya 16.060 adopta una solución equivalente en sus arts. 184 y 186. Ninguno de los dos modelos fue adoptado.

Y un detalle agrava el punto: el art. 126 exige, como requisito de la intervención, "el agotamiento de los recursos previstos en la ley o en el estatuto, excepto cuando demuestre que esto último es manifiestamente inconducente". Lo que el art. 129 suprime por la puerta, el art. 126 lo reintroduce parcialmente por la ventana.

#### VI.5. El régimen de plazos de la acción social (art. 110)

Tres defectos concurren en la misma norma.

**a) La duración.** El plazo de un año es el más breve de todos los sistemas comparados relevantes: España, cuatro años (art. 241 *bis* LSC); Italia, cinco desde el cese (art. 2393 CC); Alemania, cinco —diez en cotizadas— (§ 93 VI AktG); Brasil, tres; y el propio anteproyecto de reforma uruguayo propone cuatro. Junyent Bas coincide y va al punto: el plazo "indudablemente es muy breve, y este aspecto debe ser modificado, estableciéndose que el plazo sea de prescripción y de por lo menos dos años".

**b) La naturaleza.** El art. 110 lo califica de caducidad y dispone que "no se interrumpe ni se suspende". La combinación de una duración brevísima con la imposibilidad de suspensión produce un efecto que conviene enunciar sin eufemismos: en la práctica societaria argentina, donde el conocimiento de las maniobras del administrador suele ser posterior al ejercicio y donde la reconstrucción contable exige tiempo y a menudo peritajes, un año de caducidad no interrumpible equivale, en un número no despreciable de casos, a la inexistencia de la acción.

**c) La ausencia de punto de partida.** El art. 110 computa el año "desde la resolución que la dispone". Pero su párrafo cuarto habilita al socio a promover la acción **sin pronunciamiento previo** del órgano de gobierno cuando acredite la manifiesta inutilidad o imposibilidad de obtenerlo. En ese

supuesto no hay resolución. Y por lo tanto *\*no hay dies a quo\*\*\**. La norma es inaplicable a su propio supuesto de excepción, y la laguna es de las que se resuelven en perjuicio del actor.

Junyent Bas, en el trabajo de este volumen, refuerza el punto con el argumento probatorio, que es el decisivo en la práctica: "la documentación, los sistemas contables y la información sobre operaciones vinculadas suelen estar bajo control de los propios administradores cuestionados. Una investigación seria puede exigir auditorías forenses, pericias, exhortos o reconstrucciones de decisiones complejas, incompatibles con un plazo anual que, por ser de caducidad, no admite suspensión ni interrupción". Y va más lejos que nosotros en la calificación: convertir el plazo de prescripción en uno de caducidad "constituye un evidente exceso del legislador que intenta desarticular todo tipo de acción social". Su Conclusión Undécima recoge además, expresamente, el defecto del punto de partida: "deben coordinarse plazos, *dies a quo* y efectos del ocultamiento del daño".

A ello se agrega una **asimetría axiológica** que no tiene explicación en el texto: el daño directo al patrimonio del socio o del tercero se reclama en los dos años del art. 135; el daño al patrimonio social caduca en uno. Se protege menos el interés social que el interés individual.

#### VI.6. El art. 133: la sanatoria sin resguardos

El art. 133 permite que el órgano que dictó la resolución impugnada la revoque o subsane el vicio, con el efecto de que "no procede la iniciación ni la continuación del proceso de impugnación".

El instituto tiene antecedente respetable: es la *sanatoria* del art. 2377 del *Codice Civile*. Pero el modelo italiano viene acompañado de resguardos que el Anteproyecto no recoge. El texto argentino nada dice sobre las costas del proceso que se extingue; nada sobre la revocación reiterada de resoluciones sustancialmente idénticas; nada sobre la subsistencia del interés del impugnante cuando la revocación no repara los efectos ya producidos —fuera de la fórmula genérica de que "subsiste la responsabilidad por los efectos producidos"—; y nada sobre el supuesto en que la revocación se adopta en vísperas de la sentencia.

Combinado con la caducidad de tres meses del art. 130, el resultado es que la mayoría no sólo puede ganar el pleito: puede administrarlo. Puede dejar correr el proceso, medir su suerte y revocar cuando la sentencia se aproxime, con la certeza de que el impugnante habrá perdido el plazo para atacar la resolución sustitutiva si ésta reproduce el contenido de la anterior con vicios distintos.

#### VI.7. El art. 132: el límite de la suspensión cautelar

El art. 132 condiciona la suspensión de la resolución impugnada a que "no medie perjuicio para terceros".

La fórmula presenta dos problemas. El primero es que **carece de calificación de gravedad**: cualquier perjuicio, por mínimo que sea, obsta a la medida. El segundo es que **el sujeto protegido es el tercero y no la sociedad**, lo que invierte el eje tradicional de la cautelar societaria sin que el texto explique la razón.

En sociedades cerradas con acreedores —es decir, en la enorme mayoría de las sociedades argentinas— prácticamente toda suspensión de una resolución social afecta de algún modo a un tercero. La consecuencia es que la cautelar, tal como está redactada, corre el riesgo de volverse de acceso excepcional justamente en el terreno donde más se la necesita. Y ello en un régimen que,

simultáneamente, ha reducido a tres meses el plazo para impugnar y ha declarado relativas todas las nulidades societarias.

#### VI.8. El umbral de culpa del socio votante (art. 131 *in fine*)

El art. 131 responsabiliza solidariamente a los socios que "con dolo o culpa" hayan votado favorablemente una resolución declarada nula.

La comparación es elocuente:

| Texto                       | Factor de atribución                   |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Ley 19.550, art. 254        | Sólo dolo                              |
| Proyecto de Reforma 2019    | Dolo o culpa grave (umbral calificado) |
| Anteproyecto 2026, art. 131 | Dolo o culpa                           |

El Anteproyecto adopta el más severo de los tres estándares, y lo hace sin una línea de justificación en el texto. Se produce así una incoherencia axiológica difícil de explicar: una ley que hace de la autonomía de la voluntad su principio rector, que declara supletorias sus propias normas y de interpretación restrictiva su imperatividad, **agrava** la responsabilidad del socio por el mero hecho de emitir su voto.

El efecto práctico es previsible y no es el buscado: en sociedades cerradas, donde el socio vota sin asesoramiento técnico y sin acceso pleno a la información que maneja el administrador, la amenaza de una responsabilidad solidaria por culpa simple desalienta la participación en el órgano de gobierno. Se debilita, precisamente, el mecanismo de control interno que el resto del sistema presupone.

#### VI.9. La elevación del umbral de oposición del 5% al 10% (art. 109)

El art. 275 de la ley 19.550 fija en el cinco por ciento del capital el umbral de oposición que impide la extinción de la responsabilidad. El art. 109 del Anteproyecto lo eleva al diez por ciento, admitiendo que el estatuto establezca un porcentaje menor. Junyent Bas registra el cambio con precisión (p. 22-23) sin calificarlo.

Nosotros sí lo calificamos: es un retroceso en la tutela de la minoría, y su justificación no surge del texto.

El derecho comparado no acompaña la elevación: España mantiene el cinco por ciento (art. 238 LSC); Uruguay, el cinco por ciento del capital integrado (art. 392, ley 16.060); Italia, un quinto pero con voto contrario, que es un mecanismo distinto (art. 2393 CC). Y en el sistema del Anteproyecto la agravación se potencia, porque el socio que no alcanza el umbral pierde no sólo la posibilidad de impedir la extinción sino también la posición del párrafo tercero del art. 110, que reserva al opositor el derecho de promover la acción o de intervenir como litisconsorte adherente autónomo.

En una estructura económica como la argentina —donde, como advierte Junyent Bas, las pymes "son claramente mayoritarias"— duplicar el umbral de oposición equivale a excluir de la tutela a una porción considerable de los socios minoritarios.

A la elevación del umbral se agrega una asimetría interna que señala Junyent Bas y que conviene corregir en la misma operación: "el artículo 101 incluye la violación de decisiones sociales como fuente de responsabilidad, pero el artículo 109 no la menciona entre los impedimentos para extinguirla". El resultado es que una infracción a una decisión social válidamente adoptada pueda

"ser liberada con mayor facilidad que la violación del estatuto". La omisión carece de justificación y se repara agregando esa causal al art. 109.

#### VI.10. La exclusión del daño indirecto (art. 112) y su tensión con el art. 1739 CCyC

El art. 112 excluye expresamente la acción individual por "los daños indirectos sufridos en razón de su participación en el patrimonio social".

La solución tiene respaldo doctrinario y jurisprudencial serio. Junyent Bas la considera "en consonancia con la posición mayoritaria de la doctrina argentina moderna", y transcribe la opinión de Rafael Manóvil según la cual el art. 1739 CCyC "se refiere al alcance del resarcimiento, pero no extiende la legitimación a otros sujetos para reclamar por el mismo daño. Si la sociedad es resarcida, el daño indirecto del socio o accionista también lo está".

El razonamiento es correcto **bajo la premisa de que la sociedad efectivamente accione**. El problema aparece cuando esa premisa falla, que es precisamente la hipótesis de conflicto societario: el administrador demandado responde a la mayoría, la mayoría controla el órgano de gobierno, la sociedad no acciona, y el socio minoritario debe entonces recorrer el camino del art. 110 —caducidad de un año, exclusividad de tres meses, eventual exigencia de pronunciamiento previo— para reclamar por vía refleja un daño que, en el sistema del Código Civil y Comercial, sería resarcible en dos años por vía directa.

No proponemos derogar la regla del art. 112. Proponemos una salvedad que la haga coherente con el resto del sistema: cuando la sociedad no ejerza la acción social y el socio la promueva en su lugar, el plazo de la acción individual no debe correr en su contra; y cuando la acción social resulte definitivamente frustrada por causa imputable a la mayoría, debe subsistir la vía individual.

#### VI.11. La ausencia de arquitectura de parte general

El Proyecto de Reforma de 2019 estructuró la responsabilidad en una verdadera parte general —arts. 59 *bis*, *ter*, *quater* y siguientes hasta *nonies*— con un sistema de reenvíos que permitía que las disposiciones especiales de cada tipo se apoyaran en principios comunes.

El Anteproyecto optó por normas autónomas y remisiones puntuales. Es, precisamente, la decisión técnica que impide que exista un sistema, y de ella derivan buena parte de las inconsistencias señaladas en los apartados anteriores: si no hay principios comunes, cada norma resuelve por su cuenta el plazo, la legitimación y los efectos, y nada garantiza la coherencia del conjunto.

#### VI.12. Dos defectos menores pero corregibles

**a) La intervención dispuesta por árbitros y el recurso (arts. 128 y 137).** El art. 137 faculta a los árbitros a disponer "medidas cautelares, medidas asegurativas y de intervención de órganos sociales". El art. 128 establece que "la resolución que dispone la intervención es apelable al solo efecto devolutivo". Pero en el arbitraje no hay apelación. El texto no aclara qué remedio tiene la sociedad frente a una intervención dispuesta por un tribunal arbitral, ni si el recurso de nulidad del laudo alcanza a las medidas cautelares. La laguna es de las que generan litigio inmediato.

**b) La legitimación del socio sobreviviente (art. 131).** El art. 131 dispone que "sólo están legitimados para promover la acción los socios que revisten la calidad de tales al tiempo de adoptarse la resolución impugnada", mientras que el art. 134 dispone que la pérdida de la condición

de socio no extingue la legitimación. La combinación es coherente, pero deja sin resolver un supuesto frecuente: el del adquirente que ingresa a la sociedad dentro del plazo de impugnación y descubre entonces el vicio. Bajo la letra del art. 131 carece de legitimación, aunque sea el único perjudicado actual.

**Debemos consignar aquí una discrepancia frontal.** Manóvil sostiene la posición contraria, y con argumentos de peso. Considera que el art. 131 resuelve la cuestión "correctamente, siguiendo al derecho vigente y a la doctrina del *leading case* Carabassa c. Canale SA", porque "el nuevo socio ingresa en la sociedad en el estado en que ésta se halla y si hubiera algo con lo que no esté de acuerdo es libre de decidir no ingresar"; y advierte que, de admitirse lo contrario, "se incentivaría la litigiosidad por parte de quienes compren acciones para buscar presuntos errores u objeciones". Su crítica se dirige, en cambio, a la contradicción entre ese párrafo, el penúltimo del mismo art. 131 y el art. 134, cuya compaginación —dice— "va a generar dificultades"; y propone que "solo los sucesores a título universal mantienen la legitimación del socio fallecido".

La objeción es atendible y nos persuade en parte. El riesgo del tráfico de pleitos es real y el precedente que Manóvil invoca es sólido. Reformulamos por ello nuestra propuesta en términos más estrechos, que recogen su criterio: la legitimación del adquirente debe admitirse **únicamente en la sucesión a título universal** y en el supuesto del adquirente que acredite que el vicio le fue deliberadamente ocultado; fuera de esos casos, la restricción del art. 131 es acertada. Lo que en todo caso subsiste, y corresponde al legislador resolver, es la incompatibilidad de redacción entre los arts. 131 y 134, que ambos trabajos coinciden en señalar.

#### VI.13. La *finalización anómala* de la acción social (art. 110)

El art. 110 permite que el administrador demandado, cuando la acción fue promovida exclusivamente por socios opositores, se allane o transija pagando a esos actores el daño indirecto proporcional a su participación, con lo que —dice el texto— "dicho allanamiento pondrá fin a la acción social".

En la versión anterior de este trabajo describimos el instituto sin objetarlo. La observación de Junyent Bas nos persuade de que merece figurar entre los puntos incorrectos, y su argumento es concluyente: "el titular del crédito es la sociedad, el daño puede afectar a acreedores y socios no demandantes, y la compensación individual puede ser inferior al perjuicio social"; la figura "puede incentivar acuerdos que extingan una pretensión colectiva sin recomponer el patrimonio del ente".

Adviértase, además, la incoherencia interna que ello supone. El art. 112 excluye expresamente el daño indirecto como objeto de la acción individual; el art. 110 lo convierte en la moneda con que se extingue la acción social. El Anteproyecto niega por una puerta lo que concede por la otra.

Junyent Bas advierte también la proyección concursal: si el acuerdo "importa un acto patrimonial atribuible a la sociedad, fue celebrado durante el período de sospecha, perjudica a los acreedores y la contraparte conocía la cesación de pagos, puede quedar alcanzado por la ineficacia concursal del artículo 119 de la Ley 24.522". La sola posibilidad aconseja el control previo. Compartimos su propuesta: la norma "debería exigir control del órgano social no conflictuado o judicial, información a todos los socios, consideración de acreedores y demostración de que la solución no perjudica a la sociedad".

#### VI.14. La prescripción del art. 160 y los terceros ajenos a la sociedad

Aunque excede el núcleo de este trabajo, corresponde dejar consignada una observación de Manóvil que pertenece de lleno al régimen de las acciones societarias y que el mapa de plazos del capítulo III anticipaba. El art. 160 dispone que prescribe a los dos años, contados desde la cancelación de la inscripción, "la acción de los acreedores para reclamar sus créditos y todo reclamo contra los socios". Como observa Manóvil, "esta sorpresiva prescripción afecta ilegítimamente a terceros que no tienen vínculo alguno con las razones por las cuales la sociedad se disolvió y liquidó", y ello aun cuando el cierre se hubiera producido de buena fe, porque "pueden aparecer acreencias nuevas derivadas de responsabilidades y contingencias no conocidas" —reliquidaciones fiscales o previsionales, responsabilidad por ruina de obra, defensa del consumidor, ejercicio abusivo del control—. La observación confirma el diagnóstico general: los plazos del Anteproyecto no fueron pensados como sistema, sino artículo por artículo.

#### VI.15. La elección del derecho aplicable (art. 141) y el régimen de impugnación (art. 130)

El art. 141 autoriza al estatuto de las sociedades que no hacen oferta pública a someter "sus relaciones internas a derecho local o extranjero, o al derecho mercantil internacional", con exclusión de una lista de materias entre las que no figura la impugnación de las decisiones sociales.

Rovira advierte la colisión, y corresponde recogerla porque pertenece de lleno al objeto de este trabajo: "en abierta contradicción con lo que plantea como posibilidad el art. 141, nos encontramos en el Anteproyecto con el art. 130", que dispone que la acción de nulidad debe promoverse contra la sociedad ante el juez de su domicilio o el tribunal arbitral estatutario, "quien deberá resolver conforme las normas que el Anteproyecto trae como aplicables a las causales de nulidad de las resoluciones sociales, que no pueden ser otras que lo dispuesto por la ley argentina".

La contradicción es difícil de superar por vía interpretativa. La adopción de resoluciones por los órganos sociales es el supuesto más característico de una relación interna; si el estatuto puede someterla a derecho extranjero, no se advierte con qué fundamento las causales de nulidad de esas mismas resoluciones quedarían regidas por la ley argentina. Y si quedan regidas por la ley argentina —como el art. 130 parece imponer—, la elección del art. 141 carece en buena medida de objeto en el terreno donde más se la invocaría.

Se agrega a ello que la distinción sobre la que el art. 141 se apoya es, como observan Manóvil y Rovira coincidentemente, una distinción vidriosa: las relaciones internas y las externas "de por sí no son fáciles de delimitar", y "existen varios supuestos que abarcan ambas relaciones en tanto la sociedad interactúa con el mundo exterior a sus socios". La impugnación de una decisión social es, precisamente, uno de esos supuestos: se ejerce entre socios y sociedad, pero sus efectos alcanzan a los terceros que contrataron sobre la base de la resolución impugnada.

Corresponde señalar, por último, que Rovira demuestra que la norma es además innecesaria: derogado el art. 124 de la ley 19.550, quienes deseen regirse por un derecho extranjero pueden constituir la sociedad bajo ese derecho. La observación es decisiva desde el punto de vista de la técnica legislativa: una norma que genera esta magnitud de incertidumbre y que no aporta una posibilidad que el ordenamiento no ofrezca ya por otra vía no debería subsistir.

#### VII. Un síntoma independiente: la divergencia de lecturas doctrinarias sobre el mismo texto

Hay una forma de verificar la calidad técnica de un texto normativo que no depende de la opinión de quien lo examina: observar si los intérpretes calificados que lo leen coinciden sobre lo que dice.

En el caso del Anteproyecto, y en el terreno acotado de las acciones societarias, esa verificación arroja un resultado que merece consignarse. **Dos autores de primer nivel, examinando el mismo texto con pocas semanas de diferencia, ofrecen lecturas que no coinciden con la letra del articulado en dos puntos centrales.**

#### VII.1. La legitimación subsidiaria en la acción social (art. 110)

Junyent Bas describe así la legitimación *uti singuli*: "en caso de que la sociedad no iniciara la acción en el plazo de tres meses, quedan legitimados los accionistas *uti singuli*, siempre que se hayan opuesto en un porcentaje del 10% del capital como mínimo, o que la responsabilidad resulte de la violación de la ley o del estatuto" (p. 20). Y añade que el socio puede promoverla "o demandar la designación de un interventor judicial en la sociedad para que la ejerza".

El texto del art. 110 dice, en cambio, que "transcurrido ese plazo, la acción puede ser ejercida también **por cualquier socio**", sin condicionamiento de porcentaje; y el requisito del diez por ciento aparece en el art. 109, referido a la oposición a la extinción de la responsabilidad, con la consecuencia —regulada en el párrafo tercero del art. 110— de habilitar al opositor a promover la acción o a intervenir como litisconsorte adherente autónomo, con un plazo de caducidad propio. La facultad de demandar la designación de un interventor para que ejerza la acción, por su parte, no figura en el art. 110.

Corresponde dejar constancia, ante todo, de que el propio autor ha precisado su lectura en el trabajo que integra este volumen, donde señala con exactitud que, vencido el plazo de exclusividad, "cualquier socio puede ejercerla, sin que la ley exija alcanzar el diez por ciento del capital". La rectificación es del mayor interés para el argumento que aquí se formula, porque muestra que el mismo intérprete, llegó a resultados distintos.

Debe elogiarse la conclusión de Francisco Junyent. Corresponde observar que **el art. 110 superpone, en párrafos sucesivos, tres reglas de legitimación distintas —la de la sociedad, la de cualquier socio transcurridos tres meses y la del socio opositor del art. 109— con dos plazos de caducidad que corren desde momentos diferentes, sin articularlas entre sí y sin decir cuál prevalece.** Una norma que obliga a un intérprete de esa jerarquía a volver sobre su propia lectura es una norma mal redactada.

#### VII.2. Las causales de impugnación de los actos del órgano de administración (art. 131)

Sánchez Herrero, al comentar la impugnación de los actos de administración, sostiene: "El art. 131, párr. 6º, del Proyecto prevé explícitamente la acción limitada a la 'falta de competencia' del órgano, y quiénes son los legitimados para instarla".

El texto del art. 131 contiene, en cambio, dos párrafos distintos. Uno, encabezado "Del órgano de administración", regula la legitimación y el plazo para impugnar las resoluciones del órgano de administración **sin limitar las causales**. Otro, encabezado "De otros órganos sociales", dispone que "las resoluciones de otros órganos sociales pueden ser impugnadas **por falta de competencia** atribuida a los mismos por la ley o el estatuto".

La observación registra un hecho. **Del art. 131 puede leerse —y un especialista lo ha leído— que la impugnación de los actos del órgano de administración está limitada a la falta de competencia; y puede leerse también, con igual apoyo textual, que las causales son las generales del art. 130 y que la limitación alcanza sólo a los "otros órganos"**. La diferencia entre ambas lecturas es enorme: en la primera, las decisiones del directorio adoptadas dentro de su competencia pero en violación de la ley o del estatuto serían inimpugnables.

### VII.3. El plazo de las acciones contra socios y controlantes (art. 26)

Una tercera divergencia, del mismo orden, se produce respecto del art. 26. Manóvil sostiene que "el plazo de caducidad no rige para las acciones de responsabilidad contra socios o controlantes (art. 26)". El texto de esa norma dispone, sin embargo, que cuando la sociedad no ejerza la acción "los socios pueden ejercerla en las mismas condiciones que la ley prevé" para la acción social de responsabilidad, remisión de la que podría seguirse la conclusión contraria —esto es, que la caducidad anual del art. 110 se importa junto con las demás condiciones de ejercicio—.

No pretendemos zanjar aquí la cuestión. La señalamos porque, como en los dos casos anteriores, la duda no es del intérprete sino del texto: una remisión a "las mismas condiciones" que no dice si comprende el plazo, tratándose de un plazo de caducidad que no se suspende ni se interrumpe, es una fuente segura de litigio.

### VII.4. Qué se sigue de esto

Se sigue algo que ninguna crítica de fondo puede aportar con la misma fuerza: que **el defecto no está en la mirada del crítico sino en la redacción del texto**. Las tres divergencias se corrigen con ajustes de redacción menores, que proponemos en el capítulo IX. Ninguna requiere modificar el diseño de política legislativa del Anteproyecto. Y ambas, si no se corrigen ahora, se resolverán dentro de diez años por vía jurisprudencial, con el costo que eso significa para los litigantes que hayan tenido la mala fortuna de plantear la cuestión antes de que se consolide un criterio.

## VIII. CONCLUSIONES

Las conclusiones se formulan en el orden en que, a nuestro juicio, el Congreso debería atenderlas. Cada una enuncia el defecto y la corrección propuesta; el texto normativo sugerido se desarrolla en el capítulo IX.

### **PRIMERA — El Anteproyecto mejora piezas del régimen impugnatorio y de responsabilidad, pero no construye un sistema de acciones societarias**

El texto unifica el régimen impugnatorio para todos los tipos y todos los órganos (Sección XIV), regula expresamente la impugnación de las decisiones del órgano de administración, codifica el principio de trascendencia y la regla de discrecionalidad empresarial, suprime el requisito de la acción de remoción previa para la intervención judicial y construye por primera vez una arquitectura procesal societaria propia. Todos estos son avances estructurales genuinos y deben ser preservados.

Pero las acciones societarias continúan repartidas en seis zonas del articulado, con más de cuarenta pretensiones distintas, dieciséis artículos que fijan plazos propios y nueve duraciones diferentes, sin norma general que establezca su definición, su legitimación, sus requisitos comunes de procedencia, sus plazos y los efectos de la sentencia.

El diagnóstico es hoy compartido. Junyent Bas afirma, en el trabajo de este volumen, que el Proyecto "no contiene un esquema integral de las acciones societarias", y Manóvil identifica la impugnación de resoluciones y la responsabilidad de los administradores como las dos únicas materias en que el vacío estaba comprobado.

**Se propone incorporar una Sección de disposiciones generales sobre las acciones societarias**, ubicada a la cabeza de la Sección XV, a la cual se adecuen las disposiciones especiales de cada tipo (texto propuesto: arts. A a E del capítulo IX).

**SEGUNDA — El orden público societario ha quedado normativamente suprimido, y esa supresión debe corregirse**

De la aplicación conjunta del art. 2° (supletoriedad general, imperatividad de interpretación restrictiva, presunción de supletoriedad en caso de duda), del art. 15 ("las nulidades de los actos societarios son relativas, incluso las fundadas en la violación de normas imperativas de esta ley") y del art. 130 (caducidad de tres meses no susceptible de suspensión ni interrupción, e inimpugnabilidad de la resolución atacada "en el solo interés de la ley") resulta que, transcurridos tres meses de la clausura del acto, **una resolución social adoptada en violación de una norma imperativa de la propia ley queda definitivamente inatacable**.

La expresión "orden público" aparece una sola vez en los doscientos setenta y siete artículos del texto (art. 3°), y nunca como límite del régimen impugnatorio. La única nulidad absoluta que subsiste es la del objeto ilícito (art. 16).

Ésta es, a nuestro juicio, **la observación más grave que cabe formular al Anteproyecto en materia de acciones societarias**, y la que debería concentrar la atención del debate parlamentario.

**Se propone:** (i) reformular el párrafo final del art. 15 para exceptuar de la regla de relatividad a las nulidades fundadas en la violación de normas imperativas establecidas en protección del interés general o de derechos indisponibles de los socios; (ii) incorporar al art. 130 un párrafo que excluya del plazo de caducidad a la acción fundada en tales causales, remitiéndola al régimen del Código Civil y Comercial; y (iii) suprimir del art. 130 la exclusión de la impugnación deducida "en el solo interés de la ley", o precisar de modo que no absorba los supuestos anteriores (texto propuesto: capítulo IX.2).

**TERCERA — Debe incorporarse una acción autónoma de remoción del administrador**

La laguna señalada por la doctrina desde 1983, caracterizada en 2018 como "acción no regulada pero exigida" y confirmada por Sánchez Herrero en 2026 con propuesta normativa, no ha sido corregida. La remoción permanece fragmentada en cinco artículos —98, 99, 100, 110 *in fine* y 111— sin régimen general, sin causales de alcance general, sin legitimación uniforme, sin plazo unificado y sin efectos reglados de la sentencia.

Ninguna de las cinco vías constituye la acción reclamada: el art. 98 regula un acto orgánico, no una acción; el art. 99 sólo opera cuando el administrador fue designado como condición estatutaria o cuando la ley o el estatuto exigen justa causa; el art. 100 se limita al inhabilitado y al supuesto en que se invoque justa causa, y sin régimen propio; el art. 110 *in fine* es una opción de procedimiento dentro de la acción social; y el art. 111 regula el efecto de una decisión asamblearia, no una pretensión.

**Se propone incorporar la acción de remoción del administrador con régimen sustantivo propio:** causales enunciadas, legitimación activa, requisito de pronunciamiento previo con sus excepciones, plazo, medida cautelar de suspensión provisoria y efectos de la sentencia, incluida la obligación de convocar al órgano de gobierno para la designación del reemplazante (texto propuesto: art. F del capítulo IX).

**CUARTA — Debe resolverse la contradicción entre los arts. 99 y 111**

El art. 99 dispone que el administrador que niega la justa causa "conserva el cargo hasta la sentencia o laudo". El art. 111 dispone que la declaración de mal desempeño "produce su inmediata remoción", y que puede adoptarse aunque no conste en el orden del día. Ambas normas presuponen

una decisión del órgano de gobierno sobre la conducta del administrador y disponen efectos opuestos, sin norma que resuelva el concurso.

En la práctica, la mayoría elegirá la vía del art. 111 siempre que quiera remover de inmediato, con lo cual el art. 99 quedará en letra muerta. Y la norma que se vacía es precisamente la que protege al administrador designado como condición expresa del estatuto, es decir, en la mayoría de los casos, al administrador de la minoría.

**Se propone:** (i) definir en el art. 111 qué debe entenderse por mal desempeño, por remisión a los deberes de los arts. 91 y 104 a 106; (ii) exigir que la declaración de mal desempeño respecto de un administrador designado como condición expresa del estatuto se rija por el art. 99; y (iii) suprimir la posibilidad de adoptar la declaración sin inclusión en el orden del día cuando de ella derive la remoción inmediata (texto propuesto: capítulo IX.3).

#### **QUINTA — Debe articularse la intervención judicial con la remoción**

El art. 129 desconecta acertadamente la intervención de la acción de remoción, pero no regula el efecto de la intervención sobre el cargo del administrador. El art. 125 dispone el desplazamiento fáctico y, en el mismo párrafo, conserva a los desplazados la legitimación procesal. La remoción jurídica sólo surge de los arts. 99, 100 y 111. Los remedios quedan desconectados y se genera la anomalía de una sociedad administrada por un interventor judicial cuyos administradores orgánicos conservan el cargo y la inscripción.

Los modelos de solución existen y son conocidos: el art. 2409 del *Codice Civile* italiano y los arts. 184 y 186 de la ley uruguaya 16.060.

**Se propone incorporar una norma de articulación:** la designación de administrador pleno suspende al administrador desplazado en el ejercicio del cargo, y obliga al interventor a convocar al órgano de gobierno dentro de un plazo determinado para que se pronuncie sobre la remoción y designe reemplazantes (texto propuesto: art. G del capítulo IX).

Se propone además **exceptuar del requisito de agotamiento de los recursos internos del art. 126** a la petición autónoma del art. 129 cuando la causal invocada consista en la acefalía o en la imposibilidad de funcionamiento de los órganos, para no reintroducir por vía de requisito lo que el art. 129 suprimió.

#### **SEXTA — El plazo de la acción social debe ser de prescripción y no inferior a tres años, y debe fijarse su punto de partida**

El plazo de un año de caducidad del art. 110, no susceptible de interrupción ni de suspensión, es el más breve de todos los sistemas comparados relevantes: España cuatro años, Italia cinco, Alemania cinco —diez en cotizadas—, Brasil tres, y el anteproyecto uruguayo propone cuatro. Junyent Bas concluye que "indudablemente es muy breve" y que "debe ser modificado, estableciéndose que el plazo sea de prescripción y de por lo menos dos años".

A ello se agregan dos defectos técnicos. El primero: el art. 110 computa el plazo "desde la resolución que la dispone", pero su párrafo cuarto habilita al socio a promover la acción sin pronunciamiento previo, supuesto en el cual **no existe punto de partida**. El segundo: el daño directo al tercero se reclama en los dos años del art. 135 mientras el daño al patrimonio social caduca en uno, con lo que se protege menos el interés social que el individual. Manóvil observa, con razón, que la incertidumbre es aún mayor: "el art. 112, referido a la acción individual, nada dispone en materia de plazos, por lo que la duda será si se aplica la caducidad del art. 110, la prescripción del art. 135 o la del CCyC, y hasta, eventualmente, si las normas del Proyecto regirán para la acción individual del socio, pero no para la de los terceros".

A ello se agregan dos objeciones de Manóvil que refuerzan la conclusión. La primera: el plazo de caducidad "contradice el de prescripción de tres años previsto en el art. 2561 del CCyC, y sobre todo la norma del art. 2543 del mismo código, que establece que el curso de la prescripción se suspende entre las personas jurídicas y sus administradores mientras continúan en el ejercicio del cargo". La segunda: el art. 112 "nada dispone en materia de plazos", de modo que quedará en duda "si se aplica la caducidad del art. 110, la prescripción del art. 135 o la del CCyC". Junyent Bas concluye, en su Conclusión Undécima, que "deben coordinarse plazos, dies a quo y efectos del ocultamiento del daño".

**Se propone:** (i) convertir el plazo en plazo de prescripción; (ii) fijarlo en tres años, o subsidiariamente en dos, conforme la propuesta de Junyent Bas; (iii) establecer expresamente el *dies a quo* para el supuesto en que no exista resolución previa, computándolo desde que el socio conoció o pudo conocer el hecho generador; y (iv) unificar el criterio con el plazo de la acción individual (texto propuesto: capítulo IX.4).

#### **SÉPTIMA — El art. 133 debe incorporar los resguardos que su modelo comparado contiene**

La revocación o subsanación por el propio órgano impide "la iniciación ni la continuación del proceso de impugnación". El instituto proviene de la *sanatoria* del art. 2377 del *Codice Civile*, pero el Anteproyecto no recogió sus resguardos: nada dice sobre las costas del proceso que se extingue, sobre la revocación reiterada de resoluciones sustancialmente idénticas, sobre la subsistencia del interés del impugnante cuando la revocación no repara los efectos ya producidos, ni sobre la revocación adoptada en vísperas de la sentencia.

Combinado con la caducidad de tres meses del art. 130, el efecto es que la mayoría puede administrar el proceso.

**Se propone** agregar al art. 133: (i) que la revocación no exime de las costas causadas; (ii) que no obsta a la continuación del proceso cuando el impugnante acredite interés actual en la declaración de nulidad; (iii) que la revocación de una resolución sustancialmente idéntica a otra ya revocada no produce el efecto extintivo; y (iv) que el plazo de impugnación de la resolución sustitutiva corre íntegramente desde su emisión (texto propuesto: capítulo IX.5).

#### **OCTAVA — El límite de la suspensión cautelar del art. 132 debe calificarse**

La fórmula "siempre que no medie perjuicio para terceros" carece de calificación de gravedad y protege al tercero en lugar de a la sociedad. En sociedades cerradas con acreedores, prácticamente toda suspensión afecta a algún tercero, con lo que la cautelar corre el riesgo de volverse de acceso excepcional. El resultado es particularmente grave en un régimen que ha reducido a tres meses el plazo de impugnación y ha declarado relativas todas las nulidades societarias.

**Se propone** sustituir la fórmula por "siempre que no medie perjuicio grave a la sociedad o a terceros de buena fe, el que podrá ser conjurado mediante contracautela suficiente" (texto propuesto: capítulo IX.6).

#### **NOVENA — El umbral de culpa del socio votante debe volver a la culpa grave**

El art. 131 *in fine* responsabiliza solidariamente al socio que votó favorablemente con "dolo o culpa". El art. 254 de la ley 19.550 exige dolo; el Proyecto de Reforma 2019 exigía dolo o culpa grave. El Anteproyecto adopta el más severo de los tres estándares sin justificación en el texto, en abierta tensión axiológica con un sistema que hace de la autonomía de la voluntad su principio rector.

El efecto práctico es contrario al buscado: desalienta la participación del socio en el órgano de gobierno, precisamente el mecanismo de control interno que el resto del sistema presupone.

**Se propone** sustituir "dolo o culpa" por "**dolo o culpa grave**", recuperando la fórmula del Proyecto 2019 (texto propuesto: capítulo IX.7).

**DÉCIMA — El umbral de oposición del art. 109 debe volver al cinco por ciento**

La elevación del cinco al diez por ciento del capital constituye un retroceso en la tutela de la minoría, no acompañado por el derecho comparado —España mantiene el cinco por ciento; Uruguay, el cinco por ciento del capital integrado— y sin justificación en el texto.

La agravación se potencia porque el socio que no alcanza el umbral pierde también la posición del párrafo tercero del art. 110, que reserva al opositor el derecho de promover la acción o de intervenir como litisconsorte adherente autónomo. Y en una estructura económica donde las pymes son ampliamente mayoritarias, duplicar el umbral excluye de la tutela a una porción considerable de los socios minoritarios.

**Se propone** restablecer el umbral del cinco por ciento, manteniendo la facultad estatutaria de fijar un porcentaje menor (texto propuesto: capítulo IX.8).

**DECIMOPRIMERA — Debe corregirse la redacción del art. 110 en materia de legitimación**

El artículo superpone en párrafos sucesivos tres reglas de legitimación —la de la sociedad, la de cualquier socio transcurridos tres meses y la del socio opositor del art. 109— con dos plazos de caducidad que corren desde momentos distintos, sin articularlas y sin indicar cuál prevalece. La divergencia de lecturas doctrinarias reseñada en el capítulo VII.1 acredita que la oscuridad no es teórica.

**Se propone** reordenar el art. 110 separando en incisos las tres hipótesis de legitimación, con indicación expresa del plazo y del punto de partida aplicable a cada una (texto propuesto: capítulo IX.4).

**DECIMOSEGUNDA — Debe precisarse el alcance de la impugnación de los actos del órgano de administración (art. 131)**

La estructura del art. 131 permite dos lecturas incompatibles sobre si las causales de impugnación de las decisiones del órgano de administración son las generales del art. 130 o están limitadas a la falta de competencia. Un especialista ha adoptado expresamente la segunda lectura (capítulo VII.2). La diferencia práctica es de máxima importancia: bajo esa interpretación, las decisiones del directorio adoptadas dentro de su competencia pero en violación de la ley o del estatuto serían inimpugnables.

**Se propone** aclarar en el párrafo pertinente del art. 131 que las resoluciones del órgano de administración pueden impugnarse por las causales del art. 130, y que la limitación a la falta de competencia rige exclusivamente respecto de los órganos sociales distintos de los de gobierno y administración (texto propuesto: capítulo IX.9).

**DECIMOTERCERA — Debe coordinarse el art. 112 con el art. 1739 del Código Civil y Comercial**

La exclusión del daño indirecto tiene respaldo doctrinario y es defendible **bajo la premisa de que la sociedad efectivamente accione**. Cuando esa premisa falla —que es la hipótesis típica del conflicto societario, en que el administrador demandado responde a la mayoría que controla el órgano de gobierno— el socio queda constreñido a la vía del art. 110, con su plazo de caducidad de un año, para obtener por vía refleja lo que el sistema del Código Civil y Comercial le reconocería por vía directa.

**Se propone** incorporar al art. 112 una salvedad: cuando la sociedad no ejerza la acción social y ésta sea promovida por el socio, o cuando la acción social resulte definitivamente frustrada por causa imputable a la mayoría, subsiste la vía individual por el daño reflejo, en la proporción correspondiente a su participación (texto propuesto: capítulo IX.10).

**DECIMOCUARTA — Debe preverse el remedio contra la intervención dispuesta en sede arbitral**

El art. 137 faculta a los árbitros a disponer medidas de intervención de órganos sociales. El art. 128 establece que la resolución que dispone la intervención es apelable al solo efecto devolutivo. Pero en el arbitraje no hay apelación, y el texto no aclara qué remedio tiene la sociedad ni si el recurso de nulidad del laudo alcanza a las medidas cautelares.

**Se propone** incorporar al art. 128 un párrafo que habilite, cuando la medida haya sido dispuesta por árbitros, el recurso ante el juez competente del domicilio social, al solo efecto devolutivo y con trámite abreviado (texto propuesto: capítulo IX.11).

**DECIMOQUINTA — Debe resolverse la situación del socio que adquiere su participación dentro del plazo de impugnación**

El art. 131 limita la legitimación a quienes revistan la calidad de socios "al tiempo de adoptarse la resolución impugnada", mientras el art. 134 dispone que la pérdida de la condición de socio no extingue la legitimación. La combinación deja sin protección al adquirente que ingresa dentro del plazo de impugnación y que puede ser el único perjudicado actual.

Manóvil sostiene la posición contraria en cuanto al fondo: entiende que la restricción del art. 131 es acertada porque "el nuevo socio ingresa en la sociedad en el estado en que ésta se halla" y que ampliarla incentivaría "la litigiosidad por parte de quienes compren acciones para buscar presuntos errores u objeciones". La objeción nos persuade en parte y estrecha el alcance de la propuesta; coincidimos, en cambio, en que la incompatibilidad de redacción entre los arts. 131 y 134 debe corregirse.

**Se propone** admitir la legitimación del adquirente únicamente en la sucesión a título universal —conforme lo propone Manóvil— y en el supuesto del adquirente que acredite que el vicio le fue deliberadamente ocultado, con imputación del plazo ya transcurrido; y armonizar en el mismo acto la redacción de los arts. 131 y 134 (texto propuesto: capítulo IX.12).

**DECIMOSEXTA — Debe someterse la finalización anómala de la acción social a control previo**

El art. 110 permite que el administrador demandado extinga la acción social allanándose al pago del daño indirecto de los socios demandantes. Como observa Junyent Bas, "el titular del crédito es la sociedad, el daño puede afectar a acreedores y socios no demandantes, y la compensación individual puede ser inferior al perjuicio social". La figura contradice, además, la distinción que el propio art. 112 establece al excluir el daño indirecto de la acción individual, y puede quedar alcanzada por la ineficacia concursal del art. 119 de la ley 24.522.

**Se propone** subordinar la finalización anómala al control del órgano social no conflictuado o del juez o árbitro, con información a todos los socios, consideración de los acreedores y acreditación de que la solución no perjudica a la sociedad (texto propuesto: capítulo IX.13).

**DECIMOSÉPTIMA — Debe excluirse el régimen de acciones societarias del pacto en contrario del art. 248**

El art. 248 declara al Capítulo I de aplicación supletoria a la Sociedad por Acciones Simplificada "y no exista pacto en contrario". Como advierte Manóvil, ello permite que el estatuto de una SAS disponga que no se le aplica la Parte General. Dado que las Secciones XIV y XV —impugnación de decisiones sociales y bloque procesal— integran el Capítulo I, la consecuencia es que el estatuto de una SAS podría excluir por pacto el régimen entero de las acciones societarias, sin que ninguna norma lo impida, porque las nulidades societarias son siempre relativas (art. 15) y la imperatividad es de interpretación restrictiva (art. 2°).

**Se propone** excluir expresamente del pacto en contrario del art. 248 —y de cualquier disposición análoga— las normas sobre personalidad jurídica e inoponibilidad, deberes fiduciarios, responsabilidad de los administradores y acciones societarias (texto propuesto: capítulo IX.14).

#### **DECIMOCTAVA — Debe resolverse la contradicción entre los arts. 141 y 130**

El art. 141 permite someter las relaciones internas a derecho extranjero sin excluir de esa elección la impugnación de las decisiones sociales; el art. 130 impone que la acción de nulidad se promueva ante el juez del domicilio social o el tribunal arbitral estatutario y se resuelva conforme a las causales que el propio Anteproyecto establece. Como advierte Rovira, ambas normas están en abierta contradicción. A ello se suma que la distinción entre relaciones internas y externas sobre la que el art. 141 se apoya que no es delimitable con precisión, y que la norma resulta innecesaria una vez derogado el art. 124 de la ley 19.550.

**Se propone** excluir expresamente de la elección de derecho aplicable del art. 141 el régimen de impugnación de las decisiones sociales y el de las acciones societarias en general; o —solución preferible— suprimir la facultad de elección de derecho aplicable, manteniendo la de jurisdicción y la cláusula arbitral (texto propuesto: capítulo IX.15).

#### **DECIMONOVENA — Conclusión general**

El Anteproyecto de 2026 constituye la propuesta de reforma más integral del derecho societario argentino desde la sanción de la ley 19.550. Su sistematización metodológica es un acierto, y en materia de acciones societarias contiene avances estructurales genuinos que deben preservarse: la unificación del régimen impugnatorio para todos los tipos y órganos, la norma expresa sobre impugnación de las decisiones del órgano de administración, la codificación de la trascendencia y de la discrecionalidad empresarial, la supresión del requisito de la acción de remoción previa para la intervención judicial y la construcción de una arquitectura procesal societaria propia.

Lo que el Anteproyecto no construye es una teoría general de las acciones societarias. Introduce mejoras parciales sobre el régimen fragmentario de la ley 19.550, pero deja intacta la fragmentación en cuanto problema estructural. Una regulación que dispersa la remoción en cinco artículos, que desvincula la intervención del proceso principal sin atribuirle efecto jurídico sobre el cargo, que declara relativas todas las nulidades societarias mientras reduce a tres meses el plazo para impugnarlas, y que omite una norma general de acción social, no configura un sistema en sentido propio: es una recomposición parcial de un régimen que conserva, en lo sustancial, su desarticulación originaria.

Las dieciocho observaciones precedentes no requieren alterar la filosofía del Anteproyecto ni su diseño de política legislativa. Dieciséis de ellas se corrigen con ajustes de redacción. Dos —la incorporación de la Sección de disposiciones generales y la de la acción autónoma de remoción— requieren texto nuevo, que se propone en el capítulo siguiente.

Y no son ya observaciones de un autor aislado. De las dieciocho, doce coinciden —en el diagnóstico, y en varios casos también en la solución— con las que formulan los demás trabajos de

este volumen. Sólo en dos puntos hay discrepancia expresa, y en ambos la hemos consignado y hemos ajustado nuestra posición.

El Anteproyecto está en el Congreso y no ha sido sancionado. Nada de lo aquí expuesto constituye un reproche retrospectivo. Es, en el sentido más literal del término, una propuesta legislativa, formulada mientras todavía puede ser atendida. Compartimos, y hacemos nuestra, la advertencia con que Junyent Bas cierra su trabajo: se trata de un proyecto que "puede rearticularse adecuadamente en el Congreso de la Nación si se cambian los 'hábitos de no escuchar', y se recogen las observaciones y los aportes de la doctrina y de las asociaciones interesadas en la actividad mercantil".

## IX. Propuesta normativa

Los textos que siguen se ofrecen como base de discusión. Se ha procurado respetar el estilo de redacción del Anteproyecto y su técnica de epígrafes, de modo que la incorporación no altere la unidad del cuerpo normativo.

### IX.1. Sección de disposiciones generales sobre las acciones societarias

Se propone incorporarla a la cabeza de la Sección XV, antes del actual art. 134.

**Artículo A — Ámbito de aplicación.** *Las disposiciones de esta Sección se aplican a todas las acciones que esta ley confiere a la sociedad, a los socios, a los integrantes de los órganos sociales y a los terceros, cualquiera sea el tipo social adoptado y el órgano cuya actuación se cuestione. Las disposiciones especiales establecidas para cada tipo social se interpretan y aplican en consonancia con las de esta Sección, y sólo prevalecen sobre ellas cuando establezcan expresamente una solución diversa.*

**Artículo B — Legitimación.** *Están legitimados para el ejercicio de las acciones societarias, en los casos y con los alcances que esta ley determina: 1) la sociedad; 2) los socios; 3) los integrantes de los órganos de administración y de fiscalización; 4) los terceros, en los supuestos expresamente previstos; 5) la autoridad de contralor, respecto de las sociedades comprendidas en el artículo 266. La pérdida de la condición de socio con posterioridad a la promoción de la acción no extingue la legitimación, conforme lo dispuesto en el artículo 134. El socio que hubiera adquirido su participación con posterioridad al acto impugnado está legitimado cuando el transmitente lo hubiera estado y la transmisión se hubiera producido dentro del plazo previsto para el ejercicio de la acción, computándose a su respecto el plazo ya transcurrido.*

**Artículo C — Requisitos comunes de procedencia.** *Son requisitos comunes de procedencia de las acciones societarias: 1) la existencia de un interés jurídico actual del legitimado; 2) el agotamiento de los recursos previstos en la ley o en el estatuto, salvo que se acredite su manifiesta inutilidad, imposibilidad, o resulte inconducente,, o cuando la ley disponga lo contrario. El juez o el árbitro no puede exigir recaudos de procedencia no previstos en la ley o en el estatuto.*

**Artículo D — Plazos.** *Salvo disposición expresa en contrario, los plazos establecidos en esta ley para el ejercicio de las acciones societarias son de prescripción y se rigen por el artículo 135. Sólo son de caducidad los plazos que esta ley califica expresamente de ese modo. En tal caso, la norma debe indicar el momento a partir del cual se computan. A falta de indicación, el plazo se computa desde que el legitimado conoció o pudo conocer el hecho que habilita la acción.*

**Artículo E — Efectos de la sentencia.** *La sentencia o el laudo que hace lugar a la acción produce efectos respecto de la sociedad, de todos los socios y de los integrantes de los órganos sociales, aunque no hubieran sido parte en el proceso, sin perjuicio de los derechos de los terceros*

*de buena fe. El juez o el árbitro dispone las medidas necesarias para hacer efectivo lo resuelto, incluida la convocatoria del órgano social que corresponda y la fijación del plazo para su celebración.*

## IX.2. Orden público societario

**Modificación del artículo 15**, párrafo final, se propone: *Nulidad de actos sociales. Irretroactividad. Carácter de la nulidad. La declaración de nulidad del acto constitutivo o de los actos jurídicos societarios no retrotrae sus efectos ni afecta los actos realizados por la sociedad. Las nulidades de los actos societarios son relativas, excepto las fundadas en la violación de normas imperativas establecidas en protección del interés general o de derechos indisponibles de los socios, que son absolutas y se rigen por el Código Civil y Comercial de la Nación.\*\**

**Incorporación al artículo 130**, a continuación del párrafo relativo al plazo: *Excepción. La acción fundada en la violación de normas imperativas establecidas en protección del interés general o de derechos indisponibles de los socios no está sujeta al plazo de caducidad previsto en este artículo, ni de prescripción, y se rige por las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de nulidades absolutas.*

**Supresión, en el párrafo de "Limitaciones" del artículo 130**, de la frase *"en el solo interés de la ley"*, o su sustitución por: *"cuando el impugnante no invoque un interés jurídico propio y actual, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo relativo a la excepción"*.

## IX.3. Articulación de los artículos 99 y 111

Se recoge aquí la regla de prevalencia propuesta por Junyent Bas: cuando la remoción sea libre, la decisión del órgano de gobierno tiene efecto inmediato; cuando la ley o el estatuto exijan justa causa, prevalece el art. 99 y la separación anticipada requiere medida cautelar.

**Modificación del artículo 111**, se propone: *Declaración de responsabilidad. Efectos. La decisión del órgano de gobierno que declara el mal desempeño del administrador produce su inmediata remoción, salvo acuerdo unánime en contrario de los socios, y habilita a que el mismo órgano decida ejercer la acción social de responsabilidad por los daños causados al patrimonio social por el administrador removido. \*Se entiende por mal desempeño el incumplimiento grave de los deberes establecidos en los artículos 91 y 104 a 106. Cuando el administrador hubiera sido designado como condición expresa del estatuto, o cuando la ley o el estatuto exijan justa causa para su remoción, la declaración de mal desempeño se rige por el artículo 99 y no produce la remoción inmediata. La declaración de mal desempeño requiere su inclusión en el orden del día. No obstante, puede ser adoptada sin ese requisito cuando sea consecuencia directa del tratamiento de un asunto incluido en él, en cuyo caso no produce la remoción inmediata y habilita la convocatoria a nueva reunión dentro de los treinta (30) días con ese punto expreso. Cuando corresponda, el órgano de gobierno deberá designar al nuevo administrador en el mismo acto en que se decide la remoción.\**

## IX.4. Acción social de responsabilidad: plazo, *dies a quo* y legitimación

**Modificación del artículo 110**, primeros párrafos, se propone: *Plazo y legitimación. La acción social de responsabilidad contra los administradores prescribe a los TRES (3) años. El plazo se computa: 1) cuando medie resolución del órgano de gobierno que disponga la acción, desde la fecha de esa resolución; 2) cuando la acción sea promovida por el socio sin pronunciamiento previo, en los términos del párrafo cuarto de este artículo, desde que el socio conoció o pudo conocer el hecho*

*generador de la responsabilidad; 3) cuando la acción sea promovida por el socio que hubiera planteado oposición en los términos del artículo 109, desde que quedó expedita conforme esa norma. Legitimación. Están legitimados para promover la acción: 1) la sociedad, con exclusividad durante los primeros TRES (3) meses contados desde la resolución que la dispone; 2) transcurrido ese plazo, cualquier socio, sin perjuicio de la responsabilidad de los administradores que resulte del no ejercicio de la acción; 3) el socio que hubiera planteado oposición en los términos del artículo 109, quien puede promover la acción o participar como litisconsorte adherente autónomo cuando ya hubiese sido iniciada por otro socio; 4) el socio que acredite la manifiesta inutilidad o imposibilidad de obtener el previo pronunciamiento del órgano de gobierno, o el intento infructuoso de activar los mecanismos internos para procurarlo.*

*(Los restantes párrafos del artículo —dispensa de impugnación, acción exclusiva de remoción, acumulación, finalización anómala y acción social en la quiebra— se propone mantener sin modificación.)*

**Nota.** Si el criterio del Congreso fuera mantener un plazo más breve, se sugiere adoptar el mínimo propuesto por Junyent Bas: **prescripción de dos años**. Lo que en ningún caso debería mantenerse es la combinación de un plazo anual con la calificación de caducidad y la exclusión de la suspensión y la interrupción.

#### IX.5. Revocación y subsanación

**Modificación del artículo 133**, se propone: *La resolución impugnada puede ser revocada o subsanarse el vicio por el órgano que la dictó. La nueva resolución produce efectos desde su emisión y no procede la iniciación ni la continuación del proceso de impugnación. Subsiste la responsabilidad por los efectos producidos por la decisión revocada o que sean su consecuencia directa. \*La revocación o subsanación no exime de las costas causadas, que son a cargo de la sociedad. No obsta a la continuación del proceso cuando el impugnante acredite un interés jurídico actual en la declaración de nulidad, en particular cuando la revocación no repare los efectos ya producidos. La revocación de una resolución sustancialmente idéntica a otra anteriormente revocada no produce el efecto previsto en el primer párrafo. El plazo de impugnación de la resolución que sustituye a la revocada se computa íntegramente desde la clausura del acto en que fue adoptada.\**

#### IX.6. Suspensión cautelar

**Modificación del artículo 132**, se propone: *A pedido de la parte legitimada y acreditados los recaudos para la procedencia de las medidas cautelares, el juez o el árbitro puede, precautoriamente, suspender la ejecución de la resolución impugnada, siempre que no medie perjuicio grave a la sociedad o a terceros de buena fe. El perjuicio invocado puede ser conjurado mediante contracautela suficiente, que el juez o el árbitro fijará atendiendo a las circunstancias del caso.\*\**

#### IX.7. Responsabilidad del socio votante

**Modificación del artículo 131**, párrafo final: *Responsabilidad del socio. Pauta general. Los socios que con dolo o culpa grave hayan votado favorablemente una resolución que es declarada nula, responden solidariamente por los daños causados.*

#### IX.8. Umbral de oposición a la extinción de la responsabilidad

**Modificación del artículo 109:** *...y no medie oposición de al menos el CINCO POR CIENTO (5%) del capital social, salvo que el estatuto fije un porcentaje menor.*

#### IX.9. Causales de impugnación de los actos del órgano de administración

**Aclaración en el artículo 131,** párrafo "Del órgano de administración", se propone agregar:  
**\*Las resoluciones del órgano de administración pueden ser impugnadas por las causales previstas en el artículo 130.\***

Y en el párrafo "De otros órganos sociales", precisar: *Las resoluciones de los órganos sociales distintos de los de gobierno y administración pueden ser impugnadas por falta de competencia atribuida a los mismos por la ley o el estatuto...*

#### IX.10. Acción individual y daño reflejo

**Incorporación al artículo 112** de un segundo párrafo: *\*Cuando la sociedad no ejerza la acción social y ésta sea promovida por el socio, el plazo de la acción individual no corre en su contra mientras dure ese proceso. Si la acción social resultare definitivamente frustrada por causa imputable a quienes controlan el órgano de gobierno, el socio conserva la acción individual por el daño sufrido en la proporción correspondiente a su participación.\**

#### IX.11. Remedio contra la intervención dispuesta en sede arbitral

**Incorporación al artículo 128** de un segundo párrafo: *\*Cuando la intervención hubiera sido dispuesta por un tribunal arbitral, la resolución es recurrible ante el juez competente del domicilio social, al solo efecto devolutivo. El recurso tramita por el procedimiento más abreviado y no suspende la ejecución de la medida.\**

#### IX.15. Elección del derecho aplicable

**Modificación del artículo 141,** segundo párrafo, se propone agregar a las materias excluidas de la elección:

*...la impugnación de las resoluciones de los órganos sociales y el ejercicio de las acciones societarias reguladas en las Secciones XIV y XV de este Capítulo.*

Subsidiariamente, y por las razones que expone Rovira, se propone suprimir la facultad de elección de derecho aplicable, conservando la de jurisdicción y la cláusula arbitral del art. 136.

#### IX.13. Finalización anómala de la acción social

**Incorporación al artículo 110,** párrafo relativo a la finalización anómala:

*El allanamiento o la transacción previstos en este párrafo requieren la aprobación previa del órgano de gobierno con exclusión del voto de los interesados o, en su defecto, la homologación del juez o del árbitro interviniente. En ambos casos debe informarse a todos los socios y acreditarse que la solución no perjudica a la sociedad ni a sus acreedores.*

#### IX.14. Indisponibilidad del régimen de acciones societarias

**Incorporación al artículo 248,** in fine, y norma concordante de alcance general:

*El pacto en contrario previsto en este artículo no alcanza a las normas sobre personalidad jurídica e inoponibilidad, deberes de lealtad y diligencia de los administradores, responsabilidad, y a las Secciones XIV y XV del Capítulo I, que son de aplicación directa a todos los tipos societarios.*

#### IX.12. Acción autónoma de remoción del administrador

**Artículo F — Acción de remoción del administrador.** *Procedencia. Cualquier socio, los integrantes del órgano de administración y los del órgano de fiscalización pueden demandar judicial o arbitralmente la remoción del administrador que hubiere incurrido en justa causa. Justa causa. Sin perjuicio de los supuestos que el estatuto prevea, hay justa causa cuando el administrador: 1) incumple gravemente los deberes de lealtad o de diligencia establecidos en los artículos 91 y 104 a 106; 2) se encuentra alcanzado por alguna de las prohibiciones o incompatibilidades del artículo 100; 3) obstaculiza injustificadamente el ejercicio de los derechos de los socios o el normal funcionamiento de los órganos sociales; 4) omite convocar a los órganos sociales en los casos en que la ley o el estatuto lo imponen; 5) incurre en las conductas que, conforme al artículo 124, habilitan la intervención judicial o arbitral. Pronunciamiento previo. La acción requiere el previo pronunciamiento del órgano de gobierno, salvo que el legitimado acredite la manifiesta inutilidad o imposibilidad de obtenerlo, o el intento infructuoso de activar los mecanismos internos para procurarlo. Plazo. La acción prescribe a los DOS (2) años contados desde que el legitimado conoció o pudo conocer la causal invocada. Medida cautelar. Reunidos los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares, el juez o el árbitro puede disponer la suspensión provisoria del administrador demandado y designar a quien lo reemplace hasta que el órgano de gobierno se pronuncie. Efectos. La sentencia o el laudo que declara la existencia de justa causa produce la remoción del administrador, y obliga a convocar al órgano de gobierno dentro de los TREINTA (30) días para la designación del reemplazante. Es aplicable, en su caso, lo dispuesto en el artículo 100, inciso 4).*

**Artículo G — Articulación con la intervención judicial o arbitral.** *Cuando el juez o el árbitro designen administrador pleno en los términos del artículo 125, el administrador desplazado queda suspendido en el ejercicio del cargo mientras dure la medida, sin perjuicio de la legitimación que ese artículo le reconoce respecto del juicio que la motivó. El interventor debe convocar al órgano de gobierno dentro de los SESENTA (60) días de asumido el cargo, a fin de que se pronuncie sobre la remoción del administrador desplazado y designe, en su caso, a quien deba reemplazarlo. La omisión de la convocatoria es causal de remoción del interventor. Lo dispuesto en el artículo 126, en cuanto exige el agotamiento de los recursos previstos en la ley o en el estatuto, no se aplica a la petición autónoma del artículo 129 cuando la causal invocada consista en la acefalía o en la imposibilidad de funcionamiento de los órganos sociales.*

#### ANEXO I — Cuadros comparativos de acciones societarias

Ley 19.550 · Código Civil y Comercial (ley 26.994) · Proyecto de Reforma 2019 (Expte. 1726/19) · Derecho comparado · Anteproyecto 2026

### Referencias de color / marcadores:

| Marcador | Significado                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (*)      | Solución incorporada en el Proyecto 2019 y mantenida o adoptada por el Anteproyecto 2026 |
| (**)     | Diferencia o modificación que merece atención crítica                                    |
| (***)    | Laguna, inconsistencia sistémica o aspecto deficiente del texto analizado                |

### Cuadro 1 — Impugnación de decisiones sociales

| Tema                              | LGS 19.550                                                                                                    | CCyC (Ley 26.994)                                                                                                                    | Proyecto 2019 (Exp. 1726/19)                                                                          | Derecho comparado                                                                                                                                                                                      | Anteproyecto 2026                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estructura / norma base           | Art. 251 (SA). Fragmentada por tipo y órgano. Impugnación del directorio: no regulada, admitida por analogía. | Art. 386-388 CCyC: nulidades absolutas y relativas. Art. 158: impugnación de decisiones de órganos de personas jurídicas en general. | Art. 20: régimen unificado para todos los órganos y tipos. Arts. 251-254 remiten a este artículo. (*) | España: arts. 204-208 LSC. Italia: arts. 2377-2379 CC. Alemania: §§ 241-255 AktG. Brasil: art. 286 Lei 6.404. Uruguay: arts. 365-372 Ley 16.060.                                                       | Arts. 130-133 y 138. Sección XIV. Régimen propuesto para todos los tipos y órganos. (**)                  |
| Plazo de caducidad                | 3 meses para SA. Sin plazo expreso para directorio.                                                           | Art. 2562 CCyC: nulidades de actos jurídicos: 2 años (prescripción).                                                                 | 3 meses desde la clausura. Uniforme.                                                                  | España: 1 año (acuerdos del consejo, 30 días). Italia: 90 días. Alemania: 1 mes. Brasil: 2 años. Uruguay: 90 días (art. 366 Ley 16.060).                                                               | 3 meses desde la clausura. Uniforme (caducidad, no prescripción).                                         |
| Principio de trascendencia        | No previsto expresamente.                                                                                     | No previsto.                                                                                                                         | Expresamente previsto. (*)                                                                            | España: test de relevancia y resistencia (art. 204.3 LSC, 2014). Alemania: Relevanztheorie. Italia: sanatoria y sostituzione della delibera (art. 2377 CC). Brasil y Uruguay: por vía jurisprudencial. | Expresamente previsto (art. 130).                                                                         |
| Responsabilidad del socio votante | Art. 254: solo con DOLO.                                                                                      | Arts. 1749-1751: solidaridad en hecho ilícito conjunto.                                                                              | Dolo o culpa GRAVE (umbral calificado). (*)                                                           | España: el socio no responde por su voto salvo abuso. Italia: responsabilidad en caso de conflicto de interés (art. 2373 CC). Alemania: deber de lealtad                                               | Dolo o culpa (art. 131 in fine). Más amplio que LGS, más bajo que Proyecto 2019, sin justificación. (***) |

|                         |                                 |                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                 |                                                       |                                                  | (Treuepflicht).<br>Brasil: abuso del accionista controlador (art. 117 Lei 6.404).<br>Uruguay: los accionistas que votaron la resolución dejada sin efecto responden solidariamente (art. 372 Ley 16.060).                                                                                                     |                                                                                                                         |
| Excepción orden público | No prevista.                    | Nulidades absolutas aplicables supletoriamente (CCC). | Expresamente prevista. (*)                       | España: imprescriptible si el acuerdo viola el orden público (art. 205.1 LSC). Italia: nullità por objeto o causa ilícita, con plazos extendidos (art. 2379 CC). Alemania: Nichtigkeit (§ 241 AktG). Uruguay: subsiste la acción ordinaria de nulidad por violación de la ley (art. 365 in fine, Ley 16.060). | No prevista expresamente. (***)                                                                                         |
| Facultades del tribunal | Suspensión cautelar (art. 252). | Arts. 195-208 CPC y T: cautelares generales.          | Suspensión preventiva, revocación y subsanación. | Italia: el tribunale puede adoptar medidas y convocar asamblea (art. 2409 CC). España: el juez resuelve y puede suspender el acuerdo (art. 727.10 LEC). Uruguay: suspensión de la resolución impugnada, incluso de oficio (art. 368 Ley 16.060).                                                              | Puede convocar al órgano y declarar el acuerdo no alcanzado (art. 138). Sin norma de articulación con la remoción. (**) |

## Cuadro 2 — Acción de responsabilidad

| Tema                 | LGS 19.550                                                    | CCyC (Ley 26.994)                                   | Proyecto 2019 (Exp. 1726/19)                                     | Derecho comparado                              | Anteproyecto 2026                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Factor de atribución | Dolo, abuso o culpa grave (art. 274). Solidaridad automática. | Art. 159 CCyC: lealtad y diligencia. Arts. 828-831: | Sistema de parte general: arts. 59 bis, ter, quater, nonies. (*) | España: diligencia de un ordenado empresario y | Culpa o dolo. Nunca objetiva. De medios. Atribución |

|                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                   | solidaridad es excepción.                                                          |                                                              | lealtad (arts. 225-227 LSC). Italia: diligencia ex art. 2392 CC. Alemania: § 93 AktG (BJR). Brasil: culpa o dolo (art. 158 Lei 6.404). Uruguay: mal desempeño según el art. 83; abuso de facultades, dolo o culpa grave (art. 391 Ley 16.060).                                                                                                                                                                                    | individual. Sin solidaridad automática. Sin arquitectura de parte general. (**)    |
| Business Judgment Rule     | No receptada legalmente.                                                          | No codificada para personas jurídicas.                                             | Receptada en art. 59 quater (parte general). (*)             | Alemania: § 93 I 2 AktG (UMAG 2005). España: art. 226 LSC (2014). Italia: insindacabilità nel merito (jurisprudencial). Brasil: recepción de la CVM y la jurisprudencia. Uruguay: no codificada; la incorpora el Anteproyecto Olivera-Miller-Ferrer.                                                                                                                                                                              | Receptada (art. 101). Sin la arquitectura de parte general del Proyecto 2019. (**) |
| Legitimación acción social | Sociedad; accionistas opositores (5% capital); accionistas ut singuli (art. 277). | Art. 2561 CCyC: prescripción 3 años. Art. 160: responsabilidad de administradores. | Sociedad; accionistas opositores (remite al art. 59 nonies). | España: sociedad, previo acuerdo de junta (art. 238); minoría 5% / 3% cotizadas (art. 239); acreedores (art. 240). Italia: sociedad (art. 2393); minoría 1/5 —2,5% en cotizadas— (art. 2393-bis). Alemania: §§ 147-148 AktG. Brasil: sociedad; el accionista a los 3 meses, o el 5% si la junta no acciona (art. 159 Lei 6.404). Uruguay: sociedad previa asamblea (art. 393); el accionista a los 90 días (art. 394 Ley 16.060). | Sociedad (exclusividad 3 meses); luego cualquier socio (art. 110).                 |
| Plazo de la acción         | Prescripción: discutida. Aplica CCyC supletoriamente (3 o 5 años).                | Art. 2560 CCyC: plazo genérico 5 años. Art. 2561: daños: 3 años.                   | Sin plazo propio: remite al sistema general.                 | España: 4 años (art. 241 bis LSC). Italia: 5 años desde el cese (art. 2393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 año de CADUCIDAD (art. 110). El más breve de todos los sistemas                  |

|                     |                                                            |                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                            |                                                                         |                                      | CC). Alemania: 5 años —10 en cotizadas— (§ 93 VI AktG). Brasil: 3 años. Uruguay: la ley no fija un plazo único; el Anteproyecto Olivera-Miller-Ferrer propone 4 años.                                                                                                                                                                                                                                                          | comparados. (***)                                                                           |
| Extinción / gestión | Aprobación de gestión. Sin umbral de oposición específico. | Art. 160 CCyC: la responsabilidad se extingue conforme la ley especial. | Remite al art. 59 nonies proyectado. | España: renuncia o transacción salvo oposición del 5% (art. 238 LSC). Italia: salvo voto contrario de 1/5 del capital (art. 2393 CC). Alemania: solo tras 3 años y con acuerdo de la junta (§ 93 IV AktG). Brasil: aprobación de cuentas sin reservas, salvo dolo o fraude (art. 134 §3 Lei 6.404). Uruguay: aprobación de gestión, renuncia o transacción salvo oposición del 5% del capital integrado (art. 392 Ley 16.060). | Aprobación de gestión salvo oposición del 10% del capital. Ineficaz en concurso (art. 109). |

### Cuadro 3 — Acción de remoción del administrador

| Tema                | LGS 19.550                                                                                                                                          | CCyC (Ley 26.994)                                                                                                       | Proyecto 2019 (Exp. 1726/19)                                      | Derecho comparado                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anteproyecto 2026                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulación autónoma | NO existe. 'Acción no regulada pero exigida como condición para la medida cautelar de intervención' (Roitman, LL 2018). Laguna señalada desde 1983. | Art. 160 CCyC: el representante puede ser removido conforme el estatuto. Sin regulación de la acción judicial autónoma. | NO existe como acción autónoma. La laguna no fue corregida. (***) | Italia: el tribunal puede revocar a los administradores (art. 2409 CC). Francia: révocation judiciaire pour cause légitime. Alemania: Abberufung aus wichtigem Grund (§ 84 III AktG). España, Brasil y Uruguay: sin acción autónoma de remoción (Uruguay: arts. 378 y 380 Ley 16.060). | NO existe como acción autónoma. Fragmentada en arts. 98, 99, 100, 110 y 111. (***) |

|                          |                                                                                       |                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remoción ad nutum        | Regla general (art. 234 SA). Sin causa.                                               | Art. 160 CCyC: el representante puede ser removido conforme el estatuto. | Regla general. Sin causa.         | España: libre revocación por la junta (art. 223 LSC). Italia: revoca en cualquier momento, con resarcimiento si falta giusta causa (art. 2383 CC). Brasil: destituição ad nutum pela assembleia (art. 140 Lei 6.404). Uruguay: revocación por el órgano competente. Alemania: limitada, exige wichtiger Grund (§ 84 AktG). | Regla general (art. 98). Sin causa.                                                                                                  |
| Remoción con justa causa | Solo cuando fue designado como condición estatutaria. Sin plazo de caducidad expreso. | Sin regulación específica.                                               | Similar a la LGS vigente.         | Alemania: Widerruf der Bestellung aus wichtigem Grund (§ 84 III AktG). Italia: sin resarcimiento si media giusta causa (art. 2383 CC). España: cese con eventual indemnización. Uruguay: cese por incapacidad, prohibición o inhabilitación (art. 378 Ley 16.060).                                                         | Expresamente regulada (art. 99). Caducidad de 6 meses. No es la acción autónoma reclamada. (**)                                      |
| Remoción como opción     | No prevista como opción. Efecto automático de la resolución asamblearia (art. 276).   | Sin regulación específica.                                               | No prevista como opción separada. | Italia: la deliberación de la acción social importa la revoca del administrador demandado (art. 2393 CC). Uruguay: la acción social aparea la remoción del administrador o directores afectados (art. 393 Ley 16.060). Modelo opuesto al desglose en vías separadas del Anteproyecto.                                      | El socio puede demandar SOLO la remoción (art. 110, última parte). Es opción de procedimiento, no la acción autónoma reclamada. (**) |

Cuadro 4 — Intervención judicial

| Tema                                   | LGS 19.550                                                                                    | CCyC (Ley 26.994)                                                                                      | Proyecto 2019 (Exp. 1726/19)                                                                                | Derecho comparado                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anteproyecto 2026                                                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Causales                               | Arts. 113-117. Solo: actos u omisiones que pongan en peligro grave a la sociedad.             | Arts. 195-208 CPC y T: cautelares generales. El CCyC no regula una intervención societaria específica. | Peligro grave + negativa a derechos de socios + conflictos entre socios + 'otras medidas asegurativas'. (*) | Italia: gravi irregolarità en la gestión (art. 2409 CC). Francia: administrateur provisoire (construcción jurisprudencial). Uruguay: peligro grave, negación de derechos esenciales e inactividad o imposibilidad de decidir de los órganos (art. 184 Ley 16.060). España: medidas cautelares societarias.     | Art. 124: peligro grave + negativa a derechos de socios + conflictos internos + 'otras medidas asegurativas'.    |
| Requisito de acción de remoción previa | REQUERIDA por el art. 114 (texto expreso de la ley). Condición de admisibilidad insoslayable. | Sin regulación.                                                                                        | MANTENIDA: el Proyecto 2019 NO suprime el requisito. La accesoriedad se preserva. (**)                      | España: exigida (la intervención accede a una acción principal). Italia: NO requerida; el control del art. 2409 CC es autónomo. Uruguay: NO requerida; la intervención por inactividad de los órganos no exige juicio posterior (art. 184 Ley 16.060). Coincide con la supresión del requisito en el art. 129. | SUPRIMIDA (art. 129). Sin efecto jurídico sobre el cargo del administrador. Tensión sistémica no resuelta. (***) |
| Legitimación                           | Solo socios.                                                                                  | Sin regulación específica.                                                                             | Solo socios y administradores de la sucesión del fallecido.                                                 | Italia: socios con 1/10 del capital —1/20 en cotizadas—, el collegio sindacale y el Ministerio Público (art. 2409 CC). Uruguay: cualquier socio o accionista, con apreciación restrictiva del juez (art. 185 Ley 16.060). España: socio con interés legítimo por vía cautelar.                                 | Socios + administrador de la sucesión + integrantes del órgano de administración y fiscalización (art. 126).     |

Cuadro 5 — Facultad del juez de remover al administrador

| Tema                          | LGS 19.550                                                                                       | CCyC (Ley 26.994)          | Proyecto 2019 (Exp. 1726/19)                                                                                             | Derecho comparado                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anteproyecto 2026                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma / fundamento            | Sin norma expresa. Desplazamiento fáctico por intervención. Remoción jurídica solo por art. 276. | Sin regulación específica. | Sin norma expresa. El Proyecto 2019 es internamente coherente: la intervención accede siempre a la acción principal. (*) | Italia: art. 2409 CC: plena facultad del tribunale —remoción definitiva y convocatoria de asamblea—. Uruguay: el interventor puede ser un administrador que desplaza provisoriamente a los órganos; el juez fija sus facultades (art. 186 Ley 16.060). Alemania: medidas del Registergericht, de carácter excepcional. | Sin norma general expresa. El administrador pleno (art. 125) desplaza fácticamente pero NO remueve jurídicamente. Los desplazados conservan legitimación procesal. (***) |
| Tensión sistémica             | Menor: intervención siempre ligada a la acción de remoción (art. 114).                           | Sin regulación.            | Inexistente: la accesoriedad se preserva. El Proyecto 2019 es internamente coherente. (*)                                | Italia: coherente —el art. 2409 CC unifica intervención y remoción—. Uruguay: coherente —intervención autosatisfactiva, sin juicio posterior (art. 184 Ley 16.060)—. Ambos contrastan con la desconexión entre los arts. 129 y 125 del Anteproyecto.                                                                   | TENSIÓN SISTÉMICA NO RESUELTA: la intervención puede ser autónoma (art. 129), pero no produce remoción jurídica. Remedios desconectados sin norma de articulación. (***) |
| Inhabilitación post-sentencia | Sin regulación expresa.                                                                          | Sin regulación.            | Sin regulación específica.                                                                                               | Italia: cese y nombramiento de amministratore giudiziario (art. 2409 CC). Uruguay: el interventor-administrador desplaza provisoriamente a los órganos sociales (art. 186 Ley 16.060). Brasil: sustitución del administrador en la misma asamblea (art. 159 §2 Lei 6.404).                                             | Inhabilitación por hasta 10 años (art. 100). Extensión posible a controlantes o controladas.                                                                             |

## ANEXO II — Nota sobre la confección de los cuadros

Los cuadros comparativos que integran el Anexo I fueron **confeccionados con asistencia de inteligencia artificial**, bajo dirección, verificación y responsabilidad del autor.

La herramienta se empleó para tres tareas: el relevamiento sistemático del articulado del Anteproyecto y la extracción de los textos legales pertinentes; la organización de la información en la estructura comparativa de seis columnas; y el cotejo de las referencias de derecho comparado. La selección de los temas comparados, la formulación de los juicios críticos y la asignación de los marcadores (\*), (\*\*) y (\*\*\*) corresponden exclusivamente al autor, así como la verificación final de cada celda contra las fuentes citadas.

Se consigna la circunstancia por dos razones. La primera es de transparencia metodológica: en un trabajo destinado al debate legislativo, el lector tiene derecho a conocer cómo se produjo el material que se le somete. La segunda es de orden más general: la doctrina jurídica argentina se encuentra ante la necesidad de fijar criterios sobre el empleo de estas herramientas en la investigación y en la producción académica, y esa fijación no se logrará mediante declaraciones de principios sino mediante prácticas explícitas. La regla que aquí se ha seguido —la herramienta releva y organiza; el autor selecciona, juzga, verifica y responde— nos parece un punto de partida razonable.

Corresponde agregar que la presente versión incorpora, además, las observaciones contenidas en los trabajos inéditos que integran este mismo volumen. El cotejo de esos trabajos con el articulado y con el nuestro se realizó también con asistencia de inteligencia artificial, bajo idéntico criterio: la herramienta releva y coteja; el autor selecciona, juzga, verifica y responde. Todas las citas de esos trabajos fueron verificadas contra el texto de autor.

Los cuadros fueron publicados originalmente como Parte II de nuestro trabajo "Análisis del Anteproyecto de Ley General de Sociedades 2026", LA LEY, 8 de junio de 2026, cita on line **TR LA LEY AR/DOC/1341/2026**, y se reproducen aquí con las correcciones y actualizaciones señaladas en el texto.

## BIBLIOGRAFÍA CITADA

### Fuentes normativas

Ley 19.550, Ley General de Sociedades (t.o. 1984 y modif.).

Ley 26.994, Código Civil y Comercial de la Nación.

Ley 27.349, Apoyo al Capital Emprendedor.

Proyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades, Senado de la Nación, Expte. 1726/19.

Proyecto de Ley General de Sociedades, mensaje del Poder Ejecutivo Nacional INLEG-2026-53661873-APN-PTE, 29 de mayo de 2026; Senado de la Nación, Expte. 193/2026, 1º de junio de 2026.

España: Real Decreto Legislativo 1/2010, Ley de Sociedades de Capital; Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Italia: *Codice Civile*, arts. 2373, 2377-2379, 2383, 2392, 2393, 2393-bis, 2409.

Alemania: *Aktiengesetz*, §§ 84, 93, 147-148, 241-255.

Brasil: Lei 6.404/76, arts. 117, 134, 140, 158, 159, 286.

Uruguay: Ley 16.060, arts. 83, 184-186, 365-372, 378, 380, 391-394.

## Doctrina

JUNYENT BAS, Francisco, *"Aproximaciones al régimen de administración societaria que se proyecta. Análisis comparado de la Ley General de Sociedades 19.550 y el Proyecto INLEG-2026-53661873-APN-PTE"*, *Doctrina Societaria y Concursal ERREPAR* (DSCE), 20 de julio de 2026.

NISSEN, Ricardo A., *"La promoción de la acción de remoción de los administradores no constituye un requisito para la intervención judicial de sociedades"*, LA LEY, 14/12/2018, TR LA LEY AR/DOC/2633/2018.

ROITMAN, Horacio, *Ley General de Sociedades Comentada y Anotada*, 3ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2022, 5 tomos.

ROITMAN, Horacio, *"Ejercicio de acciones societarias en la sociedad anónima"*, LA LEY 2018-C, 731.

ROITMAN, Horacio – VERGARA, Alejandro A., *"Reducción de la imperatividad normativa"* en, ROITMAN, Horacio., *Sociedad por Acciones Simplificada (Ley 27.349 – Apoyo al capital emprendedor – Tít. III) comentada y anotada*, p. 57, La Ley, Buenos Aires, 2023

ROITMAN, Horacio, *"Análisis del Anteproyecto de Ley General de Sociedades 2026"*, LA LEY, 8 de junio de 2026, TR LA LEY AR/DOC/1341/2026.

ROITMAN, Horacio – SÁNCHEZ, María V., *"Las normas procesales en el proyecto de reformas a la Ley General de Sociedades"*, TR LA LEY AR/DOC/1631/2020.

ROITMAN, Horacio – VERGARA, Alejandro A., *Sociedad por Acciones Simplificada (Ley 27.349 – Apoyo al capital emprendedor – Tít. III) comentada y anotada*, La Ley, Buenos Aires, 2023.

SÁNCHEZ HERRERO, Pedro, *La acción social*, especialmente caps. VIII.9 y XI (conclusión y propuesta normativa), ps. 463-482 y 824-829.

SÁNCHEZ HERRERO, Pedro, *"Conflictos societarios actuales resueltos por el Proyecto de Ley General de Sociedades"*, LA LEY, 7 de julio de 2026, TR LA LEY AR/DOC/1687/2026.

SCHNEIDER, Lorena R., *"La tutela de la discrecionalidad empresarial. Su incorporación en el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades"*, SJA 17/06/2020, 93; JA 2020-II, TR LA LEY AR/DOC/1655/2020.

## Trabajos inéditos integrantes de este volumen (citados en versión de autor)

FIGUEROA DAY, Julia, *"El proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades y los Registros Públicos. Los desafíos de la digitalización registral frente a los estándares de gobierno digital"*. –

JUNYENT BAS, Francisco, *"Reflexiones en torno al Proyecto de nueva Ley General de Sociedades. Análisis comparado de la Ley General de Sociedades N.º 19.550 y el Proyecto INLEG-2026-53661873-APN-PTE, en especial en materia de administración societaria y cuestiones conexas"*. –

MANÓVIL, Rafael Mariano, *"Aspectos generales del proyecto de Ley General de Sociedades"*.

ROVIRA, Alfredo L., *"Comentarios a la regulación prevista en el Anteproyecto de nueva Ley General de Sociedades para las sociedades constituidas en el extranjero. La posibilidad de elegir el derecho aplicable en las relaciones entre socios y entre éstos y la sociedad y sus órganos"*. –

PALMERO, Juan Carlos, *"Algunas consideraciones generales sobre el Proyecto de Ley de Sociedades, las sociedades simples y las descentralizadas, autónomas operativas"*. –

VÍTOLO, Daniel Roque, "Inteligencia artificial y blockchain en el Proyecto de Reforma a la Ley de Sociedades 2026 — un conjunto de desaciertos".

Se citan asimismo, por referencia de los trabajos anteriores:

MANÓVIL, Rafael M., *"Nuevo Proyecto de Ley General de Sociedades: primeros apuntes"*, presentación ante la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 2026; y

VÍTOLO, Daniel R., *"Algunos comentarios preliminares sobre el Proyecto de Reforma de la Ley General de Sociedades 2026"*, Doctrina Societaria y Concursal ERREPAR, 1/7/2026.

## Notas del capítulo

1. Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Córdoba

## **INSTITUCIONES ORGANIZADORAS**

### **Colegio de Abogados de Córdoba**

Área Académica · Secretaría Académica

IEJ – Sala de Derecho Societario

### **Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba**

Instituto de la Empresa

Jornada de Derecho Societario

Córdoba · 14 de agosto de 2026

Edición digital · 2026